

治浙成規

佚名

文碩閣

wenshuoge.com

目录

关于我们

治浙成规卷一

治浙成规卷二

治浙成规卷三

治浙成规卷四

治浙成规卷五

治浙成规卷六

治浙成规卷七

治浙成规卷八

3

5

28

52

76

100

123

149

172

版权声明

本书版权保护已经过期，属于公版书！并由"文硕阁"网站的用户制作并发布于文硕阁 网站内,请大家在“合理使用”范围内使用

这本电子书可供中华人民共和国（the People's Republic of China）和世界上大多数其他地区的任何人免费使用，几乎没有任何限制。您可以根据本文件中包含的"传硕公版书许可条款"中的授权许可进行复制、赠送或改编它。

如果您不在中华人民共和国，您必须在使用本电子书之前查看您所在国家/地区的法律。

什么是公版书？

根据我国现行「著作权法」第 20、21 条的规定，除署名权、修改权、保护作品完整权外，中国公民对其著作的法定权利均于作者死亡后第五十年的 12 月 31 日截止。超过著作权法保护日期后，其作品就进入了公有领域（公共版权）

这种因作者死亡超过 50 年而丧失发行权、改编权等著作权利的书籍，就称为“公共版权书籍”，简称“公版书”。

传硕公版书保护计划

中华文明5000多年绵延不断、经久不衰，在长期演进过程中，形成了中国人看待世界、看待社会、看待人生的独特价值体系、文化内涵和精神品质，这是我们区别于其他国家和民族的根本特征，也铸就了中华民族博采众长的文化自信。

文化是一个国家、一个民族的灵魂。文化兴国运兴，文化强民族强。

所以我们发起了公版书保护计划。来帮助把中国五千年的文明硕果进行电子化并服务于大众，我们网站所有内容都是免费、自由、无版权的。对所有的读者免费！

使用 **文硕阁** 中的公版书 不需要获得许可（在中国，这属于“合理使用”）。这适用于所有用途，包括商业用途。换句话说，即使是商业盈利用途，也无需支付版税。

我们希望能有更多的用户加入到文硕阁网站中来，让我们一起来保护传承文明的硕果。

源浚者流长，根深者叶茂。文化自信是一个国家、一个民族发展中最基本、最深沉、最持久的力量。

如何联系我们？

网站：www.wenshuoge.com

邮箱：7sbook@duck.com



(扫码访问网站)



(扫码加客服微信)

治浙成规卷一

藩政一

◆藩政一

浙江省仓收放南米章程

省仓槩余米小户改折色

开垦田地严禁滋扰四款

垦荒给照永为世业毋许勒充佃户

禁丈量补造鱼鳞册等事

严禁庄册等书查报税契嗣后设柜大堂征收

严禁验契推收及大收诸弊以除民累

契纸已钤印者补给契尾免其追罚

捐修工程毋庸造册报销

收买小钱毋许假公济私滋扰民间

市廛牙铺居民戡秤尺斛斗升听从民便永禁官为验烙以免扰累

申明署员食俸定例

修署银两按食廉全半分别坐扣

丞倅州县及试用人员病故扶柩路费到任在任二年以内者分别准给路费

耗粮分别支用归公煮赈

申解钱粮批回如有迟延未发者准通详请发

湘湖居民听其永远住居岸上不得占垦湖身

山麓湖塘听民树蓄母许假公滋扰

○浙江省仓收放南米章程

浙江布政使司富 为酌议南米收放之章程详请宪示事窃照省仓南米为满营八旗官兵暨抚杭四营官兵计口授食之需理宜按批解储按月支放不容稍有假借本司自上年六月抵任后因省仓米石虽有仓丞经管系入本司衙门交代之项较属县仓库更为切近留心访察闻向有因奏期迫届通融入册并有因批数挂欠不能出收情事惟恐自县运省在仓待斛既需时日迨斛收之后有无全交是否挂欠解米之县未得确据倘经解中途挪移凭何稽考且虑斛收之时适或正值放米折干甚易更恐既可挂欠即以折收之米指为挂欠之米凭何察查随于前理事同知王燧卸事之后详委署杭府张守督同署仓丞胡观澜乘此交接之际按廩盘明已据详覆业经会同逐廩扞盘现系实储无亏取结加结到司除另行转详外应请明定章程使一收一放廩口细数不难稽查或欠或完仓收执照均有炳据庶永远遵守不致或滋弊端谨拟数条陈候宪鉴

一解省南米必须米石实储仓内方准入册作完也查杭嘉湖三属南米例系十月初一日随漕开征而漕急南缓每将民间所完之米先尽兑漕迨至次春完纳无几例即停蚕迨蚕事甫竣迫届奏销是以俟至奏前完解者十居六七各县之米同时到仓未免拥挤不及立时斛收各前司因念米已到仓仍列未完开参未免已甚是以每届奏前经仓同知开有到仓袋数者概作已完入册不知起于何时历年照办诿意此端一开袋中之米未必足数迨至斛收势必缺欠且或米未洁净尚须筛掬则筛掬剔出之丑米又必另换批数难足更或米系潮湿则全数发换批更空悬各该县视为米已入考不即清解任意悬宕更有奸猾县胥竟投空批串同仓丞经书捏开袋数朦混入考以致经年累月完足无期百弊丛生莫可枚举本司伏查定例奏销后续完银米俱准咨部扣免处分是南米果已到仓即于奏后斛收尽可详咨免议且米果征存不过不能一时并解若经该管知府盘验明确开造廩口实储清册并盘明实储印结详送到司亦可于奏册内据实登明开列已完何必止点袋数预为入册致开无穷弊端应请嗣后定于每年五月二十日前仓丞出收到司并或有该府盘实册结详送者方以已完入册其未经出收之米并未经该府盘实之米概列未完所有向来听仓丞点袋作收之处永行禁革再省仓之外尚有匠粮并各本地绿营兵粮俱系存储县仓按月解给亦定于每年五月二十日前各该府盘明造具册结详司者亦准入册作完其无该府盘实册结者俱列未完至嘉属应解乍浦满营兵米应令乍理事同知将每月所收米数按月册报其尚存储县仓者亦令该府盘明造具册结详送倘厅册未收府不盘实亦概列未完再绍属之山会萧三县亦有解省之米查绍属南米系统年征收尤非杭嘉湖三府属十月开征者可比嗣后毋许挨至奏前始行解纳

一解省米石收储省仓廩名应符部案仓丞均应以实填注廩日按月报查以备盘验也查省仓米石解省定有运脚收仓之后既有筹耗又给脚米是解储出纳均无亏赔立法本为尽善但恐事久弊生各县书役图省运费不无买挡抵解之事仓丞书役希免存储折耗并省出纳肩脚亦不无暗收折色情弊事关军糈自应设法防杜剔除弊源以绝根株应请将省仓米石

奏销之前责令杭府盘验结报本司仍于奏销之后亲诣统盘倘有风闻不论何时即出其不意立赴盘查册米一有未符立即究明未符来厯据实详揭再省仓内向分广丰广积常平大有四仓名目又另立上常平一仓为储备官员俸白米之所本司衙门历任交代题咨案内俱列丰积常有四仓名目并上常平仓名目各列四柱造册详题在案兹飭据署理事同知胡观澜稟复省仓廩房通共九座共廩八十间每间约可储米八百余石每廩编定大有履中孚泰恒丰咸九字其上常平仓一座计有五间并无字号等语是廩房名目尚与部案不符凭何据实查办应请将廩房八十间仍按丰积常有四字编列以符部案但廩房系九座内十间者五座九间者二座七间者一座五间者一座应请每字编列二十间将四十间编列两字又将一座十间一座九间合编一字又将一座九间一座七间一座五间合编一字共编丰积常有四字总自某字一号起挨次编列各廩门之上横钉木牌一块开明某字第几号字样以备盘查其上常平仓一座部册相同毋庸另编至仓丞厯来造送之册俱系笼统收放不特月报册内并无廩口即本司交代案内所取之册亦不立廩名其中挪彼盖此将新掩旧何能保其必无应请嗣后仓丞月报务将一月内收放米石按照实收实放之廩口字号于册内逐一填实仍按丰积常有四仓名目每仓分列四柱各结小总册尾统结大总其所放米石总按月久最陈之米挨次动放毋许搀越如此则收有定廩放有次序不特不能挪掩并买档抵解及混收折色等弊亦可不禁自绝至向来月报仓丞并不按月造送今定上月之册限于下月初旬造报逾期即差拏仓书责处

一仓丞到任无论正署应盘明接受以重□代也查省仓米石因入本司交代是以仓丞到任向不将交代清楚缘由出结咨部又因无须咨部随亦不将前任经手之米盘明接受仅将以放作收缘由详明存案不知仓丞收放岁计米六七万石一遇交代存仓之米不下数万设非盘受何以知其并无亏缺若前任同知在任或已数年即使应交之米均已实存而已放之米何以知其均属清楚是州县一遇交代款项为之一清仓丞一遇交代其收放数目转致漫无稽考且旧任因不必盘交将经手之钱粮可以置之不问新任因不必盘受将一切应查事件一概委之前官种种流弊难以究诘应请嗣后凡遇仓丞任事之后亦照例限两个月将所存仓米逐一丈盘并将前任自某年月日到任起至某年月日卸事止按照南米年分造具四柱清册并接受清楚印结移送杭府并令该府核实详司转详两院宪备案仍照向例毋庸咨部

一仓丞所出仓收应改照实在之收数不必照起解之批数也查仓丞现在所送仓收均系按照批数如某县解米一千石不特挂欠数百石不能出收即挂欠数十石或一二十石批数未足收难申送是以各县报解本司飭令斛收之后每至月久无收申送批难呈销应请嗣后飭令仓丞斛收米若干即照所斛之米出收申送如某县解米一千石先已斛收米五百石仓收内即填明某县批解第几次南米一千石先收米五百石未完米五百石等字样第二回又收米二百石仓收内即填明某县批解第几次米一千石先已斛收米五百石业经出收今又收米二百石仍欠米三百石字样第三四回续收米石俱照此填明如第一回即行收足即填未完无等字样如此斛收之米层层有据挂欠之米层层可考催提无难清完自速矣

一各县解仓米额应飭知仓丞并仓收应用三联也查各县经征南米之内如留兑本地绿营

兵粮并拨解乍浦满营兵粮及起解织造衙门匠粮均非进仓米石仓丞原可不必与闻至应行解交省仓米数向来并未行知仓丞以致仓丞止知批内之数其额应解仓若干未解若干全未明悉及至奏销某县已经全完某县尚多未完仓丞亦漫无稽考殊非上下相维慎重钱粮之道应请嗣后本司衙门于兵米派定之后即将各县额解省仓米数开册发交仓丞收据其每年奏销亦令于五月二十日为限令仓丞将各县解仓米石及全完并未完各数目分晰开册以备参考至仓丞联收向止二联一送本司一为该衙门存据解米之县并未给收以致按批行催仓丞则以挂欠为词批解之县又以已解具覆彼此互推今既议仓丞出收飭照实收米数本可随收随给应请令仓丞出收改用三联一给解米之县一送本司一留厅存查如此不特解米之县不能以已解混诿设有各县经解中途侵挪回县无收弊可立破于解米之法实多裨益

一米色严禁潮杂并到仓及收米暨出收内宜定限也查存仓米石均关兵糈颗粒均应干洁一有潮杂即致霉■〈黑贞〉嗣后解米到仓如果潮杂仓丞立时稟司以凭即拏经解枷示仓前满日重惩并将该县详揭如米已干洁仓书勒指需索亦许该县解役呈明即行拘拏重究至各县起解米石向来虽经报解到仓无期今请飭令各县于解米文内务将差役何人何日起程何日可以抵仓逐一声明本司亦照县文逐一饬知仓丞其仓丞接文之后计文内所开抵仓日期已逾五日即将并无抵仓缘由详司以凭签拘经解究比如仓书徇隐不报本司即差拘仓书查究至米已到仓验系干洁百石以内限即日收清百石以上至五百石限三日收清五百以上至千石限六日收清千石以上至一千五百石限十日收清一千五百石以上限半月收清迨收清之后无论批数已足未足俱限一月内截给解役仓收二日内截收申送本司如有逾限差拘仓书责倣以上各条已有之弊亟宜查杜未形之弊设法预防或经解无据应添给仓收以为执凭或册报未明应实注廩口以备盘验新旧交代惟在授受之分明运斛稽迟自须期限之整肃谨就管见酌拟章程是否有当伏维宪台核示遵行倘蒙俯允除通飭外并请刊入治浙成规册内俾得永远查照办理等情乾隆三十五年四月初五日奉巡抚部院熊批查仓收一项向有黏同批回呈送本部院衙门备核之例仍令照旧办理余如详通飭遵照实力奉行并刊入治浙成规册内永远遵守至每年杭府奏前盘查及仓丞按月造报收放款册仍饬照例通送备核再各属南米例征本色所有买档抵交及解折色等弊皆由各属违例重价私折应如何立法严行查禁此乃澄本清源之道仰即另议速覆仍候督部堂批示录报缴又于五月初五日奉宫保督部堂崔批所议各条均属妥协仰即通飭遵照并刊入治浙成规册内查照办理至各县起解米数月日务期严饬随时申报院司以便与仓丞取送仓收及收放月报各册互参查核以杜压留挪移私折情弊该司仍督承将本年各县解省仓米数先造一册送查毋迟并候抚部院批示录报缴

○省仓糶余米小户改折色

杭州府省仓征收杭嘉湖绍南米岁余米伍陆千石陈陈相因今酌留米伍千石以备不时需用余俱随时出糶每石壹两陆钱价贱则止俟价值相当再行续糶其核定钱价照平糶例办理毋许浮收绍属解交乍浦兵粮停支米壹千壹百肆拾石应改征折色令绍属之山阴会稽萧山三县应完粮米之零星小户内折收每升折征壹分陆厘则小民尤易交纳其愿完本色

者仍听民便若滋弊严参究处

户部为遵旨议奏事浙江司案呈内阁抄出浙江巡抚三 奏称窃照调任广西巡抚臣熊 前在浙江巡抚任内奏请省仓余米肆万石内留存伍千石以备不时之需其余米叁万伍千石按照金华等府折价每石壹两陆钱于青黄不接时出粜又乍浦满营奉裁甲兵水手每年停支粮米壹千壹百肆拾石现仍照旧征输恐久储折耗请照杭嘉湖三府属零户应完粮米折征之例派分绍兴府属之山阴会稽萧山三县零星小户一例折征等因具奏适臣奉调浙江进京奉旨交臣查议臣抵任后随与藩司王亶望详加商酌复亲赴省仓验看细心查察缘浙江省城地气潮湿而省仓收存南粮米石非如常平仓所存谷石堪以久储且省会为五方杂处户口殷繁全藉外江客贩以资接济每届青黄不接商运稀少之候时值因而增长若将此余米按时出粜于民食更为宽裕应请照依金华等府属省米折征定价每石壹两陆钱之数为准照数就仓出粜如彼时市价或在壹两陆钱之上仍飭据实详报照依时价粜售若开粜之后市价或日渐平减不敷定价是民食已贱应即停止存俟价值相当再行续粜仍照常平粜卖之例止许零星出易但零卖多系钱文应按银核计钱价于仓所出示俾使周知以免滋弊嗣后省仓南粮余米逾于伍千石积有成数即随时报部粜易再查杭州嘉兴湖州三府属解省南粮内有零星小户多系基地坟粮无米出产且数止升合民间买纳不便案经前抚臣熊奏明照每石壹两陆钱定价折征报拨充饷在案惟绍兴府属山阴会稽萧山三县征解省米内零星小户未经议及今乍浦满营既有裁兵每岁停支米壹千壹百肆拾石无需动用以之分抵山阴等三县零星小户应完粮米一体照杭州等府属之例每升壹分陆厘折征报拨实于民情完交称便请自乾隆三十八年为始于每年启征之先预造易知由单送该司道查核将完粮至少之零户按照定价折收并将折色之户数银数按年核实报销第以米数有定而每年应折零户升除不一倘现收银数如与应折米数不能适合折多则买米交仓收多则粜价入拨官为经理臣随时稽查务期小民咸沾实惠所有遵旨查议缘由理合恭折具奏等因乾隆三十八年闰三月二十四日奉朱批该部议奏钦此钦遵于本月二十六日抄出到部臣等伏查省仓积储米石原以供官兵俸饷等项之需如正项外积存过多自应量为变通以疏积滞而免折耗今查浙江省杭州等府解省南米每年除动支官兵俸饷织造匠粮经费外约岁余支剩建旷米伍陆千石节年存储省仓已积至四万余石此后又岁有盈余若复陈陈相因恐积久易致红朽且省会地方户口殷繁全藉商贩接济或当青黄不接商运稀少之候将此项余米酌量出粜于民食亦属有益据该抚就熊 原奏复核现在情形酌将应留应粜各数分别办理自属随时调剂充裕民食之道应如所奏将前项存仓余米酌留伍千石以备不时之需其余米叁万伍千石照依金华等府折征每石壹两陆钱定价为准当青黄不接之时酌量出粜以资接济如市价较昂仍照时价粜卖或市价渐减民食已敷即行停止俟价值相当再行续粜所有零星粜售核定钱价各事宜均照该省平粜旧例办理毋许胥吏浮收巨商囤积以期有裨实济嗣后存仓余米逾于伍千石积有成数即访察民食缓急一例凑数粜易仍随时报部查核至该抚奏请乍浦停支兵米分抵山阴等三县零星小户应征粮米照杭州等府之例一体折征之处查先经浙江抚臣熊 于杭州等府属折征案内请将裁减汉军停支米伍千伍百余石分抵该府属零星小户应征南米每升壹分陆厘折征报拨臣部题准在案今乍浦营裁兵每岁停支米壹千壹百肆拾石既系无需动用而山阴等县零星升合小户完交本色亦多守候量验之烦若将停支米石分抵该三县小户折征仓粮既免折耗小民尤便交

纳亦应如所奏自乾隆三十八年为始除米数成斗以上及大户尾零照例不准折收外所有零星小户应照杭州等府属之例每升壹分陆厘折征其有愿完本色者仍听民便倘折收银数与停支米数较多即将多收钱文买米交仓充饷或折收银数不及停支米数则米有多余除抵放兵饷外余俱槩价入拨仍将折收之户数银数按年造册报部以凭稽核倘有不肖官吏藉端滋弊立即严参究处似于剔弊便民两有裨益等因乾隆三十八年四月十九日奏本日奉旨依议欽此

○开垦田地严禁滋扰四款

一新垦荒地给照永为世业无许将垦户勒充佃户及混罚充公

一每年奏销之前如有新垦准其升科毋庸通省行查勒报取结

一新垦之田照例升科无许吏胥以隐垦扰民

一旱田改作水田照例升科严禁以欺隐滋扰浙江等处承宣布政使司详为申明定例以广皇仁宪德以安农民生计事窃照圣主念切民依于垦荒升科事宜屡颁恩旨兼蒙俞允部院条奏法良意美无微不至祇因定例年久案牘残缺难免吏胥潜滋弊窦凡农民尽力田间垦荒成熟者该州县等自应详报升科乃并不为之照例妥办非坐以欺隐即罚充入官或将垦荒农民勒充佃户或将定例故违查丈吹求以致乡农畏累莫敢措手虽遇有荒土亦听其抛弃此皆州县书吏有以害之也历经本司具详俱蒙宪台随时批允在案但因案非通行恐各属未尽周知难免吏胥匿卷滋弊仍烦案牘本司谨再分条具详仰请宪台批示通飭俾各属有所遵循实为恩便

一新垦荒地应请给照永为世业无许将垦户勒充佃户及混罚充公也查雍正十二年九月广东巡抚杨永斌奏称民间愿垦者众而逡巡故却因民间恶习见有承垦者力耕播种以后即捏称祖业起而争讼不夺不止是承垦之民未享其利先受其害孰肯徒费工本请酌拟新垦之例等因经部覆内称查雍正元年十月经臣部议覆如有未垦荒地劝民开垦官给执照钦奉上谕水田仍以六年旱田以十年遵照起科等因题覆在案应请嗣后将现在久荒之地除有古冢周围地面四丈不得开垦外其余俱任民□愿垦者开明界址土名呈报地方官亲赴勘查如果有业户即着垦熟起科如并无原业地方官查勘明确即取具里甲地邻甘结先给执照准其管业照例起科但承垦之初若不定以限期先行晓谕仍恐业户居住远僻无从周知应令嗣后凡遇开垦先行开明土名界址出示晓谕定限五个月之内许业户自行呈明如逾限并无业户呈报即给执照令其承垦管业俟命下通行各省等因奉旨依议欽遵各在案乃景宁县之油田寺等处废田系久荒之产经农民垦成之后乃该县故令黄钰勒令垦户充当佃户大为民累业经本司详蒙宪允遵照定例办理在案又黄岩县瑞岩寺僧田罚充书院现在驳令遵例办理凡无业荒田例得给照开垦升科永为世业乃州县官听信书吏怂恿往往将垦户作为佃户勒加租谷或混罚充公以致农民畏葸不敢开垦深为民累应请嗣后凡有开垦者悉照定例升科如有将垦户作为佃户勒收租谷及混罚充公者即行官参吏处

以示懲儆

一每年奏銷之前如有新墾准其升科毋庸通省行查勒報取結也伏查雍正十三年十月初十日奉上諭各直省勸令開辟荒地以廣種作俾無曠土原屬法良意美然必毫無粉飾方于民生有益乃地方有司欲以升科迎合上司之意不過將錢糧飛洒非徒無益而并貽害于百姓等因欽遵在案又雍正十三年十月十八日由內閣抄出大學士朱軾具奏田地之丈量首報宜停止也我國家重熙累洽生齒日繁通都巨邑無一隙未耕之土蓋小民身家衣食之資皆于是出斷無任其荒蕪者其僻遠州縣間有未盡耕種之處緣山田磽确旋墾旋荒又或江岸沙涂東坍西漲變易無定是以荒者未盡開墾而墾者未即報升職此故也至已熟之田有糧額甚輕者亦田土磽瘠數畝不敵腴田一畝即古者一易再易三易非欺隱田糧者比也嗣後若實有可開之荒土勸民陸續耕種照例升科等因具奏經總理事務和碩莊親王等議奏內稱臣等看得丈量田地一事地方官奉行不善瑣屑紛擾為自私自利地步荷蒙世宗憲皇帝洞燭情弊屢降諭旨嚴行訓飭不令舉行而現在各省已蒙飭令停止今大學士朱軾所奏殊屬剴切應如所請祈敕下各省督撫將丈量一事永行停止若該地方實有可墾之荒地勸民陸續耕種照例題報升科等因于雍正十三年十月十六日奉御批依議速行欽此欽遵亦在案是丈量一事久奉嚴禁如有續行墾出者自應聽其報升乃司署舊案內于奏銷之前或有具稿行查取結以致通省州縣書役得以乘機舞弊圖縣票查擾累地方莫此為甚如云和長興安吉等州縣率請違例通縣丈量假公濟私得以年年需索飽其欲壑無能之牧令為書吏所愚而不自知實屬溺職業經本司遵例駁飭在案應請嗣後奏銷之前有新升之地照例隨時具詳辦理如無新升之地不得令各府州縣違例取結滋擾地方致干官參吏處

一新墾之田應請照例升科無許吏胥以隱墾擾民也查乾隆五年七月二十六日內閣奉上諭從來野無曠土則民食益裕即使地屬畸零亦物產所資民間多辟尺寸之地即多收升斗之儲乃往往任其閑曠不肯致力者或因報墾則必升科或因承種而滋爭訟以致愚民畏縮不前朕思各省生齒日繁地不加廣窮民資生無策亦當籌劃變通之計向聞邊省山多田少之區其山頭地角閑土尚多聽其閑棄殊為可惜用是特降諭旨嗣後悉聽該地民夷墾種免其升科俾民有鼓舞之心而野無荒蕪之壤其在何等以上仍應照例升科何等以下永免升科之處各省督撫悉心定議具奏務令民沾實惠吏鮮阻撓以副朕子惠元元至意欽此嗣經浙省定議開辟山頭地角不成坵段之荒地准其永免升科其開墾地畝或腴或瘠已成片段至三畝以上者照水田六年旱田十年之例起科各按年限升科照例題報等因于乾隆六年五月初二日奉旨依議欽此近據常山縣詳報燈盞坑一案或系田邊日漸墾闢或系新墾不及三畝俱例得免罪乃該縣違例議擬業經本司遵例議詳俱蒙憲台批允照例辦理在案但常山之案未經通行伏查山頭地角三畝以下例不升科亦不治罪偶有民間自願完糧俾得領照永為世守者亦聽其便祇以吏胥勒捐難堪未即呈報升科并非有心欺隱嗣後應聽民自便總不得以欺隱吓詐致干官參吏處

一早田改作水田應請照例升科嚴禁吏胥以欺隱滋擾也查乾隆五年欽奉上諭河南巡撫雅爾圖奏稱豫省地土原有水田旱田二項而在旱田之中可改水田者尚多祇以旱田賦輕水田賦重必須題請加賦小民既費工本又增糧額是以因循觀望等語朕思水田收穫倍于

旱田若可改种则易瘠土而为沃壤于民间自有裨益至加增漕科则为数无几且此系现在输粮之田亩非新升隐匿者可比嗣后有情愿将旱田改作水田者悉从其便钱粮仍照原定科则征收免其呈报有司改则加赋但各州县地形不同土性迥别其不便改种者地方官不得勉强抑勒以致功难成而事滋扰可传谕雅尔图令其妥协办理以副朕体恤闾阎至意钦此查旱田改作水田例无欺隐治罪之条乃有民间将旱田改作水田州县吏胥辄以欺隐图诈致使民生难安应请嗣后民间将旱田改作水田有情愿照水田改则升科者仍应准其改照水田科则详办因浙省久经如此办理在案但胥役人等不得以旱田改作水田辄以欺隐勒索以致农民无所措手

以上四条皆案牍中常有之事虽经本司详蒙宪台随时批飭驳正但未经通行恐各属未能周知或致歧误白此叙明定例具详通飭之后如再有州县惑于书吏违例扰民者即行详揭请参以除蠹弊是否允协理合具详伏候宪台察核批示以便转行遵照除详抚督宪外为此备由呈乞照详施行乾隆三十八年十月初八日通详于十月十五日奉兵部侍郎巡抚浙江部院世管佐领三批如详通飭遵照仍候督部堂批示录报缴又于十一月初十日奉宫保尚书闽浙总督部堂世袭一等轻车都尉锺批所议切中情弊仰即通飭遵照实力妥办如再违例扰民即行详揭请参仍候抚部院批示缴

○垦荒给照永为世业毋许勒充佃户

开垦荒地照例呈明给照永为世业毋许将垦户勒充佃户致干查参

浙江等处承宣布政使司为农民垦荒照例永为世业毋许勒充佃户致干查参事除景宁县油田寺垦复废地烦苛扰累各积弊经本司详请概行革除外该浙江布政使王亶望查得前据景宁县前令黄钰详称凡未经垦复荒地如有陆续开垦者照亩缴租等语本司伏查雍正十二年九月十三日户部议覆广东抚宪杨条奏经部议覆内称应如所奏请嗣后将现在久荒之地除有古墓周围地面四丈不得开垦外其余俱任民间愿垦者开明界址土名呈报地方官亲赴勘查如果有业户即着垦熟起科如并无原业者地方官查勘明确即取具里甲地邻甘结先给执照准其管业昭例起科但承垦之初若不定以限期先行晓示诚恐业户居住远僻无从周知应令转飭各州县嗣后凡遇开垦地亩先行开明土名界址出示晓谕定限五个月之内许业户自行呈明如逾限并无业户呈报即将执照先给原垦之人令其承垦管业等因具奏奉旨依议钦此又雍正元年十月内户部议准如有未垦荒地开垦者官给执照永为世业至起科年分钦奉圣上谕水田仍以六年旱田以十年遵照起科等因题覆奉旨依议钦遵通行各在案是久荒田地原业不愿开垦别经农民呈明开垦成熟者例得给照永为世业从无即令垦户作为佃户勒令完租之事应请通飭嗣后如有农民垦荒照例呈明晓示五个月内无人承认即给垦照俟其开垦成熟遵照定例永为世业如有官吏胥役人等藉端图诈勒令承佃完租者即行详揭请参是否有当理合具详伏候宪台批示遵行再查油田寺租一案旧时未详督宪衙门是以此时循照旧案未详合并陈明呈乞照详施行乾隆三十八年七月初二日详十二日奉兵部侍郎浙江巡抚部院世管佐领三批如详飭遵以省案牍并飭嗣后如有开垦地亩均照定例办理缴

○禁丈量补造鱼鳞册等事

浙江等处承宣布政使司为请禁丈量鳞册等事乾隆三十八年四月初九日据云和县知县窦綰详称查卑县鱼鳞图册自国初以来并未设立前于雍正九年奉文令将残缺者赴司补造但云和鳞册为司库所无屡奉檄催补录至乾隆二十五年经前令陈宗功不得已条议每坊遴选董事拨给弓手听民自丈造复鱼鳞皆蒙准行在案经今又十余载尚未举行历奉严檄飭催盖缘经费无出常因终止兹□小麦渐次熟登正届翻犁布种之候难以办理俯容秋收后召选举行另议详报第公费无资非千金以外不克办复或拨闲款或听民乐输详请示遵等情具详到司据此本司伏查乾隆八年奉准户部咨为敬陈版籍等事本部议覆浙江布政使潘思渠奏请通飭所属州县将现在鱼鳞柳条各册逐细查点如有残缺舛错即赴藩司衙门抄录齐全封储内署一折查浙省州县鱼鳞图册既不由官收储以致残缺应如所奏行令该抚通飭各属检查现存鱼鳞图册如有残缺舛错即赴藩司衙门抄录齐全设立木柜封储内署毋令胥役收储滋弊仍入交盘等因于乾隆八年十月十四日奉旨依议钦此此指藩库旧有之鳞册令州县赴司照录也又乾隆二十三年十二月四川布政使徐垣奏称臣衙门所存丈册臣现在检查清楚悉行提储卷库委首领官稽查抑臣更有请者川省垦荒成熟之田俱准升科报纳但升科之时业已丈明毋庸再丈应另编丈册一本等因在案此指现在续报升科之一坵半段而言并未准令通县丈量补造鳞册也又乾隆三十二年七月户部议覆升任安徽按察使陈辉祖奏称嗣后民人告争坟山近年者以印契为凭远年之业以查对山地字号亩数库储鱼鳞册并完粮串票逐一丈勘相符者即断之承管倘有不符又无完粮印串则所执远年度纸及碑谱等项均不得以为据即将滥行侵占之人按例治罪仍令各属凡有此等控案详明上司核实定拟等语臣部查所议均属惩刁息讼之意自应如所奏办理惟该按察使请将残缺号册补送备查之处查乾隆八年臣部议覆浙江布政使潘思渠条奏案内以各省鱼鳞图册是否齐全行令查报嗣据署安徽巡抚准泰咨称该省图册残缺不全若履亩清丈查造未免违禁扰民如令业户自行呈开徒滋胥役科索及奸民捏开之弊等因是此项图册现在齐全者自应加谨收储以备核查如有残缺无从核对者惟在临审时虚公勘询务得实情则捏造契券假设碑谱一切虚伪自可立判若令一体补造势必假手吏胥徒滋科索捏开之弊所有该按察使奏请补造鳞册之处毋庸议等因驳飭不准在案缘补造鱼鳞图册必须履亩施弓按段丈量而丈量久奉严禁伏查雍正十三年总理事务和硕庄亲王等议覆大学士朱轼请禁丈量一折内称臣等看得丈量田地一事地方官奉行不善琐屑纷扰或且为自私自利地步荷蒙世宗宪皇帝屡次训飭不令举行现在又蒙敕令停止大学士朱轼所奏殊属剴切应如所请祈敕下各省督抚将丈量一事永行停止等因具奏奉御批依议速行钦此钦遵在案是丈量久奉严禁故鳞册屡经部议不准补造永行停丈在案该浙江布政使王亶望查得浙省处州府属之云和县知县窦綰详称云邑自国家百余年来并未设立鱼鳞册迨后屡奉檄催至乾隆二十五年十月经前令陈宗功不得已议详请选董事拨给弓手听民自丈皆蒙准行经今十载尚未举行必须经费千金以外或拨闲款或听民乐输并请缓至秋收后丈量等情本司案查云和县补造鳞册一案前司于乾隆二十五年十月二十六日议准具详奉浙江巡抚部院庄批查阅县详内有官给弓手每庄抽丈数坵等语究与丈量无异即议设董事亦难保无胥役人等索扰情弊似有未协仰再妥确定议另详察夺慎勿轻举议丈鼓惑民情致干未便等因批驳在案本司伏查办造鱼鳞图册必须履亩施弓按段丈

量若一坵不丈则一坵之数目不得焉能抽丈数坵即可概之通县前任处州守令等明知丈量有干奉旨严禁之例故捏称抽丈数坵希图朦混允准当蒙前宪洞烛其弊批飭慎勿轻举议丈鼓惑民情等因驳飭不准在案盖欲造鱼鳞册必须通邑丈量而通邑丈量实干例禁故潘前司深知例禁亦未奏请补造鱼鳞图册也查乾隆九年浙江藩司潘思渠奏请行令各州县将现在鱼鳞册查点如有残缺舛错即赴藩司衙门钞录等因经部议准奉旨依议在案是原奏内但令各州县赴藩司署中将现存鳞册钞录备案其司署库藏鳞册之所无者并未行令州县丈量补造也缘丈量久经奉禁且民间田产执业皆以钤印契券为凭又有每年纳银完粮州县用印串票为据其鳞册之存司者民间皆不得一见即州县录存者亦皆东置高搁历来并不将现在执业花户逐一加载鳞册缘执业花户贫富靡常转辗售卖亦无一定数年之间往往几易其姓势不能悉载鳞册之内故鳞册所载皆非现在执业之人凡有诉讼审讯者皆以印契串票为据各省皆然其鳞册之有无实属不碍审断亦无关于执业是以定例但令州县赴司录存备案并未行令州县丈量补造良有深意浙省自雍正九年飭令将残缺者赴司补录至乾隆二十五年间经前司节次催县补造始据前任云和县陈令详议以司中既无底本只得遴选董事听民自丈虽彼时经该县委曲议详而其事终属难行故久而未办如董事之安分者或能尽心为之而写算奔走饭食纸张费用乏资不免终于无成如委之匪人飞洒隐漏捏造多开预为占产地步迨造成之后钤印存案在官以为信册可凭在吏以为铁案可据而不知弊已潜伏于印册之中迨后诉讼审断若执此捏开之册为据则民冤无昭雪之曰若仍不照此问审断则此时安用敝精劳神糜费帑项造此无益之册况又显违例禁实属难行祇因胥吏视为利藪既藉造册科派复欲飞洒取利于是固结难解屡催屡请习以为常牢不可破查乾隆三十二年户部议驳内称鱼鳞图册残缺不全若履亩清丈查造未免违禁扰民如令业户自行呈开徒滋胥役科索及奸民捏开之弊此项图册现在齐全者自应加谨收储如有残缺若令一体补造势必假手吏胥徒滋科索捏开之弊所有该按察使奏请补造鳞册之处毋庸议等因驳飭不准在案所有云和县鱼鳞图册国家百余年来既未设立细查司署雍正九年已经查无云和县鳞册可录迄今五十年来屡据该县具详请缓兹又据请缓至秋收后丈量今若准其秋成之日补造必致履亩施弓按段丈量既与禁止丈量之谕旨有违复与历年大部奏准定例不符且又糜费帑项扰累闾阎造此鳞册无益于治徒滋飞洒隐占之弊留为异日争讼之端致貽小民无穷之累本司若不详明停止则此件终难结案伏惟宪台念切民生屡除蠹弊山巅水涯远近讴歌今此丈量及鳞册积弊二事久在奉禁之内相应将云和县丈量补造鱼鳞图册之处详明宪台立案永行禁止并不许胥役滋扰再查此外各属鱼鳞图册及柳条册或有或无或全或缺原非一律并请通飭各属一体遵照历年户部原议其有旧存鱼鳞册柳条册者加谨收储其无旧存鱼鳞册柳条册者不得混请补造亦不得妄请丈量致违定例如此则闾阎可以获安弊累可冀永除矣是否允协理合具详伏候宪台批示遵行除呈抚督宪外为此备由惟祈照详施行乾隆三十八年四月二十五日浙江布政使王亶望通详五月初三日奉浙江巡抚部院三批如详通飭一体遵照禁止毋许胥役藉端滋扰干咎仍候督部堂批示缴又于五月三十日奉闽浙总督部堂锺批如详飭遵仍候抚部院批示缴

○严禁庄册等书查报税契嗣后设柜大堂征收

严禁庄册等书查报税契致为民累嗣后务令遵例设柜大堂随到随印黏给契尾毋许书吏勒索迟延致干参咎

浙江等处承宣布政使司为详请遵例设柜大堂征收田房税契银两毋庸令庄书查报以安民业以免扰累事案于乾隆三十八年六月十一日据杭州府详民间买卖田产请令庄书查明入册按月报官等情一案蒙宪台批司查议详夺等因该浙江布政使王亶望查得立法贵于除弊输将尤在便民伏查雍正十三年十二月初六日奉上谕民间买卖田产例应买主输税交官用印所以杜奸民捏契之弊原非为增国课也后行之既久徒饱吏胥之壑甚为閭閻之累不可不严行禁止至于活契典业者乃民间一时借贷银钱原不在买卖税契之例嗣后听其自便不必投契用印收取税银钦此又乾隆十六年湖南抚宪杨 条奏湖南有种奸徒伪造印信诬骗田房税契请定令州县衙门俱照征收钱粮之例并设税契之柜悬榜每两完银三分令业户自赍投税务黏司印契尾等语应如所奏设柜大堂征收等因奉旨依议钦此又乾隆二十四年二月苏州布政使常亮奏称州县征收田房税契往往操之经胥之手因各属素不设柜花户无从投纳势必央浼经承为之经理经承由是得以把持于应纳税银之外任意多收弊端不可究诘令于大堂设柜听民自行投纳实时印给契尾不得留难等语经户部舛覆内称应如该布政使所奏办理奉旨依议钦此又乾隆二十七年二月初四日刑部咨准律例馆颁行续纂条例内开凡民间活契典当田房一概免其纳税其一切卖契无论是否杜绝俱令纳税其有先典后卖者典契既不纳税按照卖契银两实数纳税等因又节次奉到宪檄内开各州县税契一任经胥经手并不遵例设柜大堂多系积蠹在家私收侵亏挪用嗣后务必设柜大堂严禁胥吏在家私收等因迭经通行并频催在案此真便民除弊之良法也乃各属未经设柜且有创为庄书分查月报之说希图滋扰閭閻者自难逃宪台洞鉴本司查庄书皆非良善之人若令其按月分投查报是授以查税之权也此等奸胥蠹棍权柄在手必然假窃官势擅作威福挨家查询平日之声势已足令乡农侧目迨至偶有交易必须预为通知令其入册不特酒食中金任意倍索即定价之高下买卖之弃取均得把持武断甚而暗中需索谢仪稍拂其意即捏禀差查或党恶勒捐弃产小民如同犯案种种苦累事有必至更或买卖业户分居两庄两处庄书彼此搀夺挑唆尤滋讼累夫小民买卖田产本得自便国家百余年来从未设有庄书挨查月报之例若照所议俾得从中操持播弄将使民业难安讼端日起为害地方实有不可胜言者查征收田房税契各省俱系遵照奏准定例办理从未闻有令庄书操纵查扰之事浙省未便私立科条致启奸徒勒索之端大为民生之害应请将该府所请之处严行禁止以免滋扰以安地方再查州县征收田房税契银两历经大部议准应于州县大堂另设一柜收银随时给与司颁契尾久经奉旨允准通行在案乃各州县遵行甚少如果设柜大堂便民完纳税银自裕查知府表率全郡各州县之曾否设柜是否遵例办理无不共见共闻应请通行各属责令各该府严督所属州县嗣后务照定例设柜大堂随到随即填给如有庄书滋扰累民者一有访闻即将扰民及失察之员严揭一并请参以示惩儆以安民生是否有当理合具详伏候宪台批示遵行除详抚督宪外为此备由呈乞照详施行乾隆三十八年九月二十三日浙江布政使王亶望通详于十月初一日奉钦命浙江巡抚部院兵部侍郎世管佐领三

批如详通飭遵照仍候督部堂批示缴宫保尚书闽浙总督部堂世袭一等轻车都尉鍾 批所议甚属允协仰即通飭遵照并出示晓谕如敢阳奉阴违立即查拏参究仍候抚部院批示缴

○严禁验契推收及大收诸弊以除民累

买卖田产推收过户止令庄册人等照业户开付字号坵段亩数随时注册推收严禁验契推收勒索并禁汇总大收诸弊以免民累

浙江等处承宣布政使司为推收过户应请随时办理毋庸验契勒索以免民累事窃照民间执业全以契券为凭其契载银数或百十两或数千两皆与现银无异是以民间议价立契之时必一手交银始一手交契从无将契券脱手付与他人收执之事惟税契不得不黏连用印故定例大堂设柜立刻印给契尾毋许稍有稽延盖有契斯有业失契即失产也民间偶遇急用或以田房契纸抵押银钱者无不取携如寄是以民间之视契券即与现银无异莫不慎之重之不肯轻以付人此民情也亦不易之理也至田产买得之后例应推收过户完纳钱粮凡民间典卖田产俱令出卖之人写为推收一纸注明所卖田地都图字号亩数并声明今已典卖与某人管业其地丁钱粮推与现业户某人完纳字样其现业户即照推票都图亩数照开一单付与庄书令其入册庄书册内本有旧业户姓名完粮数目祇将新业户姓名添注入册即于春月填写易知由单付与现业户令其按时完纳地丁银粮此向来推收之旧规也凡推收过户之时历来从无令新业户将契券付与庄书验明入册之例缘庄册图书类非谨厚之人孰肯以千百金买得之契轻易付彼致有意外之虑此历来推收从不验□之原委也且查推收本属无须验契因卖产之人旧纳钱粮载在州县图册钤有印信户房庄书各有底册收藏甚固虽不验契自能了然胸中缘纳粮印册一乡一村厘毫无差合之一县总收亦无不针孔相符旧业新业俱报推收之数从不敢损益厘毫自贻伊戚且民间偶有遗忘坵段字号者每向庄书查册即能备得细数此尤为推收过户不须验契之明证也又有书吏创为民间不愿推收之说以自便其勒措之私者不知旧业户不即推收易知单内仍系旧业户姓名庄书即须向旧业户催纳钱粮小民虽愚孰肯自取追呼此旧业户所以情愿推收也至于新业户既已出资置得产业更乐推收过户以便完粮之后收取印票为据以杜交易纷争之弊是新业户亦以推收过户为乐乃访闻府州县书吏创为验契方准推收之说希图从中勒索于是安分良民率皆视为畏途此皆州县书吏舞弊营私有以害之也更有名为汇总大收者凡民间买卖田产开单付知庄书乃庄书户房人等并不随时推收过户辄称俟至某年设局大收尤为勒索之端且钱粮不即推收不特完赋不便兼使弊窦丛生大为民累伏查雍正十三年十二月初八日户部议覆湖北抚宪德 条奏嗣后买卖田产务须实时推收不得迟延过割等因奉旨依议钦此是以汇总大收之弊久经前宪饬禁在案而此验契流弊为害尤甚若非详奉饬禁终难杜绝弊根合无仰恳宪台通饬杭嘉等十一府属将此详缮示晓谕嗣后凡有典卖田产者听民间开单付知庄册等书随时推收过户不许取验契券如有书吏捏称验契推收及定期大收等弊者即将该书吏从重治罪如官员不能禁约致滋弊窦者一并查参如此庶积弊可革民累可除而推收亦得随时办理不致累民失契失业矣是否有当理合具详伏候宪台批示遵行除详抚督宪外为此备由具申呈乞照详施行乾隆三十八年九月二十三日浙江布政使王亶望通详于十月初一日奉钦命浙江巡抚部院兵部侍郎世管佐领三批据详严禁查验契券止令庄册人等照业户开付注册推收洵属便民之道仰即通饬遵照仍

候督部堂批示缴又于十一月初五日奉宫保尚书闽浙总督部堂世袭一等轻车都尉锺批
验契推收一事上下各衙门书吏串通固结牢不可破大为民生之累自应严行禁止以免滋
扰仰即照议通飭遵照仍出示遍行晓谕如敢故违立即查拏参究并候抚部院批示缴

○契纸已钤印者补给契尾免其追罚

浙江等处承宣布政使司为钦奉上谕事案查乾隆三十一年七月初八日内阁奉上谕前据
湖北按察使雷畅条奏民间田房税契不黏连司印契尾者立限一年令业户首明补税以杜
侵隐而稽假冒经户部覆准并令各督抚分别定限报部查核夫隐匿漏税若在民自应查明
令其补交若州县官办理税契于契纸钤印并不黏用司印契尾是系不肖有司意图侵肥入
己所致其实小民应报税银业已照数输纳今乃令业户首明补税而不于原税之州县名下
追还是百姓更受重税之累而侵隐之官吏转得安享其利于情理殊未得平着该督抚详悉
出示晓谕凡民间有已经投税并无司颁契尾者即行补给契尾其税银毋庸重复补纳以恤
民力并查系何员任内经手除事在五年以前及该员已经身故者查明免其勒追外其现任
及升调各员均着照原税银数于各名下定限追还此次立法以后如再有止钤契纸不连用
契尾者各督抚即行查参治罪如此则闾阎既免重科州县共知儆惕将来小契之弊亦可不
禁自止着将此通谕知之钦此嗣经前藩司于乾隆三十三年二月十二日具详内称以奉文
日为始给限一年六个月造报其民间呈首各契投税细数已奉特恩免追毋庸造报以归简
易合将各属补过免税契尾号数及并无呈首各县先行转造司册详送咨部因乡僻小民尚
未悉知定限普沾恩泽是以尚有未经办竣之海宁等县再扣限三个月造册详咨如民间仍
复隐匿不行呈首限外发觉不准补给仍照例追罚并请于咨内声明等情具详蒙前院批仰
候核咨等因咨部在案嗣于乾隆三十三年四月二十六日奉准户部咨开呈首各契投税细
数已奉特恩免追毋庸造报以归简易等语应毋庸议等因咨覆在案其司详内所指民间逾
限不首不准补给照例追罚之语户部并未议覆本司细绎部文缘此案系特奉圣谕原系永
远遵行之例期于除积弊而广圣泽并未定有逾限不首追纳契价税银之谕是以户部不敢
遽议更张且原奉上谕小民应报税银业已照数输纳今令民首明补给契尾毋庸重复补纳
以恤民力并查系何员经手除事在五年以前及该员已经身故者查明免其勒追外其现任
及升调各员着照原税银数于各名下定限追完此次立法以后如再有止钤契纸不连用契
尾者即行查参治罪如此则闾阎既免重科州县共知儆惕将来小契之弊亦可不禁自止等
谕钦此仰见圣主严除积弊深恤民力凡闾阎已经纳过之税不令重纳税银之至意自应永
远遵行应请嗣后如民间已经投纳税银经该县止钤县印并未黏连司颁契尾者原非漏税
可比查出之日钦遵圣谕即行补给司颁藩字号契尾无庸再令小民重纳税银亦勿追契价
一半入官缘小民已纳税银其不黏司颁契尾咎在承办之州县未便向民间追纳税银亦不
便追罚契价一半入官致与原奉圣旨有违至已纳之税契银两如州县侵用事在乾隆三十
一年七月初八日恩旨以前仍遵五年以前免其查追之恩旨如在乾隆三十一年七月初八
日奉旨以后应于侵蚀入己之各该员名下追缴查办以符定例再补给契尾旧时详定系另
给藩字号契尾今应俟有查出之案需用藩字契尾几张随时令州县详司补给毋庸预先给
发又滋书吏派扰之端合并声明是否如斯理合详请宪示遵行除呈抚督宪外为此备由具
申伏乞照详施行乾隆三十八年闰三月二十三日浙江布政使王亶望通详四月初二日奉

浙江巡抚部院三批据详已悉嗣后各属如有详请补给一面颁发查办一面报明本部院查核并候督部堂批示缴 又于四月二十八日奉闽浙总督部堂鍾批据详已悉仍候抚部院批示缴

○捐修工程毋庸造册报销

浙江布政使王亶望详为捐修工程事查得宁波府属之奉化县古方桥横跨大江上达台闽下通宁属商旅往来络绎不绝实为要津至紧工程其桥计长二十六丈二尺六寸宽二丈二尺桥门五座共有四墩两堍水势冲激工程浩大前据士民自愿捐修原估需工料钱八千余串文今已捐足署该县唐宇霖并不经手银钱俱系董事公同绅士经收经放甚为公允本司查古方桥乃通津要路本邑士民既情愿乐输以成善举自应听该邑绅士商民赶紧造完以利行人以免舟渡风浪之险惟查前奉准工部咨军机大臣议覆苏抚庄有恭奏请借动公项二十二万两将松淞二江工程挑浚官吏并不经手钱粮固难责令代造销册董事不谙工程则例请照借帑事例免令造册之处应如庄所奏准照乾隆十八九年该省借帑事例免其造册毋使胥役藉端滋扰俾小民实受其益俟命下臣等交部行文各省一体遵照可也等因乾隆三十年十二月十九日奉旨依议钦此钦遵通行遵奉在案今古方桥原属士民自捐自修系董事严瑞隆等同奉化县绅士自行办理此项桥工告成之日遵照定例免其造册报销惟令将捐银各绅士民姓名折报按其银数多寡分别给匾奖励其余一切钱粮出入等事听该士民自为经理毋庸该县官吏胥役经手致滋扰累如此则要工可以速竣行人得资利涉共沐宪恩于靡既矣伏候宪台察核示遵除呈抚督宪外为此备由伏乞照详施行今呈送桥图一张乾隆三十八年四月十八日通详四月二十五日奉浙江巡抚部院三批据详已悉仍候督部堂批示缴图存又于五月二十二日奉到闽浙总督部堂鍾批据详已悉仍候抚部院批示缴图存

○收买小钱毋许假公济私滋扰民间

凡小钱每觔大钱壹百文应善为晓谕按数收买净尽毋许假公济私滋扰民间

浙江等处承宣布政使司为遵旨收买小钱详请通飭以便遵照以免扰累事伏查乾隆三十四年六月十八日奉上谕江浙等省揆用儆薄小钱在小民彼此交易原难一一加之搜剔其钱行铺户乃钱所汇集之处应设法查办若将所有小钱竟行勒令交官致伊等资本有亏如照小钱分量折中定价按数收买入炉镕化其法最为两便但不可使吏胥人等从中舞弊而民间亦不致滋扰等因钦此嗣经前抚宪永奏定每小钱壹觔给大钱壹百文自应按觔易换乃署萧山县知县萧超羣自详亲入典铺账房搜剔出小钱数百文又于两铺民收租米钱内剔出古钱数拾文将各铺户店伙拘讯详革监生复于农忙之时勒拘佃户审讯古钱来厯违例扰民当蒙宪台严批申飭并蒙抚宪宪台札飭萧超羣在萧办理各件详案种种不妥即速撤回等因当经本司撤回即详员接署并请萧超羣剔出小钱古钱按觔易换其各铺民佃户即行省释等因经本司另详蒙宪批省释在案惟查小钱古钱自蒙圣主准令按觔易换大钱以后铺户小民资本无亏且得免于后虑莫不踊跃交官易换其中城乡铺户远近不一忙

闲不等零星陆续并积赴官易换诚如宪谕商民自无不乐从惟应善为晓谕即可收缴尽净原无事于搜查致有骚扰今萧山县既已办理失当致民情不安恐他处亦复效尤以致小民畏累不前转致存留迟换甚而书役藉端图诈入室搜查酿成事端致干查参大有未便相应详请宪台通飭各属令其善为晓谕使民乐于交官自可收买尽净毋许假公济私滋扰閭閻理合具详伏候宪台批示遵行除详抚督宪外为此备由惟祈照详施行乾隆三十八年五月三十日浙江布政使王亶望通详六月初五日奉兵部侍郎浙江巡抚部院世管佐领三批据详已悉该司仍先通飭各属一体遵照妥办并候本部院给示晓谕务期持之以久收缴尽净毋使稍有懈弛致干严例未便仍候督部堂批示缴七月初七日奉宫保尚书闽浙总督部堂世袭一等轻车都尉锺批如详行仍候通飭各属一体遵照并候抚部院批示缴

○市廛牙铺居民戡秤尺斛斗升听从民便永禁官为验烙以免扰累

浙江等处承宣布政使司详为请禁扰累市廛以安民业事据余姚县详称请颁火烙下县以便吊取各牙应用斗斛尺秤当堂较烙等情本司查乾隆二十八年户部议覆条奏内称国家之法制有常而市肆之物情不一苟不揣本而齐末虽意在画一而有转滋扰累者今据御史吴绶诏以京城市用升斗有关东门面等名色大小悬绝多寡参差奏请悉令改照官仓定式一律较定将原有斗升勒限缴销臣等随行顺天府尹按市集实在情形详确查覆据称京城市用升斗有以捌斗作壹石者名曰卫斛有以伍斗作壹石者名曰关东斗各铺中或照卫斛或照关东斗或照仓斗出纳各从其便其肩挑小贩俱就居民自置柳木升斗酌量大小交易虽其中式样参差然升斗大则价增升斗小则价减核之官斗折中计算大抵不甚悬殊历来沿习已久俱各相安等语臣等覆查市集所用升斗既系有各项名色历来民间使用相安已久并非铺户创设自可听从其便况权度量衡皆属国家定制即如京城钱行有库平市平南市西市诸名色总以钱平之大小定钱价之低昂通融经理与升斗事同一例势有不能尽归画一者若如该御史所奏悉照官仓定式较定升斗呈验烙印给发交易其门面升斗等项限日缴销如有隐匿从重治罪不第京城内外所有米粮行户一时骤令改易事涉纷更且验烙官斗辗转领给徒启吏胥需索之端于实政殊无裨益应将所奏之处毋庸议等因在案本司伏查京师为首善之地其斗斛戡秤俱系听从民便各省自应遵仿办理诚如大部所议升斗大则价增升斗小则价减其余各件亦复相同总以戡秤斛尺之大小定价值之低昂其事最为平允若如该县所议逐件验烙不特吏胥得以藉端滋扰即地棍亦得借以图诈且地方官公务殷繁一邑之大四境之广市廛之多牙铺居民之众其戡秤尺斛升斗何止百千万亿若逐一亲较则日不暇给若仍委之书吏则以大为小以小为大其弊不可枚举甚而入市搜查无烙痕辄行图诈其害有不可胜言者是名为便民实以扰民大部洞烛其弊久经严驳不行近据属县往往以验烙申请虽经本司随时驳飭但未经详明永禁终恐潜滋暗长流弊难除是以本司详明宪案仰藉霜威永除民累应请嗣后浙江省各府属州县悉照京师城市之例凡民间戡秤尺斛升斗悉从民便毋庸官为验烙如此则奸胥无滋扰之端闾閻享安居之乐矣是否有当理合具详伏候宪台批示遵行除详抚督宪外为此备由呈乞照详施行乾隆三十八年六月十四日浙江布政使王亶望通详六月二十二日奉兵部侍郎浙江巡抚部院世管佐领三批如详通飭遵照仍候督部堂批示缴又于七月二十五日奉宫保尚书闽浙总督部堂世袭一等轻车都尉锺批如详通飖遵照仍候抚部院批示缴

○申明署员食俸定例

浙江等处承宣布政使司为申明食俸定例详请宪示以便遵行事案查乾隆二十四年江苏布政使常亮条奏署员支俸章程一折经户部议覆内称查署事之员銜缺有大小各异任事有久暂不同是以向例俱系支食本任俸银署任俸银扣解司库今若如该布政使所奏各就署任关支俸银则其间有本系小銜委署大缺者支剩银两必须仍解司库若本系大銜委署小缺不敷银两又将详请找给不惟于事无裨抑且徒滋案牒且其间若有暂行委署之员忽于署任扣支忽又改归本任朝夕纷更造报又难清楚应将该布政使奏请之处毋庸议等因在案是现任小銜之员署小銜之缺及现任大銜之员署小銜之缺均食本任俸银亦罚本任俸银如现任县丞署知县应仍食县丞本任俸银若现任同知署知县亦食同知本任俸银是也又调补调署升补升署之员一面题咨一面先令署理升调之缺其应食俸银旧例必俟奉到准调部文具报到任之日方准住支原任俸银起支新任编俸其暂住先署者亦不得支食新任俸银也又乾隆三十三年浙江省因试用知县商文超暂署嘉兴府通判出差员缺请支俸银咨请部示奉准户部议覆内称出差员缺额俸既有原官支食若再行议给署俸是一官两俸殊与定例未协通行各省将试用候补人员委署无员之缺者照例准其支食俸银外其暂行委署出差员缺者嗣后概不准其另行支給等因在案又乾隆三十四年两江总督兼管江苏巡抚高 咨请部示经户部议覆内称接署之员止应论其该缺有员无员办理未便以出差不复回任即以额设缺俸混行支給等因驳飭亦在案是试用候补人员凡署有员之缺概不准其支食俸银如署无员之缺乃得支食署缺俸银也至于现任知县暂行委署别缺州县印务以及现任丞倅县丞经歴等官暂行委署州县印务此等人员俱系现任各有本任编俸按品支食无论委署出差遗缺及署升调事故空缺均止应各按该员本任编俸支食其署任编俸或听原官支食或作空缺造报均各另有定例载明未便错误支食也至现任有缺人员暂行委署别缺所遗本缺另委候补试用人员署理其所署即属有员之缺部议所谓有员之缺例不准署员支食俸银者是也则是凡署印之员如系候补试用之员署有员之缺不准支俸惟署无员之缺乃准支俸至于现任之员署理别缺者不论久暂远近亦不论以小銜署大缺以大銜署小缺总应各支该员本任俸银不支署任俸银历来部议甚明并未歧误自应遵循办理以归画一乃各属署员未能深悉定例往往错引具详以致案牒滋繁应请嗣后悉照定例办理仰请宪台察核批示以便通飭各属一体遵照办理以免歧误是否如斯伏候宪台批示遵行除呈抚督宪外为此备由呈乞照详施行乾隆三十八年闰三月二十三日浙江布政使王亶望通详四月初一日奉兵部侍郎浙江巡抚部院三 批查历来食俸章程如本员系有任之员无论所署之缺空缺实缺均止支食本任不支署任若系无任之员遇署空缺方准支食例义甚明如详通飭一体遵照并候督部堂批示缴

又于四月二十八日奉兵部尚书闽浙总督部堂锺 批如详通飭遵照仍候抚部院批示缴

○修署银两按食廉全半分别坐扣

署员支食养廉有全支半支不支之分别其修葺公廨银两亦按全支半支及不支分别扣收

浙江等处承宣布政使司为修署银两按廉分别坐扣归款详请咨明大部事窃据龙泉县知县黄德中详称卑县典史李浚于乾隆三十七年十月十一日丁忧其遗缺系卑县兼摄查知县兼摄例不支食典史养廉业经归入空旷其空旷期内应扣典史修署银两应请酌办等情到司据此浙江布政使王亶望查得陕西布政使程焘具奏修署银两于养廉内分年坐扣一折经户部议覆内称道府修署不得借支至壹千伍百两以上限以三年于养廉内扣还州县不得借支至壹千两以上限以三年于养廉内扣还丞倅不得借支至壹千两以上限以四年于养廉内扣还首领佐杂不得借支至贰百两以上限以八年于养廉内扣还等因于乾隆三十一年六月二十五日奏本日奉旨依议钦此又户部议覆湖北巡抚陈 支食养廉定例经户部议称嗣后以正印署正印兼本任者系一官办两任之事应全支本任半支署任不兼本任者止办一任之事统令半支本任半支署任所余本任之一半养廉留与递署之员支食其丞倅佐贰委署正印并丞倅佐贰互相署理均照此办理此外如上司兼摄属员正印兼署丞倅佐贰不离本任者其本任养廉较厚毋庸再行支給署任应将署任养廉全行归入空旷其试用候补暂行委署之员无本任可支者专支署任一半至运司各官亦照司道以下各官递署之例办理以上各项如系引见出差等项所遗之缺原官与署员应将额设养廉各半分支如系空缺则前任已经开缺应将一半给与署员一半归入空旷等因于乾隆三十八年五月初三日奉旨依议钦此钦遵在案是署员支食养廉有全支半支及不支之分别查修署之员缺其修费例应于养廉内分年按日坐扣今似应按其所食或全或半分别坐扣修费以昭平允应请嗣后委署之员如遇署理修葺衙署之缺若全支养廉者按署任月日全扣修费若系半支养廉者按署任月日半扣修费倘系上司兼摄属员及正印兼署丞倅佐贰不离本任全不支食养廉者则养廉已归空旷未便于空旷银内扣取修署银两应将空旷月日扣除不计外其应扣修署银两归于后到接任之员按其所食养廉全半接续按日坐扣统俟归足原借之银数而止如此则食半者扣半食全者扣全其不食养廉而全行归入空旷者即将空旷月日扣除不计统于接任名下按日分年扣足原借之银数而止是于成例并无更改而坐扣悉归平允矣是否如斯理合详请宪台移咨户工二部示覆遵行除详抚宪咨部督宪察核外拟合具详为此备由呈乞照详施行乾隆三十八年八月初三日浙江布政使王

通详于八月十一日奉兵部侍郎浙江巡抚部院世管佐领三 批仰候咨部俟覆到飭遵仍候督部堂批示缴于九月初五日奉宫保尚书闽浙总督部堂世袭一等轻车都尉锺

批仰候抚部院咨 部示覆录报备查缴

○丞倅州县及试用人员病故扶柩路费到任在任二年以内者分别准给路费

浙江等处承宣布政使司为遵札议覆事乾隆三十八年五月初九日奉巡抚部院三 宪札据该司详病故云和县知县李天锡柩属无力回籍请给路费银两等情到院据此查别省如系州县以上例不酌给盘费人员如果实系贫乏系于同府或通省州县养廉捐给从无动用闲款之例今浙省既无捐款于闲款动支尤未便以滥给查李令自三十一年到浙历经委署于三十六年补授云邑自非艰窘可知据详请给除批驳外合行札查札到该司立即确查李令眷属扶柩回籍是否实在缺乏并查明司库现有闲款若干议定嗣后此等资助路费之项作何酌定章程不致办理掣肘抑或议令公捐以资勸助速行逐一妥议具详察夺以免临时办理歧异等因奉此该本司查得浙省止有额设微员回籍路费其州县以上不特并无额设之

款并亦向无捐助之例祇缘从前永嘉县知县崔锡病故穷苦异常年久不能回棹详于闲款内酌给路费嗣后即有援引查办近年以来凡有病故之知县无不援案具详其中实在无力藉以扶棹者固不乏人其并非无力因有案可援藉词冒滥者谅亦不免兹蒙抚宪札飭前因仰见矜恤之中仍寓核实之道本司备查厅县病故详给路费其所详文内无不叙其艰苦之状与不能扶棹情形即或责成后任详查该府核转亦不能保其必无徇情率请是欲得其果否无力扶棹实难悉其底里本司愚见请将丞倅州县病故应否详给路费总以在任之久暂为准如在任在二年以内者准其详给在二年以外者不准详给如试用人员虽先暂署而得缺之后在任尚在二年以内亦准详给若由别任调补即在任虽在二年以内亦不准详给至病故之外一切丁忧事故人员概不准其混详如此区别则有年限可凭不符者不致妄想合例者即可照详矣至详给银数向系不论远近概给银二百两似应照旧办理至所动银款向于藩司盐道两库查明闲款各半详给但闲款之有无多寡难以预定应请嗣后于通省府厅州县养廉内匀摊公捐查府厅州县养廉年额九万三千二百四十两今拟每员详给路费二百两按养廉每百两该摊银二钱一分四厘如遇详给批允先于司库耗羨内垫给其府厅捐款即于具领养廉时在司扣还州县捐数行令批解还款则所捐无几而病故穷员实多裨益抑本司更有请者发浙试用知县遇有病故丁艰向亦减半详给路费银一百两亦于藩盐两库闲款内对给今在任厅县病故既于通省府厅州县养廉内捐助则在浙试用知县尚未得缺如遇病故亦请按每员一百两之数于府厅州县养廉内捐助至试用知县未经得缺如遇丁忧服满之后仍须来浙候补查果力难回籍应请于公项内借给银一百两于来浙得缺之后在于应得俸廉内扣抵还款其余别项事故亦概不准详给缘奉飭议是否有当相应详明伏候宪台批示遵行倘蒙俯允其李天锡一案亦候宪台批定援照另详除呈抚督宪外为此备由另具书册呈乞照详施行乾隆三十八年六月十八日浙江布政使王亶望通详于六月二十三日奉兵部侍郎浙江巡抚部院三批如详移行飭遵至李天锡资助银两速即查确照例详请给领以免在省守候羁留母违并候督部堂批示缴

又于七月二十六日奉兵部尚书闽浙总督部堂鍾批仰候抚部院批示录报缴

○耗粮分别支用归公煮赈

雍正五年浙藩司许容详题酌定杭嘉湖绍四属每正米壹石只准收耗米壹斗壹升壹合内分作省仓存储以备霉■〈黑贞〉给耗米叁升省仓脚夫肩驼进仓给耗米贰升伍合自县肩驼下河驳船运至大船给耗米伍合给县赁袋耗米陆合下河船给耗米壹升贰合肩驼过坝并上河船抵仓给耗米捌合各县运米至省雇人看守料理并解役赁房饭食零星等项给耗米壹升沿途狼撒并进仓掇扬给耗米壹升伍合以上每正米壹石共收支耗米壹斗壹升壹合如有多收颗粒即行查参续于乾隆三十八年三月又经奏定省仓米石随时出粳已不久储其霉■〈黑贞〉折耗米叁升以壹升伍合仍留省仓为霉■〈黑贞〉折耗及书吏纸笔之需其余壹升伍合即行归公岁可节省米壹千肆百余石又各县解乍浦交收者比之解省较近就中因地酌减每正米壹石又可节省耗米贰升壹合伍勺计每年节省米肆百余石二共每年节省米壹千捌百余石另廩存储杭州府仓按年报部留充地方水利工程及煮赈之需户部为遵旨议奏事浙江司案呈内阁抄出护理浙江巡抚布政使王亶望奏称窃照浙江省杭嘉湖绍四府属南米向设省仓经收以备满汉官兵俸饷及织造匠粮因历年有建旷

及盈余支剩等项每岁约余米伍陆千石递年滞积陈陈相因至本年共存米肆万余石臣恐存储太久徒多折耗兼滋挪新掩旧之弊经臣议请将此项余米肆万石以伍千石存仓备用其余米叁万伍千余石按照浙省题定金华等府省米折价之例每石以壹两陆钱出粳报部拨用如市价昂贵即照时价出粳以免亏短等因详经前抚臣熊学鹏于本年正月内具奏在案惟查南米中尚有耗粮可以节省归公之处臣与抚臣正在商酌办理间适抚臣熊学鹏调任未及具详臣谨恭折具奏伏查康熙五十九年前任浙抚臣朱轼清厘漕政将南米浮收陋规尽行革除酌定官耗以为自县运省脚费省仓夫役饭食存储折耗纸笔造册等费至雍正五年复经浙抚臣李卫厘剔诸弊经浙藩司许容议照朱轼规条畧加裒益定为每正米壹石收耗米壹斗壹升壹合内分给省仓存储以备霉■〈黑贞〉耗米叁升省仓脚夫肩驼进仓耗米贰升伍合自县肩驼下河驳船运至大船给耗米伍合赁袋耗米陆合下河船耗米壹升贰合肩驼过坝并上河船抵仓给耗米捌合各县运米至省雇人看守料理并解役赁房饭食零星等项给耗米壹升沿途狼撒并进仓掇扬给耗米壹升伍合等因详明即经前抚臣李卫以解省脚价储仓折耗及仓役收放不无饭食纸笔之需应如所议办理此外一切陋规严行禁革等因附疏题明在案自此以来诸弊肃清历年俱将耗米随同正粮征收分别支給迨后裁汰出旗汉军将省仓余粮拨充乍浦兵饷照前例收支亦在案臣细加确核除许容原定夫船挽运饭食纸笔各费在所必需难以议减外惟存仓折耗米叁升实有今昔异宜之处似应酌减归公缘昔年征收南米俱应久储在仓故须用耗米叁升以备霉■〈黑贞〉折耗之用今臣于清厘南米之后将余粮详请奏明随时出粳自此以后存积不致过多则耗粮亦可酌减未便仍循前例听其照旧支销臣拟于省城乍浦二仓耗米叁升内以壹升伍合仍留仓内为霉■〈黑贞〉折耗及书吏纸笔饭食之需其余壹升伍合即行裁减归公岁可节省米壹千肆百余石又各县米内有拨赴乍浦交收者比之解省稍近就中因地酌减每正米壹石又可节省耗米贰升壹合伍勺计每年可节省耗米肆百余石统计二项每年约可节省耗米壹千捌百余石但民间照数输纳历来相安已久若将节省耗米停止征收转恐徒为胥吏中饱合无仰恳皇上俯准将节省耗米解储杭州府仓令该府另廩存储约计每年共收节省米壹千捌百余石自乾隆三十八年为始按年报部留充地方水利工程及歉岁煮赈之需遇有动用造册报部核销等因乾隆三十八年二月二十四日奉朱批该部议奏钦此钦遵于本月二十七日抄出到部臣等查得浙江省杭州嘉兴湖州绍兴四府属每年额征本色南米玖万叁千陆百余石向系解赴省仓以供满汉官兵俸饷及织造匠粮之需嗣于乾隆二十八年汉军出旗为民每年余出本色米叁万肆千叁百余石内动支米壹万玖千贰百石拨给乍浦满营兵粮其余米石仍在省仓存储今据护理浙江巡抚王 奏称各属解交省仓米石向系每正米壹石随征耗米壹斗壹升壹合内存储省仓每石应给折耗叁升其余运脚掇扬以及解役饭食零星等项给耗捌升壹合历年遵照办理今余存正米既经前抚臣熊 奏明随时出粳自此以后存积无多则耗粮亦可酌减请于省城乍浦二仓每石准销耗米壹升伍合以为霉■〈黑贞〉折耗等项之费其余壹升伍合即行裁减归公又各县解赴乍浦交收正米壹万玖千贰百石较与解省稍近每正米壹石又可节省耗米贰升壹合伍勺计二项每年约可节省耗米壹千捌百余石按年解储杭州府仓另廩存储以充地方公用等语查浙省各属额解南米向俱存储省仓供支官兵俸饷其随征耗米系供仓内霉■〈黑贞〉及运解折耗之需若正米存积无多则折耗自应酌减今该护抚既称该省余存正米现据奏明出粳存储无多请将省城乍浦二仓每石原销耗米叁升减半节省其解交乍浦兵粮程途稍近每石亦节省运费

耗米貳升壹合伍勺自属因时调剂俾仓储余耗俱归实用之意应如所奏将每年节省耗米壹千捌百余石自乾隆三十八年为始按年解储杭州府仓另廩存储每年底造册报部遇有地方公用报部核销仍令该抚不时查察倘有侵挪亏缺情弊即行严参究议可也等因乾隆三十八年三月十四日奏本日奉旨依议钦此

○申解钱粮批回如有迟延未发者准通详请发

浙江等处承宣布政使司王 为通飭沉压批回之弊以慎钱粮以清案牒事本司稟称窃查雍正三年大学士田崇典奏称州县解省钱粮批回填写之数动皆盈千累万直至批回到口乃算实在若批回一日不到倘遇盘查便以亏空其所系如此每闻兑收钱粮有扣批不发者其初或因一二别项未完或一批两批后以为常事至于扣者既多上竟可以将已解为未解下亦可以将未解为已解不能分晓及至水落石出而钱粮已不可问应请用连环号批各省一例行之自无上下混淆之弊经户部议准具奏奉旨依议钦此钦遵通行各省在案又吏部处分则例内开州县起解钱粮将银批齐投抚部院衙门验明银数发司交兑五日内由布政司出具库收黏连原批送抚部院衙门销号如有不依定限者议处等因亦在案查申解钱粮全以批收为凭诚如大学士田 所奏必俟批回到日乃算实在若扣批既多上竟可以将已解为未解下亦可以将未解为已解其弊有不可胜言者是以吏部处分则例内酌定限期甚严乃浙省司书压批之弊积玩已久其故在相沿旧习汇总申送宪台衙门截发之时系用验文而不用详文以致漫无稽考遂得隐混推诿上年据各属纷纷详请发批而司承动称院宪尚未截发是以本司于今年改用详文随时造册详送宪台补挂截发则竹册长详内俱有事由月日可考庶免司承影射之端伏惟宪台莅浙以来整飭吏治诸弊肃清凡本司详送批回俱已即蒙截发在案但本司改用详文缘由未经稟明伏查钱粮关系重大浙省压批之弊其来已久似宜乘早随时清厘庶不致日久混淆难于查办应请嗣后补挂截发银粮各批随时造册详送宪台衙门截发以便核查以免壅积至于截发之后例应由司发府转给并请通飭各属如有迟久未奉批回者即行具详请发如此庶积弊可冀渐清而钱粮不致混淆矣是否有当理合具稟伏候宪台批示遵行等因于乾隆三十八年六月二十五日稟六月二十八日奉兵部侍郎浙江巡抚部院世管佐领三 批如稟行仍即通飭各属确查如有迟久未奉批回者即行具详请发以杜弊竇此覆等因奉此合行通飭立案以便不时详查以清案牒合行通飭为此仰府官吏文到即便移行通飭各厅州县一体遵照即将批收已未领到缘由即行细查如有未到之批回即将此件宪批司稟全装详首叙明短少何批即行具详以便查给此后凡有批回迟久未发者总装此文通详请给以重钱粮以清案牒毋违乾隆三十八年七月初六日通行杭嘉湖绍金衢严温台处宁等十一府属

○湘湖居民听其永远住居岸上不得占垦湖身

湘湖居民听其永远住居岸上不得占垦湖身有妨水利

浙江等处承宣布政使司为湘湖居民事案查乾隆三十三年六月二十三日经据浙江省之绍兴府知府明禄详称卑府伏查萧山县湘湖自宋季政和年间开浚成湖灌溉九乡田十

四万六千亩有零惟自宋迄今已越六百余载之久如果奸民侵占有碍湖身无论其地是官是民均应划除以复湖身以保水利而察核送到绘图据称居民侵占之处均系沿湖地方今概请拆毁逐居民生计攸关不可不详慎查办卑府随于乾隆三十三年五月初八日亲诣萧邑传同各绅士逐细履勘其各居民搭盖房屋并窑座处所均系沿山沿湖一带山零地角与湖身储水之区并无妨碍讯据该居民等佥称生长习业于此或转辗契买或积祖相承实不知始自何年何代即询之原告绅士黄云等供亦相符令其指明金线界限实无从辨色而该窑户等取上烧砖烧瓦随时开浚湖身该绅士等亦称有利于湖并云居民房屋成功莫毁仍请照旧免拆等语诘其因何呈控之由咸称不过欲清厘湖界起见并无别情各等情在案卑府窃思以八十里湖旁之地历经数百年之久湘湖界址既无可考如果居民搭盖宇舍有碍于湖原不容其久占今履勘之下尚属有益无损遽以绅士一呈即令三百八户顿遭拆毁逐失居失业难免向隅之泣在该地居民祖孙父子相安已久并不知始自何年何代今按查鳞册四至以无完粮契据即属侵占亦无从究其始末根由况世远年湮沧桑屡易是否湖身遽难稽考际此升平盛世生齿蕃衍山零地角原不禁民托足谋生卑府管见应请仍从其旧免其拆逐以安民业以杜滋扰所有该县吊到各契均行给还并飭各庄保嗣后如有在于官地界内混行侵占者即行呈县究治永杜后人覬觐之渐庶小民生计有赖永戴皇仁宪德于无既矣如蒙宪允卑府即当出示晓谕居民永行遵守理合勘议具详伏祈察转再查湘湖为萧山阖邑水利攸关但湖塘不高则蓄水不深每年岁修均系填筑土坝并无石坝石闸今询据该绅士等议请增高建筑石闸以资一劳永逸卑府现在筹办俟有定局另行驰禀等情前来据此经前任详驳去后嗣于乾隆三十四年十二月初二日据绍兴府知府张三礼详称卑府备查萧邑湘湖灌溉九乡田亩建筑闸坝以资蓄泄酌定规条俾免侵占近湖居民间有盖造房屋窑舍先经前县宋令据绅士黄云等呈请清厘详蒙宪委南塘通判潘倅勘查明确续据接任萧山县邹令覆加勘丈取结申送潘倅核明移覆随经前府明禄亲勤居民盖造处所均在沿山沿湖一带山零地角与湖身储水无碍议请免拆以安民生复奉批飭作何设法永禁应否酌议佃租再行查明妥议等因遵查湖粮据该绅士等呈称久经摊派九乡田亩完纳似未便再征佃租且一经认佃转致刁徒得以借口填占应请俯如县议毋庸认佃征租等情具详到司又经前任驳令征租修建闸坝去后续于乾隆三十六年十二月二十一日据署萧山县知县安汛详称伏查湘湖周围八十余里三时蓄受诸山之水秋旱放溉九乡之田一十四万六千八百六十亩至湘湖旧基原田三万七千零二亩该粮一千石七升五合以田改湖加派九乡得水之田每亩增米七合五勺嗣是以后先后侵佃亦改正为湖又加派九乡得利之田每亩又加三合统计九乡每年输米一千三百六十五石九斗四升九合志乘凿凿实有可凭者也卑职复又亲诣湘湖逐加查勘册开三百八户亦属确实此外并无另有侵占惟此三百八户之中搭盖瓦草房屋仅止一百三十三间半又窑房二座此外悉属场地空地荒地道路地滩地埂地并湖壩水池各占户门前屋侧闲旷之地并无出产者十居七八核诸潘倅原查册开名目相符是虽列占户之名究无被占之实今若一旦议令按户输纳佃租不持地无出产各户力有未能且恐各户视为输租之产竟同己业将来羣起效尤续添侵占待至查究咸以轮租为辞转得藉为口实于农田水利颇有关碍是以断不可开输租之名正所以杜其续占之路也至闸坝工程久经监生赵鸣鸾独力捐修完整岁修自有塘工捐钱可动而三百八户之中侵占搭盖瓦草房屋者不过十分二三其余悉属门前屋侧废地并无出产之土即搭盖房屋各户俱有本身住房粮产不过门前屋侧旧有湖基占造一间半间而本身屋

基均属承粮之产与全行安居无粮之地有间应请仍照卑县清令原详免其划复拆毁亦不必议令升佃听各绅士查察以垂永久毋庸官为差查致滋民累再湖粮派纳九乡载在县志业经声明毋庸再赘等情到司当经批府查详去后旋于乾隆三十七年三月初六日据绍兴府知府席椿详称遵查萧邑湘湖创自宋季周广八十余里潴蓄诸山之水以灌溉九乡十有余万之田其湖粮加派承荫田亩完纳故志载严禁侵占前府明守之议免拆毁划复原因日久转辗相售祖父相传一议拆逐小民失居失业蒙前宪俯允明前守所请本属体恤闾阎至意至升佃完租第虑若辈愚民视为输纳之产效尤续占得以佃租为词纵使禁令重申转觉多此枝节是以从前清故令及各绅士均请毋庸佃租以申例禁等情现据署令安汛亲诣湘湖查勘三百八户之内侵占搭盖瓦草房屋者不过十之二三其余悉属门前屋侧废地并无出产之土就其旧有占造一间半间而本身屋基均属承粮之产虽有占居之名并无占居之实万难令其出租至闸坝工程久经监生赵鸣鸾独力捐修完整岁修自有塘工捐钱亦属毋庸于此应请俯如该县所议免其升佃早结斯案以免民累等情具详在案又于乾隆三十八年二月初六日本司前护抚篆时因奉旨通查蓄水湖滩一案奉部行查当经本司奏覆内称萧山县之湘湖系宋时开浚成湖周围八十余里灌溉田一十四万余亩湖之周围俱有小山沿山沿湖一带山侧地角旧有居民盖屋居住及烧窑生业者三百八户前因评讼委员确勘于乾隆三十三年间查明屋宇积祖相承或转辗售卖不知始自何年且系陆地筑室与湖身无碍而挖土烧砖湖面日阔与蓄泄有益当据府县详禀毋庸拆迁在案今钦遵谕旨再行申禁嗣后但许住居岸上不得占垦湖身有妨水利等情具奏于乾隆三十八年三月初九日奉到朱批知道了钦此钦遵在案该浙江布政使王亶望查看得萧山县湘湖系宋时政和年间杨龟山为萧山令时度城西有地一区计田三万七千零二亩四面皆山将山缺筑堤名之曰湘湖三时蓄受诸山之水秋曠放溉由化等九乡之田一十四万六千八百六十八亩零即将湘湖原田三万七千零二亩额粮一千三百六十五石零加派于九乡得水之田每亩分征九合五勺于是九乡瘠地一十四万六千八百六十亩俱成沃壤此湘湖之所由来也迨后沿山沿湖一带山零地角贫民或搭屋栖止或烧传谋生不知始自何年何代皆积祖相承转辗契买盖自宋至今已数百载实不能追溯建自何年未便因民评讼遽令将旧有之屋拆毁致使三百八户一旦失业失居况于沿山沿湖搭盖宇舍并不碍湖身斥逐更为非理且湖粮已于宋时入额征收其筑造闸坝又经监生赵鸣鸾独力修成至于三百八户之中所建之屋在自己粮地者居多其在湖侧山畔搭盖瓦草房屋者不过十之二三其余悉属屋侧门前废地并无出产之土诚如各该守令所谓有占地之名而无占地之实自不便令其佃租矣前任欲令完租之议实有难行是以该地方官激切具详也此案自乾隆三十一年委勘起历经守令丞倅数员先后查明各户并无占垦亦未有碍湖身其言凿凿实有可凭而小民生长习业于此安土重迁自不能舍之而去且自宋迄今历久相安之民实难以无稽之语迫令拆迁纳租以致无辜受累前奉谕旨清查湖滩案内经本司于护抚篆任时奏明湘湖之民三百八户俱系陆地筑室与湖身无碍而挖土烧砖湖面日阔与蓄泄有益□据该府县详禀毋庸拆迁在案今钦奉谕旨再行申禁嗣后但许住居岸上不得占垦湖身有妨水利等情具奏奉旨俞允在案但此案虽曾具奏未经由司专案详明销案今本司备叙历年委勘审断原委加看具详伏候宪台察核销案如蒙俯允从此小民得安生业住居湘湖岸上无差查之扰有安居之乐永享升平之福共沐皇仁宪德于靡涯矣除详抚督宪外为此备由具申伏乞照详施行乾隆三十八年四月十一日浙藩司王亶望详督抚两院宪四月十八日奉浙江巡抚部院三

批如详销案仍候督部堂批示缴又于五月十五日奉闽浙总督部堂鍾
批据详已悉仍候抚部院批示缴 又本司同日随详禀同前事奉闽浙总督部堂鍾
批萧山湘湖一事阅禀具见实心办理候核详批发可也仍候抚部院批示缴

○山麓湖塘听民树蓄毋许假公滋扰

山麓湖塘听民种树蓄鱼以收地利如有官吏假公济私召佃取租等事即行详揭请参

浙江等处承宣布政使司为修竣工程详明销案永禁假公滋扰以安民生事除县府原详省
繁不录外该浙江布政使王亶望查看得海盐县永安湖堤及支河七十二处业经修理完竣
委员验明如式完工在案伏查乾隆三十年十二月内工部咨军机大臣议覆苏抚庄 奏请借
帑二十二万两开浚松淞二江董事不谙工程则例免其造册报销等情经部议准免其造册
报销奉旨依议钦遵通行各省在案今此案系民捐民修之工应请免其造册报销以省尘牍
以结斯案又前据海盐县鲍鸣凤禀称永安湖岸栽种杨柳乌桕及桃李果树分段召佃管理
又令蓄鱼取自然之利按年修补并遴选绅士督率妥办等情伏查乾隆三年钦奉上谕据河
南巡抚尹会一奏称种树为天地自然之利臣于上年钦奉谕旨责成乡地老农多方劝谕自
桑柘榆柳以至枣梨桃杏之属遇有隙地不可种谷者随宜栽植加意培养已成活树木壹百
玖舍壹万有余等语夫农田为生民之本而树木尤王政所先周礼太宰以九职任万民其二
曰园圃毓草木可以知所当务矣朕御极以来轸念民依令民时勤树植以收地方以益民生
渐臻家给人足之风倘有司袭取虚文不求实政或且刑驱势迫使闾阎未受葢藏之益而已
受烦苛之扰此又国法之所不贷等因钦此又于乾隆十一年御史汤 条奏经户部议覆内称
山麓池塘种树蓄鱼民间生计所关原不可闲旷废弃如该御史所奏胥役人等覬覦怱怱长
官百计阻挠应再通行各省将民间山麓池塘有宜于树蓄之区多方劝谕令其及时种树蓄
鱼勿失地力如有胥役人等舞弊阻挠借端索诈等情立即查拏究治该管官失于觉察即查
明题参等因奉旨依议钦遵通行在案是劝民种树蓄鱼以收地力久有定例从无召佃官为
取租之事且挑浚永安各湖并筑湖堤该地民人共出资数千金即使树蓄有成亦应利归于
民今查前任海盐鲍令从前虽有种树蓄鱼召佃取利之语谅系令民自为树蓄以收地利但
恐或有如部议所称吏胥怱怱长官借端索诈亦未可定相应详明遵旨劝民树蓄以收地力
如有地方官借名召佃修堤假公济私需索烦扰等事即行详揭请参以仰体宪慈惠爱斯民
上副圣主轸念民依之至意是否如斯理令具详伏候宪台批示遵行除详抚督宪外为此备
由呈乞照详施行乾隆三十八年六月二十六日浙江布政使王
通详七月初一日奉兵部侍郎浙江巡抚部院世管佐领三 批均如详饬遵仍候督部堂批示
缴又于八月初四日奉官保尚书闽浙总督部堂世袭一等轻车都尉鍾
批均如详行仍候抚部院批示缴

治浙成规卷二

藩政二

◆藩政二

清查学田等事严禁凭空扰累间阎

靠城居民听其安居毋庸拆迁

司狱等官赴省验看酌委佐杂代理

提解积耗选充银匠免提解费知府亲勘工程

省城乍浦二仓公耗米按照时价出粜

捐纳知县到浙未久病故照案酌给银两

革禁积弊以省糜费四条及札府洗除积弊整肃吏治

各属详请修建一切工程核实办理

各属积习因循应行整饬条议各款

知县补缺画一办理

禁止勒派殷实农民生监充当地保庄长

贼犯当赃犯事到官令事主措备一半本银赴典认明回赎

武职养廉兵丁饷银嗣后凡遇摊扣廉饷之案一概永远停止

严禁大户钱粮勒折浮收

降革留任处分无碍销试案

咨署人员扣俸章程

交代仓谷礶试粳米半米照全米作收

金钗低铜在于州县廉内分摊买补

详派佐杂各员养廉内扣津贴饷差银两

给发赴补赴选对省咨文限三日内转发原籍地方官亦限三日内给发本员收领

○清查学田等事严禁凭空扰累闾阎

浙江等处承宣布政使司为清查学田等项严禁凭空扰累事除宁波府象山县原详省繁不录外该浙江布政使王亶望查看得象山县听民指首学田一案缘宁波府属之象山县志书内载有明季共计学田一百一十亩零之语当经该学清理学田旋据该学教谕孙鲲化训导陈樾牒称县志内并未开明何人所捐何田亦无坐落地名四至并无字号亩数坵段明季兵火之后继以迁徙田固失迷册亦湮没止存上半河等村学田三十三亩八分八厘现在收租造册另详申报外其百丈岸等五村数亩本学到地履勘因年分久远地民坚不承认而所载学田又无着实坐落四至本学恐侵民业故未查勘得清又于乾隆三十一年间据生员黄宏声黄德升等首出下庄学田三亩学山二十亩被黄亨悦占管又溪沿村学田五亩四分被舒季文等占耕县讯未结又据生员鲍廷枢具首族内鲍人梁等所种学田私典鲍人栳耕管等情由学牒县该县现在集讯踏勘另详等情本司查象山县学田除现在收租之上半河等村三十三亩零业经另册具详外其余田七十余亩县志内既无坐落地名又无坵段号数明季兵火之后田已失迷册亦湮没迄今百有余年之后仅据志书内载有学田一百一十亩零一语辄行挨村逐里搜寻因而地方多事之徒藉名指首夫在官既无学田坐落地名可考又无都图坵段可查耕者自不知其原委而首者更属平空妄指非快其私忿即希图讹诈此不待踏勘审讯而后知其为妄指也且田产讼案之所以应行踏勘者为其有契可凭有册可查有东西南北四至邻田可证故须踏勘以辩其是非虚实今则册籍无凭地名不载坵段不知四至全无象山一邑东西南北周围数百里田地数十万亩茫茫原隰该县等从何凭空指认不过听刁徒黄宏声等妄指即为查讯不知学署已经无案象邑又无印册邑令教官皆茫无可考黄宏声等何由反知学田实在处所其为诬指图诈不辩自明伏查大清会典内载学田之设原以供春秋享祀及赡给贫生之用有旧置者有助给者历来多寡不一又定例直省各学贫生听地方官核实申文提学于所存学田内动支银米酌给等因在案是学田租息支給贫生膏火原指实在有田者而言今原田久已迷失册籍又无可考明季兵火之后沧桑屡易实难追溯旧田若一任刁徒凭空妄指挟嫌报复则贫生未沾膏火之惠而农民已先受夺田之害应请将象山县所详失迷学田毋庸勘讯即营销案以省拖累以安民业理合具详伏候宪台察核批示以便通饬各属一体遵照除呈抚督学宪外为此备由呈乞照详施行乾隆三十八年五月二十三日浙江布政使王亶望通详于六月初一日奉兵部侍郎浙江巡抚部院三批既无册籍可凭据控即为清查究难定为学田徒滋扰累如详速饬销案仍饬各属遵照并候督部堂学部院批示缴五月二十八日奉浙江督学部院王批如详饬遵仍候督部堂抚部院批示缴七月初二日奉宫保尚书闽浙总督部堂世袭一等轻车都尉锺批如详准销仍通饬各属一体遵照并候抚学部院批示缴

○靠城居民听其安居毋庸拆迁

国家设立城垣原以保卫地方民生凡靠城内外居民及瓮城内外居民俱应听其安居贸易毋庸拆迁滋扰

浙江等处承宣布政使司为查明详覆以安民生事案查据武职衙门稟请将绍兴府城内外及瓮城内外居民概行拆逐等情当即行府查明具详前来该浙江布政使王亶望查看得国家设立城垣原以保卫地方民生使之安居乐业贸易经营是以京师正阳等门及瓮城内外一切铺面及居民房屋比栉而居即各处省城暨各府州县城及城门内外并瓮城等处铺面房屋亦无不比栉而居列肆开张共乐升平盛世此即仰体圣主胞与为怀爱护黎元使之各安生业之至意也今据绍兴府知府席椿详称绍兴府城内有山阴会稽二县卑府亲诣郡城各门周历查看勘得山阴县分辖之延禧西廓昌安三门有附近居民在于大城身内外旧有搭葢披屋其屋脊紧贴城墙凡贴城处多用石灰黏住瓦片使雨水住房檐处流下并不内灌城脚足以遮护城墙并无妨碍至于大城之外瓮城之内向于隙地之上葢造房屋卑府细看情形既不妨碍城墙亦与行路无阻查京城及各处省城并瓮城内外俱听民居住并无禁止之文请将绍城内外居民房屋准其一体存留等语本司查绍兴府城民间披屋以□贴城形如披厦游廊其雨俱从房檐流下并不内灌城□则不但与城无损且得赖以遮蔽墙身风雨不侵使城墙愈为坚固实属有益无损其余亦俱无碍所有绍兴府城内外及各门瓮城内外之民居铺户房屋俱请准其照旧存留如此指明出示晓谕则民知遵守各安生业共乐升平之福长沐皇仁宪德于靡涯矣缘蒙飭查理合具详是否允协伏候宪台批示遵行除详抚督宪外为此备由呈乞照详施行乾隆三十八年六月初九日通详六月十八日奉兵部侍郎浙江巡抚部院世管佐领三批所议均属允当如详转飭分晰晓示俾知遵守以杜滋扰仍候督部堂批示缴本司稟同前情于七月十三日奉宫保尚书闽浙总督部堂世袭一等轻车都尉锺批所议极为允协候核详批示飭遵此缴又原司详于七月十九日奉宫保尚书闽浙总督部堂世袭一等轻车都尉锺批如详飭遵仍候抚部院批示缴

○司狱等官赴省验看酌委佐杂代理

司狱典史吏目等官有管理监狱之责遇有俸满来省近者旬余远者匝月监狱要务未便久悬经本司条稟凡遇俸满赴省候验之员飭令该府酌委佐杂代理

署浙江布政使司事按察使徐谨稟大人阁下敬稟者窃照司狱典史等官有管理监狱之责不可一日暂离职守是以凡遇一切差委向不派及即遇有派委出差亦必委员接署惟届六年俸满之期例应赴省验看缘为时无几事属因公并不另委代理本署司伏查经历照磨知事州判丞簿巡检等官虽各有应办公务但无监狱重寄即遇别项差委于本任尚无贻误惟府属之司狱州属之吏目县属之典史三项均系管理狱囚责任綦重一遇俸满赴省候验往返程途近者旬余远者匝月监狱要务未便久悬若不另派专员代为管理设有疏虞咎将谁诿所关似非浅鲜本署司管见应请嗣后司狱吏目典史等官俸满赴省验看于该员起程之日即令该管知府不拘府属县属就近酌委妥干佐杂一员前往暂为代理一面将代理衔名

详报督抚宪并藩臬两司衙门备案倘或代理之员稽查不力致有疏防即将该委员列揭详参以专责成以重监狱再查本年俸满典史共计九员内除新城县典史万希韬一员捐升离任毋庸甄别又萧山县典史胡稼龄余杭县典史柯日照上虞县典史汪大鏊三员业经详验外尚有石门县典史鹿宗文仙居县典史刘廷梅淳安县典史糜俊升平阳县典史李珍遂昌县典史刘焜五员现在札催详验如蒙宪允即行通飭该府遵照办理俾缺有专员而职无旁诿似于督捕监狱均有裨益本署司办理所及理合具禀是否有当伏候宪台察核批示遵行除呈抚督宪外并请万安伏祈钧鉴本署司谨禀本年七月十五日奉兵部侍郎浙江巡抚部院世管佐领三批司狱典史等官有防范之责未便一日缺员经所禀足征慎重官守仰即如禀通飭照办仍候督部堂批示缴本年八月初三日奉太子少保兵部尚书闽浙总督部堂世袭一等轻车都尉锺批司狱典史等官自宜慎重以专责成所议甚为允协仰即会同臬司通飭遵照办理仍候抚部院批示缴

○提解积耗选充银匠免提解费知府亲勘工程

积欠耗羨分别催提清款慎选银匠核给司照承充免提耗羨解费大小工程责成该管知府亲勘确核

浙江等处承宣布政使司孙 为详请宪示遵行事窃照本司抵任以来一切仰蒙宪德指示周详俾得遵循有自除旧定章程无可置议者现俱遵照办理外惟内有今昔情形不同尚应调剂一二端以昭详慎之处谨就本司管见所及敬为我宪台陈之

一零星积欠耗羨宜提解司库清款也查地丁钱粮乃小民维正之供而耗羨一款系随正征输以充公用各州县正项未完例应参处不解耗羨并无处分是以将征存耗羨任意挂欠不解虽耗羨银两原为地方公用而设若令州县全数解司恐各属偶遇地方紧急公务需用孔急在属库无款可支又不及赴司请领于公事必致坐误但各省情形不同查乾隆二十四年间江苏藩司常亮条 奏奉部议覆惟在该上司酌盈剂虚通融筹划其中或有应解不解挂欠迟延者自宜随时查察分别催提部议详明原示该上司核实办理并未云各州县挂欠耗羨竟不必查办也詎浙省耗羨如乾隆四十一年分欠解甚多因甫经奏销各属现在陆续解收毋庸置议外其余如乾隆三十一年分海宁一州独欠银二十一两六钱三十二年分海宁一州独欠银二十两一钱九分零三十三年分海宁一州独欠银二十六两八钱三分零三十四年分海宁乌程德清三州县共欠银一千一百二十四两五钱零三十五年分海宁乌程德清萧山四州县共欠银一千一百七十两零三十六年分海宁乌程德清三州县共欠银一千七百二十二两零三十七年分海宁于潜石门乌程德清五州县共欠银二千六百八十八两零三十八年分海宁乌程德清三州县共欠银二千七百一十六两零三十九年分海宁嘉善海盐乌程德清武康六州县共欠银四千六百五两零四十年分钱塘海宁富阳嘉兴秀水嘉善海盐平湖石门桐乡归安乌程长兴德清武康十五州县共欠银一万一千九百三十六两零以上所欠银两各州县历年并无地方公用皆系应行解司之款且合而计之数至盈千累万分计则欠解无多即留存各县亦不足以资地方紧急之用何必徒存此积欠之名况州县或处海疆或居孔道或称繁剧或在山陬间有水旱不齐贫民望赈刻不可缓者雍正八年蒙拨

银十万两分储府库以备急需原无藉此应解司库之耗羨动用今各州县假公借私拖欠不清以致

奏销耗羨册内罗列历年未完不成政体应请将各年积欠耗羨银两分别催提以清款项

一各州县银匠不必年更年换以专责成也查银匠一役向选身家殷实者承充每年于一件饬行经柜书花名案内取造银匠花名细册送司详院备查仍年更年换不许恋栈所以杜积惯防舞弊也唯是一邑之中习业银匠而又身家殷实者本属无多苟得其人正宜久任其事若令年更年换焉有如许殷实之银匠势必将贫乏不堪者充数否则仍将原匠改名易姓一报了事况今岁甫充银匠明年即令更换设有奸匠弊混日后败露反无真名的姓可查在官则受累无穷而奸匠反得漏网于杜弊防奸之道似未尽善伏查州县牙户亦取身家殷实者承充例由州县取结由司核明颁给司帖听其永远开行代客买卖如有消乏歇业及病故者即令缴帖另募接充实为杜绝侵吞客本之良法今银匠□镕国课元宝之上镌有姓名添镌年月责任尤重更宜循名核实未便徒事虚文应请嗣后仿照牙户之例行令州县将应需银匠慎选诚谨身家殷实之人取具连环互结造具花名年貌住址细册送司核给司照承充不必年更年换如有病故缘事及解到钱粮青潮即行革退追照缴销另募接充毋许私顶仍于岁终取具各匠名下承倾某年元宝中锭并无暗藏铅锡甘结送查以昭慎重

一各县耗羨项下存县五厘解费请免提充公以符成例也查耗羨一款自雍正六年间前宫保督宪李 奏明归公以来其项下留存一分耗羨历来杭嘉湖宁绍金衢严八府属以五厘为州县倾镕折耗及起解水脚沿途盘缠等用以五厘作饷余解司为藩司养廉及院司衙门年例公用其温台处三府属因离省窵远盘费较多以六厘存县以四厘解司各州县遵循办理相沿已久今本司衙门档案查有乾隆三十八年起至四十一年止将留县五厘解费分别坐支起解款项令各州县将起解之地丁等款准其开销解费其在县坐支之役食官俸不准开销檄饬解司充公查此案并未详请宪示批准饬行之案是以各州县中惟义乌县批解乾隆四十一年分节省解费银六两其余各县历年皆纷纷详免并不遵奉解司而司中遇详驳提已不啻至三至再本司备查留县五厘之解费前督宪李 奏明定案时其倾镕折耗皆在其内原不专指起解者而言在州县起解之项十居八九固应盘缠水脚而在县坐支者十不及一二亦需倾镕折耗安能节省解司以充公用或稍有余存逐年盘费水脚一切费用在在加增留县尚可通融办理若勒令解司则将来起解地丁等款需用孔多转虞掣肘况一年之内通省之大总而计之节省之数不及四五百金且未经奏明提解有违成例应请永远停解并通饬各属照旧办理

一工程宜专委该管知府勘估册报以杜浮冒也查一切大小工程各州县详请修建向例批府移委勘估该府或移委厅员或转委邻县册报到司核有浮溢之处虽无不驳饬删减但丞倅与州县近在同城往往瞻顾情面多不认真查勘而邻县谊属同寅尤易联为一气更有并未亲自勘估但委之一二胥胥按册查造若辈彼此相通图饱欲壑每至任意浮开有止须数十两即可蒔事必开至百余两及数百余两者迨至转辗驳查既需时日且不肖胥胥或因删减过严不足以资分润遂束之高搁任催罔应延至复有续坍再详请动项已迥非原估之数工程愈浩糜费益多其弊悉由于勘估之不实应请嗣后无论大小工程责成该管知府亲自

勘估附郭近地随时查办稍远之处顺道勘明撙节估计造册详司转报不必移委厅员邻县致有浮冒如有实在离府窵远不能亲往查勘转委别员者亦必责令该府详加确核分别应缓应修据实具详于动支库储庶得从实办理以上各条皆本司慎重钱粮起见不揣冒昧敷陈是否理合详候核示祇遵等因乾隆四十二年六月二十日奉浙江巡抚部院三批所议四款均关慎重钱粮切要事件如详分别通飭遵照办理查倾解银匠尤关紧要惟在慎选于始即可杜弊于终自应将现在承倾银匠遵照部议通飭各州县一律加意遴选取造花名年貌住址册结报院存查由司给照承充如有故歇缘事及解银青潮即行革退追照缴销另召殷实无过之人详换给照接充毋许私顶朋充舞弊至于元宝既有年分姓名可稽其余中锭亦有店号戳记可查若再岁底取结不惟徒属具文且后上下吏胥婪索等弊似可毋庸并候督部堂批示缴乾隆四十二年七月三十日奉闽浙总督部堂锺批如详飭遵仍候抚部院批示录报缴

○省城乍浦二仓公耗米按照时价出粜

省城乍浦二仓所收耗米又各县拨赴乍浦交收正米节省运脚耗米照省仓余剩正米变价之例于青黄不接之时按照时价出粜价银解交司库收存嗣后耗米积至三年亦照此例出粜

乾隆四十二年六月初六日奉巡抚部院三 宪札内开案照省乍二仓积存节省耗米出粜一案本部院于乾隆四十二年五月初四日恭折具奏兹于本年六月初四日奉到朱批知道了钦此除抄折咨明户部外合行札知即便转行钦遵毋违等因计粘抄折奏为酌筹省仓积存余耗米石变价以免行山黑■〈黑贞〉而重公项事窃照杭州嘉兴湖州绍兴四府属解交省城乍浦二仓南米项下每石例收随正耗米三升以备存仓折耗及书役纸笔饭食之用嗣于乾隆三十八年间经前护抚臣王奏明以省仓积存余剩正米现准随时出粜则耗粮应行酌减请于省城乍浦二仓所收耗米三升内酌留一升五合为在仓折耗等费其余一升五合裁减归公又各县米内有拨赴乍浦交收之正米比之解省稍近就中因地酌减每石可节省运脚耗米二升一合五勺二共每年计有归公余耗米一千八百余石飭解省仓另廩存储以为地方水利工程及岁歉煮赈之用等因经部议覆奏准遵行已于每年省仓南米册内将实收确数造报在案查此项裁存余耗米石自归公以来各属秋成丰稔并无煮赈水利工程亦未拨用若听其陈陈相因则积久愈多行山黑■〈黑贞〉堪虞自应因时酌筹以重公项当行据署布政使事孔 暨经管省仓之杭州府知府邵齐然确查议覆前来臣伏查四十一年余存耗米原系新米甫经收仓自应仍行存储以备应用惟三十八三十九四十等年陈米合算已积存五千六百一十一石零皆系经霉厯夏虽加意经理收储而浙省地气潮湿米石久储究属可虞且查此项米石原系留为地方水利工程以及煮赈之用纵有支销并非尽发本色似不若于酌留之外即预为筹变循照省仓余剩正米变价之例于青黄不接之际按照时价核明出粜价银解交司库收存如蒙俞允所有现存之余耗米五千六百一十一石零确查时价即为出变外并请嗣后耗米积至三年亦照此例出粜不惟在仓米石既免陈积行山黑■〈黑贞〉而有工程赴司支动银两亦觉较为捷便似于仓储公项均有裨益臣因筹办余存耗米起见理合恭折具奏伏祈皇上睿鉴训示遵行谨奏

○捐纳知县到浙未久病故照案酌给银两

捐纳知县到浙未久病故照试用知县之案酌给盘费银一百两

浙江等处承宣布政使司为扶柩乏资叩恩援例转详事据湖州府知府杨成龙详据署安吉县知县赵应钧详称据前署县李浩家属文德呈称家主李浩原籍顺天府宛平县人于乾隆四十年遵例捐纳知县分发浙江上年八月到浙蒙宪委署宁波府同知卸事后又蒙委署安吉县事正思力图报效不意染患臆症急欲速痊竭力调治奈日复一日病势沉重惨于伍月初九日病故报明在案惟是家主系北直人氏到浙尚未一载一旦身亡仅有小主尚在襁褓难以搬回家主之柩今急欲扶柩还乡奈路隔数千里长途跋涉在任既鲜宦蓄又乏官亲实在盘费无资可怜一棺既盖百孔俱彰风雨凄其棺骸冷落情苦万状查前有昌化县罗令病故业蒙宪德有赏给公捐资助路费始得回归为此沥情具禀转详等情到县据此卑职查得浙省详定成章丞倅州县病故无力扶柩在任在贰年以内病故者不计路之远近概给银二百两先于司库耗羨款内垫给于通省府厅州县养廉内公捐归款等因在案今查前故令李浩系直隶宛平县人到浙未及一载虽两经署事均止数月并无资蓄今患病身故现在止有寡妻幼子远隔数千余里实难扶柩回籍柩属羁留异地情殊可悯兹据该故令家人禀请详给银两前来可否援照前任昌化县罗故令赏给路费之例转请给发等情到府据此拟合据情转详伏祈核转等情到司据此该本司查得州县以上等官在任病故柩属无力回籍者经王前司详定到任在二年以内不论程途远近概给路费银二百两在于通省府厅州县养廉内摊捐给领如试用知县病故给银一百两等因详蒙宪台批允通飭遵照在案今据湖州府具详请给前署安吉县已故知县李浩柩属回籍路费银二百两前来本司备查丞倅州县病故详给路费原指无力者而言其捐纳出身应否一体酌给从前并未议及今故员李浩系乾隆四十年遵川运例捐纳知县来浙试用两经委署并未得有实缺且系新捐知县出身似非家道贫寒无力扶柩者可比应否俯念到浙未久援照试用知县病故之例酌给银一百两以资盘费之处理合据情转详伏乞宪台批示遵行如蒙允准所给银两即在司库四十一年耗羨款内暂支给领仍照详定成案在通省府厅州县养廉摊捐分别扣解还款除呈抚督宪外为此备由另册呈乞照详施行乾隆四十二年七月初四日奉兵部侍郎巡抚部院三批如详支給仍扣还款并候督部堂批示缴又于乾隆四十二年八月初七日奉太子少保闽浙督部堂鍾批仰候抚部院核示录报缴

○革禁积弊以省糜费四条及札府洗除积弊整肃吏治

浙江等处承宣布政使司张 为详明浙省积弊情形列款呈请批示通飭遵照事窃照浙江事繁赋重抚驭本难频年吏治废弛中外共所闻见春间自升任抚宪长 临莅后力加整飭又逢宪台秉节此邦恩威并济凡有关于国计有益于民生者真已无计不周无微不到檄行至再奏牍频陈为万姓之依归抒九重之眷注司道等躬承简命各有专司受圣主特达之知沐宪德栽成之厚互相砥砺咸矢冰渊而府厅州县人数众多贤愚不一欲清吏治先肃官方欲免侵挪革除派累本司于十月间面承圣谕将浙省十余年负职辜恩之事反复申明领天语之煌煌切吏怀之惴惴本司在京在途历次禀明宪鉴一面札府通行抵任以来趋公匝月亲知

宪台廉明率属公正为怀实属全省官民之福从前知府动多科派州县任意挪移以致亏缺钱粮废弛吏治业蒙谕旨飭令设法弥补勒限全完无如数载于兹补苴无术本司查五十八年各属应解钱粮未经破白者十居七八历年民欠亦积至数十万之多而摊捐银两与司库交涉者更复不少除本年地丁奉旨蠲免各府外业已札飭应征之杭嘉湖绍金温六府转飭各属勒限岁内解足七分如敢迟延及不足分数即行委员摘印署理严查参办杭州府李守已据具禀遵照赶办湖州府属本司因公赴郡亦已取具遵结依限批解其余四府或又面催或又切致谅该府州县断不敢以应解之钱粮故违本司之定限至于藩库款自未清动支多拨曾经李署司详明设局清理而各衙门若不列册移行上下两歧仍难遵奉是以本司另案具详札飭杭州府督同原办委员及司署经承等将各衙门应解银两另立细册送司核明再行钞详发查办以昭符合以便扣解当此宪台秉公持正之时各司道洁已趋承之际恐各府徇于徇习仍以馈送上司为名摊派州县名为公分甚将在署在省一切使用皆派属员名为供应各该州县若非挪移帑帑即属剥削小民亟须严行革除以清积弊又有州县无故上省例禁森严乃浙江积习相沿托词上省不特搁延公务抑且坐误钱粮大率为钻营起见本司前在粤东于邸钞中见长抚宪参奏折内云夤缘请托百计钻谋实为确论亦应痛加禁止以重地方以省糜费又藩署书办上下交结其弊不可胜数业已面谕杭州府仁钱二县严行查拏本司亦密加访察一有见闻立即一并参办断不肯回护失察处分转致养疽成患又州县坐省家人串通铺户賒借货物银两浮开价值重利盘剥州县耗费钱粮若辈分肥入己为害不浅亦应出示晓谕查拏究办本司仰荷皇仁渥承宪德职司察吏任重催输使以国课早完闾里免追呼之扰有司称职黎民受抚治之恩不沽一事之名不执一私之见总期地方公务得有一分起色即可以上慰宪心稍安职守也除将应办事宜随时具详外所有亟须革禁四条开列于后详请宪台察核批示移行遵照为此呈乞照详施行

一知府为方面大员理宜洁已奉公乃浙江十余年来有借馈送上司之名分别大中小县分摊派属员名曰公分甚将在署柴米煤炭油烛以及动用家具什物并修理裱糊各项又因公赴省一切船只伙食夫役公馆无不摊派所属名为供应在知府以总非己资任听不肖家人浮开解数至盈千累万在州县以本府为亲临上司动堪刁难吞声忍气设法措缴较之起解钱粮尤为紧急殊不知州县廉俸之外别无应得之款若非挪移帑项即属剥小民本司接见各府每经询问有云此系从前之事近年未敢踵习亦有含糊答应请为革除等语积习由来见闻广播自应严行禁革如此次详明通飭之后再敢阳奉阴违一经察出立即禀请严参从重究办

一知县责任地方例严旷误凡遇考核大典自可采访官声稽查案牒以分优劣以定激扬原无须奔竞省垣夤缘请托乃浙江州县或迎新送旧或拜寿贺年寓居省会近者每岁数至远者一年一次经旬累月不即禀辞以致地方公务耽延钱粮坐误而往还盘搅住省应酬所费更复不少内有庸碌之辈名曰烧平安香又有奢望之员意在谋繁剧缺动用无非钱粮亏缺益将日甚一奉上司查诘即行推诿前官若驾馭过严即向民间苛派催提稍缓则又尽数侵肥流弊诚难枚举欲见补苴之效先清节省之源现就州县之大小道路之远近撙节上省之费每年每县以数千两计算合之七十七州县即不下数十万两之多自应严行禁阻嗣后州县如遇紧要案件治浙成规内定有章程者许其一面摘叙案由先行通禀一面来省审办其

余非奉上司札调不许无故上省即有地方事宜必须面陈者亦应先行密禀仍候批准再行起程如通飭之后倘敢故意抗违托词来省立即严揭请参以昭炯戒

一藩署书办向列二十三科而一科之中又复分县管理上下交接一气相连即如司库款目各经承总不愿逐一清查希图混淆滋弊所有应解应扣数目设局清理尚欲以多划少以少加多州县托词款目不清无从批解经承藉称银数未合有可苛求启州县延宕之端经胥指骗之弊实属不浅现已另详清查立册飭发以便画一照办其余弊窦不可胜言本司明访暗查不难烛其诡譎司书大都有身家之人州县又系朝廷民牧如再不知自爱胆敢结交滋弊业已面谕杭州府及仁钱二县严行查拏本司仍亲加访察一有见闻定行分别参究断不回护失察处分养疽成患

一州县坐省家人例应查禁年终奏报又州县向各铺户賒借银两货物亦干严例乃浙省各州县向有坐省家人探听消息或轻事重报以见其长或料理衙门以肥其橐甚至怂恿本官以馈送上司为由串通铺户或賒取货物浮开价银或代借银两重利盘剥州县初意可以拖欠听其指挥及至期限带同铺户到署坐索刻不容迟有另借重利交还者亦有挪移钱粮应付者其货多系金玉皮张绸缎等物其价动以千计百计为害不浅日久月深分肥不少是以浙江坐省家人坐拥厚资州县动形掣肘业已出示严禁并密访查拏外如再干犯定将家人产业照例查抄入官该州县一并严参治罪以昭节省以重钱粮

以上四款本司仰体宪仁为保养地方元气节省州县糜费起见即以知府不派公费州县不准上省家人铺户禁止花消盘剥统计三款每年可以节省百万两之多奉行数年元气可冀克复各府州县具有天良自必痛加猛省陋习力除若敢藐玩不遵执迷不悟必为律法所难容王章所必逮也乾隆五十八年十二月初三日详奉巡抚部院觉罗吉 批浙省吏治积疲已深全在各上司共砥廉隅同心整饬据详禁革各条实为切中时弊展阅不胜嘉慰仰速通飭遵照务期实力奉行俾官方整肃陋习屏除地方可望日有起色仍须各该上司正已率属随时严密访察倘有执迷不悟阳奉阴违之员立即据实严揭请参切勿稍存姑息再浙省委署州县往往朝更暮改一令到任未及交代清楚旋即调署别缺查地方官遇有升调事故不得不委员署理既经委署自应俟新任到日再行交卸乃或指他缺较为紧要或以本员人地不宜辗转更易习以为常并有实缺之员厯俸数年而未经回任者更有一缺而迭更七八任未经交代结报者尚复成何政体州县为亲民之官定例令其久于其任俾得从容展布以收绩效今屡屡更调在贤能之员即有措施亦不能不存五日京兆之见诸事因循其不肖之员视一官如传舍无非逼索书役陋规探听接任将到即赶征钱粮图收火耗并将征存之项侵渔入橐种种弊端不可枚举吏治如此实堪痛恨亟应加意认真整顿力挽颓风嗣后委署人员必须留心察看详加斟酌务择才守兼优堪以胜任者详请委署既署之后即不得再行托故改委其现在署事人员内如有本任实缺者均俟接收交代清楚后概行撤回本任以期尽心经理得收实效并密访现在州县中有骄纵贪黷废弛不职之员即行查明劣迹严行参办使众共知儆惕民困得以稍纾陋习尽除元气可复于吏治民生均有裨益协恭之义共期勉之此缴乾隆五十八年十二月二十三日又禀奉总督部堂觉罗伍 批据禀各款切中肯綮具见剔除积弊整肃官方仰即移行各道府实力禁革以期地方公务日有起色是所切嘱此缴札

十一府知悉照得浙江地称财赋缺半冲繁追溯官场支绌之由实为厯载侵挪之故仰承圣德宽以限期渥荷宪仁予以新路乃补苴乏术整饬维艰本司莅任以来曾将积弊开列四款详奉两院宪批准通行叨宪意之肫诚凛钧批之严切寸心具在片刻难安幸值两院宪公正廉明各司道互相砥砺若太守能以勒派公分供应为戒各牧令不以上省夤缘请托见长禁止坐省家人以免开销花费留心地方公事以昭抚治贤劳何愁吏治不清钱粮不起即如五十七年以先岁内竟不破白五十八年限解七分之数内有仁和余杭竟至八分其余自五六七分不等已足数者记存档案报最善良不足数者委员摘署澈底清查并按照程途展以时日共余三分数目勒限四月全完以保考成以符奏限督提任归郡守征解职在有司绝苛派小民之念存早完国课之心励志协恭不居人后实本司昕夕以望他如工程曾于五十三年钦奉谕旨以修理衙署仓廩监狱等工多非十分紧要着令核实办理钦遵在案检查浙省详修之工殆无虚日州县计图一时应用愿出各费而所领无几不知日后追赔力难完缴而所累甚巨现亦恭录谕旨详明饬禁毋再听人怂恿谓可藉以开销至于养廉原为优养各官廉介而设备公又为预备各属公务而筹乃浙省不拘事之重轻动多糜费总以缺之大小踵事派捐是终年养备丝毫莫支而司库钱粮絀缠不了适足启各官口舌之渐更有负皇上禄养之恩业已设局清查亟思画止将一切外办费用分别应留应省应缓应除呈详通饬一经划清便可全领各府州县更当洁己奉公实心秉政即丞倅佐杂亦各有专司皆应羣相观感供职清勤本司由县令而游擢藩司惟冀天慎矢公仰酬帝眷时以维勤维俭遍告同僚如果着有贤名催输得法瞬届大计激扬之巨典即为国家备储之良才营私莫若办公求人不如求己时当封篆念切官方不惜三令五申遂尔唇焦颖脱特再详札与诸公相约札到该府立即移行遵照一洗从前积习倍思加意奋兴节用爱人间里受盈宁之福仓盈库实钱粮无亏缺之虞前发四条今行一札均有关于吏治实切中乎弊端或照录而置放儿傍或实贴于办公处所时时寓目刻刻留神奉行一二年可以大复元气无负本司深知积弊体恤属僚之意实所厚望也

○各属详请修建一切工程核实办理

浙江等处承宣布政使司张 为详明应修工程遵旨核实办理事窃照司库钱粮均关国帑收支款目例应肃清所有武营俸饷以及文员廉俸役食等项俱有定例可以按期支放他如动支修建一切工程银两在题咨奏报各案固须核明实系必不可缓之工先造估册送部覆准兴修再行动给工竣后造册报销即外办之件亦宜酌量系属紧要者并详宪台批准委员勘验取造估册再请支用查乾隆五十三年钦奉上谕修理监狱及衙署仓廩等事各省每届应修时即奏请动帑其实此等工程未必俱系急应修理着传谕各省督抚凡遇有动项应修工程务须严饬属员切实勘验可以缓办者即酌量从缓等因钦遵在案今浙省报修工程殆无虚日而祠宇庙亭又居其半往往不俟部覆辄请领银购料甚至无款可支即借款垫给纠缠不清殊不知动支之后将来造册咨部设奉指驳不准修理是将司库实储之钱粮反为着追解缴之款目即如海塘工程奏明办理者尚有钦奉谕旨不准开销着令赔还数至十余万两又有塘工报销咨部奉文核减经手各员咨追赔累亦有二十余万之多其请修各工奉驳不□现有动支银两追缴十余年而未完者亦复不少总由各属希图一时应用愿出各费而所领无几不知日后追赔力难完缴而所累甚巨殊非所以充积钱粮留备缓急之道应请嗣后

凡有一切工程毋论例应题咨及外办各案不得将无关紧要者擅行详报请修遇有急应修理必不可缓之件如内销工程应俟大部覆准再行给银其外办之件并详宪台批准再为动项庶帑项肃清而司库款目不至纠缠得以积储矣除抄详咨呈提督移会巡道并通飭各府遵照外理合详明伏候宪台批示祇遵等因乾隆五十九年二月初三日奉巡抚部院觉罗吉批据详已悉仍将勘明应修各工即行分别办理并候督部堂批示缴又于三月二十一日奉署理闽浙总督部堂觉罗吉批如详移行遵照一体核实办理毋任稍有违混致干未便仍候抚部院衙门批示缴

○各属积习因循应行整饬条议各款

署浙江等处承宣布政提刑按察使司谢秦

为遵批议详事乾隆五十九年十月二十七日奉巡抚部院觉罗吉批处州府鸣守具禀各县积习因循应行整饬条议各款开折禀呈等情由奉批据禀各条均属切中时弊可嘉果能实力奉行吏治何患不整饬地方何患不日见起色耶仰布政司会同按察司立即悉心核议具详以凭通飭各府属一体认真遵办毋迟此缴禀钞发奉此本署司等遵将奉发处州府具禀各条逐一悉心核议开具清折详送伏候宪台察核批示以便通飭各府属一体实力遵办为此备由伏乞照详施行清折内开

一据该府折开积案宜分别清厘也查上批事件屡奉严饬赶办卑府现在查开档册应详转者详转应提审者提审自不使再有积压第各案内有讼棍主唆只图上准延累不愿审理者亦有情虚避审抗不投案者亦有控告年久久无呈催者亦有不愿终讼递词请息者以上各项若必俟提齐质讯不但稽延时日且亦转致拖累应请查核各案如有年久无催而屡提不到者照例详请注销其调处允服具呈请息者亦即据情转详如无前项情节仍勒限催令审结具详不得再任延搁如此分别办理积案清厘较易等情查各县奉上司批发词讼案件理应随时办结俾免拖延本年四月内奉宪堂札飭清厘经田前司会议院司衙门批行提省审办之案攸关紧要勒限十日内批解批饬各府县查报者勒限二十日内查详批发府县审办及应行履勘者勒限一月内详覆其历年批审批查一切未结案件统勒限三个月概行详结如其中原告两月不到即核案照例详请注销或原被证佐实有事故骤难依期传集亦应将难以集讯缘由据实报明展限并分别立法劝惩详奉批饬遵照在案无如札檄频仍而各属详结之案甚属寥寥可见并非立法未周实由奉行不力应责成各该知府即遵田前司议定章程实力提催审办敢再延玩即行详参倘有如鸣守所禀只图上准延累之主唆讼棍访查既确自应迅速拘拏严行究办以儆刁顽

一据该府折开寻常案件亦宜勒限完结也查卑府所属事不甚繁凡命盗案件及有关限期等案该县等各知自顾考成尚不十分迟逾至自尽命案及寻常飭查飭提等事地方官视为无关紧要往往置之高搁延不查办若不定以限制何以扫除积习现饬将已经通报尚未复详及因情罪未协奉上司驳查及飭提人犯各案以此次饬催之日起勒限一月内逐一查明统行分别详解倘逾限尚有未完之件详请记过一次再予展限半个月如仍不遵办则是有心抗违即详请撤回以示惩戒等情查各县命盗案件例有定限皆知自顾考成不致过于延

误至于自尽人命等通详案件有已经通报尚未复详或情罪未符致奉驳飭压搁经年殊非政体除飭查飭提等案已经田前司立有限期外所有从前一切通详之案应如该府所请以此次议详奉到批示日起勒限一月内统行详结倘敢逾违请记大过一次仍展限半月勒令赶紧遵办如再抗延即行详请撤回以示惩戒嗣后通详之件悉照定例扣限查参

一据该府折开控告山场田土事件宜亲勘也查卑府所属控告词讼互争坟地山场田土之案俱多此等案件非勘不明地方官每视为无关紧要辄差书役查覆审结之后每至赴上翻控经年累月纠缠不清以致日久枝节日生更难审办查小民讦控原期辩明曲直今委之书役无论若辈徇贿偏袒难免滋弊即实系秉公查覆而刁健之徒以谓未经亲勘转得藉词逞其刀笔卑府于催粮之便遇此等事件顺道亲为勘断均各俯首无词立时讯结可见屡断屡翻之案皆由该县等养尊处优第就书役一面之词懒于勘讯所致卑府现飭各县嗣后于控争坟地山场田地等事务须查照契载四至传集两造亲身诣勘不得仍差书役勘覆以杜讼端等情查控争山场田地案件总因界址不清以致彼此讦讼自应印官亲诣勘明秉公审断岂容违例混派书役查覆以致滋生弊端应如该府所请嗣后凡遇控争山场田地界址不明案件该印官务须轻輿减从亲赴该地传集两造查照契载四至逐细勘明定断毋许多带人役需索滋扰倘不亲行履勘定即严揭请参但处属既□此等积习恐各属似此者亦复不少应责成各知府实力察查严行飭禁

一据该府折开流徒人犯宜善为安顿也查军流徒犯到配无术谋生者非强乞硬讨扰累地方即潜萌逃念近来报逃之案各县几无虚月甚至有一月数名脱逃者推原其故皆由不善安顿之故卑府现飭所属查明军徒无业之犯或分给各衙门役使或令看守寺院或令给人佣雇酌量各处情形设法安置该犯等衣食无虞逃亡之念或可稍戢即在配亦不致累及平民等情查各县军流徒犯全在地方官安置得宜俾令餬口有资不致潜萌逃念惟本署司访问各属到配人犯竟有安置无官弹压之市镇致有扰害闾阎应如该府所请凡有到配军流徒各犯务须查明如有手艺者听其自行谋生倘系无业之犯或分发各衙门充当役使或令看守寺院或听民人佣雇酌量各处情形设法妥为安置仍责令原收管官严行约束毋得派发无官弹压之市镇以致扰累闾阎如管束既严亦无脱逃之事矣

一据该府折开铺递公文宜核实登填时刻也查浙省公文封面空开铺司接收年月日时俾令登填以备稽查法至善也无如日久法弛虽封面仍然开列年月日时各铺司并不遵照登填以致经旬累月任意稽留但经迟误飭县逐铺挨查又复此推彼诿辗转根究复费时日于公事大有关碍卑府现在飭令各铺司将接收转递时日按照登填封面以便一目了然设有稽延即可指名提究似于铺递事件较有裨益等情查浙省公文封面向系刊印留空年月日时原令各铺司随时登填以备稽考乃日久废弛并不遵照填注一有迟延难于查察殊于公事有碍应如该府所请嗣后一切公文务令各铺司将接收转递时日及铺兵姓名逐一登填封面如不注明不准转递倘敢故违该管官即行查究庶足以速邮传而裨公务

一据该府折开征收钱粮宜按旬折报也查各县征收钱粮自应按旬禀报道府以便就近随时查察提解司库兹卑府所属惟丽水一县开折呈报其余均不遵照开送其征收多寡无所

稽查以致任意挪用卑府现饬将完纳钱粮数目按旬折报备查一有成数即催提起解仍不时吊查流串倘有征多报少情弊察出严办庶银两不致存留县库而侵亏之弊亦可渐除等情查各属钱粮例应随征随解原不容隐混挪移即如杭州一郡自李守抵任以来立定章程令各属将日收钱粮封存柜内核有成数即行委员拆封提解不两年间而杭属积欠竟已逐渐清厘可见得一实心任事之知府属员焉敢弊混侵挪应如该府所请嗣后各县征收钱粮务须按旬折报仍责成知府督令将所收银数封存柜内一俟核有成数即行委员拆封提解司库并不时吊查流水串根倘有征多报少挪移情弊即提库胥严究并将该县参办如此则州县无可逞其挪掩之弊矣

一据该府折开采买仓谷宜认真督察也查各县仓储空虚现当秋收丰稔之际自应乘时采买实力弥补但不严行查察该县等折收肥已于仓储毫无裨益是采买一端徒为若辈牟利之途年年请买县县空仓何日得能归补卑府现按各县地方情形查明缺谷多寡酌定采买数目开折存记一面出示晓谕悉令本色上仓毋许再交折色买竣之日亲诣盘验如查有违例折收并买多报少情事即稟请撤回严办自不致有名无实等情查各县缺额仓谷现奉宪饬乘此丰稔之候全数采买以实储备并经本署司不遗余力札檄频催勒限各知府催买齐足验明取具册收申送听候察盘各属具有天良自当凛遵宪台筹备仓储至意实力赶买照数还仓不致再有延玩俟催取册收到日核明详请宪台与本司分途亲诣察盘以昭核实如有虚捏严揭请参惟是缺谷较多之县不下三四万石蕞尔之区诚恐一时未能买足应由该管知府察核情形详明立案归于下年采买仍将价银先行提解此番买补足额之后遇有地方收成稍歉于青黄不接之时急须接济不许该州县率混稟详应由府核实详司转详准其平糶一俟糶竣即行提价俟秋收后照例详动地丁买归额储永远不许按粮勒派扰累间阎倘有私行出脱及虚出册收等弊将该府县一并严参

一据该府折开民欠银谷宜急为清厘也查各县民欠银谷有拖延至七八年之久者所欠数目银则数百两至千余两不等谷则数百石至数千石数万石不等其中实欠在民者固属不少而书役侵蚀者亦所在多有即如松阳县未完五十七年银九百二十余两经卑府亲赴该县查开欠户清册该书等情愿立限垫完三日内如数呈缴倘非该书等侵用在先岂肯如此急公此事之验而有证者若非急为查追日久愈难办理卑府现饬各县将欠户花名统行开册送府一面勒限严追于卑府亲诣各县之便按照各册吊查花户如有已经完纳而册内尚欠者即属书役侵吞分别禁押比追民欠一清各属仓库即有起色矣等情查各属积欠钱粮已奉宪台奏明勒限两月内清完如有拖欠即将知县革职监追知府严加议处在案应通飭各府实力督催依期完缴此次追楚之后务须年款年清不容丝毫蒂欠外至短缺谷石其中有实欠在民者亦有书役侵蚀者若不急为查追则仓库仍属虚悬应如该府所请严飭各州县将欠户花名统行开册送府一面勒限比追仍责成该管知府于因公亲往各县之便按照册开花户查询如有已经完纳而册内仍列蒂欠者明系书役侵蚀即行禁押比追统限一月内追清与本年采买谷石一体出收送候宪台察盘

一据该府折开经手钱粮书吏宜秉公选充也查仓库等房书办收支钱谷出入最关紧要自应遴选诚谨殷实之人承充方无貽误乃闻各县于未经到任之先即有赴省谋充者在该县

等受贿于先自须点充于后殊不知此辈多系无藉之徒其出资贿赂未必悉属已囊或向亲友挪移或辗转筹措承充之后必思设法补苴若不包揽侵挪计将安出迨官经更易又续有钻营之人前书侵蚀银谷遂成无可追缴之民欠是欲□经书侵蚀之弊应先绝经书侵蚀之源卑府管见应请嗣后各县经办银谷书吏新官到任不准擅自更易倘有斥革事故必须另选接充者务择诚谨殷实之人取具各房书办互保甘结送府验充较为妥协等情查各属仓库经承收支银钱米谷最关紧要自应遴选殷实诚谨之人承充方无贻误今据称访闻各县不肖书吏每于本官未经到任之先即赴省谋充在该县等既经受贿则仓库各书之言无不听从且佯当契税以及南漕各柜书并头役人等均听仓库各书指名点充不知若辈之贿赂未必尽出已资或向亲友借贷承充之后即思挪移银谷曲为补苴迨至本官更易又续有钻营之人则前书之侵隐遂捏为民欠无可追缴以致仓库亏缺均属实在流弊应如该府所请嗣后各州县仓库各经承务须遴选诚谨殷实之人并查无朋充革役等弊方准充当前任所充之人如无过犯新官到任不准擅自更易倘有斥革事故必须另选诚谨殷实之人接充取具各房书吏互保甘结送府点验如有弊混即行从重究办

一据该府拆开交代抵垫宜分别办理也查仓谷钱粮不容稍有亏缺一有移挪即干严谴现在各县交代应存银谷类多以预支役食采买民欠并对象作抵名虽有着实则虚悬查前官卸事其任内垫支垫解并物件等项目自难概置勿论但抵作仓库钱粮不但正项转致无着且恐不肖之员预将银谷侵收肥橐离任时混行开列各款并物件浮价作抵以致仓库空虚殊非慎重之道应请嗣后交代捐杂各款及一应无关奏销者仍准以垫支垫解并物件会同监盘酌量作抵外其仓谷钱粮除清查案内短缺数目已经详报有案者仍令分限弥补外此后均令核实移交不准以别项垫款并物件作抵庶仓库不敢轻动而亏空亦可渐弥等情查各州县交代应存银谷类多以预支役食及采买民欠并物件作抵不特正项无着且恐不肖之员预将银谷侵肥囊橐离任时混行开列各款并将物件浮价移交以致仓库终无实储应如该府所请嗣后各县交代其一切捐杂各款无关奏销者应由府核明册案如役食等项实支实给准其作垫开报倘有捏混开列者不准移交并不许将物件作抵务使仓库钱粮核实交代违者即行严揭参追

一据该府拆开交代抵垫物件宜变价归款也查处郡各属前官缺交银两每多以衣服铺垫器皿流交作抵此等对象在移抵之时既已高抬其价日久糟旧更属所值无何且吏易官更亦难保无抽换易兑情弊旧任移交新任现任又移交后任以应存之官项变成无用之物件以致应解者无可解应支领者无可支领任任相沿伊于胡底卑府现查各县交代案内如有以前项衣服铺垫器皿作抵者公平酌价饬令迅速售变归款即或与抵交之价稍有减少而现银实在较之悬而无着似为稍胜等情查各州县交代仓库两项原应按款移交岂容抵算乃浙省从前积习相沿每有以衣服对象作抵名虽有着实则虚悬此等对象在移交之时既已高抬其价而日久□旧损坏更属所值无几且恐吏易官更难保无抽换情弊今据称该属类多物件抵交应责成该府严督监盘官催令本任务于交代限内迅速售变自行归补毋许混行流交如有已经接收前任移交作抵者速即公平估价勒限一月内售变归补具报倘敢诿延该府一面委员督办一面详揭参究如售变价值与原抵之数稍有减少即着令现任官弥补并通飭各属府一体查明依限赶办庶仓库得归实在而流抵之积弊可除矣

乾隆五十九年十二月十五日奉巡抚部院觉罗吉 批如详通飭遵照并责成各该府严行督察实力奉行以期积弊尽除吏治整饬是所厚望仍刊入成规呈送通颁永远遵守此缴折存
乾隆五十九年十二月十九日奉总督部堂觉罗伍 批处州府鸣守具稟前事奉批知府有表率属员整饬地方之责于一切刑名钱谷案件自当实力整顿据稟各条于民风吏治大有裨益仰浙江布政司会同按察司转飭该府认真办理毋托空言仍通飭各府如有似此积疲相沿者亦即按照地方情形分别查办以挽颓习毋稍因循干咎缴乾隆六十年闰二月初六日奉总督部堂觉罗伍 批本司会详前事奉批如详通飭遵照缴折存

○知县补缺画一办理

浙江等处承宣布政使司张 为详明事查定例各省知县如奉旨命往补用及督抚题留该省候补者无论应题应调应选之缺俱准酌量题补又乾隆四十七年通行条例内开各督抚奏请拣发试用及试署未经实授仍赴原省试用者或奉旨命往或系曾经得缺之员遇有相当缺出先尽补用等因所云相当缺出酌量题补者无论应升应调应选之缺皆得将奉旨命往及拣发等员先行补用若拘泥缺分于补法有碍例意备至并无不分何项班次不计到省先后通融请补之文外省补缺自应挨次请补既符定例又免奔走且浙省五十年咨请部示不拘班次到省先后均可请补亦专指同知通判而言州县未奉指明行知若经纷纷错补必奉大部驳诘现奉抚宪台批飭请补景宁等缺以候补人员应按到省及缺出各日期挨次补用实属公允本司前将命往浙候补知县邓云龙等请补浦江县等缺亦因五十年曾有咨案不拘到省先后之故但四十七年通行条例命往拣发人员先尽补用例内并无不拘到省先后之文而五十年咨请部示亦指同知通判而言并非州县皆在其内浙省补缺因此互异至于出缺日期亦有一定如丁忧事故在外题奏者应以具题之日为准如应调者应俟奉准部覆为准应升者应俟引见准升后再行请补今浙江遇有升调出缺有奉准部覆请补者亦有已题未奉部覆请补者亦有引见准升后请补者均未画一应请嗣后命往拣发人员循照定例挨次补用题升遗缺俟引见准升后再行请补其调补所遗之缺亦于奉部覆准之日另行补缺仍分别出缺并到省先后挨次补用如此则补缺画一而弊混奔竞之风亦可永息矣是否有当拟合详明伏候宪台核示祇遵除详抚督宪外为此备由呈乞照详施行乾隆五十九年二月初五日奉巡抚部院觉罗吉 批所议甚属公允如详遵照办理仍候督部堂批示缴又于二月十九日奉署理闽浙总督部堂觉罗吉 批据议甚属公允如详办理仍候抚部院衙门批示缴

○禁止勒派殷实农民生监充当地保庄长

署浙江等处承宣布政提刑按察使司谢秦 为详明禁止殷户作地保庄长以除民累事窃照地保一役乃系乡中无业之民愿充此役者准其充当与在县之皂隶民壮等役无二从未有殷实力田之农民押令其充当此役者今本署司等访得浙西杭嘉湖三府属州县将地保一役不许乡中无业之人充当每岁底择图中田多殷实之良民号曰殷户押令充保如有躲避推辞非提本人究处即拏家属凌辱令人有不得当之势凡殷户一充此役则库吏户书以及皂快头役先有百般勒索名曰上头费视图分之大小每保出钱三四十千至百余千不等

该州县即差一役到图令地保养贍号曰图差每逢钱粮比期图差带地保到县血比以致殷户受责难堪只得将自己所有之田产先行变卖垫完钱粮仅有数十亩田产之家充当地保一年家业立尽至浙东宁温等八府属又于地保之外更设庄长一役均系勒点殷实生监充当凡差役赴各户守催钱粮南米官谷俱住歇庄长家内索扰酒饭如采买官谷亦着该庄长引领挨户勒放有不肯收受谷价包封者总惟庄长是问甚至县令亲征或委员坐都催粮以及相验路毙命案踏勘地方公事并着该庄长备办公馆供应及书役饭食盘费该庄有尾欠钱粮即押比庄长代完如欲求免即勒出钱若干名曰吊庄钱充当之年日无宁晷而生监之有志举业者每因此废时失事阻其上进之路身为牧令者自必具有天良何忍行此虐政此必先因不肖有司作俑于前接任者误听库吏户书皂快头役之言因循多载只知便己之私意不顾流毒于闾阎若不立为禁革小民受累无穷除经通飭各府县嗣后不许殷户充当地保庄长更不许点图差到图滋扰勒派索诈等弊如敢故违定即差拏书役从重严办并将该州县严揭请参并先出示晓谕外拟合会详伏候宪台察核为此备由伏乞照详施行乾隆五十九年十一月十六日奉巡抚部院觉罗吉 批如详飭遵缴

○贼犯当赃犯事到官令事主措备一半本银赴典认明回赎

浙江布政按察使司田谢

为遵批议详事案据钱塘县典商陈生生以商本无着具呈前升抚宪觉罗长批司会同妥议通详察夺嗣该商又呈巡抚部院觉罗吉 批准事主措备半当本取赎仰司会同妥议本司等查开张典当原以便民间之急需其窃贼偷取对象赴典质当势难盘问来厯始行当给一经误当案破到官贼犯即行供出无论本县以及隔属皆行提取当赃给主认领而窃犯类皆贫乏追给无期致典本每多悬宕经本司谢 于前署藩篆任内会同署臬司秦议请将外结当赃飭令事主半价回赎详奉宪台批再确核妥议并奉抚宪宪台札据典商陈生生呈请刊刻木榜飭并议定章程等因本司等覆查民间失窃呈报不能随时起获原赃转令自备半本取赎虽与定例未符惟是典铺输课便民每遇提赃地方官膜视商本既不实力查追而经差又复百计侵扣徒有追还之名并无追还之实暗赔累殊觉偏枯且起赃到案层层勒索守领维艰今一经贼犯供出即令失主赴典认明措备半本回赎取携原物立即宁家可免衙门守候在失主亦所乐从毫无窒碍本司等悉心筹酌应请照前议嗣后外结窃案供出当赃经事主赴典认明将原赃封记存储即令事主措备一半本银交典回赎一面严提贼犯勒比一经追出先尽失主后归典商分别当堂给领严飭各州县不得假手经捕如此酌予变通庶商民两便当本不致全归乌有而经差亦可绝其措索之端矣所有内结当赃及民间偶致误买或贪贱收押贼赃均仍照定例办理至奉抚宪宪台札飭将半价取赎章程于木榜悬挂之处查立法期在必行窃赃典当时所常有诚恐日久懈弛不肖经捕串同地匪藉词纷扰事难保其必无应请将议定章程给发榜示用昭法守以垂永久缘奉飭议拟合会议具详是否有当伏候宪台察核批示祇遵除呈抚督宪外为此备由呈乞照详施行计开核议规条

一凡遇当赃失主措备一半当本免息取赎在失主不必守候领赃兼免房差需索而典铺误当贼赃令赔一半当本洵属商民两平

一窃案获贼供认赃物当于某典缴出当票实时盖印该县飭捕役协同事主赴典认明实系原赃该典另包存储听事主随时备一半当本免息取赎如限满不赎准该典变卖其无事主到典认货槩不准半本取赎以杜冒混

一贼属名下追出当本先尽失主后归典商分别给领以昭平允

一窃贼当赃半本取赎系奉大宪札飭准情酌理议详定案以便商民倘有经捕串同地匪藉词纷扰即行拏究以戢刁风乾隆六十年四月十五日奉总督部堂觉罗伍

批如详飭照核议规条遵行仍候抚部院批示缴又先于三月十二日奉巡抚部院觉罗吉批如详转飭遵照仍将给发榜示各典造册送查并候督部堂批示缴

○武职养廉兵丁饷银嗣后凡遇摊扣廉饷之案一概永远停止

浙江布政使司汪 为恳恩详免捐派以恤兵艰事据海防营守备林贵详称据尖山等七汛千把总外委陈大年等详称窃照本营弁兵以操防而兼司工作差务最为烦杂支用甲于他处其劳苦情形实与别营不同每月支领粮饷无几内有眷口在家之贍度外而本兵在工之薪水一概取给于此以有限之钱粮供两地之食用纵使毫无捐派实领实给尚属竭蹶难支乃近年以来捐项累累扣款烦多以致拮据日甚伏查乾隆五十一年以前鲜有摊捐之事嗣因台匪滋事黄温衢严等标办理军需核有例不应销之项荷蒙各宪轸念承办之营独力难赔批准通省摊捐补款此系上宪逾格鸿恩不过一时权宜岂得遽为常例迩来各标协营持有此例竟视派捐为快捷方式藉端纷纷详摊遂致捐扣银两频年常有源源不绝即以本年领回廉饷而论四季合计捐项竟至二十余款之多且将例应家属名下着追之军局药械核减有款可消之火具工价一体详请摊派若将来相率效尤似此捐扣势必年多一年茕茕兵目力难为继况本营承办工程每有赔贴而营中事故官兵亦有透欠无着之项历年以来均系本营弁兵自行捐补从未波累通省即如故员枢属路费一款亦不详派各营帮捐有案可考则通省捐项本营似可邀恩免派兹据各兵备情稟求前来不揣冒昧会详伏乞转申上宪俯念本营弁兵工作劳苦嗣后恩免派捐等情复加查核职营一切银两从未详请摊捐所有别营捐项嗣后恳请邀免以示体恤以昭公允拟合详候核示立案并恳通移遵照等情到司据此该本司查得武职养廉久奉宪飭不准摊捐而兵丁饷银定例严禁扣克是廉饷银两原应照额实给缘乾隆五十二年台匪滋扰奉调黄温衢严等标营官兵赴闽会剿军需案内制备行装军械等项均系各该营垫用迨至事竣格于成例不能开销而银数积算繁多未便令出师之营独赔经前司详奉前宪批准摊扣官兵廉饷给还归款此摊捐之由来也虽事属因公究与定例未协仅可偶一为之本不应援以为例詎各营嗣后相率效尤动辄详请摊捐以致逐渐增多但核其所摊各款内如官弁透欠俸廉一项本可在于家属名下勒追纵使人亡产尽亦应经放之员赔补何致无着又军装工程即有未能报部开销急须修制以及将备病故枢属实在无力回籍应需捐助俱应本营自行筹划未便摊累别营再如救火器具本有专款坐支尽可待项给办水师巡洋弁兵已有加给口粮陆营兵丁缉匪本属分所当为即雇募乡勇船只扣有文职养廉作为经费地方官自能支应同安船只应需岁修篷索燂洗工料现奉奏准借拨司库银两发商生息以充岁修之用明年即有本款可动至于各项核减银两果

无办员可追自应查明实在责令原营筹补或循例请豁均毋须摊派通省官兵廉饷以杜冒滥惟营硝津贴一款系给杭协委员赴豫代买各营操演药硝贴给不敷价值之用势难革除然系通省各营公务亦应移令各标协营于年前三月内自行按数移解司库汇齐转给杭协领回预期采买毋庸□司扣除养廉以符定例总之武职养廉兵丁月饷为数无多自应全给济用今据海防营具详请免派捐前来备查该营弁兵兼司工作固属勤劳但通省水陆官兵亦各有操差巡防缉捕等事劳苦相等均藉廉饷养赡办公自应一体通免捐扣本司管见请自详定章程为始凡遇摊扣廉饷各案通省各营一概停止以示体恤是否有当拟合详请宪台察核批示以便通移遵照如蒙宪允并请载入治浙成规以垂永久等因嘉庆元年正月十九日奉署总督部堂魁 批据详已悉仰即载入治浙成规以垂永久仍候通飭各镇协营一体遵照并候抚部院批示缴又先于乾隆六十年十二月二十日奉巡抚部院觉罗吉 批如详通移遵照余已悉仍候督部堂批示缴

○严禁大户钱粮勒折浮收

浙江等处承宣布政使司刘 为遵札议详事该本署司查得各属征收地漕钱粮定例听民将银自封投柜其有三钱以下小户钱粮诚恐输银不便准其折收钱文每于开征接征以前飭查各该处市钱时价详候核定颁示晓谕折收立法原属周详无如各该州县日久废弛并不遵例预期详报竟将应折正耗钱数延至开征以后始行具详并有视为具文匿不详报者其中难保无不肖官吏混将三钱以上大户钱粮概行勒折浮收累民滋弊兹奉

宪台札飭前因应请嗣后各属征收地漕钱粮遵例听民将银自封投柜每于拆封之时仍照向例将柜收拆封数目按旬折报查核以杜征多解少其有输银不便愿以制钱折纳者分别各属离省程途远近如台州温州处州三府属照依各属所报正七两月上旬钱价杭州嘉兴湖州宁波绍兴金华衢州严州八府属照依各属所报正七两月中旬钱价由司核明每正银一两随正耗饷应折制钱数目于正七月内详请宪台核定即在开征接征之前颁示委员遍贴晓谕俾各粮户咸知照数输纳诚如宪飭毋庸州县自行其详以杜迁延匿详并免浮收累民滋弊钱价如有长落随时详请增减嗣后各属如不实力奉行以及市钱时价不遵定例按旬通报者即将怠玩经承提司究处并将该州县先行详记大过倘有意浮收查实即行严参以示惩戒是否允洽理合核议具详伏候宪台察核批示飭遵等因嘉庆五年五月二十三日奉总督部堂玉 批如详通飭遵照并即刊入治浙成规俾实力奉行日久不致废弛仍于每届正七月内分别核实数目详候批示颁发晓谕庶各粮户咸知照数输纳以杜浮收累民倘敢迟逾有意浮收即行据实参究毋稍徇纵干咎仍候抚部院批示缴

○降革留任处分无碍销试案

浙江等处承宣布政使司为请销试俸事嘉庆六年二月初七日奉宪台批本司会详泰顺县典史韩联辉试俸期满请咨销试缘由奉批查官员销试除降革之外其余各项处分例无碍于销去试俸字样毋庸叙列等因又五十二年有石门县典史凌澧销试一案经前司具详该员奉议降一级留任与销试之例不符俟开复之日再行办理各在案今韩联辉任内有流犯

王添升脱逃二参降一级留任缉获之日开复一案与销试之例未符仰俟缉获后开复再行办理仍候督部堂批示缴供册并发等因奉此遵查官员试俸报满非咨请实授可比实降实革处分与降革留任亦大有区别乾隆三十年条例所称除降革外其余各项处分均无碍于销试此系专指实降实革而言其降革留任处分似即在无碍销试之列即如上年八月间太平县松门巡检邓必玉请销试俸字样其时该员任内有马仁则被窃拒捕二参承缉不力降一级留原任之案展参未结当经本司查明与例无碍转详宪台咨部奉准部覆准其销去试俸字样在案今泰顺县典史韩联辉请销试俸任内虽有降留处分核与邓必玉之案事同一例应恳宪台俯照前详核咨俾免无故迟延实为公便再浙省历办销试文内皆系声明并无降革留任字样具详请咨检阅旧案相沿已久不知始自何年前司所详凌滢之案亦系误沿旧案未加厚正之故伏思降革留任处分既无碍于销试若不明示以章程则上下书吏均得藉旧案为苛驳之柄应请俟此详奉到宪批即将详批刊入治浙成规通行各属遵照庶办理归于画一吏胥无从高下其手矣缘奉前因合并议详伏乞宪台批示祇遵为此备由呈乞照详施行于本年二月二十九日奉巡抚部院阮批仰候察照前详咨明吏部销试余已悉此缴

○咨署人员扣俸章程

议详咨署人员连闰扣俸先署人员以院准部覆之日作为奉文任事

浙江等处承宣布政使司刘为议详事窃照佐杂论俸甄别六年例应报满浙省扣俸章程如部选人员以及咨署之员奉部覆准始行饬赴新任者何以到任日起扣俸六年咨部留任如堪膺荐举者以实授日起扣满六年保题升用均核与定例相符毋庸再行置议惟历俸应否连闰并算及咨补咨署各官先行赴任后准部覆者应于何日起俸例内并无明文立法即未能归于画一尽善本司吊查旧案历俸有连闰不连闰之异并有除闰算而上司驳令连闰算者连闰算而上司反令除去闰月计算者事在两可部议无不准行而承办书吏因案无一定转得以遂其需索指驳任意高下其手之弊他如先行赴任之员尚未奉准

部覆其是否准署尚在未定自未便即以先任之日算俸若

部已议准行文到省则该员之得缺已定自应以院准部覆之日即行算俸乃浙省奉到部覆必由院司府县辗转行知始准该员以接奉行文之日作为任事起俸日期附入官员到任月报册内咨部此相沿奉文任事名目之所由来也本司伏查奉文任事例不经见而佐杂人员不谙旧章率以先赴署任日期已经具报延搁不覆往往有迟至数年之久尚未将到任日期咨部积压宕延殊非政体况官员升转以俸为断近省府属本员奉文较早即得以早邀扣满升用而道途遥远如温处等府属距省千余里行文邮递每有迟至一月后始到者该员等任事已久亦必待文到日始行起扣是因地方有远近之殊遂至论俸有迟早之判揆之按期考绩之制似未足以昭平允本司管见除从前奉文任事各员已经造册咨部有案不便更改外嗣后凡有咨署人员未奉议覆先赴署任者即照浙省佐杂实授之例以院准

部覆之日作为该员奉文任事日期由司按月造册咨部毋须俟本员接奉部文始行申报以免辗转迟延其俸满人员无论保荐留任均一概照奉部覆准之案准其连闰并算以归画一而免参差本司为杜弊起见拟合查议具详伏候宪台察核批示以便刊入治浙成规通行各

属一体遵照等因于嘉庆六年八月初三日奉巡抚部院阮
批据详已悉仰即通飭一体遵照缴又于九月初五日奉闽浙总督部堂玉
批如详通飭遵照仍候抚部院批示缴

○交代仓谷礮试粳米半米照全米作收

浙江等处承宣布政使司为详明礮试仓谷之例以速交盘事据仁钱二县禀称卑职等坐临
省会凡有各州县未清交代蒙委卑职等核算查有蓄试仓谷一项其粳米半米各县定议不
一有以八折作算者亦有七折算者积习相沿情形各异各县原议如此碍难轻议更张致滋
饶舌但委算交代事所常有若无一定章程不足以杜纷歧而昭画一伏查乾隆二年苏抚宪
邵具奏交代事宜内蓄试仓谷请将半米粳米概以八折作算其余剩谷头碾净并算等因经
户部议覆以半米粳米并余剩谷头碾净概以八折作算母论交盘新任不无自利之心得以
藉端多索即使按照交收而此项多收米石既未便于仓谷奏销案内另立粳米八折之条若
令新任仍照原数支放则前官之数外多垫适为后任侵蚀自利之资未为允洽所有粳米八
折之处应毋庸议奉旨依议钦此通行遵照在案是交代蓄试仓谷粳米不准折算久有明文
细绎部行诚以仓谷一项新陈不等即使接收之员不存成见第一经礮试或天时舒敛不齐
或人手高下不一核照原收升合尚有参差若竟行定数折收诚如部议新官不无自利之心
势必借端多索其在仓丁属遂即故意苛求或用重礮或不用千金吊齿利其粳碎得以贴赠
浮增彼此争持迁延时日其故多由于此卑职等管见与其仍积习以致纷歧莫若遵定例而
俾免争端除已往不计外嗣后各县交代礮试仓谷悉遵乾隆二年部议粳米半米均照大米
交收谷头碾净作米收算所有各县折收之积习永行禁止应请通行各府属一体遵照并刊
入成规俾得画一办理等情到司据此该本司查谷为总名其外曰糠其内曰米其碎曰粳惟
谷与糠不可入口若米与粳颗粒虽有全半之分其同为食用原无二致是以一米二谷之定
例即包括粳米在内并不准其另行区别剔出折算也乃浙省州县交代仓谷往往以著见粳
米半米七折八折作收在通省既未能归于画一而新任亦不无借端多索以遂其自利取巧
之心相沿积习殊未公允今据仁钱二县请照乾隆二年部议江苏交代成案将粳米半米毋
庸议折竟同全米一体作数谷头碾净作米收算实属交接两无亏损其法永久可行应如所
禀刊入治浙成规通飭各属遵照庶与一米二谷之定例相符而各州县得所遵循遇有交代
亦可免争持迁延之陋习矣据禀前情理合核议具详伏祈宪台批示遵行除详抚督宪外为
此备由呈乞照详施行等因于嘉庆六年三月初一日奉巡抚部院阮批如详刊入治浙成规
通飭各属遵照仍将刊刷治浙成规呈送查核并候督部堂批示缴本年三月二十六日奉总
督部堂玉批据议甚属妥协仰即刊入治浙成规通飭各属一体遵行仍候抚部院批示缴

○金钗低铜在于州县廉内分摊买补

浙江等处承宣布政使司为详明事窃照钱局配铸铜斤前据督局官详称蒋巩两令运回高
低滇铜按照厂定成色镕验兑收如有不足责令委员赔补并将金钗铜镕炼纯净所有推出
铅铈折算抵补一案当因例无明文详咨滇省核例示覆去后旋奉滇宪咨覆高滇铜每百斤
加耗四斤六两应按照厂定成色兑收其金钗厂系低铜因该铜本性燥烈颜色不能鲜明是

以每百斤加耗二十三斤将样铜及滇省铸出钱文奏明移送到浙试铸于乾隆七年经浙局将样铜样钱试铸用八分金钗厂铜按每百斤加耗二十三斤与二分汤丹厂铜配搭铅锡铸出钱文光亮清楚与样钱相仿历久遵照采办惟该厂□质本低虽加工煎炼未能纯净从前鼓铸系以之配搭高铜镕铸并未推炼净铜即原定七成色亦系低铜之色未可与高铜一律并论浙省如何镕炼净铜铅铤如何折算必有旧章可循滇省实难悬揣请循照旧办理等因咨覆前来即经遵照滇咨议详奉宪批示飭遵在案第查高滇铜每百斤加耗四斤六两按照厂定成色兑收据该局员所详与滇省咨覆相符无庸置议其金钗厂低铜滇省既无推炼净铜之例且查乾隆七年滇省将样铜样钱移送浙局试铸用八分金钗低铜每百斤加耗二十三斤与二分汤丹厂铜配搭铅锡铸出钱文光亮清楚与样钱相仿是金钗一铜本不须镕炼净铜折算铅铤因何该局不遵从前试铸原案办理转将金钗铜镕炼纯净复将镕出铅铤折算抵补所有镕炼不足成色责令委员赔补自系该局员等于鼓铸配搭事宜未能深谙一任炉匠恣意镕炼配搭殊于旧铸章程不符兹将金钗铜无庸推炼遵照从前试铸原案飭令宁通判梁其兴如法配搭试铸据将铸出钱文呈验核与局铸存钱并无二致本司复亲加面试并飭梁倅在署照局以铜五二铅四八配搭成规用洋铜一百四两加色二两六钱高滇铜五十二两加色加耗三两四钱七分金钗低铜五十二两不加色按每百斤加耗二十三斤例计加耗十一两九钱六分铅一百九十二两合共铜铅四百两连加色十八两三分作为一罐铸出钱文与该局铸存之钱比较成色一律鲜明统计鼓铸入炉三次初次折耗十六两七钱二次折耗十四两三次折耗六两按是罐铜铅四百两入炉鼓铸除外加色耗十八两三分不计外应照例按四百两入炉九一折算该有铸出钱文并剩铜梗渣未祇须三百六十四两即符应铸之数今有三百八十一两三钱核算尚有盈余十七两三钱之多其金钗铜无须镕炼纯净加色已有确据随将铸出样钱飭发该督局等亲督炉匠遵照乾隆七年试铸金钗铜无庸推炼补色按铜五二搭配洋铜高低滇铜并铅四八合铸并令将铸出样钱呈缴核验去后今据该丞等详据该库员曾毓芭声称该员自本年八月接办至今给炉配铸过五六两大卯金钗铜一万三千六百五十二斤零照例每百斤加耗铜二十三斤遵照定例配铸并无外加补色铜斤铸出钱文送候核验所有蒋玠二令缺交之铜是否应补伏祈检查原卷飭遵等情据转前来备查金钗铜乾隆七年试铸旧章并无推炼补色之例今该库员承铸五六两大卯金钗铜既系遵照旧章并不推炼补色而铸出钱文验与旧铸存钱无异其毋庸补色已属确有现办可据所有蒋玠二令交局之高低滇铜除高滇铜应遵照原议按厂定成色蒋令应交补色高铜三千三百八十六斤二两二钱八二铜二百四十一斤一两四钱玠令应交补色高铜六千三百九十四斤十两三钱仍照数买补交局外其金钗低铜原议蒋令应补色低铜一万八千八百六十三斤十一两八钱九分六厘五毫玠令应补色低铜一万四千八百九十七斤四两一钱九分六厘五毫无庸补交遵照乾隆七年试铸旧章配铸以符定例惟查前项补色低铜业经该局逐卯镕炼补色配铸过铜三万三千七百六十斤十五两零入炉铸出钱文在案此项铜斤已归无着若仍责蒋玠两令买补该员等三载远差已极劳费再以例外着赔实属苦累查前项铜斤请照部价每百斤银九两外酌给运脚等银二两该银三千七百十三两七钱零请照前运员洪肇楷缺交滇铜摊捐归补之案办理在于通省州县廉内自嘉庆七年起作两年分捐提存司库仍飭该局于七年春季起按所买铜数作八季领价采买客铜归补清款再金钗低铜自此番清理仍照旧章无庸补色配铸其高滇铜应照滇咨厂定成色核收如有成色不足责令运员照数买补交局该局不得以正铜作收补色铜斤以杜牵混并请载

入治浙成规永远遵守俾运员得免贴累而炉匠等亦无从借口矣是否允协合将缴到五六两卯铸出钱二千文备文呈送伏候宪台核验批示飭遵等因于嘉庆七年二月二十二日奉巡抚部院阮批如详飭遵仍将摊捐银数开折申送查核缴

○详派佐杂各员养廉内扣津贴饷差银两

浙江等处承宣布政使司为议详事嘉庆七年二月初五日奉巡抚部院阮批杭州府经历季芝等会禀佐杂奉委饷差虽蒙详派通省州县津贴但所派津贴银两尚不敷用议请将通省佐杂养廉每拾两扣银贰两按年扣储司库以为佐杂出差加增津贴之用并请嗣后司狱典史一律派委以均劳逸开具委解各省饷银分别程途远近酌拟加贴银数清折禀请核示等缘由奉批据禀各条是否可行仰布政司妥议具详察夺此缴折并发等因奉此该本司伏查佐杂各官原以备各项差委之用司狱典史亦并无不准出差之例惟差务有难易才具有短长如某项差使某员可以委办总在临时选择务期差委得人不能以区区劳逸为词按员挨派转致用人失当反于公务有碍也至如奉委饷差各微员猝然就道长途一切资斧诚有如该员等所禀势难多为筹备者而正饷例给水脚及本司衙门津贴限于定数委实不敷所用今据该员季芝等议请以通省佐杂养廉扣捐二成加贴佐杂饷差之费此系该员等撙节于平时取用于出差以公济公实为慎重差务起见应如所禀办理惟量入必须量出斯行之堪期经久本司通盘筹划浙省佐杂各官除税课大使及广济将盈二库员□各驿丞向无养廉外其余藩臬运三司并十一府首领暨各州县丞簿巡典州判吏目共二百四员年额养廉共银一万二千三百四十两内除应扣截旷约需银一千余两外每年以实放银一万一千两为度计可扣存津贴银二千二百两以上年佐杂委办饷差二十一员而论共需加贴银二千五百余两计算即不敷支用虽饷拨岁无定数但以后亦未必即遽能减少本司细核拆开加给津贴各数如陕西贵州河南湖南湖北福建等省饷差除照向例津贴外应如原拟之数再于佐廉内加给帮贴其甘肃云南四川广西等省饷差飭据该员等查覆尚可稍为撙节请照原拟之数分别酌减一二十两以敷年款等情亦应如所禀办理至该员等续禀京饷加平甚重亦请照云南饷之例加给津贴海杭两关饷银解京一切均系随解关书承办委员并不经手毋庸再加津贴如关税拨解外省关书并不随往仍恳一律加给津贴及佐杂曾经委署正印或办过丝觔油茶等差力能支持毋庸津贴之处均应如所申请办理他如发解捐款查据该员等覆称即系上年解闽船料银两此非年例应解之项应与押解人犯及抄案对象赴京等差使随时酌量筹办不必统入饷差计算致滋溢额缘奉前批理合核议具详并开清折同送伏祈宪台察核批示以便于嘉庆七年春季为始通飭遵照办理刊入治浙成规备查等因又本年四月十三日奉巡抚部院阮批本司具详杭州府经历季芝等议请将通省佐杂养廉每十两扣银二两按年扣储司库银二千二百两以为佐杂饷差加增津贴之用应如所禀办理并开具佐杂委解京协各饷加增津贴银数清折详请核示以便于嘉庆七年春季为始通飭遵照办理等缘由奉批据详佐杂养廉每年扣存饷差津贴银二千二百两但该员等所得养廉无几且近来解饷委用佐杂较多原因实缺州县出差交代繁多有妨民事若使据详二成摊扣未免佐杂办公制肘仰于佐杂廉内扣存一成其余一千余两仍于各州县养廉银内摊派并即转飭遵照仍候督部堂批示缴折存奉此伏查丞倅佐杂委解饷差州县本有津贴向于发解时由司核定应给银数详明宪示先于司库动项垫给一面分飭各州县解还归款此系

按饷差省分之远近定津贴水脚之多寡随时陆续派捐不能限以年额银数也其捐贴成案如京饷云南贵州甘肃陕西四川等省饷差每万两州县捐给津贴银二十两广东广西省饷差每万两州县捐给津贴银一十六两湖北湖南福建河南等省饷差每万两州县捐给津贴银一十两由来已久从无加增之案今据杭州府经厯季芝等以佐杂委解饷差请于州县津贴之外再在伊等佐杂廉内每两扣银二成以为加增津贴之用本司以该员等既情愿撙节于平时取用于出差以公济公无待另筹别款是以议覆准行祇因前详未将佐杂委解各省饷差州县本有津贴银数逐一胪列声叙致奉宪台将此□加增津贴批飭州县佐杂各半捐给本司伏思丞倅佐杂委解饷差州县既另有津贴每年已不下二三十两所有此项佐杂情愿扣廉加增之津贴似可毋庸重复摊派州县捐解缘奉前因拟合备文详请伏祈宪台察核批示飭遵再前详加增津贴案内并无广东饷名目将来如遇广东饷差应请即照广西饷之例加增津贴银四十两合并附请示遵等因

计折开

一解京饷加贴银一百三十两

一解陕西饷加贴银五十两

一解甘肃饷加贴银一百两

一解云南饷加贴银一百三十两

一解贵州饷加贴银一百两

一解四川饷加贴银一百三十两

一解河南饷加贴银三十两

一解湖南饷加贴银三十两

一解湖北饷加贴银三十两

一解广西饷加贴银四十两

一解福建饷加贴银三十两

以上各省奉拨饷银均照拟定数目给发理合登明

○给发赴补赴选对省咨文限三日内转发原籍地方官亦限三日内给发本员收领

浙江等处承宣布政使司刘 为遵批查议详覆事嘉庆七年二月十四日奉宪台批钱塘县详请原掣山东候补运判袁宗勋赴补咨文一案缘由奉批查袁宗勋咨文业于正月十五日发司转给在案仰布政司即行查明转发给领并将因何延搁不发是否经书需索速即严查具报以凭究办嗣后此项咨文作何定限给领使上下衙门书吏不致延搁任意勒索之处并即速议详夺毋迟缴奉此并据钱邑具详到司当查袁宗勋咨文本司业于正月十八日给发本员收执取有领状存案因何复又在县具呈请发除批飭查详到日另行具覆案外至嗣后奉宪给发赴补赴选对省咨文及部科咨批下司若本员在籍例不赴省验看者请限三日内转发原籍地方官亦限三日内给发本员收领如例应来省验看之员应请于咨文发司之日悬牌晓谕令其于五日内赴司就近请给取具亲身押领存案如过限不领该员必已回籍亦请发县转给如此酌定限期庶上下衙门书吏不致有延搁勒索之弊矣缘奉前批拟议详伏候宪台察核批示遵行等因于嘉庆七年三月初七日奉巡抚部院阮 批据详已悉嗣后务依期转发给领该司仍须勤督内号经书随时稽查毋任延搁滋弊再此项赴补赴选咨文均由原籍地方官取结详办各府县经书亦难保无捺搁勒索有意苛驳应于各员具呈之日亦予三日之限即行申详由府核转亦限三日并令将呈报到县及出详日期于详内申明倘有与例不符应行驳查以致迟延亦于详内逐一声叙以凭察核仰即通飭一体遵照并刊入治浙成规毋违此缴

治浙成规卷三

藩政三

◆藩政三

商捐同安船只仍责成宁波府承修

停止常山开化二县清补人丁

孤贫铎户口粮会同教官城守当堂按名散给

商渔各船照票分别核验造册

沿海商渔船只给照稽查

酌议外办省会城垣保固十五年为限

浙省外结之赃令事主备半价回赎之旧议删除

试用丞倅州县遇有丁忧事故回籍路费核计程途远近给发

试用官员禁用私刊木戳

开垦田地禁收试征银米

举报老农酌定章程

织造匠粮请照宪纲排定州县按期拨解并批解迟延记过章程

匠粮改饬各县于当月批解月底不到记过

捐款分别州县缺分摊派

浙省佐杂微员事故回籍请给路费章程

州县应捐微员回籍路费坐扣府廉

浙省丞倅州县事故回籍停给路费

浙江省查禁运米出洋章程

兵童应试章程

失察小伙私盐州县外结记过

丞倅州县到任未及半年遇有丁忧事故仍循给发路费

遭风营修船只应由营通详批司委勘

解司官俸随时抵罚造报入拨

教杂有俸无廉各员修署银两由县借给扣俸还款

○商捐同安船只仍责成宁波府承修

浙江等处承宣布政使司嘉庆七年十二月初六日奉总督部堂玉 宪札据宁绍台道会禀奉 飭将商捐同安船只交府承修一案因购料辗转稽迟议请归于造办是船之定中营将弁承修至例价不敷该府情愿每船捐贴银二百五十两交营购料等情到本部堂据此查浙省战 哨船只向归宁温二道暨乍防同知分设三厂造办嗣因添设奏捐同安船陆拾只若全行归 厂成造恐致积压贻误是以议归宁台温三府分办每府承修贰拾只现除■〈风贝〉碎议 裁外共存船贰拾捌只内定海镇标止存陆只旋又有商人葛成兴等捐造商船拾陆只除议 裁外尚存拾叁只因期届小修先经行据藩司议详动支船工息银责成宁波府经理当经批 飭遵照在案是宁波府原议承修奏捐船贰拾只今因议裁止存陆只即加以商捐船拾叁只 共计承修止拾玖只船数无多自应遵照办理毋须推诿兹据以购料辗转稽迟议请归营承 办等语但木料一项无论归营归府均须赴闽购买在文员尚有家丁可以差遣来闽采购俟 购备齐全照宁温各厂军工木料之例呈请檄飭兵船护送回浙自无窒碍若归营员采购必 至差遣弁兵而于巡缉操防不无缺额且该府曾经修办奏捐同安船只凡船工事宜似尚熟 谙兼之附近道厂集匠鳩工易于蒧事若定海远隔外洋不特营员有巡缉之责无暇督催工 作匠人亦恐未肯越洋就业必致呼应不灵于军工实有窒碍再查前浙抚部院吉奏捐船只 系委营员成造复经司详议归宁台温三府承修今官捐艇船叁拾只前奉奏明派委游击黄 飞鹏等在闽造办原属暂时权宜现届小修业据温处道议归三府分办批司核议未覆若如 该府所禀何以奏捐船只不归原办营员经理而派三府承修若以原办熟手则将来米艇大 船亦须归营承修有是理乎况承造可以一期完竣而修理必须逐加勘验陆续兴办是该员 等竟至长年修办船工无暇缉捕巡防于营制事理更有关碍至该府所禀每船捐贴修费银 贰百伍拾两之处查修造船工各照原造价值按成估计给发向无另议津贴兹该府于推诿 交营之始情愿捐贴设或将来再届修造营中援例请领又将从何拨补是捐贴之说尤属难 行所有商捐同安船只自应仍照藩司议详责成宁波府承修除禀批发外合札飭遵札司立 即转飭遵照迅将商捐同安各船分别紧缓撙节确估核详给领赶办交营配用以资缉捕一

面飭令赶造大小修成规图册由司核详送部并将责成该府修造是项船工之处刊入治浙成规俾资遵守如再诿延贻误捕务即以玩视军工取揭详参毋稍违忽凜之切切等因又先于本年十二月初一日奉总督部堂玉批宁巡道会同宁府具禀商捐同安船请归定中营原办并津贴料价等缘由奉批仰浙江布政司查照另札转飭遵照仍候抚部院批示缴又先于本年十月初五日奉巡抚部院阮批宁巡道会同宁府具禀前由奉批仰布政司速即查明核议详夺毋迟仍候督部堂批示缴禀钞发另单存

○停止常山开化二县清补人丁

浙江等处承宣布政使司为请停加升丁粮以除民累事窃照衢州府属之常山县全书开载有康熙二十年题准缺额乡民貳千伍百玖拾伍口又开化县逃亡故绝市乡民人丁柒千玖百叁拾壹丁除历年升补外现在常山尚有未补乡民壹千叁百伍拾口开化未补市乡民人丁肆千捌拾叁丁此项缺额丁口从前系归于滋生案内清补嗣于康熙五十二年钦奉恩旨各省编审人丁以康熙五十年丁册定为常额续生人丁永不加赋等因维时即应停止清补毋庸按年造报乃彼时未及详加考订误以缺额人丁摊入通邑田地每亩匀征归于五年一次编审案内清补造报迨乾隆三十六年奉旨停办编审所有前项缺额人丁逐年改归奏销案内加升丁粮造报以致有定之田年增递加之赋此常开二县办理清补人丁之原委也本司伏查滋生人丁永不加赋谕旨煌煌断不应复有清补丁粮之事况常山缺额乡民壹千叁百伍拾口以每口征银伍钱肆厘核算计须加征银陆百捌拾两肆钱开化县缺额市人丁玖拾玖丁以每丁征银壹钱叁分柒厘核算计须加征银壹拾叁两伍钱陆分叁厘又乡民人丁叁千玖百捌拾肆丁以每丁征银壹钱陆分贰厘核算计须加征银陆百肆拾伍两肆钱捌厘在各该县田不加广赋则日见其重非但有加无已小民完纳维艰抑且岁无定额吏胥转得以遂其飞洒浮征之渐本司管见除从前误行清补之丁银已经入额毋庸再行置议外应请自嘉庆六年为始所有常山开化二县按年升补之丁银永行停止归于该县田地升科案内陆续摊升以符从前滋生人丁永不加赋之恩旨本司不敢拘泥成案致违定例除将此项丁银六年并无清补无从加升缘由于本年题销案内声请附疏题明外拟合专案详明伏祈宪台察核批示祇遵并请刊入治浙成规永远遵守再此项缺额人丁并无应于额征田地内加派清补明文照此将六年无从加升缘由于奏销案内声叙不致有干部驳合并呈明除呈抚督宪外为此备由伏乞照详施行嘉庆七年七月初三日奉总督部堂玉批如详转飭遵照至前项丁银作何按亩摊升之处自应预为酌定以免吏胥浮洒情弊并即查明该县升科田地若干同每亩匀摊银数开折详送察核一面刊入治浙成规俾资遵守仍俟奉到题销案内覆即行录报查考并候抚部院批示缴又先于本年六月初八日奉巡抚部院阮批据详已悉仍候督部堂批示缴

又为请停加升丁粮等事全叙两院宪批示各等因奉此遵查常山开化二县缺额丁银应归额内田地升科案内升补且此项人丁该二县全书开载系照田地粮银科丁今常山县共荒缺田地粮银捌千貳百两柒钱陆分肆厘零缺额丁银陆百捌拾两肆钱按额科算每升银壹两应分派乡民加升银捌分贰厘玖毫零开化县共荒缺田地粮银壹千柒百捌两贰钱捌分叁厘零缺额丁银陆百伍拾捌两捌钱玖厘按额科算每升银壹两派人丁加升银叁钱捌分

伍厘陆毫零将来照升科银两之多寡派丁口折银之数目自不致有吏胥浮洒情弊兹奉前因相应开具该贰县额征田地应升丁银数目清折详送伏祈宪台察核批示飭遵除呈抚督宪外为此备由呈乞照详施行今开送清折一扣嘉庆七年十一月十六日奉总督部堂玉批如详飭遵仍候抚部院批示缴折存又先于本年十月二十日奉巡抚部院阮批如详飭遵仍候督部堂批示缴折存

○孤贫铎户口粮会同教官城守当堂按名散给

浙江等处承宣布政使司刘 为遵札付知事嘉庆七年三月三十日奉巡抚部院阮 宪札照得通省散给孤贫铎户等人银两岁支地丁正帑贰万有余此乃国恩养济无告穷民与偏灾正项无异长民者正宜力加查办使穷民皆被恩泽不致冻馁而死方为尽职乃近来各州县于此等事竟有不躬亲查核一任甲总地保书差冒领侵蚀混开花名册报者此与捏灾冒赈何异各州县支放按季按月银数本属无多若该本官自行入已并不支放断不致如此不肖本部院亦断不如此致疑但本官无染而一任书吏保甲等冒领毫不加察则是尸位无能全无恤民之隐矣合行特札严飭札司立即通飭各州县于每月每季之下旬预放下月下季银两该州县先期移会教官城守武员至期同坐大门将应给真正孤贫挨名点进不许搀杂淆乱再用木腰牌一面烙用火印一面用墨写明姓名年貌并秤準银封挨次点名给领鱼贯走出大门以防重复冒领等弊散毕将花名册会同教官城守官衔印直报院司存案备查将来如期本部院仍当分委大小各员猝至该县抽查如办理不实定将该州县及教官城守官一并参处该司即将此通飭府州县教官城守各官一体知悉遵办并移行各道就近督查并刊入治浙成规永远遵守毋违切切等因奉此

○商渔各船照票分别核验造册

承领礮械出口商船于每季之先开造船户舵水姓名年貌箕斗备带货物礮械细册同应给照票专案详验加戳记档其不领礮械之商渔船采捕小摇等船领照时将字号年貌花名造册同照根呈送核验如违查究

浙江等处承宣布政使司为遵札核议详覆事准前司移交嘉庆八年三月十八日奉总督部堂玉 宪札内开案查嘉庆七年七月十一日准到工部咨通行各省行令年终将各项给照出海船只汇造总册送部查核如有迟延即将承办州县查参议处并将督催不力之各上司职名送部查议等因当经转行遵照并于上年十二月间行司飭催仍□行沿海各属造册送司本年正月二月两经行司汇册详咨各去后迄今日久因何不能汇册详咨未据详覆合行札司查照准咨事理即将嘉庆七年分给照出海各项大小船只如该厅州县已经造册送司督承详细确核汇造总册详咨兵工二部查核毋再迟延致干参咎再查浙省沿海各属成造商渔各船及买卖顶补并不将查办给照各缘由随时通详现查鄞县于上秋粤闽贩洋船户陈胜发等因风收入宁口即将各洋船项卖与原籍粤闽之方胜利等管驾由鄞往贩暹罗贸易并不将陈胜发等原领照票详送本部堂衙门咨销又不查明隔省顶卖船只是否与例相符及给照出口日期项目详请示遵该县辄自擅专准行经胥胆玩匿详业经另札严查以此类

推凡各属给照出海船只今就据报由司汇造总册难期核实若经据报汇册咨送设有遗漏别经大部查出诸多未便碍难登覆应否即将核实办理先行详请咨部展限一面通飭沿海各属速将上年至本年春季凡出海船只其所给照票究应作何由司核验稽查俾无隐混之处定限文到五日内该司悉心妥议章程详覆察夺仍遵前檄通飭沿海各属嗣后贩洋船只出入口岸及成造各项船只买卖顶补遭风损坏均应照例查明办理随时-项目通详其各项出海船只换给照票仍按季将照票字号船户舵水姓名年貌箕斗逐细造册详送不得延混倘任听胥役贿庇私造私租济匪并仍前匿不报情弊除将该经胥饬发究治外各该厅州县定行严参决不宽贷凛之等因奉此本司备查嘉庆七年七月间奉院檄行准工部咨开案奉上谕副都御史继善奏请严禁沿江滨海地方私造渡船案内经江苏抚院岳

咨准工部通行各省行令年终将各项给照出海船只汇造总册送部查核如有迟延即将承办州县查参议处等因行司转飭沿海各厅州县造具细册由司汇造总册依限详咨案经前司遵飭通行各属查照办理嗣据仁和海盐平湖鄞县临海黄岩太平平阳等县造册送司缘各属给发船照司中无案可稽其有无遗漏隐混难以查对随经详请宪台核发汇造在案兹奉札飭前因备查上年工部咨行叙有江省奏准原咨凡沿海贸易商船愿带礮械者铸造需时将船照专案随详呈院验明加戳饬发层层稽核在船户本无守候之累而于绥靖海防慎重军器更有裨益其不愿请领礮械之商船及向给渔照船只并采捕小摇等船遇有船户领照并将照根呈院核验注册如有不随时专案详报或不将照根随详送验即将该印官记过一次并由道飭提玩违经承责处以示惩戒仍于年终将各项给照出海船只汇造总册由道详咨等语查江省年终总册系巡道衙门汇办是以俱由巡道考核浙省系本司衙门主政情形虽殊事同一例今年终汇册无案查对难期核实诚如宪行设奉大部查有遗漏诸多未便碍难登覆似应即照江省成案檄令沿海各厅州县查明承领礮械出口贸易商船于每季之先开造船户舵水姓名年貌箕斗备带货物礮械细册同应给照票专案详司转呈宪台验明加戳发司记档转给其不领礮械之商渔船采捕小摇等船令于领照时造具字号年貌花名清册同照根呈送转详宪台核验注册如有玩违照例记过提究至各船出入口岸以及买卖顶补遭风损坏均飭随时项目通详倘任听胥役贿庇私造私租济匪并仍前匿不报即将该地方官并汛口员弁严参究处似此办理在院司衙门年终汇册得有稽考之实而各属按期造报可无隐漏之虞是否如斯理合酌议详覆仰祈宪台察核批示以便刊入治浙成规通行各属遵照一面将核实办理情形请咨展限为此备由伏乞照详施行嘉庆八年五月十八日奉总督部堂玉 批查商船出口领带礮械者铸造需时先将照票详送验明加戳发给固照新例办理但本部堂衙门驻扎闽省往返稍稽时日所有此项出口照票应归该司加戳盖印挂发仍即分晰照造细册随时项目详送以免稽延而误风汛如遇本部堂驻扎浙省之时仍即详送本部堂衙门验挂以符例案所给照票于回棹年满时分别详缴本部堂衙门销案以柱影射其不领礮械商渔等船如详于领照时即将照根详送本部堂核验注册并往贩外洋各船出入口岸及商船顶卖遭风损坏自应照例随时通详如仍匿不报即将该地方官及守口员弁查参并提玩承究惩仰即通飭沿海各厅州县遵照办理并移各营一体知照仍即另具妥详请咨展限缴

○沿海商渔船只给照稽查

浙江等处承宣布政使司为钦奉上谕事嘉庆八年五月十八日奉总督部堂玉批本司详覆商渔各船照票分别核验年终造册请咨详候批示刊入治浙成规通行各属遵照缘由奉批查商船出口带领炮械者铸造需时先将照票详送验明加戳发给固照新例办理但本部堂衙门驻扎闽省往返稍稽时日所有此项出口照票应归该司加戳盖印挂发仍即分晰照造细册随时项目详送以免稽延而误风汛如遇本部堂驻扎浙省之时仍即详送本部堂衙门验挂以符例案所给照票于回棹年满时分别详缴本部堂衙门销案以杜影射其不领炮械商渔等船如详于领照时即将照根详送本部堂核验注册并往贩外洋各船出入口岸及商船顶卖遭风损坏自应照例随时通详如仍匿不详报即将该地方官及守口员弁查参并提玩承究惩仰即通飭沿海各厅州县遵照并移各营一体知照仍即叙具妥详请咨展限缴又于本年八月十六日奉总督部堂玉批本司呈详浙省沿海各州县给照出海商渔船只奉部咨行年终由司汇册详咨查各该州县甫奉定例尚未将照票照根呈详核验有无舛错无案可稽据册汇造请咨殊非核实办公之道详请咨明大部请展至嘉庆八年为始照例查办等缘由奉批仰候咨明兵工二部查照至浙省商渔船只向无定额微与江省情形不同其余稽验照票核戳挂发并将照根送验注册如有置造顶买遭风击碎船只及往贩外番出入口岸悉应遵照部行及本部堂前次批示章程该司再行申明例案切实通飭沿海各属实力办理并于年终汇册详咨倘敢仍前违例匿混造册迟延即将该厅州县及守口员弁分别列揭详参并将玩承提省究处毋稍宽贷缴各等因奉此遵即移行沿海各府厅州县遵照去后兹据鄞县知县郭文志详称配带炮械商船除领县照之外向奉本司另颁印照飭发转给一面详报两院宪察考今奉飭商船带领炮械先将照票详司验明加戳盖印如督宪驻扎浙江省仍送督宪衙门验戳是否只给县照抑系仍领司照未奉明示倘须仍领司照可否于领发时即于照内加盖戳记其船照毋庸详送盖印仍遵新例申送照根查验以归画一又查卑县商渔大小各船给发船照向止设簿登记并无设有照根今奉檄飭不领炮械之商渔等船领照时将照根详送核验注册等因自应遵办但照根式样未奉颁发无可遵循应否用联单两纸一送督宪核验一存县备查详请示遵等情到司据此该本司查得浙省给照出海船只前奉宪准部咨年终汇造总册送部查核若仅据报汇册咨送难期核实设有遗漏别经查出诸多未便先经本司议详请将带领炮械商船照票铸造需时送司转呈宪台验明加戳盖印挂发其不领炮械之商渔等船领照时造具清册检同照根呈送转详核验注册等情奉批商船出口带领炮械者铸造需时先将照票详送验明加戳给发固照新例办理但本部堂衙门驻扎闽省往返稍稽时日所有此项出口照票应归该司验明加戳盖印仍造细册项目详送以免稽延如宪台驻扎浙省仍即详送挂验以符例案其不领炮械商渔等船如详于领照时即将照根详送核验注册等因通飭遵办在案所有配带炮械司照向系由司给发转给一面详报两院宪查核自应循旧办理外其船照一项应遵新例并详定章程于船照内填明船舵水手姓名年貌箕斗梁头丈尺并配带炮械数目造具细册一并送司转呈宪台验截如逢宪台驻扎闽省即由本司验明加戳盖印给发以昭慎重未便以给有炮械印照不将船照送验致滋疏漏至不领炮械商渔大小各船据该县声称由县给发船照向止设簿登记并无设有根照无凭稽核本司备查各县船照参差不一即如仁和县仅送旧照作代照根会稽县系将照根申送平湖余姚县鹵船改商给照并无照根申送殊未画一难以稽核自应俯如该县所请颁用两联船照式样通飭各厅州县按船只之多寡自应刊刷预备送司挂号登记即于两联之中字号之上盖用司印飭发存储遇有船户请照责令该厅州县随时加谨查验登注册舵水手

年貌箕斗钤用县印截给其截存照根亦即随时造册送司核对按月汇报如有滥给船照为匪滋事照例参处如此办理既不辗转需时羁留商旅而本司衙门得有稽考年终汇册咨部可无遗漏之虞矣拟合详明照式同送伏候宪台察核批示以便通飭遵照为此备由呈乞照详施行嘉庆八年九月二十六日奉总督部堂玉批如详颁式通飭沿海各厅州县一体遵照实力查办倘有遗漏仍听无照船只通盗为匪滋事即行严参提究以重海防所有一切商渔各船前据该司详请本部堂咨部展限以八年为始造报请咨务须上紧严催由司汇核依限赶办呈送核咨缴照式并发

○酌议外办省会城垣保固十五年为限

酌议外办省会城垣保固十五年为限如限内坍塌即着原办之员赔修

浙江等处承宣布政使司为据禀等事本年九月十一日奉总督兼署巡抚部堂玉批前署司呈详仁和县修竣艮山门水陆城楼望海楼实用工料银七百九十两五钱六厘造具册结图说飭据杭府李守复加勘验并无草率具有印结取用工料银两应请准销再查定例承修城工保固三十年仁钱二县详修省会城垣历系外办恃无保固每每旋修旋损东坍西卸开段请修周而复始几无虚岁似非核实办公之道且城垣非别项工程可比每修一次动需一二千金至数百余金不等各州县年例捐款已复不少未便任意摊捐致滋赔累本署司酌议嗣后仁钱二县承修省城工段外办之案请照定例减半保固以十五年为限限内坍塌着落原办之员赔修示惩庶工程不致草率而浮冒亦可杜绝并请即以此案为始转飭遵照并刊入成规颁行详请察示等缘由奉批如详飭遵嗣后该二县请修省城即以此案为始保固十五年为限如限内坍塌即着原办之员赔修并刊入成规颁行遵照仍候

督部堂衙门批示缴册结图存又先于九月初六日奉总督部堂玉批如详准销至酌议嗣后仁钱二县承修省城工段外办之案照例减半保固以十五年为限甚属允协并即转飭遵照刊入成规颁行仍候抚部院批示缴

○浙省外结之赃令事主备半价回赎之旧议删除

浙省外结之赃令事主备半价回赎之旧议删除仍遵定例画一办理

浙江等处承宣布政提刑按察使司为援例陈情等事准江苏臬司咨称案于嘉庆六年九月十三日据长元吴三县典商黄润泰等赴司具呈以窃盗当赃浙省颁发成规均令事主备半本免息取赎现各遵行两省近在咫尺浙则事主备半本取赎苏则全行吊起苦乐既属不均且恐贼人将一案之赃分当两省典铺事主认领或赎或吊亦不画一钞粘榜案请照浙省一体半本免息取赎刊榜永遵等情词投司据经前升司批飭苏州府查议详夺去后兹据该府详称遵即关准浙江杭州府钞移原案榜示通飭各属妥议详转去后兹据昆山新阳二县会详内称查例载诸色人典当收买盗贼赃物不知情者勿论止追原赃其价于犯人名下追征给主等语是定例盗赃先行给发无典铺指留待赎之理况典商皆属富饶平时获利累万盈

千即或误当一二贼赃稍亏资本亦无损于锥刀之末若如该商等所请令事主半本取赎实于定例有违该事主被窃一空控官追比获贼究出原赃所在仍须措备半本方获被失之赃在有力之家已属累而又累设贫户一时无可措办承审官势难向其追比当本定至案悬莫结况当赃与买赃者事同一例若当赃定以半价取赎则买赃之人亦必措赃勒索势必讦讼不休若事主再以违例具诉更属难以办理此与定例显违未便以邻省有此成议本省踵而行之所请半本取赎一款断不能行等情详府卑府查应起盗赃例得先行吊给内结外结事同一例若以内结当赃照定例吊起而外结之赃即令事主半本取赎不特一事两歧办理未能画一抑且与定例显违该二县所议半本取赎未可仿照之处已属妥协但浙省与江境壤地相连时有互相吊赃之案应请咨明浙省一体遵照定例办理以免两歧等情到司据此本司查核所议甚属妥协除经批飭移明本省各属一体遵照外移明查照通飭画一办理过司准此该布政使清 按察使文

卷查是案前于乾隆五十九年据仁和县典商陈生生赴前抚宪吉 辕下具呈贼犯当赃务须失主认明物件再行办本取赎毋许空提有亏商本等情奉批该商等所呈似近情理事属可行但当本若令失主全给未免苦累应减半给本回赎庶昭平允批司会同臬司妥议详夺等因当经前藩司田 会同前臬司谢 核议具详外结窃案供出当赃经事主赴典认明将原赃封记存储即令事主措备一半本银交典回赎一面严提贼犯勒比一经追出先尽失主后归典商分别当堂给领严飭各州县不得假手经捕如此酌予变通商民两便不致全归乌有而经差亦可绝其措索之端矣所有内结当赃及民间偶致误买或贪贱收押贼赃仍照定例办理等情详奉前督宪伍 批如详飭照核议规条遵行仍候抚部院批示缴又先奉前抚宪吉 批如详转飭遵照仍将给发榜示各典造册送查并候督部堂批示缴等因奉经刊刷成规转行各州县遵照在案兹准前因本司等覆加确核查例载强窃盗贼现获之赃各令事主认领若诸色人典当收买盗赃及窃赃不知情者勿论止追原赃其价于犯人名下追征给主等语盖因间阎从容力足者少艰难贫窶者多篋存瓶储有朝靡夕一旦为窃匪所盗数口即冻馁可伤是以定例当买盗赃如不知情止追原赃原为被失之家宜悯而误当之咎可宽法至平也乾隆六十年浙省前两司会议酌请嗣后外结窃案供出当赃经事主赴典认明将原赃封记存储即令事主措备一半本银交典回赎内结当赃仍照定例办理不但一事两行有违定例抑且情理不顺倒置偏枯内结之案赃重乃系有力之家外结之案赃轻多系窘乏之户在有力者备半价回赎尚属易办窘乏者即起赃给领已难补创岂可转令半价取赎而使有力者得以起赃原议本不足以昭平允而且典商素拥厚资其平日子母相权取利于贫民生生不已即间遇误当盗赃照例起给亦为无伤况其价仍应于犯人名下追征给领并非全归乌有至称典铺提赃地方官膜视商本不实力查追而经差又百计扣侵斯又似是而非之论经差百计侵扣应责地方官严办地方官之膜视不追即非良吏该管上司自当考察奚容执此一端祇知矜商而不知恤民更非公正之议江浙毗邻有在江省被失之赃当在浙典者亦有浙省之赃当在江典者彼此均须互起今江省既遵定例移明在浙省似未便违例仍援旧议咨覆是浙省旧议外结之赃令事主措备半价回赎一案应请删除嗣后当赃仍遵定例画一办理并通飭各属一体遵照相应会核详请宪台察核批示祇遵除呈抚督宪外为此备由呈乞照详施行嘉庆九年五月二十九日奉总督部堂玉 批据议甚属平允自应将旧议删除仍遵定例画一办理但浙省报窃之案几同山积在失窃者往往徒有起赃给主之名而实则尽饱经胥之橐更须严飭地方官实心查察该管上司不时察访庶民免苦累赃归实领仰即通飭各

属一体遵照并出示晓谕间阎尽令知悉仍候抚部院批示缴又先于五月初八日奉巡抚部院阮批如详通飭遵照飭令各属出示晓谕毋令少有抗违仍刊载治浙成规备考并候督部堂批示缴

○试用丞倅州县遇有丁忧事故回籍路费核计程途远近给发

浙江等处承宣布政使司为筹给试用人员回籍路费事嘉庆九年五月二十六日奉巡抚部院阮批试用知县孙泉雯稟请回籍路费银两缘由奉批仰布政司查案照例详给缴禀钞发粘钞内开窃卑职安徽池州府青阳县人由附生中式丁酉科举人嘉庆六年会试大挑一等以知县分发浙江试用于是年五月二十日到省嗣于七年正月委署衢州府通判复于八年九月委署分水县印务十一月十四日卸事业经结报在案兹本年五月初八日继母在省寓惨遭病故卑职例应回籍守制但自浙至安徽原籍计程二千余里路途遥远盘柁无力缘卑职家本清寒自抵浙至今一切食用皆勉力支持典质殆尽困苦异常回籍盘费实无借贷伏查试用人员丁艰回籍向蒙准给路费今卑职发浙试用三载未得实缺旋即丁忧与试用人员赏给资助路费之例相符合无仰恳照例拨给俾穷员迅速扶柁回籍则死者得归故土生者得免羁留深感鸿仁存歿戴德等因奉此本司备查浙省试用丞倅牧令等官向例遇有丁忧无力回籍者不论路途远近概给路费银壹百两病故者给银贰百两均于府厅州县养廉内摊捐给发上年丁忧试用知县孔龙章罗德营无力回籍先后呈请路费均经循照向例详摊嗣据署秀水县病故知县严昕署钱塘县病故知县彦图各家属请给扶柁回籍路费由该府县具详到司当查彦图系实缺人员在浙年久历任繁剧本不在应给之列严昕历署县篆不致无力且各州县年例捐款已多当此力筹弥补之际未便踵事派捐致滋借口均经驳飭兹丁忧试用知县孙泉雯虽曾委署衢府通判分水县篆旋即卸事据称无力回籍自属实在情形惟查定例微员无力回籍按程途远近每千里给银拾两病故者加扶柁银捌两上年阿署司任内因备公项下例动微员回籍路费一款额不敷支酌议通省州县每年派捐银贰百五十两详蒙宪允飭遵并将七八两年应捐银五百两先行摊派划存专款随时详给各在案丞倅州县虽与佐杂微员有间但因例无支款不分路程远近一律摊捐似无区别且逐案零星派解亦属冗繁本司酌议嗣后丞倅州县等官遇有丁忧事故除实缺人员概不准给路费外试用人员查明实在无力者按照自省至该员原籍程站每千里给银贰拾两病故者加扶柁银叁拾两以归撙节而昭核实其银俟详奉批准后暂于捐存微员路费款内支給仍分四季于六十四州县分别大中小缺汇案补摊提解归款以免零星饬解之烦如蒙允准所有孙泉雯请领路费一案应即照此办理查自浙省至该员原籍安徽池州府青阳县计程一千三百三十里除零不计外应给银贰拾两以资路费缘奉批查拟合核议具详伏候宪台核示祇遵除详抚督宪外为此备由呈乞照详施行嘉庆九年六月二十日奉巡抚部院阮批如详飭遵所有孙泉雯应给银两即行按数给领仍取收银领状并起程日期详咨并候督部堂批示缴

又为筹给试用人员回籍路费事嘉庆九年七月十七日奉总督部堂玉批本司呈详前事奉批查佐杂微员如无力回籍者每千里准给路费银拾两扶柁者加给银捌两此系久定章程试用丞倅州县虽与佐杂微员不同但据议如有丁忧事故无力回籍者每千里准给路费银

貳拾兩病故者加給扶柩銀叁拾兩較與佐雜微員路費多至一倍扶柩多至數倍攤捐之款似覺過多復恐各州縣借此借口尚未妥協仰即另行核議詳奪仍候撫部院批示繳奉此該本司查得浙省丞倅牧令等官遇有丁憂事故無力回籍者向例不論路程遠近概給路費銀壹百兩病故者給銀貳百兩均在府廳州縣養廉內攤捐給發歷年事故人員核與例案相符者俱經詳明准給在案前據丁憂試用知縣孫泉雯請領路費查該員原籍安徽池州府青陽縣離浙省僅止一千三百三十里未便仍照向例請給銀壹百兩是以另行核議嗣後丞倅州縣等官遇有丁憂事故除實缺人員概不准給路費外試用人員查明實在無力者按照程途每千里給銀貳拾兩病故者外加扶柩銀三十兩詳奉憲台批示前因備查通省佐貳教雜員缺眾多遇有丁憂事故無力回籍者定例無分實缺暫署試用核與應給之案相符者概准詳給路費每千里給銀拾兩病故者加給扶柩銀八兩其丞倅州縣本與佐雜微員有閑且止試用候補之員方准給領與佐雜已有區分得項似應稍厚惟扶柩銀兩不分遠近概給銀三十兩較之佐雜誠多數倍更于遠省人員亦未免向隅應請嗣後丞倅州縣有病故者加給扶柩銀兩如雲南貴州甘肅奉天陝西廣西四川等省程途最遠者給銀三十兩順天直隸河南湖南湖北廣東山東山西等次遠省分給銀二十兩江蘇江西安徽福建系屬近省給銀一十兩似此分別核實給領攤捐可期節省而同官義助之誼亦不致有所借口其路費銀兩仍請俯照前詳每千里給銀二十兩再佐雜人員路費等銀定章已久應仍照舊支給毋庸更張合并聲明是否允協理合詳復伏候憲台察核示遵為此備由呈乞照詳施行嘉慶九年九月二十一日奉總督部堂玉批據詳已悉繳

○試用官員禁用私刊木戳

浙江等處承宣布政使司崇為詳明飭禁事竊照職官印信奉部頒給行用即佐雜鈐記亦例應由司刊頒今查浙省試用人員到省之後輒自刊刻木戳該員既無專司即偶有差委應須稟報事件自應于就近衙門借用印信何用私刊鈐記雖現無別項情弊但不可不防其漸就經飭行杭府議詳去後今據該府具詳請禁前來本司復查試用人員在省听差尚未任事並無專司即因差委應稟之事隨處可以借用印信鈐記原不必私刊木戳致滋出票傳人及騷擾情事應請飭令銷毀嗣後各員如有應稟及差委在途稟報事件即于就近州縣佐雜等衙門借用官封其封面仍列本衙注明借用某衙門印信鈐記庶弊竇不致滋生而信守益昭慎重是否有當擬合具詳伏候憲台察核批示以便通飭遵照等因嘉慶十一年四月十七日奉總督部堂玉批如詳通飭遵照仍刊入成規通送察核至各該員于某衙門借用官封印記飭令即將何項差委應稟事件先行移咨該衙門存案一面照例借用倘仍遇有出票傳人及滋擾地方情事以便吊核借用衙門案據分別辦理可也仍候撫學部院批示繳嘉慶十一年四月初三日奉巡撫部院清批如詳通飭遵照仍候督學部堂院批示繳嘉慶十一年四月十一日奉提督學院潘批據詳已悉仍候督撫部堂院批示繳

○開墾田地禁收試征銀米

浙江等處承宣布政使司為大蠹弊重等事嘉慶九年八月初六日奉巡撫部院阮批本司呈

详临海县民吴成悌控县书赵启耀私征一案据台州府提讯吴成悌完纳银米之后该书赵启耀即列入试征款下讯非私征侵蚀情事应如所议完结至民间开垦田地于未经入额以前各州县间有先收试征银米之处虽属相沿旧习究非例应征解之款应请一律通行饬禁以杜浮征滋讼详候核示等缘由奉批如详饬遵缴书册存等因奉此合亟通行饬禁为此仰府官吏文到立即转行各州县遵照嗣后凡民间开垦田地赴县呈报后即饬令入额启征所有试征银米一律饬禁毋任玩违致干参咎不贷凛之切切

○举报老农酌定章程

各属举报老农酌定额数不得滥举其准充之人亦不得擅自顶戴仍遵例三年后察举如遇病故方准接顶

署浙江等处承宣布政使司为饬催查覆事本年十月二十三日奉总督部堂阿 宪牌内开案据该司详乐清县民人杨子璉堪充老农等情据此除批如详准充外并查各县地方请充老农有无额数饬即详覆去后迄今数月未据覆到合行饬催行司即便查明老农额数各县地方现在承充若干向来有无照例汇册咨部立即查明详覆毋迟等因奉此该本司备查老农之例每县不过量设数人以为董率每三年察举老农之勤劳俭朴无过犯者一人请给八品顶戴以荣其身滥举者议处是例意无非为劝课农桑起见非实有责成如在官人役可比故并未定有额数溯自嘉庆元年至今惟奉化金华二县详充至十余名二十余名之多镇海象山定海嵊县汤溪开化淳安遂安桐庐乐清等县各有详充人数自一二名至四五名不等余则绝无仅有盖盛世出作入息民无游惰农家望岁情殷固无待外来之督责也至各属老农详充后既无三年察举请给顶戴之人亦无事故报司之案是以司中向未汇册咨部伏查详充率教虽非着有成效请给顶戴者可比但州县滥举即干例议嗣后向无老农之处应仍其旧若大县已有二名小县已有一名不得再行滥举即准充之人亦不得擅自顶戴如此明定章程庶以后得有遵循不致如奉化金华之无所底止矣缘奉前因理合核议详覆并开奉化等县老农名数折同送伏候宪台察核批示以便刊入治浙成规通饬各属遵照除详抚督宪外为此备由伏乞照详施行嘉庆十二年十二月二十九日奉总督部堂阿 批据议老农大县准充二名小县准充一名不得滥举准充之人亦不得擅自顶戴遵例三年后察举另详各缘由均悉如详刊入治浙成规通饬遵照至折开查明奉化等县滥举多名即饬令出示革除照议定章程选充如遇有病故方准接顶仍候抚部院批示缴折存等因又先于嘉庆十二年十二月初四日奉前巡抚部院清 批据详已悉仍候督部堂批示缴折存

○织造匠粮请照宪纲排定州县按期拨解并批解迟延记过章程

署浙江等处承宣布政使司朱 为派拨匠粮事嘉庆十二年十二月二十五日奉前抚部院清 宪牌准织造部堂三 咨开桐乡县应解十二年四月分匠粮迟至十二月始行解到其十三年该县又派在九月似此疲玩之县匠食攸关何堪屡任迟误咨请改派等因到本部院准此查匠粮米石系计口授食之需不容稍有迟误今桐乡县应解前项米石迟延半载有余自应停其派拨今查有急公早解之秀水县堪以加派合行饬知行司即便转饬秀水桐乡二县遵照

将前派桐乡县嘉庆十三年九月分匠粮米石改派秀水县解散桐乡县应解米石即饬批解省仓以济兵精均毋迟违切切等因奉此并准织造移咨到司准此本署司查兵行匠恤各有本款织造匠粮浙省向以杭嘉湖所属十一县派拨内惟额米最多之嘉善县例派两月余均一月一县溯查乾隆年间虽间有停派之案后因或多或少究不免高下其手而米多则批解转致愆期仍无益于匠食故自嘉庆元年至今从无停派加派之案所以然者诚有鉴于旧习之未善也今奉饬以桐乡上年起解迟延停其派拨将十三年九月之粮加入秀水县名下批解此风一开不特一县派拨两月匠粮苦乐不能均沾抑恐将来援以为例一县派拨两三月或三四月势更无所底止伏思匠食攸关迟玩固应予以严惩而派拨尤不可不预防其流弊本署司管见嗣后匠粮一款应请照宪纲排定正月海宁二月嘉兴三月秀水四月嘉善五月海盐六月平湖七月石门八月桐乡九月乌程十月归安十一月德清十二月嘉善从十四年起岁岁照此拨解永不准再行更改其批解限期甲月之粮务于乙月解楚如丙月初旬不到即由织造移咨抚宪饬司记过如此明定章程既足杜各县批解迟延之习而派拨亦无虑高下其手矣所有桐乡十三年九月匠粮已详奉督抚宪批准在先况新定有记过章程该县自不敢再行迟误应请毋庸改派纷更于公益昭画一除移覆织造外拟合详明伏候宪台察核批示以便刊入治浙成规通饬各属遵照为此备由呈乞照详施行嘉庆十三年三月初七日奉护抚部院崇批如详移行遵照此复

○匠粮改饬各县于当月批解月底不到记过

浙江等处承宣布政使司崇为派拨匠粮事嘉庆十三年四月二十日奉巡抚部院阮宪牌本年四月十三日准织造部堂三咨开本年正二三月匠粮例派秀水德清嘉兴三县承办迄今逾期已久并无解到咨请另为妥议务使无误匠食等因到本部院准此合饬议详行司即便查照织造府来咨事理速将匠役口粮米石作何立限催解不致再有迟误之处即日妥议具详咨覆一面严催秀水德清嘉兴三县将应解正二三月匠粮勒限解散毋再任延迟误切切奉此并准织造咨开匠粮一款前因桐乡县运解不前逾限半载有余咨明改派旋准前抚部院清将桐乡县之米加派秀水县解散今复准司移以苦乐不匀且恐援以为例或一县派至三四月之多势必无所底止所有桐乡县九月分匠粮应请毋庸改派并请照宪纲将杭嘉湖三府属州县排定月分永不准再行更改定限以甲月之米乙月批解丙月不到移咨记过惟查向来解限系按月于初旬解给各县有迟逾者亦有依期解给者今因桐乡一县违限转将向来定限均宽至三月之久似属明宽其期且定以记过处分将来或不致再有迟误但各州县积玩成习倘因此一律藉延贻误更非浅鲜现在本年正二三三个月匠粮例派秀水德清嘉兴三县承解迄今逾期已久并无解到屡次檄催置若罔闻疲玩锢习亟应整顿与其织办迟误始行声明贻误缘由彼此均难辞咎不若咨请另为妥议务使无误匠食正所以无误上服等因到司准此本司备查浙省南米仅敷年额支销并无颗粒多余是以匠粮一款历以各县未完额米预为派拨各县随征随解或适值农忙蚕忙之际民间完纳不前即势难早为清款此虽有月初解给之限而溯查嘉庆元年至今从无一县于当月初旬解给者良由此故间有月底解到之县十余年来不过九次而九次之中又派在米届全完之十二月者居其六余均迟至二三四五月及半年以外不等屡未准织造以贻误移请停派今奉饬停派桐乡九月之粮未经加入秀水尚且准织造以秀水正月额粮愆期不到移催若再额外加派岂

不益滋迟误此停派加派之法徒长司书高下其手之权仍无益于匠食而宪纲排定月分系司中自为杜弊起见尤与各属批解之迟早无涉诚欲如织造来移按月支放无误莫若改归杭州府仓为便盖府仓统收统放月以数千百石计匠粮究属无多似尚易于筹划州县应解匠粮即统入南米由杭府汇总催解亦属简便易行如此则匠粮支放非但按月无误即照兵粮之例月前散给亦无不可特匠粮例无应解耗米历年奏销册籍可据今织造衙门随正收纳之加一耗米系各属解米到坝织造衙门发档就坝散给节省过坝进仓水脚致有此充公之款若改归省仓收放则过坝进仓诸费州县既无从节省织造衙门即少此一项耗米于公用是否不致掣肘本司衙门无案可稽似未便遽请更张惟现在既准有织造移咨抚宪飭司记过俾各属知所警畏得以遵循无误除正月匠粮已差押秀水县报于四月二十八日批解其余各县均加紧严提务使接续解济不致稍任迟延外缘奉前因拟合详覆并将嘉庆元年起至十二年止各县解收匠粮月日开册同送伏候宪台查考为此备由呈乞照详施行嘉庆十三年闰五月初二日奉巡抚部院阮 批仰候移咨织造府查照缴册存

○捐款分别州县缺分摊派

浙江等处承宣布政使司清 为筹议派捐章程详请宪示事窃照浙省年例派捐各款有按养廉多寡分别派捐者有不分多寡一律匀派者办理未能画一不足以示公允本司检查旧案乾隆四十六七及五十三四等年派捐各款本系将通省七十七州县分别大中小缺作为三等酌量摊捐惟今昔情形不同缺分苦乐难以执一而论从前所定大中小缺按诸现在情形又复互异本司管见应以养廉优厚钱漕数多地方完善者定为大缺其次则数项不能相兼者作为中缺僻处山陬海岛廉薄息微者作为小缺实系积疲最苦毫无出息者免其摊捐凡大缺派银三两者中缺派捐二两小缺派捐一两庶几众擎易举不致苦乐不均再查阿署司任内详派八年养廉扣捐缉匪经费一案因处属十县地方疲苦详奉抚宪宪台批飭免其摊派等因嗣后凡有捐款除处属免派外尚有台属之仙居严属之分水温属之泰顺三县亦与处属各县相等应请一律免派以昭公允而杜偏枯谨按各州县地方情形定为大缺二十中缺二十八小缺十六开具缺分派数清折详送宪台察核批示立定章程通飭遵照除详抚督宪外为此备由呈乞照详施行今开送清折一扣浙江等处承宣布政使司今将通省七十七州县除仙居等一十三县免派外其余六十四州县分别大中小缺派数开折呈送施行

计开

仁和 钱塘 海宁 嘉兴 秀水 嘉善 平湖 桐乡 乌程 归安 长兴 德清 鄞县 慈溪 镇海 山阴 会稽 萧山 诸暨 余姚

以上二十州县定为大缺每捐款一百两各派银二两二钱七分三厘共银四十五两四钱六分

富阳 余杭 临安 海盐 石门 安吉 武康 奉化 象山 定海 上虞 嵊县 临海 宁海 黄岩 金华

兰溪 东阳 义乌 永康 浦江 西安 龙游 江山 常山 淳安 永嘉 平阳

以上二十八县定为中缺每捐款一百两各派银一两五钱一分五厘共银四十二两四钱二分

于潜 新城 昌化 孝丰 新昌 太平 天台 武义 汤溪 开化 建德 桐庐 寿昌 遂安 瑞安 乐清

以上十六县定为小缺每捐款一百两各派银七钱五分七厘五毫七丝五忽共银一十二两一钱二分

嘉庆八年六月初十日奉总督闽浙部堂玉批据议甚属公允仰即通飭遵照嗣后凡遇海洋缉捕及地方紧要事件格于成例难以作正开销方准列入捐款不得因有此款滥准支給匿不通详务须酌核事理缓急权衡轻重毋任浮混仍候抚部院批示缴折存嘉庆八年五月十八日奉巡抚浙江部院阮

批查折内派捐各数甚属公允如详通飭各府县一体遵照可也仍候督部堂批示缴折存

○浙省佐杂微员事故回籍请给路费章程

署浙江等处承宣布政使司阿为筹给路费详请立定规条事窃照佐杂微员在任丁忧事故无力回籍例准按照程途于廉备项下动给扶柩路费以示体恤浙省年额于备公款内动拨银三百十六两九钱递年造册报

部支销不敷银两历系详动各府廉银飭派所属州县行提归款兹查嘉庆七年分详给路费者十二员共银三百九十八两九钱内除刘谐袁大受谈承中潘世瓘徐元魁鍾拔元刘克益七员银二百三十六两九钱系动支七年备公本款业经造册报销其余郭峻揭琮施焘陈彬四员并刘克益找给银共一百六十二两一钱暂支府廉未经摊派先动八年例支备公本款抵补嘉庆八年先后详准动给路费者十员内林敷英顾学元谭鸿谢仲奎陆廷珍左恒六员银一百五十两已于八年备公本款动给尚有倪象占朱启翰曾廷栋金凤诏四员应给银一百十二两因八年备公本款先经归补七年之项仅存银四两八钱不敷支放此外续据请给路费各员内尚有青田县计参典史王明德病故试用从九品温祥丹病故试用县丞常廷瑞三员应给银一百七十六两二共银二百八十八两均应派廉捐补以后陆续请给者尚难预定伏查通省首领佐杂共二百二缺加以各班试用二百余员人数繁多例支本款仅止三百余金总属不敷向例不敷之项均于府廉动给逐案具详零星摊派事属繁冗而各府廉银扣款繁多往往支浮于额仍须提解还款且无论丁忧病故告病参革人员凡于回籍之时一概准给路费亦不足以昭公允况州县年例捐款已属不少更应撙节派捐以示体恤本署司酌议应请嗣后现任佐杂教职到任未久及各班试用人员如遇丁忧病故及因公过参革离任者如果无力回籍仍照向例按照程途详给路费其告病告终养人员自愿离任离省及缺分较优并历任三四年以上者均当不致无力回籍参革人员如犯私过及任内有未完公项不能完缴者亦应停给路费以示区别至每年不敷银数多寡不齐难以预计溯查嘉庆三年起

至六年止四年之间共给过微员回籍路费银二千五百七十二两五钱内除动支本款作正支销银一千五百八十四两五钱外计详动府廉派捐银九百八十八两均匀比较每年应派捐银二百五十两所有嘉庆七八两年不敷动给银两应请即按此数于廉备项下暂支银五百两照依详定大中小缺分摊六十四州县捐解还款以后每年捐助银二百五十两定为年例以免零星饬派所有倪象占等四员未给银一百十二两应请即于前银内动支其王明德等三员应给银一百七十六两现亦分案具详余银二百一十二两留备续给仍俟年终核计盈绌归入下年接续摊捐并将每年支销各数通行各府转饬遵照如此立定章程庶经费有着而冒滥无虞在各州县每年捐助既有成规遇有交代可以按日匀摊不致互相推诿且为数无多众擎易举而回籍人员应给与否定以限制亦不致漫无底止矣所有核议缘由是否可行理合分别开具历年详动不敷各数及各州县派捐清折一并详送宪台察核批示以便通饬遵照除详抚督宪外为此备由呈乞照详施行谨将饬派各州县捐助嘉庆七八两年银数开折呈送察核

计开

仁和 钱塘 海宁 嘉兴 秀水 嘉善 平湖 桐乡 乌程 归安 长兴 德清 鄞县 慈溪 镇海 山阴 会稽 萧山 诸暨 余姚

以上二十州县系大缺每处捐助银十一两三钱六分六厘共银二百二十七两三钱二分

富阳 余杭 临安 海盐 石门 安吉 武康 奉化 象山 定海 上虞 嵊县 临海 宁海 黄岩 金华 兰溪 东阳 义乌 永康 浦江 西安 龙游 江山 常山 淳安 永嘉 平阳

以上二十八县系中缺每县捐助银七两五钱七分四厘共银二百十二两七分二厘

于潜 新城 昌化 孝丰 新昌 太平 天台 武义 汤溪 开化 建德 桐庐 寿昌 遂安 瑞安 乐清

以上十六县系小缺每县捐助银三两七钱八分八厘共银六十两六钱八厘

通共银五百两嘉庆九年以后照数减半每年捐助银二百五十两合并登明

嘉庆八年七月二十一日奉护理巡抚部院清

批如详通饬遵照仍候督部堂批示此复折存嘉庆八年八月十六日奉总督部堂玉批据议甚属公允仰即通饬遵照仍候抚部院批示缴折存

○州县应捐微员回籍路费坐扣府廉

浙江等处承宣布政使司庆 为筹给路费事案照佐杂微员丁忧事故无力回籍例按程途详给路费银两前因备公项下年额银三百一十六两九钱不敷支用零星续派事属烦冗于嘉

庆八年间详定章程每年增捐银二百五十两系分大中小六十四州县公摊解司支放兹查此项增捐路费逐年蒂欠甚多现在清厘库款除查明各县应领银两另行汇抵清款飭行知照外所有嘉庆十四年分各属应解增捐路费银二百五十两先经飭知该府仍照上年飭属批解但查此项银两本属同官义助理宜早为解给况为数无多养廉项下易于捐办乃各属每每视为无关紧要之事任意拖欠转令司库有须动垫若再令其自行批解势必仍置宕延归补无期殊非慎重钱粮之道今自嘉庆十四年为始竟于司库各府养廉项下扣收开数飭知由各该府自行就近提归支食以省案牘除分别飭行遵照并札库划扣外理合详报伏候宪台察核为此备由呈乞照详施行嘉庆十四年五月初一日奉巡抚部院阮批据详已悉缴

○浙江省丞倅州县事故回籍停给路费

浙江等处承宣布政使司广为详明事窃照浙江省微员路费一款每年在于备公款内划收银三百一十六两九钱历年造册报部开销后因试用人员较多如遇事故回籍本款不敷支給前司议请在于杭温等十府养廉内划收各属派捐银二百五十两原为听给佐杂微末之员事故无力回籍路费之用至于丞倅州县等官品秩较大本不应与佐杂微员并论向来遇有丁忧事故除实缺人员不准给路费外其试用人员查明实在无力者按照路途每千里给发路费银二十两病故者分别远近省分加给扶柩银一二三十两不等其银先在微员路费款内借支一面摊捐还款虽系体恤穷员之意但微员路费存款本属无多现在借出知县等官路费已积至五百九十两虽节次飭提各属并不实时解缴以致悬宕未归若仍循向来章程一体给发则借支愈多本款支绌设遇微员应领路费转致无银给发实属未协本司酌议应请嗣后丞倅州县等官遇有事故概不准给回籍路费其中有实在无力回籍者各州县或谊切桑梓或情关亲故并或推念同官应听自行量力帮助不必由司摊捐所有已在微员路费款内借动银五百九十两仍行飭解还款理合详明伏候宪台察核批示以便通飭遵照为此备由呈乞照详施行嘉庆十五年三月十五日奉巡抚部院蒋批据详已悉仰即通飭遵照所有动借微员路费之项即飭解还归款母任延宕此缴嘉庆十五年四月十四日奉代办总督部堂张批如详通飭遵照仍即并详抚部院批示此复

○浙江省查禁运米出洋章程

浙江等处承宣布政使司浙江等处提刑按察使司浙江分巡杭嘉湖海防道浙江分巡宁绍台海防道浙江分巡温处海防道为咨会事嘉庆十四年九月十六日奉巡抚部院蒋牌开嘉庆十四年九月初七日准江南河院吴咨前事等因到本部院行司查照粘钞来文事理即将咨会覆奏江苏上海关禁以杜米石偷漏并浙江海宁州之长安镇地方亦系向来偷贩出洋之藪近年亦未必竟能禁绝一折奉到朱批上谕缘由即便会同臬司移行海口员弁暨海宁州严密稽查如有奸商串通胥役巡兵透漏济匪情弊立即严拏究办守口员弁兵役倘敢得规纵放并即一并参办仍将如何稽查之处妥议详夺并飭海宁州即行详悉禀复毋违计粘钞等因奉经移行查办在案又于嘉庆十四年十一月十一日奉总督部堂方札开本年九月二十四日准江南河道部堂吴咨本年八月二十四日奉上谕穆奏澍雨频沾

田禾畅茂情形及阅单开粮价而淮安海州竟贵至四两七八钱之多该省本年雨水沾渥收成不致歉薄又未兴办大工邻省亦无客商贩运何以米价有增无减几与从前陕甘用兵时价值相同显系食米多出外洋是以内地米少价昂此皆铁 汪

在任时因循玩忽于海口透漏米石一事不能严密断绝所致着阿 蒋

实力整顿认真查禁正在降旨间适据吴 覆奏查禁米石出洋一事并称浙江海宁州之长安坝地方亦系偷贩出洋之藪未能尽绝等语昨因浙江米贵已降旨谕令阮 严查接济所有江苏各海口务当严密侦访如有透漏情弊即据实参办将此传谕知之钦此恭录咨会查照钦遵等因到本部堂承准此查各省海氛未靖屡奉谕旨严禁透漏米石等项不容稍有松懈所有浙省宁波台州温州各口岸业经调任督部堂阿 会同前任抚部院阮 定立章程调派文武员弁带领兵役在于各海口常川驻防专拏接济迩年以来颇有成效乃海宁州长安坝地方系偷贩米石出洋之藪该管地方文武图避处分总未禀报本部堂闻长安坝地方系各处贩米客商往来云集之所该处不肖员弁兵役得受陋规任听奸民囤积米石每于夜静装载数十船运至乍浦放洋接济盗匪似此大伙偷漏非特有妨民食而接济洋匪所关尤巨本部堂甫经莅任且驻扎闽省离浙较远诚恐所闻尚未真切海宁系杭州府所属地方离省甚近该司等自必见闻较确何以竟不查禁兹承准前因合亟飭查札司即便会同臬司遵照查明长安坝地方偷漏米石情形据实先行密覆一面遴委干员改装易服前赴该处并乍浦口两处严密查访务将纵放不肖员弁兵役及囤积偷运奸民察出一二名立拏解省从严究办以示惩儆一面揭出弊端颁发大张告示分发海宁乍浦二处剴切晓谕必须大加整顿以期米价日就平减盗源日就肃清案关米谷偷运出洋有妨通省民食万勿稍存消弭之见切嘱特囑各等因奉此该本司道等会查得浙省查禁运米出洋历久派委千把弁兵于各海口分段巡查上年复蒙前宪 奏明分别紧要次要添派副参都守丞倅佐杂带兵驻扎专拏济匪奸民立法已极周详如果实力奉行盗匪口食无资自必日就穷蹙何致未能尽绝或有奸商违禁多带或渔船夹带出口在所不免迭奉谕旨飭禁并蒙抚宪宪台暨本司广 蒋 于到任后又经出示通颁严禁在案兹复经江省奏及浙江海宁州之长安镇地方亦系偷贩出洋之藪未能尽绝奉飭严密稽察并将如何稽查之处妥议详夺并奉宪台督宪札飭前因本司道等谨将原办章程参以现在情形分晰酌拟数条恭呈宪鉴

一长安米石来踪去路应立法稽查运米河道应添设巡员也查杭州府属之海宁州长安镇为米商聚集之区其米来自外江庐州运漕合肥及内江吴江溧阳平望等处向据海宁州折报有案迨到长安之后贩往何处向未分晰具报本属疏漏应请飭令海宁州将所到长安之米责成长安各牙行设簿登明某日某处到米若干卖与某县某姓某字号客若干贩往何处巢卖由州设立三联印票一存州备案一送司查考一给牙行转给买米之人收执沿途查验放行并令驻扎长安之州判就近稽查按五日汇报一次俟米石到地将印票交牙行汇齐按五日缴县一次该州亦按五日一次送司比对并于米袋上标明店号倘有袋系借赁者责令牙行于行簿暨印票注明某客共米若干袋内本字号若干袋借赁某字号若干袋米船上亦编明某处米船倘有长安卖数与买客到地米数袋数不符即行查究并飭该州县于给票缴票时统令各牙行汇领汇缴毋许书役经手反启藉端需索以致客贩裹足不前有妨民食再查长安镇有小河三道一名小桥头一名杨家渡一名圣帝殿系通钱江之下流防有偷漏之处已于上年檄飭杭州府海宁州东防同知海防守备严行稽查又赭山蜀山南沙系赭山巡

检所辖常有米商买米下塘过拨运赴南沙售卖向设运米单桅小拨船五只仅堪摆渡不能出海每遇铺户来宁买米必须亲赴赭山司衙门具领印照载明每照只准五十石由石塘头过渡先赴州署投验后往米行购米该行按照发米海宁州仍给护照为据如果实力奉行似无出洋之弊但该处米铺贩去之米每铺各约有若干未有报案该米铺卖与赭山蜀山南沙一带居民是否不致偷漏应请飭令赭山巡检严密巡查将该处米铺贩去之米及卖出之米按五日一次折报并令各米铺联环互保出具不致偷漏甘结通送查考仍严禁藉端滋扰又每届秋冬有宁波象山定海一种小钓船贩载山茹带鲞进口沿海投行售卖经海盐县之黄道关验明船照放行卖毕开船出口向系责成该地塘汛员弁巡查应再重申例禁严飭实力查办并于小桥头杨家渡圣帝殿三处添派佐杂一员往来巡查黄道关添派佐杂一员会同汛弁查缉以昭周密

一浙米来路应于江浙交界处互相稽查也查浙省米石系由江南之震泽县平望镇入浙欲严去路先清来路应请移知江省将运浙米船飭令震泽县在于平望镇地方每日查明确数按旬申报咨浙一面径移贩往之地方官知照但若照江省来咨竟令米船停泊平望俟探明浙省米价再行开放尚有难行之处查两浙地方全赖上江商贩接济势难缓待且恐启平望牙行擅利把持以致商贩裹足不前则于民食大有关碍向来入浙之米大概俱赴长安镇棗卖应令震泽县责成平望牙行随时查放每行给发印簿一本令将每日来米若干运往长安镇者若干分赴某县某镇某市某行消卖者若干查明米袋字号逐日登簿按五日一次折报江省地方官移关浙省贩往之处而浙省长安镇暨各县运到之米亦按五日一报由藩司衙门将各县报到之数与江省咨浙之数再行比对互相查察此层层稽核似可杜偷漏越贩之弊现已另详抚宪台核咨

一乍浦海口应添设巡员以资协缉也查乍浦海口稽查偷漏夹带米石麦面等项向系责成嘉兴府海防同知暨乍浦营汛弁互相稽察按季取造册结通送各宪查考频年以来虽未有报获之案但乍浦海口通达大洋诚如宪札或有奸民囤积米石每于夜静装载船只运至乍浦放洋接济在所不免应再重申例禁严飭乍防同知汛弁严禁米铺居民不许囤积并添委佐杂一员驻扎乍浦海口昼夜梭巡以资协缉

一各属海口支流汉港及聚米贩米之区均应添设巡员以资防守也查宁台温三府所属洋程二千余里海口繁多业于上年奉前宪 奏明分别紧要次要派委文武员弁带兵驻扎巡查星罗碁布已极周详他如绍兴府属之萧山县钱江口岸山阴县三江闸口会稽县曹娥江口上虞县沥海所余姚县临山卫宁波府属之奉化县湖头渡口慈溪县观海卫向为内地未设巡员第恐奸商渔户巧为诡计于偏僻冷静处潜为贩运在所不免应请各添委佐杂一员专责巡查又如山阴之柯桥萧山之临浦鄞县之甬东皆系聚米市镇余姚之江桥系客米西来要路应责成各该县计其客米所入核其贩棗所出究其装运所往查明确数分晰造册旬日一报仍由县移会受买处所查照是否相符互相参考则颗粒皆归着落倘有船■〈舟宗〉诡秘立即截拏究办仍即责成各该管巡检协同查办至温州府属离省鳶远路隔重山不能贩运外省米谷毋虑其入只虑其出查平阳县之江南地方产米较多向有客米贩至温郡接济民食每于经由瑞安境内被该处奸民增价截买私用小船贩至瑞安县之东山九里永嘉

县之蒲州状元桥等处囤卖难免偷漏之弊查平阳米石赴郡必由瑞安之南铺起岸过飞云渡应派委佐杂一员在飞云渡并东山梅头等口认真稽查不许奸商截留其陆路肩贩责成地保长旗埠人等一体稽查毋许私向海涂稍可拢船之处行走致有疏漏

一兵船到地买米应由县验放也查缉匪兵船到境有须就地购买食米向系移县验放近来县中接到文移往往米已运去其数目之多寡已无从稽核难保无奸牙影射夹带情弊应请咨移提镇转飭舟师于所到地方应须买米若干务先移会府县飭牙分买由县验明米数装运放行不得先自买运仍照例兵船停泊何县海口即在何县采买不得船泊彼县买于此县致难稽察以滋越贩之弊

一渔船配买食米宜严加查察也查沿海贫民半以捕鱼为业除各埠小船朝出暮归例不配米外其余领照渔船出洋采捕总以汛毕为期向例舵水一名日配食米一升多或两月少或一月计程授米俱于单内注明毋许升合浮带立法本属严密近查渔船食米往往串通牙户多配浮带而汛口员弁亦不认真查察任其多装难免偷漏应再重申例禁严飭汛口员弁查明牌内舵水几名单内配米若干据实细验数目相符方准出口倘有浮带即行截留解究并治奸牙偷漏旗埠贿纵之罪仍通飭沿海各县凡有配给渔船食米者一体造册并出具不致夹带多装切实印结按月通送查考倘有疏纵扰累均严参究办

一巡查员弁兵役应严定赏罚以示劝惩也查立法固贵周详奉行必须实力欲员弁兵役之实力奉行是在信赏必罚从前之议记功过均属外办难免观望今筹定章程嗣后各营县及委员有能拏获偷漏济匪人犯罪应绞决四名以上者照拏获洋盗三名以上例随案奏请送部引见不及四名及军流以下罪名亦随案咨部议叙候补人员仍按名另予记功绞罪人犯每一名记功一次军流人犯每二名记功一次遇记功者准其拔委兵役民人拏获者即将所获米石船只器物全行给赏仍按所获赃罪之轻重人数之多寡由县营分别另行奖赏各属拏获洋匪即穷究该匪船由何处洋面窜驶系何处奸民接济由何处出口俟臬司复勘属实将失察之该管营县及委员立即分别解任撤回随案请旨交部严加议处讯系得贿故纵者照例参革以枉法计赃治罪仍从重先在各口岸枷号示众倘有贪功邀赏挟嫌诬拏株累无辜仍照例反坐如此明定赏罚庶各知惩劝可收实效

以上各条谨就本司道等管见所及或尚有未尽事宜已飭各府查议统俟查覆到日如有可采之处另行续详以期偷漏永绝洋匪自灭仰副宪台绥靖海疆之至意缘奉飭议拟合开具各海口原派员弁并现在添派巡员清折会同具详是否有当伏候宪台察核批示祇遵再金衢严道所属并无海口故不会衔宁绍台道未经来省不及会印合并声明除详抚督宪外为此备由呈乞照详施行嘉庆十四年十一月十七日奉巡抚部院蒋批如详移行转飭遵照余已悉并候督部堂批示录报缴折存嘉庆十五年正月初七日奉总督部堂方批如详移行实力遵办毋得以具文塞责至新派五府查明之佐杂内何处拟派河员前往驻守稽查并宁台温三府属海口原派大小武职各员弁并即查明分晰开具衔名清折呈送备查仍候抚部院批示缴折存

○兵童应试章程

浙江等处承宣布政提刑按察使司为兵童应试请严区别结保移送以崇学校事准前署司移交嘉庆十五年十二月初十日奉署巡抚部院方批绍兴府核详山会二县学会详凡兵童应试务须严加区别除勋旧宦绅后裔及身家清白无过农民方准保送考试外其余父兄及本身曾经投靠宦门富室或曾充衙门隶件各役习学戏优及薙头剔脚挑夫轿夫等项贱业并一向游手生事经官法究为乡党所不齿之人一概不得混送并约束不许混入武童中投考责成该管守备按名开写三代履历及该兵童自幼作何事业出具印结移送填册考试庶始进端而学校崇等情由详奉学院批府核议由府具详前情奉批查例载凡出身不正如门子长随番役小马皂隶马快步快禁卒件作弓兵之子孙均不准应试民壮子孙准其应试如由民壮改充他役及其先曾充当皂快者仍不准应试又乾隆四十四年部议吹手习业猥贱向不齿于齐民之列其子孙虽已改业应仍不准其应试又五十七年部议在官充当轿夫业经告退者以告退之日为始扣满十年其子孙方准应试又湖南学政咨称粮差系皂快充当子孙不准考试又例载旗民家奴服役三代实在出力经伊主放出存案俟放出三代后所生子女始准应考又户部则例内称凡开豁为良之乐籍惰民丐户及已经改业之蛋户九姓渔户以报官改业之人为始下逮四世必其本族亲支均系清白自守者方准应试各等语是凡不准考试者例内均已指明其余如民间轿夫挑夫剃头修脚等项并无不准考试明文此等百工手艺之人均系良民自谋生计随地皆有岂可概与优隶等项相提并论于例外擅增禁例且兵丁皆系良民保结充伍次第擢用可至提镇大员亦无准充兵丁不准应试之理该学并不查明定制率意具详该府扶同复议亦属含混至不准考试各项除例有代数外其余不论代数年分远近悉应禁及子孙今详内祇论父兄本身转较定例从宽尤属不合仰布政司会同按察司查明定例分晰议详飭遵此缴奉此本司等会查得礼部则例内载凡出身不正如门子长随番役小马皂隶马快步快禁卒件作弓兵之子孙均不准应试民壮自非贱役可比子孙准其应试如由民壮改充他役及其先曾充当皂快等役者仍不准应试又乾隆四十四年

部议吹手习业猥贱向不齿于齐民之列其子孙虽已改业应仍不准其应试又五十七年部议在官充当轿夫业经告退者以告退之日为始扣满十年后其子孙方准应试又湖南学政咨称粮差系皂役充当子孙不准考试又例载旗民家奴服役三代实在出力经伊主放出存案俟放出三代后所生子女始准应考又户部则例内载凡开豁为良之乐籍惰民丐户及已经改业之蛋户九姓渔户以报官改业之人为始下逮四世必其本族亲支均系清白自守者方准应试各等语是凡不准考试者例内均已指明其余如民间轿夫挑夫剃头剔脚等项细查各例内并无载有不准考试之文此等百工手艺之人均系良民自谋生计随地皆有诚如前署抚宪批示岂可概与优隶等项相提并论于例外擅增禁例至于兵丁皆由各营查明实系良民并无过犯考拔充伍亦无准充兵丁不准应试之理该府并不查明定例照依学详核转殊属不合所有兵童应试除例内指明应禁各项及曾受刑伤者均不准其考试如有廩生滥行保送照例究办外其余如民间轿夫挑夫剃头剔脚等项人等均属良民并不在例禁之列自应准其一体考试以广登进缘奉前因理合查例会详伏候宪台察核批示以便移行遵照除呈抚督学宪外为此备由呈乞照详施行嘉庆十六年三月二十四日奉督部堂汪批如详移行遵照仍候抚学部院批示缴嘉庆十六年二月二十七日奉抚部院蒋

批如详移行遵照仍候督学部堂院批示缴嘉庆十六年三月十一日奉学部院周批据详已悉仍候督抚部堂院批示缴

○失察小伙私盐州县外结记过

浙江等处提刑按察使司浙江等处承宣布政使司两浙江南都转盐运使司为遵批会详事嘉庆十五年八月二十五日奉巡抚部院蒋批藩司呈详萧山县失察田泳秀傅阿九等在富阳县贩私被富阳盐捕破获所有失察之处取具职揭详请示遵缘由奉批此案署萧山县赵令于田泳秀等贩卖私盐究竟是否有心徇隐抑系失于查察仰即会同按运二司确查详覆至获办私盐案犯如不认真跟究曲为开脱此等有心徇隐之员自应遵照檄行揭请参办其止系失于查察所贩私盐觔数无多者该地方官应作何分别示惩并即会同妥议具详察夺缴揭存等因奉即会同转行绍兴府查覆去后兹据该府详覆据萧山县声称田泳秀傅阿九均系本县人氏先后在临浦地方越贩私盐被富邑盐捕拏获究详实系失于查察并无徇隐情事等情据此本司等会查得州县拏获私盐并不跟究曲为开脱自应揭请参办若本地民人贩卖私盐被邻境拏获其咎止于失察亦应另立记过之条以示惩戒应请嗣后贩私之犯被邻境盘获讯明觔数无多应由外结者失察出境之地方官即随案声请记过一次如系该州县差役协获者免议仍俟年终查明记过在十案以外者即行撤回参办所有前署萧山县赵令失察田泳秀等贩私之案请即照案记过一次注册是否允协理合会详仰祈宪台核示以便刊入成规通飭遵行等因于嘉庆十五年八月二十五日奉巡抚部院蒋批如详通飭遵照并将萧山县赵令记过一次注册仍即转详督部堂盐院批示再行刊入成规具报缴又于十六年闰三月初六日奉总督部堂汪批据详已悉仍候盐院批示缴又于闰三月二十七日奉兼署盐院抚部院蒋批查此案前院苏接准咨呈当经檄行运司通飭遵照并飭移照抚部院批示遵行仍候督部堂批示后再行刊入成规报查在案仰即移查遵办具报缴

○丞倅州县到任未及半年遇有丁忧事故仍循给发路费

浙江等处承宣布政使司广为遵批详覆事嘉庆十六年四月二十二日奉巡抚部院蒋批原任乐清县知县邓文芳具禀患病危笃不获偷生但卑职莅任未及一月眷口繁多离乡较远非特长途资斧维艰抑且薪水匮乏仰求终始矜全俾卑职寡妻弱子不致久羁异地存歿均感等由奉批该令甫经到任旋即病故殊为可悯仰布政司飭府妥为照料仍照例详给路费飭发该家属扶柩回籍至该县交代该令曾否接收并即查明具报等因奉此除行温府外该本司查得浙省现任丞倅州县等官向例到任不及二年丁忧事故及试用知县事故无力回籍者不论程途远近给发路费银一百两病故者给银二百两均于府厅州县养廉内摊捐给发迨于嘉庆九年间前司清议详丞倅州县遇有丁忧事故除实缺人员概不准给路费外试用人员按照程途每千里给银二十两病故者分别程途远近加给扶柩银两其银俟详奉批准暂于微员路费款内支給仍分四季汇案通摊六十四州县捐解归款等情详奉宪台批允在案又于嘉庆十五年二月间前升司广具详丞倅州县等官品秩较大本不应与佐杂微员并论遇有丁忧事故概不准给回籍路费银两等缘由详奉宪台批示通飭各属遵照亦在

案今原任乐清县知县邓文芳具稟前情奉抚宪台批司照例详给路费等因本司备查邓令到任未及一月即行病故虽系实缺人员所得廉俸无几与久任知县有□诚如宪批该令甫经到任旋即病故殊为可悯惟是现任知县选补到任为日无几即行丁忧病故柩属无力回籍若不酌量变通必致羁留异乡殊堪悯恻本司酌议嗣后丞倅州县等官凡到任未及半年者遇有丁忧事故应请循照旧章给发路费银一百两病故者给银二百两其银先在微员路费款内暂支给发仍分摊六十四州县捐解归款以便扶柩回籍而示体恤如在半年以外者概不准其给发如蒙允准所有原任乐清县病故知县邓文芳柩属回籍路费银两应即照此办理并请刊入成规遵照拟合核议具详伏候宪台察核批示祇遵再查该县交代该令尚未接收合并声明除呈抚督宪外为此备由呈乞照详施行于嘉庆十六年五月十二日奉巡抚部院蒋批如详刊入成规遵照所有邓文芳柩属回籍路费银两即照议支给分摊捐解归款余已悉仍候督部堂批示缴又于嘉庆十六年六月初九日奉兼署督部堂张批候抚部院批示录报此覆

○遭风营修船只应由营通详批司委勘

浙江等处承宣布政使司为稟报事准镇海营咨覆额外孙鼎高管驾安字九号商捐同安船一只在洋缉捕奉派随同护送金州营军工料船于十六年九月二十五日在三山洋面遭风损坏现经垫项赶修咨请查照等情到司当查护送金州船料并非追捕盗匪仓猝不及趋避者比何致一经开行即遇■〈风贝〉风损坏明有不实捏冒情弊移覆自行筹补嗣准定中营及镇海县填单具报前来又经一并开单移咨温处道会同衢州樊镇查勘是否实系损坏有无虚捏及管驾不慎情事专案移复核办去后除俟镇道会查覆到另行核办外伏查营修船只虽属外销其动用经费与内销题估工程无异浙省水师各营积习相沿凡遇营修船只并不将遭风缘由通详督抚两宪仅以垫项赶修移司备查以为将来请销地步试问所垫何项有银若干既未于文内声明即修竣后地方官勘验出结亦不过送司而止并不详院司中接到此等营移县结视为外销工程无关紧要既不转详亦不委员查勘直至报销册到始以营移县结有案可据转详请销或三折或二折于公捐缉匪项下给领完案此从前办理草率原委实难免虚冒假捏之弊盖二折三折是实则县中原勘需用之数是虚若勘验报销之数是实则营员岂肯以二折三折领回归款何以驳减之后毫无异词兼且一年两年始行造册报销故作俄延无非为莫可证验之计除已经请销各案毋庸再议外嗣后如有遭风船只应归营修者即由营通详两院声明如何损坏情形计需修费若干营中现有何款公项可以垫修批司委验核准兴修工毕由所在地方官勘验出结结内叙明如有虚冒愿甘参赔字样与报销营册同时通详两院批司复核议详给领归款倘并未通详及营册县结先后不齐者一概驳飭不准给领本司为核实修理起见除通移水师各营并行沿海各县遵照外理合详明伏候宪台察核飭行各水师营遵照实为公便除呈抚督宪外为此备由呈乞照详施行嘉庆十七年四月十二日奉总督部堂汪批如详移行遵照仍候通飭水师各镇营暨咨明提督查照并候抚部院批示缴嘉庆十七年三月十一日奉巡抚部院高批缉匪公费虽系公捐亦当归于实用向来遭风船只并不将如何损坏情形通详仅自行垫修报司及司中以二折三折给领亦竟顺受其为捏报显然今据议嗣后遭风船只先飭通详由司委验再行兴修工竣由所在地方官勘验结报自系核实办公之道甚属妥协如详移行遵照仍候督部堂批示录报

繳

○解司官俸随时抵罚造报入拨

浙江等处承宣布政使司广 为详明事窃照额设编俸按员支食惟缺官及本员有罚俸者始行提解报拨乃历年以来各州县解不以时往往延至奏后始行解到以致入奏不及宕存司库经年累月升迁事故不一竟有误作充公动用及划抵解款者虽系积习相沿为数亦属无几但究与定例有违不可不明示章程以资遵守应请自嘉庆十七年起就司库现存各年官俸及以后解到俸银俱应按员查明罚俸案由抵完报拨或实在并无罚俸银系不提自解而本员又已升迁事故离省无人具领者亦照奏销后一年之例概行报 部拨用不准丝毫擅动及抵收各县解款盖以前任应得之俸为后任划抵解款非特与理不顺抑且纠缠无已拟合具详伏候宪台批示立案倘自此以后再有将官俸归于别用及划抵各县解款者何书经办即着何书赔缴严行究办以绝流弊为此备由呈乞照详施行嘉庆十七年三月初四日奉巡抚部院高 批据详已悉缴

○教杂有俸无廉各员修署银两由县借给扣俸还款

浙江等处承宣布政使司广 为衙署坍塌等事嘉庆十七年十一月十八日奉抚部院高 批本司呈详永嘉县教谕衙署年久坍塌据温州府飭委永嘉县勘估银一百九十九两九钱二分三厘造册送转到司查教官俸银在县支食应请即由县库借给于季俸内自行扣还详明批示并声明通省有俸无廉不在司请领之杭州府属城南务等官请修衙署亦不准在司借给等由奉批查各属请修衙署应由司查明保固例限委勘明确取造册结详咨俟户工二部覆准在于耗羨款内借给兴修工竣委验造册报销仍于岁底汇造简明册咨部所借银两照例以领银一月起扣分年还款其暂行委署人员不得遽借修理各等因在案今据详教职俸银在县支食修署银两请概由县借给于季俸内自行扣还归款第是否仍由司委勘册报应否咨部文内并未议及倘各属教职并不遵照例限或年限未滿纷纷赴县借支或前借未完复又借修应如何明定章程以示限制仰再查明例案确核妥议另详察夺缴奉此查通省教职并杭州府属之城南务城北务城中务江涨务仁和县临平务钱塘县西溪务安溪务萧山县西兴驿丞江山县广济驿丞会稽县曹江巡检兼东关驿各官定例有俸无廉其俸由县支食与设有养廉在司请支之佐杂不同若由司借项修署各州县遵奉坐扣按季解还原不致有库款虚悬之虑无如漫不经心者多非失于查扣事后纠缠即扣而不解任意宕延检查档案尚有乾隆五十九年借修之青田县教谕及嘉庆元二三四五年借修之天台县两学秀水县训导衢府训导定海县教谕台府教授龙游县训导宣平县教谕等官至今久逾例限每员尚未完银数十两及百余两不等节檄严提终无完解而乾隆五十七年借修之曹江巡检据会稽县详前巡检刘恒礼任内漏未扣解诸如此类皆司库无从扣收之流弊本司有鉴于此故定为县借县扣之法该县等以本库经借之项责有攸归当不致仍前怠玩至应借不应借自有定例可循如文内声叙各员有请修衙署到司仍须查明前修已逾保固限外前借已扣解司库清款任内无降革留任限年开复应行停俸案件方准委勘飭县借给遵照定例不得有逾二百两之数领银一月后分作八年于季俸内坐扣归还县款倘年限未滿或前借未清复又

请借并任内有降革留任处分无俸可支者不论申详司府或径移本县均一概驳飭以昭限制而杜冒滥所有此等县借之案非自今始从前均未达部现在亦请毋庸汇咨俾免案牘繁冗缘奉飭议理合查明详覆伏候宪台察核批示以便刊入治浙成规通飭各属遵照再前借曹江巡检并青田县教谕等员现仍设法催提务归有着合并声明为此备由呈乞照详施行嘉庆十七年十二月初七日奉巡抚部院高批据详已悉嗣后遇有请修衙署仍飭具详本部院衙门以凭查核而杜冒滥一面刊入治浙成规通飭遵照并即详报督部堂批示缴又于嘉庆十八年三月初七日奉总督部堂汪批据详已悉此缴

治浙成规卷四

藩政四

◆藩政四

丞倅州县病故到任未及半年者分别省分远近给发回籍路费银两

酌定佐杂微员事故分别给勘合路费章程

征收钱漕一律改用版串

试用知县未经到省注册在途丁忧酌给路费

浙省奉文取办金州营大小修战船料匠请仍归通省佐杂管解

会稽县奉派捐款稟请改为中缺派捐

浙省丞倅州县如遇丁忧事故无力回籍者向给路费按照省分远近酌给倘有捐纳出身及捐过班补授者不准给予路费

营厂交收驾厂船只严定章程

诸暨县奉派捐款稟请改为中缺派捐

议详各属教杂请修衙署章程

盐属场所应发则例各书自道光五年为始概行停发年行条例间有关涉盐场仍按年颁发

沿江沿海天涨沙涂其前后左右均系灶地应归灶户升科如无灶地毘连应听民升民灶相连之处各按子母相生之例分管以息讼端

议详各营年额公费不准借放

巡洋舟师拏获人船解交地方官收讯俟审明定案果有为匪通详后始准将船留营配缉或变价充公不得于案未审定擅将船只留营充公

积欠乍月耗米先于省南项下分别划清详报飭县补解

委署同通等缺查照原议章程办理

就近派拨月粮

议详遇有同通缺出仍照原章用同通间委司首领插委盐属人员如首领无人插委盐属盐属无人插委首领

详同通缺出插委盐属如有本省差使调回署理

会详新沙民灶分管章程

○丞倅州县病故到任未及半年者分别省分远近给发回籍路费银两

署浙江等处承宣布政使司杨 为遵批详报事嘉庆十九年五月初三日奉前宪李 批本署司呈详病故绍同知汪先德枢属回籍路费应请仍照清前司详定章程按计程途给发并分别远近加给扶柩银两请核示遵等缘由奉批查丞倅州县补缺未几遽尔病故枢属无力回籍难免久羁旅邸深为可悯前据广前司议详嗣后遇有此等人员酌给路费扶柩银二百两在于各州县摊捐派还归款经前院批饬遵照在案续有邓文芳李崇盛孙凤鸣程元拔等四员先后均各照议给予今同知汪先德到任未及一月旋 病故枢属无力回籍应给扶柩路费银两事同一辙未便更改仰即仍照旧章给发具报以示体恤仍候督部堂批示缴又于六月初十日奉总督部堂汪 批据详已悉并即通饬遵照仍候抚部院批示缴各等因奉此本署司备查丞倅州县等官品秩较大向无给发路费之例嘉庆九年清前司议详试用丞倅州县如遇丁忧事故按照程途每千里给银二十两病故者分别省分远近加给扶柩银自一十两至三十两不等实缺人员不与焉嗣于十六年间又经广前司议详丞倅州县到任未及半年者遇有丁忧事故给路费银一百两病故者给银二百两不复再计程途远近矣但路费一项原为沿途费用而设若不分别程途远近病故者概给银二百两不特漫无区别且各州县近来捐款繁重完解颇难如可稍为节省尤宜斟酌尽善以免各属有所藉口是以请照清前司原议按计程途分别支給并非轻议更章今奉前批本署司复又虚衷酌核嗣后丞倅州县病故到任未及半年者自应按计省分远近给发路费以昭区别如江苏安徽系最近省分酌减给银五十两江西福建河南山东系次近省分酌给银一百两顺天直隶湖南湖北山西系稍远省分酌给银一百五十两广东广西云南贵州甘肃奉天陕西四川系最远省分酌给银二百两至丁忧人员均照此数减半给发似此分别给领既于回籍人员毫无偏枯且于各属应捐路费亦免多派矣是否有当合录前后批示核议具详伏候宪台察核示遵并刊入成规遵照如蒙批允汪先德枢属回籍路费即请照此核给为此备由呈乞照详施行嘉庆十九年九月十一日奉巡抚部院颜 批如详通饬遵照缴

○酌定佐杂微员事故分别给勘合路费章程

浙江等处承宣布政使司瑞 为详请事嘉庆二十二年四月十九日奉巡抚部院杨

案验嘉庆二十二年四月初三日准兵部咨开车驾司案呈淮安徽巡抚康 咨称遵查前经兵部议奏各省微员回籍分别原籍在二千里以外者准给勘合夫马惟查安河从前微员丁忧病故无力回籍俱系遵奉定例请给路费并无请给勘合之事兹奉部议因微员程途窵远回籍较难给与勘合故特加以轸恤等语是否于所给路费之外特恤穷员议在二千里以外者给与马夫勘合抑系向有路费即无须再给勘合或二千里以外者给与勘合二千里以内者仍给路费部文内并未指明前因合肥县请领病故署理县丞韩愿相回籍路费银两批准动给在案嗣又据该故员之子候选吏目韩芝芳呈请赏给勘合查兵部例载文官八品以下病故如该员原籍州县距任所差所在二千里以外者一体给与勘合夫马试用人员奉委署事即系任所差所无异今韩愿相系在署理八品之县丞任所病故较与试用人员在寓病故者似有区别例内既未画一指明事关轸恤微员必须确切妥议以昭公允查安河微员遇有无力回籍者历来请领路费并未办有请领勘合之事令韩愿相病故在署理八品之县丞任所现已给发路费其应否并给勘合安河并无办过成案咨请部示以昭慎重等因前来查本部前经条奏各省微员在任所差所病故距原籍二千里以外一体给与勘合奉旨依议钦此通行各省遵照在案今据该抚声称病故署理县丞韩愿相灵枢回籍现已给发路费应否再给勘合或二千里以内之员仍给路费咨请示复等语查各省八品以下微员如系在任在差病故该督抚查明距原籍二千里以外者理应遵奉恩旨之日起给与夫马勘合既定有给与夫马条例已属轸恤至给与路费之处理应停止其在二千里以内者仍遵循旧章办理毋庸更议至试用人员奉委出差署事在署事任内及差所病故即系在任在差亦应查明原籍距任所差所果系二千里以外者方准给与夫马所有此案病故署理县丞韩愿相灵枢回籍应行文该抚查明该故员原籍系二千里以内及未奉恩旨以前病故仍循旧章办理如在本部奏准以后病故离原籍二千里以外自应给与勘合毋庸再给路费以昭画一办理并通行各省督抚一体遵照可也等因奉此查此案先于嘉庆二十一年二月初二日奉护抚部院额 案验嘉庆二十一年正月十三日准兵部咨开则例馆案呈本部具奏病故微员给予勘合一折嘉庆二十年十二月初四日奏奉旨依议钦此相应钞录原奏行文浙江巡抚转饬所属一体遵照可也计粘单内开兵部谨奏为奏明请旨事先经臣部奏请开馆纂修则例将积年钦奉谕旨及内外臣工条奏事件随时奏改章程未经载入例册者均应编纂入例以昭法守等因奉旨依议钦此钦遵在案臣等现在悉心查核例案原例内有病故微员回籍给勘合应行改纂一条谨缮条款恭呈御览如蒙俞允臣部即载入例册永远遵行为此具奏伏乞皇上睿鉴训示遵行谨奏计开一远省病故微员给与勘合宜定例画一也查臣部则例内载云南贵州广西四川文官八品以下武官都司以下病故给与勘合陆路给夫十二名马二匹水路船一只至吏部则例内载各省微员病故后不能回籍者该督抚查明照例给与勘合是臣部例文指明省分与吏部概行给与互异伏查各部则例有关会通者必须画一办理以示遵守如吏部例载凡各省微员病故后俱准给与勘合似于驿站较烦而臣部则例内开其微员之准给勘合者止于云南贵州四川广西四省亦尚未允协细参例义原因道里较远故特加以轸恤然该四省微员其原籍如系直隶山东山西河南等省相距数千里之遥回籍较难则病故后固当给与勘合以昭轸恤若系云南等省邻境之人或相去数百里之近回籍较易即无须给与勘合况云南等省之人未尝不作直隶等省之官其有病故回籍者道里同一窵远臣部定例独云南等省征员病故回籍给与勘合似亦未为周匝臣等悉心酌议应请嗣后此项微员病故回籍给与勘合总当以二千里为断如该故员原籍州县距任所差所水陆程途在二千里

以内即云南贵州四川广西四省亦毋庸给与其在二千里以外者无论省分一体给与勘合夫马不支禀粮如蒙俞允俟命下之日将臣部则例并知照吏部一体更正永远遵行各等因咨院行司查照准咨奉旨事理即便转行一体钦遵均刊入例册遵行毋违各等因奉此业经移行并刊入例册遵照在案该本司查得佐杂各官暨五百里以外教职人员户部则例内开凡遇休致告病丁忧病故因公参革等事无力回籍者官给路费不论家口多寡每千里给银一十两每百里给银一两病故之员及丁忧官父母系在任病故不论道路远近各外加扶柩银八两所给银两于存公项下报销若参革人员系犯侵贪浮躁不谨等款及因推诿误公不尽职守擅受民词滥差滋扰疏脱要犯交结绅衿等情参革者不给回籍路费等因遵奉在案今奉兵部条奏各省微员病故回籍距任所差所水陆程途在二千里以外者给与勘合夫马不支廩粮又奉部咨各省八品以下微员如系在任在差病故距原籍二千里以外者给与夫马勘合至给与路费之处理应停止其在二千里以内者仍循旧章办理毋庸更议至试用人员奉委出差署事在署事任内及差所病故者即系在任在差亦应查明原籍距任所差所二千里以外者一体办理等因奉经通饬钦遵亦在案是八品以下佐杂各官及试用人员奉委出差署事病故相距原籍在二千里以外者均应遵照新例给与勘合夫马不给路费应由该州县及接任官查明如无未完事件造具家口经过程途里数清册加具印结呈送本司核明详请宪台咨明前途并移知臬司填给勘合夫马移司饬发责成该州县勒令该家属扶柩起程回籍凡任所差所相距原籍在二千里以内者仍遵户部则例旧章给与路费不给勘合夫马但此次新例系专指病故微员扶柩回籍而言其休致告病丁忧及因公参革人员应否查明任所差所在二千里内外分别给与勘合路费之处部文内未奉指明应请均照户部则例旧章按照程途远近概给路费即相距原籍在二千里以外者亦毋庸给与勘合夫马以示限制再在省试用县丞以下佐杂各官例内本无给与路费之文浙省因有各州县每年捐出银二百五十两以为微员回籍路费之用是以在省试用人员遇有丁忧病故实在无力回籍者间亦详给路费原属格外体恤惟近年发浙试用人员较多年捐银数有限若遇有事故人员概行动给必致收不敷支且亦无所区别应请嗣后在省试用县丞以下杂职人员到省已逾一年遇有病故相距原籍在二千里以外者其本身已故柩属逗遛在浙情殊可悯准照户部则例章程每千里给银一十两每百里给银一两并外加扶柩银八两在于各州县捐出路费款内动给若到省未及一年所费资斧无多不致无力回籍并相距原籍在二千里以内者不给路费其余丁忧告病甄别参革各员本身尚在不论路程远近应听自行设措回籍不准请给路费如此酌定章程在远省病故之员柩属可免羁留异地之苦而于年额派捐亦不致透溢不敷似比原定章程尤为周匝是否有当相应一并议详仰祈宪台察核批示以便刊入成规遵照办理除详请抚督宪外为此备由呈乞照详施行为详请事嘉庆二十二年六月三十日奉抚部院杨批本司呈详佐杂微员事故回籍路费遵奉新例酌定章程给发议详核示缘由奉批据详在任及署任差所病故微员照二千里内外分别应给勘合及路费与否其休致告病丁忧及因公参革人员仍照户部则例概给路费以示限制洵属妥协自应如详办理惟所议试用县丞以下佐杂人员到省已逾一年遇有病故相距原籍二千里以外者给予路费于公捐款内动支到省未及一年相距原籍二千里以内不给路费其余丁忧告病甄别参革各员不准请给路费之处固为捐款无多不敷支給起见第思浙省试用员数较多其病故不在署任差所以及丁忧告病参革之员亦复不少然究系事非常有除力能回籍者不许滥行请给外其中无力之员设有到省以前本已竭力借贷及到省以后即资用乏绝不待至一

年而适有病故丁忧等项此等人员无论原籍远近或停攢荒郊或子身羁旅实在无力回籍者又势不能不酌给路费应否毋庸计其到省已未逾一年及相距原籍二千里内外仍循旧章责成地方官查明实在无力者出具切结详请酌给路费俾令旅棹穷员均得早归故土免致羁留异地之处仰再确核妥议另详察夺仍录批报明督部堂并候督部堂批示录报缴又于七月二十三日奉督部堂董批同前由奉批据详已悉仍候抚部院批示缴各等因奉此仰见宪台抚宪矜悯微员一视同仁之至意正在核议详覆间又于嘉庆二十二年七月初四日奉宪台抚宪案验准兵部咨新改则例内开一各省文官八品以下武官都司以下病故如该故员原籍州县距任所差所水陆程途在二千里以外者陆路给夫十二名马二匹水路船一只若丁忧休致裁缺降调卸事后五个月内病故者亦照在任给与勘合过五个月者不准给至已领凭票未经到任或升任外省病故报明地方官转报督抚亦准给勘合若病故微员并无亲仆有同乡之人带去者该督抚查明给与勘合其革职后病故不准给与其应行给与勘合者一年以内扶柩回籍准其给与如遇一年限外概不准给等因奉此是文武员弁原籍距任所差所水陆程途在二千里以外例应给与勘合夫马者既有卸事后过五个月及革职后病故俱不准给与勘合之条则凡原籍在二千里以内若丁忧休致裁缺降调各员弁卸事后过五个月及革职后病故者亦不准再给路费庶办理得昭画一至试用县丞以下佐杂人员其病故不在署任差所以及丁忧告病甄别之员不论到省已未逾一年及相距原籍二千里内外均遵宪台抚宪批示责成地方官查明实在无力者出具切结具详一体酌给路费俾旅棹穷员均得早归故土以广宪仁惟署任内因犯赃款或擅受民词参革者不准详给缘奉前批合再核议具详是否允协伏祈宪台察核示遵除详抚督宪外为此备由呈乞照详施行嘉庆二十二年九月初一日奉巡抚部院杨批如详飭遵仍候督部堂批示缴嘉庆二十二年九月十三日奉总督部堂董批仰候抚部院批示遵行录报缴

○征收钱漕一律改用版串

浙江等处承宣布政使司伊为详明征收钱粮改用版串以杜弊源事窃照征收钱漕州县设立征册刊刻三联版串先期给发易知由单俾民知应完之数迨开征以后遇有完纳随时销册给串宁家其过期不完者内摘内催不予书差以可乘之机尚虞意料所不到之弊是以明察州县预为防闲或十日或半月将各庄已未完户名照征册列榜四乡既以杜书役之兜收并可儆玩户之抗欠其法最善用意至深兹查浙江省除杭湖二府属曾经稟请改用版串外其余各府属均用活串以致垫欠累累流弊无穷现在实欠在民者已奉恩旨全行豁免官为垫解者亦经详请宪台奏准分限摊赔此后固当钦遵谕旨尽征尽解核实开参不许丝毫挪垫而征收之法尤不可不趁此民力易输之时切实讲求以期扫数全完毫无蒂欠然仍用活串积弊难以尽除与其惩创于事后莫若防患于未来除通飭各属一律改用版串其有向用活串者严行禁止自嘉庆二十五年春征起于未经开征之先按照实征册造具上下忙版串将各户名下应完银数分为两票如正耗银一两者各半分填于串票内注明上忙应完银五钱下忙应完银五钱杭嘉湖三府属漕粮定例冬完不分上下忙亦即按户造定版串银数米数均大书刊刻预先用印存署粮户完纳时由柜书按户登簿送署截给外如此认真妥办不特未完之户易于按串摘催即重征涂改情弊亦可不禁而自绝矣本司为禁弊安良起见理

合具文详明伏祈宪台察核批示立案以便遵守为此备由伏乞照详施行嘉庆二十四年十一月三十日奉巡抚部院陈批如详通飭遵照一律改用版串实力奉行其完粮串钱并飭查照向例祇许每串收钱一文由司严行示禁毋许藉端勒索朦混多收未便缴

○试用知县未经到省注册在途丁忧酌给路费

署浙江等处承宣布政使司叶为请给路费等事据衢州府详据署西安县详据丁忧即用知县王克敬呈称窃职系福建晋江县人由举人会试中式引见奉旨以知县即用分发浙江告假回籍患病于本年六月病痊起程行至西安县地方亲母林氏在途病故应即扶柩回籍守制缘克敬贫无立锥忽遭大故行囊典尽亲丁羁留古庙待哺嗷嗷告贷无门无力起程恳请循例给发路费银一百两母柩得以早归故土等情由府转详并据该府具禀到司据此该本署司查得试用知县人员如遇丁忧无力回籍者按照省分远近酌给路费于府廉款内动给分摊各州县捐解还府今试用丁忧知县王克敏伊母在西安县地方病故该员无力扶柩回籍请给路费前来查福建省系次近省分该令系丁忧人员应给减半路费银五十两在于府廉款内动支给发仍分摊各州县解府还款惟查该令未经到省注册在途母故丁忧应否酌给路费以示体恤之处理合详请伏候宪台察核批示飭遵除呈抚督宪外为此备由呈乞照详施行道光元年十二月初十日奉巡抚部院帅

批如详动给仍候督部堂批示缴道光二年正月十六日奉总督部堂庆批查该员王克敬赴浙未经到省注册在途母故丁忧本不应给路费兹既因无力扶柩回籍即如详酌给路费以示体恤可也并候抚部院批示缴

○浙省奉文取办金州营大小修战船料匠请仍归通省佐杂管解

浙江等处承宣布政使司为详请等事道光二年二月十三日奉抚宪帅牌开道光二年二月初十日准提督王咨前事等因到本部院准此合亟飭行行司查照粘钞事理即将咨复金州营大小修战船料物改归武职解送恐致窒碍应循旧仍委文员缘由速即核明具详以凭飭遵毋违计粘钞内开提督王为详请示遵事本年二月初二日准贵部院咨开前事据布政司详绍兴府全属佐杂会禀解送金州营大小修战船料物请照届限成造战船之例改归熟习海道之水师营员驾送一案议详到本部院据此查解船解料事同一例既据查照该员等所援例案请改归熟习海道之水师营员解送仍酌加津贴路费事属可行惟浙江省水师各标营俱系督部堂暨贵提督所辖应请核明飭遵委解除咨闽浙总督外相应移咨查核飭遵示覆等因到本提督准此为查浙省奉文解送金州营修船料物向系文员解送惟成造金州营船归于武员驾送历经遵办在案今如该员等所禀将解送料物亦归水师营员虽系国家公事原可毋庸歧视惟是现在洋面虽尚平静而巡防缉捕不容少有懈弛水师员弁均有带领兵船在洋缉匪并委令巡查洋汛之责即有一二留营员弁又有操演兵技以及存城一切事宜较之陆路为繁虽水师员弁于海道原所熟习但在闽者不过熟悉闽洋在浙者只能熟悉浙洋其余外省洋面情形多未周历谙晓今由浙省前赴金州涉历江南山东直隶盛京路隔数省洋程万里非比等闲水师营员均未谙习且此数省海道情形汪洋浩淼而沙线礁脉一省有一省之地势不能一律必须经熟谙之舵水方能行驶即使水师

营员解送亦凭舵工主见不能别出心裁而船上掟缭斗舵以及驾驶事宜均有雇募舵水人等无须解送之员亲自经理况水师营员在洋缉捕仰赖皇上洪福得保无虞一遇风台虽英雄亦无用武之地今文职既惮涉险武员岂遂免危至所称黄湄父子归途之变系属贪图快捷方式以致变生意外该员解送已到若由陆路旋回何致被葬鱼腹而该员等又称此差盘费不敷往往致遭倾覆若以愿给武员之津贴优给文员亦可无虞缺乏再水师营员不惟金州料船应须护送即宁温二厂在闽采办料船亦须护送但兵船亦止护送出境交替前进即一省洋面亦须逐程接护从无自闽护至江省情事今因护送料船遂令营员解送似于国家设官分职之宏规亦未妥洽况水师营中因升因保送部引见之员未能按年依期有人惟成造金州战船数年一次是以查有因公之员委令承办解送今以常解之料船归之乏便之武员将来文员既经畏难推手而武职又因乏公裹足于办理公事之道似亦未臻善美且此项料物厯系文员采买解送办有成规一旦更易武职恐致窒碍而该员等又称需次日久得缺艰难但既已身列仕版自应力图报效似未便避难就易况从前原案既经无从溯查今该员等所援例案亦属似涉牵强准咨前因本提督管见所及应请循旧仍委文员免予更改除咨会总督部堂外相应咨覆为此合咨贵部院烦请查核飭遵仍循其旧诚为公便施行等因奉此本司备查是项金州船料向系委令宁绍严温四府属佐杂人员解送遵循已久前据该佐杂等以海洋重运涉厯维艰且因渔捕巡检黄湄解料回棹失事之故稟请改归水师武员解□当经据情转详蒙抚宪批准分咨督宪提督核复到日飭遵在案现在既准提督核复以此差由文改武窒碍难行咨复抚宪行司核明具详飭遵等因自难再行强改武员解送致启倭延应仍委令文员驾运毋庸另议更张惟是厯年以来各佐杂尽职从公虽不敢临差规避而重洋涉险实不免奉委彷徨兼以黄湄覆辙益复视为畏途从前差旋无误准记大功一次今宜加以优奖方足以昭鼓励本司愚昧之见应请嗣后管解金州营大小修战船料匠改归通省佐杂管解如其解交无误回浙之日除记大功一次外候补人员准以优缺酌量拔委现任人员准其列入保荐本系保荐人员准其遇有升调缺出尽先升调庶微员寸进有阶各臻勇往而于军工要料不致临时迟误本司为调剂苦差慎重战舰起见拟合酌核具详伏候宪台察核批示永行遵守除呈抚督宪外为此备由呈乞照详施行道光二年三月初九日奉巡抚部院帅批此案委解金州营修船料匠前准提督核复更易武职恐致窒碍应循旧仍委文员解送现又准督部堂移咨浙省成造金州战船派委水师营员驾送其办解大小修木料事本一辙自应改归水师营员解送以免文员不谙海道疏虞等因但现在应解各船料物节准盛京将军暨工部咨催若往返咨议俟定案后再行派委必致又误风信且业已展限若再迟缓定干查议自应先行委员解送兹据该司议详仰即如详飭委试用主簿李桢试用从九品魏之琦管解仍即填批详请核挂给发咨文飭令领赍乘风驾送一面将严温二府属应办小修七八九十及大修三号金州船五只之棕舳木植等项飞速严催赶紧购办齐全解往如再迟延即行取揭详参毋稍宽贷至该司所议改归通省佐杂管解鼓励章程既据并详督部堂仍候咨明核复另行飭遵并候督部堂批示项目录报缴道光二年闰三月初十日奉总督部堂庆批如详通飭遵照仍刊入治浙成规送查嗣后如遇委解金州船料物务将委员衔名并详本部堂察核毋违仍候咨明浙江提督查照并候抚部院批示录报缴又于本年闰三月十三日奉巡抚部院帅牌开道光二年闰三月初十日准督部堂庆咨复金州营大小修战船料匠一案现据藩司议详请于通省佐杂管解业经批示通飭遵照在案咨请查照等因到本部院准此合行飭遵行司查照粘钞事理立即遵照督部堂批示通飭遵照办理仍刊入治浙成规

呈送备查嗣后如遇委解金州船料物务将委员衔名并详督部堂察核毋违计粘钞督部堂庆为咨覆事道光二年三月二十四日在厦门行馆接准贵部院咨开管解金州营大小修战船料匠一案现据藩司详请于通省佐杂管解如其解交无误回浙之日除记大功一次外候补人员准以优缺酌量拔委现任人员准其列入保荐本系保荐人员准其遇有升调缺出尽先升调庶微员寸进有阶各臻勇往而于军工要料不致临时迟误等情可否照议办理咨请查照核覆等因到本部堂准此查此案先据浙藩司议详业经批示通飭遵照仍刊入治浙成规送查嗣后如遇委解金州船料物务将委员衔名并详本部堂察核并咨明浙江提督查照在案兹准前因相应咨覆为此合咨贵部院烦请查照施行

○会稽县奉派捐款稟请改为中缺派捐

浙江等处承宣布政使司为详明事窃据会稽县具稟奉派一切捐款向蒙核照海宁等十八大缺派解卑职历任未久本不应以向定章程遽读完聪惟是缺分有优劣之别情形亦今昔不同如卑县地方境居郡首一切差务及在县因公捐办事件每年所需事难尽数实有倍于他邑而年例捐摊及奉文特派并在县应捐各款几及七千金核之岁入并应得养廉之数已不敷甚多是以前县各令均多亏累所入不敷所出惟有愈思砥砺廉隅勉从事无如半载以来虽日事节俭终属竭蹶莫可言宣因思捐款一项请照上虞等二十八中缺验派俾得稍从撙节不致左支右绌等情到司据此查是案于道光二年四月十九日奉宪台批该县稟同前由奉批查山会二县虽均系附郡首邑但会邑粮赋较山邑仅止三分之二从前一律作为大县派捐本未平允应如何将派捐各款分别裁减之处仰布政司确核妥议详覆察夺清折并发仍缴等因奉此该本司查得通省因公详派捐款银两除台属之天台仙居严属之分水□属之乐清泰顺及处属十县地方疲苦一律免派又仁□二县地当省会办公殷繁一切派捐公款照大缺减六派四其余各州县分别大中小缺凡大缺派银三两者中缺派银二两小缺派银一两均经开折详奉各前宪批允通飭遵照在案今据会稽县知县常令稟称奉派一切捐款向蒙核照海宁等十八大缺派解并在县应捐各款核之岁入并应得养廉之数不敷甚多是以前县各令均多亏累所有捐款一项请照上虞等县中缺验派前来自属实在情形应请准其与上虞等县一律改为中缺派捐以昭平允缘奉批飭理合核议开折详明并将奉发原折一并呈送伏候宪台察核批示为此备由呈乞照详施行今呈送清折一扣谨将会稽县捐款银两改为中缺派捐数目开折呈电

计开

每捐款银一百两

仁和钱塘二县大缺详明减六派四原派银九钱二分三厘今加摊银七厘该银九钱三分

共银一两八钱六分

海宁嘉兴秀水嘉善平湖桐乡乌程归安长兴德清鄞县慈溪镇海山阴萧山诸暨余姚等十

七大缺每县原派银二两三钱七分五厘 今加摊银一分九厘该银二两三钱九分四厘

共银四十两六钱九分八厘

富阳余杭临安海盐石门武康安吉奉化象山定海会稽上虞嵊县临海黄岩宁海金华兰溪
东阳永康义乌浦江西安龙游江山常山淳安永嘉平阳等二十九中缺每县原派银一两五
钱八分三厘 今加摊银一分三厘该银一两五钱九分六厘

共银四十六两二钱八分四厘

新城于潜昌化孝丰新昌太平武义汤溪开化建德遂安寿昌桐庐等十三小缺每县原派银
七钱九分二厘 今加摊银六厘该银七钱九分八厘

共银十两三钱七分四厘

瑞安县小缺派银七钱八分四厘

以上六十二州县通共合银一百两

道光二年五月二十八日奉巡抚部院帅 批据详已悉并即通飭遵照缴折存

○浙省丞倅州县如遇丁忧事故无力回籍者向给路费按照省分远近酌给倘有捐纳出身
及捐过班补授者不准给予路费

浙江等处承宣布政使司为详明事窃照浙江省丞倅州县如遇丁忧事故无力回籍经前司
议详凡到任未及半年病故者按照省分远近酌给路费丁忧人员减半给发近来各州县捐
款繁重所有丞倅州县等官品秩较大本拟议删但内中或有实在无力回籍者必致羁留异
地殊觉可悯今本司酌议嗣后丞倅州县由捐纳出身及捐过班补授者则家计较厚不患回
籍无资不准给予路费若由科甲出身及吏员考职与推升人员与径捐丞倅州县者究属有
间如遇前项事故到任未及半年应请仍照旧章按省分之远近详给路费之多寡于核实之
中仍寓以体恤之道俾州县捐款渐得删繁就减如蒙允准并请刊入成规通飭遵照是否有
当拟合核议具详伏候宪台察核批示祇遵除呈抚督宪外为此备由呈乞照详施行道光二
年四月初十日奉抚部院帅 批据详已悉仍即刊入成规通飭遵照并候督部堂批示缴道光
二年五月初九日奉督部堂庆
批如详通飭遵照仍刊入治浙成规送查并候抚部院批示缴

○营厂交收驾厂船只严定章程

浙江等处承宣布政使司为详明事道光二年正月十六日奉总督部堂庆 批温处道详称温

厂承办艇同巡钓船只凡遇限满大小修及拆造者例应文船并到方可委员验收今各营以请修请造文移先到船只迟至月余及数月始行驾厂自应亟除其弊经职道咨移镇营凡遇限满大小修及拆造船只务须文船并到文移封筒面上注明随船并投如查无船只驾厂移还原文以杜弊延诚恐各营不遵详明批示立案等缘由奉批仰浙江布政司立即通移各营遵照嗣后凡遇应修及拆造船只务须文船同时到厂如有弊延定即参办仍候抚部院批示缴又先于上年十二月十九日奉巡抚部院帅批温处道详同前由奉批查各营遇有限满修造船只如果不堪驾驶自应随时驾厂修造未便先以空文移厂致滋弊竇据请嗣后各营遇有限满修造船只务须文船并到之处仰布政司立即查明营厂交收例案妥议章程通详察夺毋迟仍候督部堂批示录报缴各等因奉此并准移同前由该本司查得承修战船系有一定期限大修拆造限四个月完工小修限三个月完工遇有限满修造船只营员先于期满前一月将届限应行修造之船驾厂承办厂员即于次月开工兴办依限完竣如有迟逾违限五月以上者承修官革职督修官降三级调用是办理船工例限綦严不容稍有迟误今营员不谙例义往往以限满届应修造之船迟至月余及数月不等始行驾厂且有任听管船捕盗人等抽匿杠具等项情事而承办厂员又以随船什物等件短交未齐纷纷请追以致厂员藉延不办监督委员亦不查催似此玩误军工不独有干例议抑且在厂积压之船凡遇交代每多推诿在温厂固有议定章程如遇交代总不得逾于兵船三分之一限制究与军厂船工定例有违期限若不申明例义严定章程窃恐不谙营员莫知警戒转致厂员借口延挨有误捕务殊非慎重军厂之道应请嗣后凡遇兵船届应修造之期责令营员先期勘验如果船只不堪驾驶即日详请该管镇将委员协同营弁捕盗人等务于期满前一月将船驾厂文船并到一面具文通报两院宪暨本司衙门查考文内必须声明前修月日并驾厂日期如有迟至一月以上及数月始行驾厂者比照违误船工议处例详请咨部议处其厂员收到船只一面会同监督及营委员弁验收具结出文通报即于次月内将船兴工依限完竣该监督委员仍不时在厂查催倘有违误一月以上及数月者照违误船工例同监督委员详请咨部议处至船只到厂责成监督会同营委员弁三而验收船内如有缺少杠具等物除管船捕盗人等比照侵盗官物例究追惩办外其该管将弁亦即一并详请咨部议处该厂员一面将船收厂依限兴办一面会同监督出具结收通详不得借口摺具什物未齐故延不办致误捕务倘有迟逾即照违误船工本例详请咨办以昭炯戒似此严定章程非特营员知所警惕积习可除而厂中办理船只亦可迅速永无积压之弊矣是否有当拟合查议具详伏候宪台察核批示以便通移营厂遵照除呈抚督宪外为此备由呈乞照详施行道光二年二月二十三日奉巡抚部院帅批如详通移各营厂遵照仍候督部堂批示项目录报缴道光二年闰三月初十日奉总督部堂庆批如详通移营厂遵照仍刊入治浙成规送查并候抚部院批示缴

○诸暨县奉派捐款稟请改为中缺派捐

浙江等处承宣布政使司为详明事窃据诸暨县稟称一切仓库钱粮征收解给无不黾勉急公不敢稍存懈怠伏查卑县僻处山湖丛杂之区应征地漕钱粮较山会为少本属烦疲中缺自嘉庆二十五年水旱并灾大伤元气之后民力益疲征输愈艰虽经竭力设法催科仍于奏前扫数完解而疲累情形迥异当日已非完善之区可比所有一切捐款向蒙核照山会等十八大缺验派本不应以向定章程妄思更易惟是缺分有优劣之别情形亦今昔不同现在年

例捐摊及奉文特派并在县应捐各款核之岁入并应得养廉之数不敷甚多年累一年益觉办公竭蹶所有各项捐款俯念卑县事繁缺累与养廉优厚钱漕数多之县迥不相同恩赐改照上虞等中缺验派俾得稍从撙节不致积重难返等情到司据此查是案于道光二年五月十五日奉宪台批该县稟同前由奉批仰布政司通盘筹议另详察夺仍候督部堂批示录报缴又于道光二年五月十八日奉督宪批该县稟同前由奉批查本部堂衙门并无专檄飭令各属派捐之款仰浙江布政司查明详覆仍飭候抚部院批示缴各等因奉此该本司查得各属因公派捐各款前于嘉庆八年间清前司议详以养廉优厚钱粮数多地方完善者定为大缺其次则数项不能相兼者作为中缺僻处山陬海岛廉薄息微者定为小缺实系积疲最苦毫无出息者免其摊派凡大缺派银三两者中缺派银二两小缺派银一两庶不致苦乐不均开具缺分派数清折详奉前宪批允飭遵在案除台属之天台仙居严属之分水温属之乐清泰顺及处属十县地方疲苦一律免派又仁钱二县地当省会公务殷繁一切派捐公款照大缺减六派四又会稽县稟请摊派捐款银两请改照中缺派捐均经开折转详宪台亦在案今据诸暨县知县鹏令稟称奉派一切捐款向蒙核照大缺派解现在年例摊捐及奉文特派并在县应捐各款核之岁入及应得养廉之数不敷甚多请改照中缺派解前来本司确加体察自属实在情形以诸邑改为中缺在通省之增捐无几而诸邑之减派稍多此外各大缺亦无再有应改之处自应准其与上虞等县一律改为中缺派捐以招公允而示调剂缘奉批飭理合核议开折详明伏候宪台察核批示为此备由呈乞照详施行今呈送清折一扣谨将诸暨县捐款银两改为中缺派捐数目开折呈电

计开

每捐款银一百两

仁和钱塘二县大缺详明减六派四原派银九钱三分 今加摊银七厘该银九钱三分七厘

共银一两八钱七分四厘

海宁嘉兴秀水嘉善平湖桐乡乌程归安长兴德清鄞县慈溪镇海山阴萧山余姚等十六大缺每县原派银二两三钱九分四厘 今加摊银一分九厘该银二两四钱一分三厘

共银三十八两六钱八厘

富阳余杭临安海盐石门武康安吉奉化象山定海会稽诸暨上虞嵊县临海黄岩宁海金华兰溪东阳永康义乌浦江西安龙游江山常山淳安永嘉平阳等三十中缺每县原派银一两五钱九分六厘今加摊银一分三厘该银一两六钱九厘

共银四十八两二钱七分

新城于潜昌化孝丰新昌太平武义汤溪开化建德遂安寿昌桐庐等十三小缺每县原派银

七钱九分八厘今加摊银六厘该银八钱四厘

共银十两四钱五分二厘

瑞安县小缺派银七钱九分六厘

以上六十二州县通共合银一百两

道光二年六月初四日奉巡抚部院帅

批据详已悉仰即通飭遵照仍候督部堂批示缴折存道光二年七月初一日奉总督部堂庆
批据详已悉仍候抚部院批示缴折存

○议详各属教杂请修衙署章程

浙江等处承宣布政使司为议详各属教杂请修衙署章程以昭限制事案于道光三年三月三十日奉巡抚部院帅批本司呈详窃照浙省十一府所属教杂共三百八十五员定例衙署限外倾圯准其借项修理教杂不得过二百两分作八年扣还等因是各官于保固限外照额定银数借修固属照例办理惟各属接踵请修殆无虚日在借款固觉支绌且其中即不免有不实不尽之处自应按通属教杂衙署之多寡分年次第详办兹本司查核杭州府属教杂共四十八员嘉兴府属教杂共四十一员湖州府属教杂共四十一员宁波府属教杂共三十七员绍兴府属教杂共四十四员台州府属教杂共二十八员金华府属教杂共三十一员衢州府属教杂共三十员严州府属教杂共二十三员温州府属教杂共二十七员处州府属教杂共三十五员应请以后凡遇固限者如果实在坍塌必不可缓责成该管知府勘转请修三十署以上之府分每年准修二处三十署以内之府分每年准修一处以昭核实而示限制若不由府勘转仍概不准修理如此立定章程庶款无滥借并杜捏冒之弊是否有当理合拟议详请察核批示以便通飭遵照再各属尚有久废旧署前因永嘉县丞西溪巡检废弃衙署钦奉谕旨通查已据各府覆到汇达咨明在案自可毋须计入应请各归本案分别筹款建复不在限制之列等缘由奉批如详通飭遵照余已悉缴等因奉此除经通飭遵照并请将此案奉宪批准章程刊入成规外理合详明伏候宪台察核除详抚督宪外为此备由呈乞照详施行道光三年六月初二日奉巡抚部院帅批据详已悉仍将所刊成规刷印全部呈送备查毋违并候督部堂批示缴道光三年七月初八日奉总督部堂赵
批如详通飭遵照仍候抚部院批示缴

○盐属场所应发则例各书自道光五年为始概行停发年行条例间有关涉盐场仍按年颁发

浙江等处承宣布政使司继两浙江南盐运使司周为恳赐等事道光五年六月初八日奉宪台批仁和等三十六场所会详盐属人员职惟稽煎缉私征课品掣等事凡涉有关罪名之词讼概归地方办理场所官员不得率行准断其稽煎等项应仿照遵行者向奉颁盐法志书即

属盐务之律例惟近今屡奉藩司衙门刊发各书如军流道里表及工部礼部则例并条例多本所有各工价银两均奉文在职等应领书役工食内坐扣每年书役工食既经尽数扣完又于廉俸银内照扣伏查坐扣场所役食仍须自行捐出照给俾令办公而廉俸无多屡捐则薪水缺资所领奉发各书则尽系无关盐务之用且奉颁各书卷页遇有事故去任者以书为应行留存公物不便私携将所捐之价即从公款扣数以书抵算逐任递交则将亏缺势不可问今卑职等再四会筹惟有请赐免扣倘盐属人员应须何例何书准卑职等自行备价申送运司详移指例颁给如此则仍有例可循又不致捐于无关急用之件并免日后为交盘之累备情详候示遵等情由奉批仰盐运司会同布政司查议详夺缴等因奉此并据该场等具详到司本司等会查得六部颁发则例及中枢政考军流道里表年行条例洗冤录等书系分年纂辑是以本藩司岁有颁发原为府州县考镜之需而场所各员一体给发者亦冀其讲求律令为先事肄习之效其所需工价即于各员应领款内随时扣收以归垫用而省领解之烦各在案今据该三十六场所详称颁发各书坐扣领款仍须自行捐出而廉俸无多屡捐则薪水缺资奉发各书尽系无关盐务之用遇有事故去任者留书抵算逐任迟交势必亏缺正项请赐免扣倘应须何例何书自行备价申送指例请颁等情是年发前项各书未收各员造就之功先致借口挪亏之实况各属贤愚不一即盐法志一书尚未必全书寓目所发有司律文岂能一一讲求大率束之高阁徒为交盘之累亦属必有之事本司等筹议所有逐年应发六部则例中枢政考军流道里表洗冤录各书既无关于□务请自道光五年为始概行停发其条例一书系刊载新定成案间有关涉盐务之处且每年工价不过数钱应仍按年颁发飭令各员捐价解司不准于领款扣抵以杜牵混庶各员无所借口而于查办交盘均归实在理合会议具详伏候宪台察核批示并请刊入成规永远遵守为此备由呈乞照详施行道光五年七月初三日奉盐漕部院程批如详飭遵余已悉缴

○沿江沿海天涨沙涂其前后左右均系灶地应归灶户升科如无灶地毘连应听民升民灶相连之处各按子母相生之例分管以息讼端

浙江等处承宣布政使司继为详明事窃照浙省沿海沙涂乾隆五十年间曾经前司详明由县升科道光四年间伊升司以垦户近年避重就轻投场报垦场员不察定例试征草价充公易启隐混详请通飭由县升科奉前署宪黄批司飭令该府县场将民灶地亩如何划清界址以免误升之处勘明议详察夺等因奉经前司转飭议详去后嗣据杭州府任守稟称伏思民灶各分疆界灶地系灶户管业其入额升粮田地盐场衙门有户粮征册可稽钱粮亦由场员征输批解至于民户完粮之产州县官则有推收鳞粮等册班班可考其每亩应征地漕正杂钱粮系由该管之地方官征解藩库是民灶本属两歧县场各有专责祇缘沿海沿江沙地坍塌靡常而灶课轻于地粮小民趋利若鹜固难免不避重就轻赴场混报而妄冀争占之民人亦有明知灶产赴县朦混请升者该管县场接到报词任听胥吏高下其手并不查明是灶是民又不按子母随沙之例追查明确率准转详遂致民灶混淆讼端纷起也兹查杭属仅止仁钱海三州县及仁许二场有沿海沙涂涨地现俱各管各业并无争讼之案其疆界井然已可概见此时若令县场逐一查勘定界而民灶地亩散在四方其势断难周历与其徒劳往返转启刁告之端莫若酌定章程较为便捷卑府管见嗣后凡有沿江沿海天涨沙涂其前后左右均系灶地自应归灶户赴场升科若天涨处所上下两傍本无灶地毘连应听民人赴州县认

垦报升如民灶相连之处续有天涨各按子母相生之例民灶分管垦升倘有以民地赴场混报或以灶地赴县请升该管县场并不确切查明率行准详一经察出或被告发官则查明记过并提承办之经书重究民灶各按定例治罪如此明定章程则报升之案县场既严责成自必实心查办而民灶各顾利害亦不敢稍有混冒庶流弊剔除争端可冀永息矣等情到司当经伊升司批候汇办在案兹据临海县知县程璋禀称卑县杜渎场所属五团分立七廩并有带管小廩按廩设灶刮土烧盐俱在临海所属庄分之内惟庄分星散地面寬远中多犬牙相错夹杂连壤若不先为签定界址则履勘之下仍不能划清民田灶产惟现在各田插有禾稻一经履勘即有践踏请缓俟秋成后由县选差会同场役督同各团长并各庄差乡总先将各团荡涂逐团标签立定界址分团绘图于民灶交界处所详加贴说注明该管团长乡总姓名一俟绘齐即知会杜渎场带同原役及团长乡总履勘是否相符并于犬牙相错夹杂连壤之处刻石立界使民灶界址照图一望了然庶日后报垦田地可杜侵占之端等情到司本司伏查民灶田地本各分疆界灶地系灶户管业入额升粮田地盐场衙门有户粮征册可稽钱粮亦由场员征输批解其民户完粮之产州县官则有推收鳞粮等册可考每亩应征地丁正杂钱粮亦由州县征解藩库是民灶本属两歧县场各有专责至沿海沿江沙地坍涨靡常灶课轻而地粮重垦户趋利若鹜不免避重就轻赴场混报妄冀争占民人亦有明知灶产赴县朦混请升者祇缘该县场接到报词任听书吏高下其手并不查明其地是灶是民率准转详遂致民灶混淆讼端纷起是民灶互相争讼悉因该县场未经查明民地灶产所致其地本名有界址无须再行分划即如杭属仁钱海三州县及仁许二场均有沿海沙涂涨地皆各管各业并无争讼之案疆界井然此其明证此时若如临海县所禀划清民田灶产须先为签定界址再会场前往勘履刻石立界必致书役人等藉端需索小民受无穷之累断不可行惟沿海沙涂民灶如何不致混报并县场如何专以责成现既据杭州府任守议请嗣后凡有沿江沿海天涨沙涂其前后左右均系灶地应归灶户赴场升科若天涨处所上下两傍本无灶地毘连应听民人赴州县认垦报升如有民灶相连之处续有天涨各按子母相生之例民灶分管垦升倘有以民地赴场混报或以灶地赴县请升该管县场并不确切查明率行准详一经察出或被告发官则查明记过并提承办之经书重究民灶各按定例治罪似属妥协应请为照府议以息讼端是否有当相应备文具详伏候宪台批示以便转励通省各属一体遵照为此备由伏乞照详施行道光五年七月二十九日奉巡抚部院程批如详通飭各属一律循照并入成规颁行遵守此缴

○议详各营年额公费不准借放

浙江等处承宣布政使司为详明事窃照浙省各绿营年额应领公费一款原奉大部议定按年在于现年地丁项下动给作正开销缘各属每年所征上忙钱粮三四月间方能纷纷批解上年正月内承准提督照送提标五营暨宁城守营具领五年公费印领请给到司维时五年地丁尚未据各属征解当经前司详明在于湖协寄存各年公费款内借给在案本年正月又承准提督照送提标五营具领六年公费印领亦因司库尚未收有六年地丁援案详明借给兹本司复查各营年领公费既奉部议按年在于当年地丁项下动给则属征地丁三四月间即可批解以之放发各营公费并不致迟延而从前借款放给有请领在前营分便将借款领支其在后营分以借款无存又复不放办理既不画一亦不妥协现在提督照送宁城守营具

领六年公费印领并据海防镇海温标城守乐清瑞安玉环严州盘石等协营移领六年公费银两前来应请俟各属六年地丁解收充裕再行详明支放以归画一并请嗣后各营公费令于三四月间备文请领以便将司库所收当年地丁按数放给不致复行借放除将提标借支五六两年公费并宁城守营借领五年公费银两即于现存五六两年地丁款内另文报明札归清款外合将各营公费银两均于地丁银内正支不准援案借放缘由具文详明伏候宪台察核批示以便移行遵照除呈抚督宪外为此备由呈乞照详施行道光六年四月初二日奉巡抚部院程批据详各营公费银两不准借放所论极当仰即刊入成规通颁各营知照余如详行并候督部堂批示缴道光六年五月初四日奉闽浙总督部堂孙批如详移行遵照仍候抚部院批示缴

○巡洋舟师拏获人船解交地方官收讯俟审明定案果有为匪通详后始准将船留营配缉或变价充公不得于案未审定擅将船只留营充公

浙江等处承宣布政使司为咨会事据台州府临海县详报道光三年七月二十一日奉前府牌开本年七月十七日奉前按察使司吴牌开道光三年六月十一日奉前巡抚部院帅宪牌道光三年六月初六日准前督部堂赵咨前事等因到本部院准此行司查照粘钞来文事理立即移行沿海各营县一体遵照嗣后巡洋舟师拏获人犯必须查探明确确实系匪船方许拏解即拏获后须将人船一并解交地方官收讯俟审明定案果有为匪情事通详核示后始准将船留营配缉或变价充公不得于案未审定之前擅将船只率行禀报留营充公以杜弊端而安商旅切切等因奉此合行转飭为此牌仰该府官吏查照来文粘钞及宪行事理立即移行沿海各营县一体遵照毋违等因奉此合行转飭为仰县官吏查照宪行粘钞事理立即移会各营汛一体遵照毋违切切等因计粘钞内开为咨会事据浙江按察使吴详提标右营拏获章高地等人船一案查章高地许老主章必宗俱籍隶宁海章必宗自置钓船一只请领章顺利牌照于道光二年五月初三日由海游汛挂验出口置买虾皮初七日船至灵门埠停泊章必宗带照上岸收买虾皮留舵工许老主并搭船之章高地在船看守经提标兵船盘查因检有嘉庆二十五年所给旧照并无新照恐有为匪情事将章高地等解县提讯船只留营配缉据象山县讯明章高地等委未出洋为匪其船内旧照实系章必宗失于缴销并无影射情弊且章必宗现有新照及税单并案可凭其为并非无照匪船更属可信章高地等均应立即行省释所获船只给还章必宗收领仍飭府移知水师各营嗣后在洋获犯案未审定不得先将船只留营配缉至游击王凤魁不候地方官定案擅将船只禀请充公诚如宪批大属非是惟游击职分较大应否记过本司未便定议应听候核办等情到本部堂据此查舟师在洋拏获人犯应将船只解交地方官收讯果有为匪不法情事所获船只方准留营配缉今提标右营游击王凤魁在洋缉匪既不分辨奸良妄拏无辜已属非是且不候地方官讯明定案擅将章必宗船只率行禀请充公更属不合除飭将记过外至浙省水师各镇将往往在洋误拏解讯殊属滋扰嗣后巡洋舟师必须查问明确确实系匪船方可拏解即拏获后须将人船一并解交地方官收讯俟审明定案果有为匪情事详报本部堂衙门核示后始准将船留营配缉或变价充公不得擅将船只率禀留营致有歧错并札定黄温三镇乍浦提右二营转飭一体遵照外相应咨会为此合咨贵部院请烦查照施行

○积欠乍月耗米先于省南项下分别划清详报飭县补解

浙江等处承宣布政使司庆 为遵批议详事道光十年八月十四日奉宪台批杭州府详送嘉湖二府属各县未解各年乍月耗米数目清折请飭提赶解以清年款等由奉批各属欠解省仓耗米节奉户部行催速飭照数完报毋任拖欠等因在案今据折开嘉湖等属积欠历年耗米至六千余石之多年复一年殊属不成事体耗米系随正征收何独欠积延宕显因耗无考成移耗揜正规避处分所致查嘉庆二十一年曾有划正抵耗之案应否循照成案于各县解到省米内先将欠耗划收报部以清年款一面严飭二参限内补解全完抑应将积欠严立限期酌定功过催提完解以免延宕仰布政司作速议详飭遵毋稍违延切切详折并发仍缴等因奉此当即转飭杭州府妥议详覆去后今据杭州府知府吴其泰详称查嘉兴府属之嘉兴秀水嘉善海盐平湖石门桐乡七县湖州府属之乌程归安德清三县自道光二年起至九年止共欠解乍月耗米六千二百六十三石八斗六升八合九勺此项耗米本系随正征收正耗均应按年清解今既积欠年久似未使于正米例限全完之外另立耗米期限转致拖延即酌定功过催提完解亦恐各该县视为具文仍难清厘溯查乾隆五十九年至嘉庆四年各县积欠乍月二耗米石于嘉庆五年奉文在于解到正米内全数划收嘉庆七八年及二十一年亦有奉文划正抵耗之案现在嘉湖府属各县欠解各年耗米自应循照成案在于解到九年正米内按数划收惟积欠耗米共有六千二百六十余石之多此时九年正米瞬届二参若将欠耗全行划收恐正米不及补解足数转于上下考成均有关碍似宜酌数分年划解以清积欠而济支放卑府悉心筹划应请将道光二年起至六年止各县共欠解耗米二千六百四十一石三斗八升二合四勺于各县解到九年正米内先行划收其余七年起至九年止各县共欠解耗米三千六百二十二石四斗八升六合五勺卑府加紧严催倘仍前延宕不解再行详划如蒙允准即将本年应划米石分别造报并乞飭知各该县将九年正米按数补解以副二参全完例限是否有当理合核议具详并将嘉庆五年及七八两年奉划原案一并抄送仰祈察核批示祇遵再查德清县道光九年南米已于奏前□解全完入册造报所有欠解耗米未便划抵应俟解到道光十年省米内照数划收等情到司据此本司备查嘉湖二府属自道光二年起至道光九年终止积欠乍月耗米共六千二百六十三石八斗六升八合九勺此项耗米例应随正征收按年清解未便因积欠年久转于正米例限全完之外另立耗米期限致滋拖延即酌定功过催提完解亦恐各该县视为具文仍难清厘自应循照划正抵耗之案在于解到九年正米内按数划收惟积欠耗米计数殊多若全行划抵此时南米二参已届又恐各县不及补解足数有碍上下考成自应分年酌划以清积欠兹据杭州府请以道光二年起至道光六年止各县共欠解乍月耗米二千六百四十一石三斗八升二合四勺于解到九年南米内先行划收其余七年起至九年止各县共欠解耗米三千六百二十二石四斗八升六合五勺俟来年如未完解再行详划应请俯如该府所议飭即分别划收造报其七年以后欠解耗米再行由司委员前往守催务令迅速完解以清年款抑本司更有请者乍月耗米原应随正征收乃各属因耗无考成每多积欠诚如宪批显系移耗揜正规避处分若不杜绝弊端难期按年清款向来各县乍月耗米杭州府于每年奏销后详司抄数飭提以致奏销以前并无一县完解今请自道光十一年为始各县应完乍月二耗米数司中于开篆后开单飭行杭州府知照随时催提俟十一年封印以后由杭州府查明各县原额耗米若干已完若干未完若干先于省南项下将应解耗米分别划清详报院司查核一面飭县补解如奏销时尚未完解即以

南米分数列参似此严定章程庶不致旧欠未清新欠接续于仓储似有裨益是否允协拟合查议具详并将奉发详折呈缴伏候宪台察核批示飭遵为此备由呈乞照详施行今开送详折一件道光十年九月二十日奉巡抚部院刘批如详于正米内先将二年起至六年止欠解耗米二千六百余石照数划收飞飭各县于二参限内补解全完共七年起至十年止未解米石仍即委员守催俟来年开篆后如未完解再行详划一面即将十年分应解米数开单飭行杭州府知照嗣后亦如该司所议自十一年为始先将乍月二耗米数于开篆后飭知该府由府催提俟封印后查明未完米数分别划清详报作为未完正米飭县补解如奏销时仍有未完照数列参以期杜绝弊端而清年款仰即转飭杭州府通飭遵照并将此次详定章程刊入成规以重久远切切此缴折存

○委署同通等缺查照原议章程办理

盐务运副运判人员插委同通并嘉宁二分司缺归入同通缺内一体计缺轮委章程查销嗣后同通缺出查照道光元年原议章程委用同通本班三人后间委试用司首领一人如同通本班无人即以间委之员接委以一顶委一记功轮用其布库大使亦照旧章遇有两司首领及通判州判缺出准与布经布理等官挨顺到省卸事日期委用如本项缺出仍准委署不准署理同知以符体制

浙江等处承宣布政使司庆为遵议详请酌复旧制事道光十年七月十六日奉宪台札开案查盐务人员不避祖籍而地方则寄籍祖籍均应回避所以绝瞻顾而重官方也且查地方人员可以稽察盐务弊端而盐务人员一经委署地方若遇不避祖籍之员即与定例有违前此浙省虽因运副运判缺孤员多两经前司议详遇有同知通判缺出轮班插委固为调剂起见但盐务与地方职司各别虽同通系属闲曹究有地方之责且如同知内玉环石浦均系海疆繁要湖镇同知亦属繁缺既经定有轮委章程设该分司等应委到班而此等人员不避祖籍即委以地方之任岂非显违定例是前此司详本属查议未周且地方候补佐贰更多于盐务遇有缺出本班应委人员不少亦不应以盐务人员越占地方之缺札司查明前此议详各案如非部定成例应否更正停其轮委即行妥议详覆飭遵俾各专责守而重官方毋违等因奉此伏查同通缺出委署原议章程于道光元年间经阿前司议详酌复旧制布经布理等官仍照旧定章程遇有同知通判缺出委过试用同通本班三人后间委试用司首领一人仍于首领班按照到省卸事日期先后挨次委署以一顶委一记功轮用并议将布库大使仍照旧章遇有两司首领及通判州判缺出准与布经布理等官挨顺到省卸事日期委用并分别顶委记功两班轮委本项缺出亦仍准委署仍不准署理同知以符体制等因详奉批准后嗣于道光二年据候补运副吴臣敌等具禀议请插委同通请将宁嘉二分司缺统入同通缺内一体轮委并据候补同知赵瑞璧等禀请将同通十缺一轮四本班一盐务四本班一首领周而复始相间轮委各等情到司又经阿前司议详应请同知通判缺出俟同通本班委用四人后先行间委试用司首领一人再委同通四人后次用候补运副运判插委一人以十缺为一周相间委署仍于轮用首领盐务人员各计各班按照到省卸事日期先后挨次委用均以一顶委一记功轮用并议请试用布库大使循旧只准轮委通判不准委署同知其宁嘉二分司缺出统归同知通判缺内一体计缺委署等因议详批准在案其时议定章程后各班轮委未及

一周即据该运副等具禀运副运判两班核计新旧四员人数增多十缺得一似须出四十缺方能委署一周且试用同知通判亦必日渐加增各班拥挤仍归入盐务委署等情即经据情详明销案后于道光五年间复据候补运副吴臣敌等具禀近日丞倅各员候补无多请照成案仍将宁嘉二分司缺归入同知通判班内一体委署等情复经伊前司议请嗣后遇有同通缺出仍查照前议章程委用同通本班四人后先行间委试用司首领一人再委同通本班四人后次用候补运副运判班插委一人其宁嘉二分司缺出归入同通缺内一体计缺轮委各归各班以一挨委一记功轮委司首领扣委分司及同通本班无人即以间委之员接委余均请照旧章办理以奉到宪批之日积缺计算挨次委用等因复经议详奉批核入章程遵行在案是道光五年复经议详章程之后候补试用盐务人员委署同通者不少而宁嘉二分司两次缺出均系运司衙门主政详办委署并未按照章程移司办委今奉宪札前因查盐务人员委署地方原因调剂起见并非部定成例第盐务与地方职司自属各别同通虽系闲曹究有地方之责盐务人员祖籍浙江者居多以之委署地方实属显违定例是前此司详查议洵为未周应请即将盐务运副运判人员插委同通并嘉宁二分司缺归入同通缺内一体计缺轮委章程查销嗣后遇有同通缺出请照道光元年原议章程委用同通本班三人后间委试用司首领一人如同通本班无人即以间委之员接委仍于首领班按照到省卸事日期先后挨次委署以一顶委一记功轮用其布库大使亦照旧章遇有两司首领及通判州判缺出准与布经布理等官挨顺到省卸事日期委用并分别顶委记功两班轮委本项缺出仍准委署不准署理同知以符体制并请以此次奉到宪批之日起积缺计算挨次委用所有现在盐务人员委署地方同通者系在未经详改章程之先应请毋庸另行改委俾省辗转更调之繁是否有当拟合查议详覆伏候宪台察核批示遵行为此备由呈乞照详施行道光十年八月初一日奉巡抚部院刘批如详查照道光元年原议章程办理并即补详督部堂备案余并悉缴

○就近派拨月粮

严所湖所二帮年支月粮在于嘉湖二府各县就近支給以道光十一年冬漕为始先尽各县欠解积存耗米内派拨俟拨清后定以甲乙拨给就近赴领

署浙江等处承宣布政使司为循例等事道光十一年三月十五日奉巡抚部院□批前司呈详严所帮道光十一年起运十年分冬漕应支月粮米一千六百二十石二斗七升仍请在于省仓耗米项下全数支給并查该帮丁兑支月粮因以就近领运为□向来并无定章以致派拨未能画一嗣后湖严二所帮派给月粮请以道光十二年起运十一年分冬漕为始尽拨嘉湖二属各县本年午月耗米如有不敷即于南耗项下凑足均由县分别支领仍归省仓造报开销在嘉湖二属每年应完午月耗米不致积欠而帮丁就近领运更觉顺便等缘由奉批查严所帮月粮于坐兑水次之海石平三县就近拨给不敷之米于邻近各县凑足原属最便今既已发给支单在于省仓耗米项下全数支給且当该帮开行出境之时未便辗转稽延仍候查照前详咨部至所请以十二年起运十一年冬漕为始将湖严两所帮月粮分别尽拨之处是否堪以应期支給并即逐一查明详请咨部立案并同省耗留备米五千石各原案抄录备查等因奉经庆前司札飭嘉湖二府确查议详去后今据该二府查详以正耗米石厯系兑漕之后随征随解不能于奏销前按额征纳全完该帮月粮必须随漕受兑断难应期支給等情

详覆到司本署司备查严所帮年支月粮米一千六百余石从前或在省仓存耗米内动支或于嘉湖二属各县欠解乍月耗米内拨给并无一定其湖所帮年支月粮米三百石系详请咨明在南粮正米内支给于省仓正耗项下作明收放向于嘉湖二属各县正南米内轮拨历久遵循拨派在案祇缘严所帮起运十年分冬漕应支月粮米石全数在于省仓存耗米内动拨详奉宪台以省仓存耗不敷例应留备米五千石之数若再拨帮更形短少且各县有积欠七八九十等年乍月耗米是否可以抵拨该帮得以就近领运而于省仓不致短绌批飭再行查议另详等因经庆前司请以道光十一年冬漕应支月粮为始严湖二所帮均于各县仓本年南乍月耗米内拨给支领又经详奉宪批是否堪以应期支给就经转飭嘉湖二府查覆前情查严湖二所帮年支月粮米石若以当年之耗即拨当年冬漕之月粮难以应期盖正南米石须至次年冬间二参时甫能全完则随正耗米断不能一律征足该二府所详意见相同似难抵拨惟查嘉湖二属各县未解各年乍月耗米截至道光十年奏销案内止核计共存米四千八百余石今该二帮起运本年冬漕共应支月粮米一千九百余石堪敷动拨嗣后若以应征甲年之耗拨给乙年冬漕之月粮其时正米已经征完随耗亦可征足不致愆期迟误应请即以道光十二年起运十一年分冬漕为始严所帮应支月粮米一千六百余石在于嘉属各县存仓未解各年乍月耗米内拨给湖所帮应支月粮米三百石除德清县未解各年月耗米石全数拨支该帮起运上年冬漕月粮清款并无存耗外应在湖属乌程归安二县存仓未解各年月耗米内拨给均先尽远年之耗就县动拨仍归于省仓项下造报开销俟积欠拨清之后定以甲年之耗即拨乙年冬漕之月粮严所帮在于嘉属七县拨支湖所帮在于湖属程安德三县拨支如尽拨各县乍月耗米之外尚有不敷再于各县应征南耗米内凑足按县均匀分摊找拨递年照派在帮丁的以就近水次领运而各县应征耗米不致积欠亦可年清年款事归画一亦无迟误所有本年冬漕该二帮应支前项月粮米石在于各县乍月耗米内拨支请照历办成案祇须于届期详拨文内随案声请咨明毋须项目先行咨部是否有当拟合核议具详并钞录省仓留备米五千石例案及开具各县欠解耗米细数清折一并呈送伏候宪台察核批示立案再查严所帮应支月粮年有零尾多寡向由粮道衙门开数移司方可核拨本年冬漕应支前项月粮一俟粮道开数移知即照现在详定章程派拨合并声明为此备由呈乞照详施行道光十一年十一月初七日奉巡抚部院富批据详严湖二帮年支月粮米石因向无定章议请严所帮在嘉属各县湖所帮在归乌德三县应解乍月耗米内各就近支给即以本年冬漕为始先尽各该县欠解各年积存耗米内派拨俟积欠拨清后定以各该县应征甲年之乍月耗米拨给乙年冬漕之月粮庶帮丁得以就近水次赴领各该县耗米亦可杜其积欠之弊等情所议甚属妥善应如详立案并即刊入成规以昭信守现在帮船即届抵次应拨前项月粮米石迅即派拨具详请咨毋迟缴折案存

○议详遇有同通缺出仍照原章用同通间委司首领插委盐属人员如首领无人插委盐属盐属无人插委首领

署理浙江等处承宣布政使司浙江等处提刑按察使司护理两浙江南都转盐运使司为酌议委署章程事窃照浙省同通缺出自道光元年以后委署章程迭经更改道光十年七月前司庆议详从前盐务运副运判人员准其轮缺间署并非部定成例且盐务与地方职司各别请将运副运判人员插委同通并嘉宁二分司缺归入同通缺内一体计缺轮委章程查销嗣

后遇有同通缺出仍照道光元年原议章程委用同通本班及司首领轮委等由详奉前宪刘批准在案嗣于是年十一月间据候补运副运判各员以运副运判本班仅有宁嘉二缺非特补缺无期即轮委亦属不易未能及时报效请仍照旧插署同通等情稟经前署司多 请仍照道光五年议详同通缺出委用同通本班四人后先行间委试用司首领一人再委同通本班四人后次用候补运副运判班插委一人其宁嘉二分司缺出归入同通缺内一体计缺轮委各归各班以一挨委一记功轮委章程准其插署同通详奉前宪批准今虽循照办理尚未刊入成规本署司备查同通缺出委用司首领运副运判原因该员等需次省垣缺少人多借此疏通调剂俾得及时自效若当间委插委之时该员等奉差他出并未在省应如何酌量委署前详未经议及现在严同知缺出按班应插委盐属人员惟查该运副等俱经另有差遣无人可委未便悬缺以待自应酌定章程以免歧异查司首领及运副运判准署同通皆系插委之员如因插委到班委署无人即行扣除仍委同通本班似不足以昭体恤应请嗣后遇有同通缺出仍照原章用同通本班四人后间委司首领一人再用同通本班四人后插委盐属一人若司首领人员俱经别有差委并无空闲即插委盐属人员倘盐属人员亦经别有差委并无空闲即以司首领插委如司首领及盐属皆无空闲仍委同通本班人员如同通本班委用一二人之后无人在省则亦不必拘定四人之数即以司首领盐属相间轮委俟同通本班到省仍照四缺后间委插委章程画一办理如此通融筹酌庶委署不虞窒碍而各员亦可藉资造就矣此外司首领扣委分司及运副运判回避之处悉照多前司原议核办是否如斯拟合详候宪台察核如蒙允准俟奉批后即刊入成规以便遵循至严同知一缺应请即照现详以司首领插委业经另详在案合并声明为此备由呈乞照详施行道光十二年三月二十一日奉巡抚部院富 批据详已悉仰即刊入成规遵行缴

○详同通缺出插委盐属如有本省差使调回署理

署理浙江等处承宣布政使司浙江等处提刑按察使司护理两浙江南都转盐运使司为遵批详覆事道光十二年四月初四日奉宪台批前护运司稟候补运副运判遇有同通缺出请循照旧章于四缺后补委一次并嗣后如应轮盐属人员委署有无差委事件先由藩司衙门备文咨询盐属宁嘉二分司出缺运司衙门亦先备文咨查统较应轮何班何员署理分别主案详委缘由奉批查盐属首领人员插委同通一案先据该司等会详仍照原章用同通本班四人后间委司首领一人再用同通本班四人后插委盐属一人若司首领人员俱经别有差委即插委盐属人员倘盐属人员亦经别有差委即以司首领插委等情当经如详批飭刊入成规在案兹据盐运司具稟严州府同知一缺按轮候补运副刘震署理今以候补布经厯廉炳抵署既详委有人应毋庸置议请俟再有四缺后补委一次并以差委在本省查办者本可檄调替回嗣后无论同通宁嘉二分司缺出有无差委彼此先行备文咨询按班署理分别详委俾昭公溥等情仰布政司即再会同盐运司确核妥议会详察夺此缴稟钞发等因奉此本署司等查同通缺出前经本署藩司会同臬运二司议详仍照原定章程用同通本班四人后间委司首领一人再用同通本班四人后插委盐属一人若司首领人员俱经别有差委并无空闲即插委盐属人员倘盐属人员亦经别有差委并无空闲即以司首领插委如首领及盐属皆无空闲仍委同通本班人员如同通本班委用一二人之后无人在省则亦不必拘定四人之数即以司首领盐属相间轮委俟同通本班到省仍照四缺后间委插委章程画一办理

前严同知出缺时按班应插委盐属人员惟查该运副等俱经另有差遣无人可委未便悬缺以待即经详委插委之试用布经歴廉炳署理业经详奉宪台批准刊入成规遵行在案奉批前因前护运司旋即卸事未及会议本运司莅任公同酌核查盐属暨司首领人员间委同通原因该员等需次省垣补缺无期借此酌量疏通俾得及时造就该员等奉差他往虽可檄调替回但事有难易之别时有久暂之分若因未在省城概行停委未免向隅应请嗣后除出省解饷各差并在本省出差为时甚久或须该员一手经理者毋庸檄调更替外如所委仅祇催查事件可以毋须一手经理者其所出之缺果系该员插委到班即檄调回省委令署理毋庸扣除至宁嘉二分司缺出久经多前司详明归入同通缺内一体计缺轮委司首领仍应扣委成规具在似可毋庸咨查再盐务人员插委到班如因委办差务不能分身即俟回省销差移知本藩司衙门注册遇有缺出仍于同通本班四人后补委一次以昭公允其司首领委署一切亦照此办理是否如斯拟合会核详覆伏候宪台批示遵行为此备由呈乞照详施行道光十二年六月十一日奉抚宪富批如详核入章程办理缴

○会详新沙民灶分管章程

浙江等处承宣布政使司两浙江南都转盐运使司为咨会事道光八年十二月十九日奉前巡抚部院刘宪牌道光八年十二月十一日准江苏抚院陶咨开前奉上谕飭令将江苏省沙洲如何息争杜讼体察情形具奏一案当经酌议请将新涨沙洲归官勘丈收租为农田水利之用于道光八年八月三十日恭折覆奏十月初四日奉到朱批户部议奏钦此嗣于十一月初十日准户部议覆应如所奏办理所有原奏部覆钞粘咨请查照等因到本部院准此查浙江沿海各处每有新涨沙洲互相争夺之案此后均应照江苏省奏定章程办理无论接涨突涨一律归公合行檄飭该司官吏查照粘钞来文事理即便通行并移臬运二司一体遵照仍将现在有无应行查丈沙地查明详办其已经定案升科管业者均毋庸查办以杜纷扰并刊入例册毋违计粘钞内开江苏抚院陶为咨会事窃照前奉上谕飭令将江苏省沙洲如何息争杜讼体察情形具奏一案当经本部院酌议请将新涨沙洲归官勘丈收租为农田水利之用于道光八年八月三十日恭折覆奏十月初四日奉到朱批户部议奏钦此嗣于十一月初十日准户部议覆应如所奏办理均经转行遵照在案所有原奏部覆相应钞粘咨会为此咨贵部院请烦查照施行

计钞粘奏为遵旨确查新涨沙洲酌议入官充公以杜争竞恭折覆奏仰祈圣鉴事窃臣承准军机大臣字寄钦奉上谕御史蒋泰阶奏通州崇明一带沙地偶然涨出多为土豪霸占近因争地酿衅讼案纷起请飭各州县勘明此等沙滩无庸纷纷查办等语此项沙地坍涨靡常沙棍乘机霸占恃强逞凶屡酿巨案最为该省恶习着陶体察该处情形应如何息争杜讼之处据实奏闻等因钦此当即恭录转行查议并因沿江沿海各属皆有沙洲自应通查明确一并奏办又经专札飭查去后兹据各属陆续覆齐由江宁苏州两藩司具详前来臣查江南沙洲地亩价少课轻获利甚厚是以一沙初涨羣起相争每酿械鬪巨案前于嘉庆十七年间经前督臣百等奏准将坍没之地不愿豁除者报案留粮遇有新涨子母相连准其按数拨补如系江心突涨概行由官召变分别缴价先后以定准驳本为杜争起见乃法之所在弊即丛生臣详加体察现惟崇明一县有沙无田岁征沙课向有常额涨既不升坍亦不豁统归三年大丈

于原额课内摊增摊减由来已久祇须于届丈之年从公摊拨尚不难于杜衅外其余有洲各属则皆积惯沙棍恃有留粮待补或因该洲将涨即先径报被坍预为冒升地步或向被坍之户私买坍粮为争讼地步一遇新涨沙洲即纠诱散户以得地均分敛钱兴讼非以甲地之相连捏为乙地之接涨即以此号之旧额指为彼号之复生分投具呈各报各案其无可隐射者则又以突涨争买沙未出水即已望影报升百计诿张纷歧错出甚至恃强争鬪动辄伤毙多人积衅成仇愈难解释而棍蠹欲壑无穷犹且多方唆弄或抗不具结或已结复翻或捏情京控案一日不能结彼仍获一日敛钱之利而小民贖本已空欲罢不能未获沙地之利转受沙地之累此则沙棍为害而自留粮待拨又因法致弊之实在情形也窃思截流必先清源源之不清虽力截其流而不止民之趋利如水就下而狡黠沙棍则更变幻多端即再别设科条恐一法立而一弊又生仍属有名无实伏查丹徒县之乐生洲自入官收租作为岁挑徒阳运河之费迄今数十年官□相安此外沿江沿海控争沙地一经归公讼端即息推原其故地既归公豪强无可觊觎而穷民奉官承种无所用其机谋即亦不为洲棍所惑则欲求永息争端莫如遇有新洲涨生一概归公为善若谓自然之利应以利民则今之沙洲不但穷苦编氓断不能得即稍有力之善良一被勾诱辄至倾家若复因夺而鬪身命且多不保是徒有利于棍蠹而实无益于良民则以之充公正所以息争安良且洲仍民佃并非与民争利而受佃于官与受佃于豪强其租息之轻重亦殊于穷苦编氓更为得济况地方遇有例外应办之事恒以费无所出每致束手大江南北地广政繁应办事宜更复不少举其大者言之夫东南为财赋所出全赖水利为功现在各属河道堙塞早涝无备一遇灾歉公私伤损上年虽将吴淞江挑浚深通外其余均未办理应请将各属嗣后凡有坍没沙洲均令地方官随时勘明实在被坍顷亩即将课赋详咨豁除不准留粮待拨如有新涨洲地无论子母相生江心突涨一概归公责成洲总随时呈报由官勘明按则详定课赋其洲地即召佃承种岁收租息按数批解藩库除扣完赋课外余为地方水利之用遇有应办由藩司确勘地方缓急情形详明酌放办理至民间买洲例应缴价泥草等滩每亩价止一二钱即高阜堪以围田之洲价亦不过二两为数甚微今既入官若令佃户缴钱作价或又视同已业设有承种不妥碍难退佃窃以地既归公即属官产应请免缴例价而租既留充公用地仍完纳国课所益尤多如蒙俞允现在讞讼未结各案即照此一例归公毋庸纷纷查办所有从前报坍留粮待补已经咨准部覆尚未拨补之案各业户既经赔课有年仍飭各属俟有新涨洲地果系原坍处所相连俟出水后照案详请拨补以示格外体恤倘有狡执即将洲地归公所赔之课照数发完由洲地租内分年取息弥补俾免纠鞫至此项新涨归公洲地其顷亩升坍数目均照民洲之例归于大文案内造报其应纳课银亦归每年奏销案内造报所有常年收支租息数目随时酌量办公不能一例应请免其报销仍由藩司确查汇报督抚衙门查核备案以昭核实所有遵旨核议新涨洲地归公杜讼缘由是否有当理合恭折覆奏伏乞皇上圣鉴训示谨奏

户部为遵旨等事江南司案呈本部议覆江苏巡抚陶 奏江苏各属新涨沙洲酌议入官归公征租一折道光八年十月十二日具奏本日奉旨依议钦此相应钞录原奏行文江苏巡抚钦遵办理可也计单开户部谨奏为遵旨议奏事内阁抄出江苏巡抚陶 奏查明江南各属新涨地亩请一律归公征租一折道光八年九月十六日奉朱批户部议奏钦此钦遵于九月二十日抄出到部据原奏内称云云等语臣等查江南省濒临江海沙地例载坍塌业户不愿豁粮者绘图注册遇有新涨果系子母相连方准拨补所余及另涨余沙尽数入官召变若捏报子

母相连或冒称原坍复涨及私行霸占者沙洲入官仍照律治罪定例綦严乃法久弊生或捏报被坍为冒补地步或私买坍粮为争讼张本其无可影射者则沙未出水已望影报升希图呈买故江南争控沙洲往往酿成巨案况此项沙地多由沙棍渔利陡筑成洲若不杜绝争端亦恐有妨水道本年御史蒋泰阶条奏河滩案内钦奉谕旨着陶 体察该处情形应如何息争杜讼之处据实奏闻等因由军机处钦遵字寄该抚查办兹据该抚臣陶 查明崇明一县有沙无田沙课岁有常额涨不报升坍不豁赋请仍循其旧外其余各属议请凡遇沙洲坍没均令地方官随时勘明详咨豁赋不准留粮待补如有新涨洲地无论子母相生江心突涨一概归公由官勘明按则定课洲地令佃承种免其缴价岁收租息批解藩库除完课外余为地方水利之用并声明现在讞讼未结各案即照此一律归公毋庸查办等语查拨补召变既皆足以诤争自不若一概归公使渔利之徒无所施其伎俩而岁收租息藉资水利津贴较之估价召变所入又觉有常该抚所奏系援照丹徒县乐生洲成案为杜讼济公起见应请如所奏办理嗣后遇有接涨突涨沙地行令该抚臣即饬查勘入官随时定课议租专案咨部如有转则升科之处亦令照例随时勘办查报仍统于大丈案内汇题应纳课银归入每年奏销造报惟此项租息既经归公即同帑项遇有动用未便免其报销致有佃欠官亏部中漫无稽核应令每年送一管收除在四柱清册备查至从前报坍各户既准其留粮在先如有相连接涨自当准其拨补仍令速饬查明户口亩数汇造简明细册送部以凭将来核对恭候命下除行文该抚臣遵照外仍存俟修例时臣部纂入则例谨将核议缘由恭折具奏伏乞皇上训示遵行谨奏请旨等因奉经前司庆 移行遵照并经议请凡灶牧地亩新滩尽行入官谕召安分民户佃种其留粮待补子母接涨名目概请删除现在控案不拘请升请补以及会稽上虞详请拨归婴堂均应注销等因具详又经前运司多 以场境灶地皆系沿江沿海俱设有灶舍煎盐总在潮水逼近之处若卤在民佃界内民既完租断不肯任灶刮淋灶丁废煎灶地召佃之议事属难行应循旧章办理等因详奉前抚宪刘 以所详互异批示会同悉心妥议另详在案本署司莅任检查民灶赴县场升科认垦章程并牧地征租升豁各档案会同前运司多 细心筹议请将灶地牧地仍循其旧毋庸更张又有先经详准留粮待补有案者亦照江苏奏案仍俟新涨洲地果系原坍处所相连俟出水后照案详请拨补如有已经详准升科以及断定有案之地亦即遵照前宪批示照案办理毋庸纷更至书院义学婴堂除先经详请拨归有案者准其拨归外如实在经费不敷准该婴堂等处绅士呈请拨归其余新沙以及现在控争未定之案一概入官召佃令各地方官逐案勘丈明确造册详办自定案后凡有非灶牧及书院义学婴堂等项地内遇有坍豁不准留粮待补以杜讼端等情会同前司多 详奉抚宪台批示如详办理并饬议新沙召佃如何议租作何酌定报部章程等因又经本署司核查浙省江海新涨沙洲甫经出水仅堪蓄草逐渐高阜成熟方能种作且潮汐往来坍涨靡常若一律议定每亩征租过重窃恐官租浮于产息农民畏于赔累无人承佃转启荒弃隐占之端如议租过轻利之所在争佃不休势必有烦案牍自宜分别等则以免抛荒而杜纷争拟请将高阜成熟堪以种作之地每亩征收官租钱一百五十文如查勘委系甫经出水尚须费工培筑现仅蓄草出息微薄者每亩征收草租钱六十文俟高阜成熟再行转则加租以杜欺隐再查浙省州县管辖新沙利息微薄与江省不同向来报升课银每亩仅止一二分至三四分不等今既一概归官召佃议征官租较向征饷课已属加增若再另纳课赋一地两征新沙非腴土可比民力恐有不继况此项官租应行造册报部与正课无异似可无须另议课赋以恤民隐其每岁征收官租钱文请俟各属

造册覆齐核明应征数目飭令征收提解司库以来年奏销为始仿照南沙公租钱粮之例每年专造一册于奏销时另详咨部解收钱文存储司库遇有地方紧要公用方准报部支销亦归于每年官租奏销册内造报平时不准擅动作为外销而勘定之地应召附近本都本畝土著安分乡民佃种每人不得过一百亩之数不准生监胥役诡名认佃仍于散佃内选择殷实一二人列为佃首责令催租如有抗欠隐占等情亦惟佃首是问并援照浙省升科田地之例按户由司填给执照飭发地方官按户转给承佃以杜隐占接涨及以多报少情弊如遇坍没原照随时吊销不得措留遗失自定案之后不准再有留粮待补并县管界内涨沙不准赴场冒升希图避重就轻有犯必惩等情详请宪示奉批另叙正详咨部本署司即经查叙详咨又经前护运司详请各场灶地循旧等情先后呈奉抚宪台批飭再行会同筹酌议详飭遵以资经久等因本署司覆又会同本运司细加酌核查灶地煎盐既在潮水旧由场报升未便概令充公召佃致多窒碍至牧地系为满营养赡孤寡等项之用南沙公地系科征公租钱粮专款报部与灶地不同如公牧界内原坍复涨及留粮待补并租课并征之牧地接涨新沙应照原议仍旧报升租课毋庸归官其界外涨沙应行入官召佃所有民地界内涨沙除拨归义学书院婴堂各地及详准升科断定有案并先经详定留粮待补者毋庸勘办外其余接涨突涨新沙以及现在控争未定之案尽行入官召佃以昭画一其召佃征租报部章程悉照前议办理惟查盐场灶地多系坐落州县境内设界址稍有不清晰端因之丛起应请嗣后滨临江海地亩凡有接涨沙涂前后左右均与灶地子母相连应照道光五年浙省议详归灶户赴场报升若突涨新沙上下四傍并无灶地毘连系属民界应归县充公召佃如接涨沙内有民灶相连之处应由县场会勘明确各按子母相生民灶分管报升召佃仍由该管知府会同分司会详本藩运二司核定办理以免两歧倘有以灶地赴县认佃及民界涨沙灶户藉词附近混行争占冒升该县场不即确查究办率行详准致经察出或被告发即照道光五年原议章程分别记过治罪所有萧山县管辖公牧沙地亦各归各案即照现在章程办理似此民灶有分讼端可息而新例入官召佃之案亦可咨达飭遵矣除先经会详呈奉抚宪台批准外合将浙省查办新沙杜绝纷争缘由会同具详伏候宪台察核咨部除呈抚督宪咨部外为此备由呈乞照详施行

治浙成规卷五

臬政一

◆臬政一

典铺窃赃先行查起给主于犯属名下追还当本

内结重案初报之后务于半月内招解不必等候院批

禁用私铸翦边钱文勒限半年内赴局缴换

行舟被窃责令牙埠船户先行赔赃

零星小窃人赃并获者地方官审明径行发落于月底造册报查

查缉逆匪马朝柱等各犯规条

案犯报病章程

鞫婢二十五岁以上照例治罪并许亲属领回不追身价

通缉逃犯以州县奉文日起扣限六个月结覆务于覆文内声明奉文送结各日期

案犯在逃如三个月内无获即行详明起限先就现犯审结若实在难以先审亦须届期详明请示并轻罪人犯囚粮不许短给

寄买贼赃须先令贼犯供明是否知情分别办理不得一概拘讯亦不许捕役查起

杭城救火抢火等各事宜

武职失察案件俱照疏防之例由提镇取揭径送督院核参

典铺被失分晰议赔

稽查渔匪各事宜

渔网出口填入照票挂验稽查

○典铺窃赃先行查起给主于犯属名下追还当本

浙江按察使司台 呈详为电批勒禁事查得仁钱二县典商李嘉会等请将窃贼当赃照江省碑摹认明储典候本取赎等情具呈宪辕蒙批窃贼当赃多在黎明之候且当本轻贱形迹可疑本易觉察若贫民被窃复令措本先赎更为苦累惟捕役藉起赃为名扰害典商确应查究批司妥议详夺等因本司遵查盗贼当赃无分强窃例应随时查起给主于犯属名下追还当本定例昭然遵行已久虽乾隆四六等年前司郑与前司徐有赃分强窃盗案之赃照例查起给主窃案之赃认明储当追本免利取赎之议但历奉各宪严切指驳仍照定例遵行嗣于乾隆十年及十七十九二十等年屡据典商具呈又经各前司查照律例议详奉批通飭遵照在案诚以窃贼当赃形迹本有可疑非该典商贪贱收押即属偶疏觉察咎本难辞现在小民或误买贼赃或押当贼赃俱先照例将原赃追起给主其价在于贼犯名下追还何独典商偏有异议他省或有办理不符之处终与定例有违似未便仿照而行况在典商类皆饶裕平时获利盈千累万即或误当一二稍亏成本亦无损于锥刀之末今若贫民失窃既得原赃复令措本取赎诚如 宪鉴更为苦累于情理未协所有该商呈请认明储典候本取赎之处事属违例断难准行应毋庸置议至捕役藉起赃为名扰害典商之处此等情弊诚所不免第查乾隆十七年间曾经德升司议准凡追起当赃务须官为给票令该事主协捕赴认如认系原赃又令典伙公同呈验若非原失赃物不得遽行起缴现在遵行是该典起赃既以官票为凭而呈验又经典伙之手该捕似难藉端滋扰又上年十月内经富升司详明通飭凡起赃追本该州县等务须认真办理不得假手经捕倘敢阳奉阴违任听经捕串捏起赃虚悬商本一经察出官则严揭详参该经捕等立提重处在案是立法已极周详现又通飭遵行似亦可毋庸再议缘奉批飭前因理合查案详覆伏候察核等情于乾隆二十一年六月十六日详奉巡抚部院杨批屡经详定之案李嘉会等何得违例混渎如详通飭遵行可也此缴

附旧详案

附旧详案

浙江按察使司同 呈详为勒禁安商事查得仁钱二县典商茅大来等请将窃贼当赃照江省碑记认明储典候本取赎勒石永遵等情具呈宪辕奉批核明详覆等因本司遵查盗贼当赃无分强窃例应随时查起给主认领于犯属名下追还当本此系通行定例遵行已久祇因贼犯类多赤贫于定案之后始行追比每致当本虚悬有名无实是以各属典商屡以商因为词呈请变通虽乾隆四年间经前司郑与前司徐有赃分强窃盗案之赃照例查起给主窃案之赃认明储当追本免利取赎并定以三年期限满不赎原赃公同估变除还当本余给事主之议俱历奉各宪严切指驳仍照定例遵行在案嗣于乾隆十七年间有嘉秀二县典商陆质义等以当赃无分强窃槩行吊起本无一偿商力难堪具呈前宪请查乾隆四年议详分别刼窃起取存赎给主等情飭行查议随经升司德查明前司节次议详并各宪批示剴切剖陈以事主被窃获贼究出当赃本系事主己物因贼犯当银即指留于典竟成贼犯之物虽经究出原赃无归与不获贼同若令事主取赎则反代贼赔还当本于情于理既有未顺于法亦有未协且小民或误买贼赃或押当贼赃俱先将原赃追给事主其价在于贼犯名下追还何独于

典商偏有异议请仍照前督宪策 批示无论强窃盗赃槩照定例随时查起给主认领又恐地方官或膜视商本并请严查该犯家产勒限变追给还当本不得俟定案后行追再有别案无主赃物亦准变抵等情详覆奉前宪批飭谨遵例文自莫可易第恐经捕往当起赃保无减匿贼犯家资大半归入私橐应否令典伙贐赃协同呈县验储贼犯供出家资即令公同估收抵本令再妥议周详使商民两益等因又经本司议覆请嗣后获贼供有当赃给票往取即令事主协同赴典查认如认非正赃则无赃缴验止须禀复另究若认明实系失赃即令事主典伙协同赴县呈验将赃照例给发事主收领一面即究讯贼犯有何家资随令典伙公同估收抵本或贼犯已物不敷即将储库无主赃物吊查算给如有事主出外以及别县关取当赃无事主赴典者竟着典伙协同贐赃呈县一体究追贼犯家资及吊查无主赃物估计抵给总以当时即行究讯跟查给抵不得迟搁拖延至捕役获贼起赃所有贼犯家资大半归入经捕私橐实为通弊并请务遵定例委令捕衙赴该犯家查起除事主失赃之外其余贼犯已资亦查明开册呈送备案如讯有典当之赃亦一面照例起取给主一面将贼犯已物令典商公同估收作本以杜经捕侵蚀等情详奉批允通飭遵照亦在案是强窃盗赃槩行起取给主不特谨遵定例即浙省历次司详宪批亦未尝更易未便以江省暂为变通之议违例仿行且往当起赃即令典伙协同贐赴呈验已可无经捕减匿之弊于起赃给主之外即吊讯贼犯家资令典伙公同估收作本或有不敷又足以无主赃物补给更不致有当本虚悬之虞前宪体恤商民兼利业已周详更无庸纷更成例转致偏累失平所有强窃盗赃应请仍照定例随时查起给主认领并再通飭各属画一遵循其该典商呈请窃贼当赃仿照江省碑记认明储典候本取赎之处毋庸议缘奉前因理合查案详覆伏候察核批示飭遵等情具详于乾隆十九年十月三十日奉前任巡抚部院鄂 批据详已悉缴浙江按察使司富 会同布政使司同 呈详为环吁电批等事会查得仁钱二县典商茅大来等以窃贼当赃先提给主当本无追商困难堪请照江省碑记认明储典候本取赎等情具呈宪轅奉批查议通详察夺等因本司等遵查盗贼当赃无分强窃例应随时查起给主于犯属名下追还当本定例遵行已久祇缘贼犯类多赤贫定案之后始行比追每致当本虚悬是以各属典商屡次呈请变通虽乾隆四年间前司郑与前司徐有赃分强窃盗案之赃照例查起给主窃案之赃认明储当追本免利取赎之议但历奉各宪严切指驳仍照定例遵行在案嗣于乾隆十七年间有嘉秀二县典商陆质义等呈请查照乾隆四年议详分别刼窃起取存赎等情又经升司德剴切剖陈以小民误买贼赃或押当贼赃俱先将原赃追给事主其价在于贼犯名下追还何独于典商偏有异议请仍照前督宪策 批示无论强窃盗赃槩照定例随时查起给主认领又恐地方官或膜视商本并经捕往当起赃保无减匿贼犯家资或归私橐并议请严查该犯家产勒限变追给还当本不得俟定案后行追其获贼供出当赃给票往取即令事主协同赴典查认若实系失赃事主典伙一同赴县呈验将赃照例给发事主收领一面即究讯贼犯有何家资令典伙公同估收抵本或贼犯已物不敷即将储库无主赃物吊查算给并请务遵定例委令捕衙赴贼犯家起赃如有该犯已资即开册送案以便立时抵给商本不致经捕侵蚀等情详蒙宪台批允通飭遵照在案迨乾隆十九年九月内前抚宪鄂莅任之始该典商茅大来等又以商累为词请将窃贼当赃仿照江省碑记候本取赎等情具呈批司核详复经升司同 查明浙省历次司详宪批谨遵定例未尝更易且往当起赃即令典伙协同贐赴呈验已可无经捕减匿之弊于起赃给主之外即吊讯贼犯家资令典伙公同估收作本或有不敷又足以无主赃物补给更不致有当本虚悬之虞体恤商民已为周匝毋庸纷更成例请将强窃盗赃仍照定例随时查起给主认领等

情详奉批允亦在案兹蒙宪台按临又据该商等具呈前因是该商等止知起赃追本为典商之累不知候本给赃更为事主之累小民被窃遭官不能先得原赃反令代贼赔还当本而该典商等当押贼赃既已失察于前又复勒索于后止知利己不顾损人非特情理未顺抑且与法未协经前司厯次议详先起贼资以抵当本查给储库以补不足调剂之方已极周详更未便以江省暂为变通之议违例仿行应请仍照浙省原议飭令各属起取当赃之后即查贼犯家产抵给如有不足查明无主赃物补给务须认真办理不得假手经捕膜视典商致有苦累倘敢阳奉阴违任听经捕串捏起赃措匿贼资虚悬商本者一经察出官则严揭请参该经捕等立提重处庶官役知儆商本有着矣其该商等所请仿照江省碑记窃赃认明储典候本取赎之处毋庸议缘奉批飭前因理合查案会同详覆伏候察核批示以便通飭遵照等情具详于乾隆二十年十二月初四日奉前任巡抚部院周批仰候督部堂批示缴本月初七日又奉宫保督部堂喀批如详通飭遵照仍候抚部院批示缴

○内结重案初报之后务于半月内招解不必等候院批

浙江按察使司台 呈禀窃照钦部案件及命盗等重案俱例有定限理应上紧赶办依限速结乃本司莅任以来检查未完旧案山积尘委率多逾限竟有迟至逾年及数年之久尚不完结者大抵各该州县恃有人犯报病扣展之例以为初报之后只须报一犯病便可无碍考成遂尔沉搁不办拖延岁月以致案犯久禁囹圄淹毙狱底不可胜计此固由各州县之懒惰偷安亦由该管知府督催不力之所致也兹本月十三日接阅邸抄刑部议覆晋省挖臬司条奏病犯勒限三月逾即揭参一事已奉谕旨严飭以三月犹为太宽而刑部议以毋庸勒限不合交部察议并将此本发还另议在案将来另议势必从严亦照参案之例不准扣展矣今各该州县未结重案所报犯病俱已经年累月计惟有于未奉部议以前速为办竣尚在例前易于声扣若再任其稽延于奉到部文之后始行趲办必致有干严例大为掣肘本司现已飞飭各该府将现禁人犯未经结案者汇开清折扣明例限送司查核一面飭府严督所属务须振刷精神大破积习将未结各案上紧赶办勒限半月内办竣禀复以凭按折稽考其有案多而最疲者并令该府就近委员前往驻扎将各案经差按限严比务在扫数办清不许存留一件倘仍有玩视违延即以鬪茸飞揭严参庶几积案可望肃清再各属招案类多支离丛杂院司衙门核叙咨题有需时日将来各属新案若延至顶限始行详解则办理未免掣肘且其中有供情未协情罪不符或需辗转驳查者势必往返逾限尤不可不预为留地本司备查乾隆十八年间曾经前司议详分水县条陈嗣后命盗等案除要犯未获赃证未确应俟获犯获赃起限承审外若赃真犯齐别无牵制之处于叙供通报之后随即审拟预定招稿俟宪批一到立即叙入招解并请院宪于初详到日一面批司转行即一面经行该县入招庶案件得以速结不致稽迟等情详奉批允通飭遵照在案今各该州县并不遵办以致一切重案仍多逾限完结无期本司现又通飭各属务遵从前详定章程凡属内结重案于初报之后务于半月内解府该府亦即日审解务于半月内到司间或有未奉院批不妨于招内空白数行听候府司代为补叙总期以速为贵违则严提经承重惩庶得从容核办不致迟误所有本司现在督办缘由相应禀明宪鉴抑本司更有请者一切由府审转之案毋庸备叙府供原属简易之道但有屡经该府驳审者其中供情错杂头绪纷繁必须将前后供情融会摘出叙成一片甚为费力本司

衙門系刑名總匯案牘紛繁若逐案代叙恐致擁擠稽誤應請通飭各該府自後審轉之案如未經府駁者毋庸再叙府供以省煩冗外其有經府駁審者仍須備叙府供庶情節明晰司中易于核辦可無稽遲之患應否如斯合併稟請伏候批示遵行等情于乾隆二十一年六月十七日稟奉巡撫部院楊批命盜重案例有定限理應依期審結乃浙省積習每以報病為拖延之計本部院蒞任以來審題各案內報病扣限者十居六七正在嚴飭查參頃據該司議稟甚屬妥協仰即轉飭各該府將未結各案匯開清單扣明例限送司該司亦即匯冊送院查核以凭將任意遲逾闕茸貽誤之員題參懲創以儆玩愒至案多最疲之州縣即飭該府委員前往勒限督辦以清積案毋稍寬縱再本部院近閱審解各案不但支離冗雜並將往返駁訊之案全行叙入以致篇繁頁多勢難趕閱即此具題尤非政體并飭嗣後如州縣審擬稍有未協及情節未周經府駁飭覆審者即將疏漏情節及擬議未協之处于原招詳內補叙其指駁處另文申送存案司亦如之不得混將指駁之處全行裝叙以致招詳越駁越厚勢難卒閱其有故為出入及案犯未真關係重大之案府司一面駁飭覆審一面即將指駁之處具文通報以凭于定案時核參可也余俱如稟通飭遵照仍候督部堂批示繳又奉官保督部堂喀批案件叢積該司立限催辦深屬妥洽如稟通飭遵照實力辦理勿致虛應故事至稱招內空白數行之處恐滋弊竇不若竟行實寫聲明未奉院批司府代為補叙似覺簡捷并再酌定飭知仍候撫部院批示繳此件院批招內不必將駁審之處全行裝叙一節續經稟奉批允停止照舊辦理在案

○禁用私鑄翦邊錢文勒限半年內赴局繳換

浙江布政按察使司富台呈詳為飭查事會查得制錢一項上關國寶下利民生私鑄翦邊摠搭流行實為錢法之蠹仰奉憲台督憲特檄查禁並將如何設法收買以杜弊竇會議通詳并奉札發閩省成案飭令查閱參酌辦理等因仰見憲台督憲剔弊除奸澄清錢法之至意本司等遵即細繹成案參酌會議查錢文出入錢鋪最多趨利之徒私買搭售隱而不觉小民交易不加挑拣遂致流行无忌若不于聚集錢文之處嚴行禁止設法辦理則向有之私鑄翦邊終難杜絕查定例經紀鋪戶收買私鑄摠和行使發云貴川廣烟瘴少輕地方收買翦邊摠賣至十千以上者照例發遣不及十千者枷責發落定例已屬綦嚴或因鋪戶不知法令是以摠和行使應請循照閩省辦法飭令地方官將此嚴例刊刻簡明告示遍貼通衢市鎮及各錢鋪大張曉諭如有私鑄翦邊摠入錢內收易銀兩者即將鋪戶嚴拏照例治罪不稍寬貸先令各錢鋪出具遵依呈縣存案但此種私鑄翦邊既經禁使自當設法收買發局改鑄始能杜絕根株亦應照依閩省之例通行曉諭凡錢鋪以及民間所存私鑄翦邊許以三文折算制錢一文令地方官動支閑款設櫃于堂听鋪戶小民陸續繳換收有成數解交省局改鑄制錢若不酌定期限未免遽難奉行罹法者眾應請定以文到半年為滿如過限復有隱匿摠和行使者即行拏獲照例治罪錢追入官其限內交易即令小民隨時挑選不許行使一文但不得藉端滋事倘限外或有外省客商來浙貿易者各于錢內摠搭此錢誠未可定凡交易之時一體挑退令外省本人赴縣繳換不在定限之內飭令地方官實力奉行隨時勸禁倘有書役地保以及無賴棍徒藉端滋擾苦累鋪民即行嚴拏究處或定限之外仍有行使總惟地方官是問仍令該管知府不時查察督率辦理按月詳報繳換私鑄翦邊為數多者即將該地方官詳請記功倘怠緩從事繳換甚少亦即詳請記過如有縱容行使以及辦理不善致累鋪民者立即詳揭請

参如此则积弊可除钱法肃清而私铸翦边之棍无利可图亦将不禁而自绝矣是否有当拟合会议具详伏候察夺批示以便通飭遵照等情于乾隆二十一年六月十八日详奉宫保督部堂喀 批如详通飭遵照出示严切晓谕并飭严束书役地保毋致借端滋事有干提究仍候抚部院批示缴十九日又奉巡抚部院杨 批如详通飭遵照仍有将私铸翦边行使者即将该地方官详参毋少宽贷仍候督部堂批示缴册存

○行舟被窃责令牙埠船户先行赔赃

浙江按察使司台 呈详为严飭缉究事查得宣平县家人寿其昌赴藩司衙门领回谷价在船被失银四百两一案奉抚宪以恶贼肆窃殊为民害应如何设法严督地方官实力查拏议详察夺等因转行金处二府查议去后兹据金府县议覆地方失窃请将捕役分别限比获贼照例给赏等情又据处府县议覆河路舟中被窃请照前司议详责成牙埠分别牙埠船户先行赔赃获贼再行究治等情先后具详前来本司复查恶贼肆窃固由于奸捕之豢纵而亦由于地方官不实力督缉所致查地方失窃分别赃数之多寡定捕役府厅司道之提比以及州县之功过捕役之赏罚与夫以盗捕盗之法俱经前司厯次议详定有章程通飭遵照在案立法已极周详应令地方官实力奉行自不致有豢纵肆窃之弊应毋庸再议至舟中被窃非捕役一时所能侦探上年九月间经前司于兰邑详报商民李克珊船载莲子被船户拐逃案内议设稽查之法责令牙埠设立行簿注明起行年月日期并交卸处所如有中途失窃着令牙埠赔赃俟获贼日究明知情串窃分别究追并将各船编甲立长等情详奉批允亦在案立法亦属周密但查牙埠不察奸良将匪船代客雇载以致中途失事固应牙埠先行赔赃而更有船户中途贪利搭载匪类致有失窃者若不责令船户先行赔赃恐后推诿玩纵之弊应如该处府所议嗣后行舟被窃令地方官确查如系船户偷窃者仍照原议着令该埠先行赔赃若系客商专雇之船而船户图利中途附搭匪人以致失窃者即着落该船户先行赔赃给主仍候获犯审明之日分别是否知情同伙按拟究追庶牙埠知警固不敢轻于写载而船户畏法亦不敢轻揽匪类河道可冀肃清商贾得以安行矣缘奉飭议是否有当理合详候察核批示飭遵等情于乾隆二十一年七月十八日详奉巡抚部院杨 批如详通飭遵照余已悉仍候督部堂批示缴又奉宫保督部堂喀 批如详通飭遵照仍候抚部院批示缴

○零星小窃人赃并获者地方官审明径行发落于月底造册报查

浙江按察使司台 呈详为查议事查得乌程县具禀小窃案件按月造报一折奉宪批司查议详夺等因本司遵查立法贵于简易案件尤宜速结近奉酌归简易条款内开窃案经获赃贼事主认赃明确该犯供招输服徒罪以上通报飭审由府司核转外其罪止杖刺州县即定拟通详上司核明批示发落毋庸候批覆审如情节未确仍批行覆查等语立法简明已为尽善第窃盗小犯内有零星攫窃为物甚微与入室行窃者不同如果当场人赃现获供情已确并无窝伙另偷别案情事地方官原可当时即行发落若欲逐案叙供核看查报候示未免有需时日案牘亦觉纷繁今该县禀请仿照直隶之例将此等小窃审明刺字发落造册月报之处似属可行应如所请嗣后窃盗小犯如偷鸡窃犬与□摸晒晾衣服盗取禾麦人赃现获者到

案之时即令州县申明照例刺字责惩追赃发落后交亲属收管仍令于每月底将发落过此等案犯情由造册通送查核如情节未确及入室攫赃等案虽罪止杖刺仍须遵照简易条款议拟通详候示毋得擅行发落致有漏纵如此庶案件不致繁冗而办理更归简易矣缘奉飭议是否允协理合详候察核示遵等情于乾隆二十一年七月二十二日详奉巡抚部院杨批如详通飭遵照仍候督部堂批示缴又奉宫保督部堂喀批如详通飭遵照仍候抚部院批示缴

○查缉逆匪马朝柱等各犯规条

浙江按察使司台 呈稟窃查楚逆马朝柱等奸谋败露窜迹潜踪此等匪犯罪大恶极实为覆载所不容神人所共愤理应上紧追拏克期就获早正典刑以彰国法而快人心乃缉经多载尚无获报以致上廑圣怀复颁谕旨严飭实心跣缉务期必获凡为臣子跪聆之下实有寝食难安者兹蒙宪台谕令细心熟筹多方设法酌妥定议稟复等因本司窃思马朝柱等狐兔伎俩即甚狡黠究在六合之内如果承缉之员稽查严密断难幸漏查本省先于乾隆二十年正月间曾经前司议请飭令各该府于佐杂各员内遴选勤慎精细一员随带丁役数名令其专司查缉易服改装溷迹商民行旅之内在于所属各州县地方无分晓夜凡有穷乡僻壤人迹可通及邻境毘连行踪杂沓之处周流侦缉遇有行为诡秘面生可疑与原行之马朝柱等犯声音年貌相似者即行密拏交该地方官悉心研鞫密速驰报果能缉获逆匪详请议叙丁役重加赏给倘虚应故事亦即列揭报参等情详奉批允通飭遵照在案是专员巡查立法原已周详乃行之载余其委员曾否实力各府查无稟报诚如宪飭名为设法严缉终不免于故事虚文本司悉心筹划应请嗣后各委员照前周流探缉每到一处务即关会该地方官添差干役跟同密缉于出境之后即将该委员到境出境各日期及经历某某等市镇村庄据实稟报本府该府于每季之终即行汇稟院司各衙门查考至浙省地方北达江苏南通闽广江右与邻省交界之处系往来要道商旅络绎易于溷迹藏奸尤须加慎稽查如秀水县之王江泾则与江南交界衢属之常山县则与江西交界江山县则与闽省交界此三处应令各该府另行专委干员前往驻扎常川查缉第佐杂微员廉俸有限所有往返舟舆及随役饭食等项在所必需未免资斧维艰必致畏缩不前难臻实效应请飭令各该府于所属无碍赃罚闲款每员每月酌给银三两如赃罚闲款不敷请于藩盐二库查明闲款酌动凑给以资路费仍定以半年之限令该府于限满日报明另委干员更替以均劳逸设果缉获要犯官则保荐升用役则照例重赏如是则各委员自无不奋往直前踊跃从事而各上司衙门又皆有所稽考自不致有名无实虚应故事似于缉务不无裨益至奉飭议或应悬立重赏或应徧给告示或应广购认识该犯之眼目随同认缉或于农隙时编查保甲以清其源之处窃查见利必争人之恒情若非动以厚利谁肯争先出力则悬立重赏诚不可少伏查乾隆十七年间曾奉督宪悬立赏格有能探访踪迹擒获正犯马朝柱送官者无论兵役民人赏给银五百两若知马朝柱踪迹密行首报因而擒获者赏给银三百两通行遵照在案其宪台衙门及两司道府厅县未经悬赏其余从犯作何给赏亦未奉行知今本司酌议如能拏获正犯马朝柱送官者抚宪暨督宪衙门共赏给银一千两藩臬两司共赏给银一千两道府厅县共赏给银一千两若知马朝柱踪迹首报因而擒获者抚宪暨督宪衙门共赏给银六百两藩臬两司共赏给银六百两道府厅县共赏给银六百两其获送首报从犯者各衙门俱照正犯银数减半给赏庶各贪图厚赏

无不争先恐后协力缉拏第若出示徧行晓谕又恐声张太甚转使各逆犯闻风远扬就获无期本司管见甚应悬立赏单于赏单之内首列各逆犯姓名年貌籍贯次列各衙门分别赏给银数仍于单末注明倘有希图冒赏妄拏捏首者照诬告律从重治罪字样令各该地方官刊刻刷印传集各乡保每人散给多张令其徧行传谕自可家喻户晓至浙省距楚省远其楚省认识逆犯之人恐一时难于购觅即觅有其人而幅员辽阔势难周历似属无益且楚省口音与浙省迥殊今既颁发赏单而于单内注有年貌籍贯设遇有声音年貌与逆犯相类者已不难实时盘获似更无需认识之人而始可弋获也惟力行保甲实为诘奸良法盖既动以厚赏又当惕以利害务令地方官于编查之时谆切诫谕俾知窝留容隐罪干连坐自必交相儆戒实力稽查而逆匪无从托足游魂不致久窜矣缘奉前因相应查议稟复是否有当伏候批示遵行等情于乾隆二十一年六月十八日稟奉巡抚部院杨批所稟缉拏逆犯马朝柱等各条均属妥协仰即飞飭各该府遵照办理毋得怠忽疏纵致干参咎仍速拟赏单式样呈送核发各州县刊给可也并候督部堂批示缴又奉宫保督部堂喀批据议分设委员悬立重赏刊单通晓各情由均极周密如稟通飭实力遵照毋致虚应故事致干严谴仍候抚部院批示缴

又

浙江按察使司台会同布政使司富详为遵奉议覆事会议得温处道议稟缉拏逆犯马朝柱等各款奉宪台批飭会核议详等因到司本司等遵即会同悉心确核如所稟各犯流离多载憔悴风尘非复平时故态漆身吞炭何不可为若必拘泥年貌反生疑似况所开年貌难于记忆内中已获未获错综在内难于分别请将未获之十三名年貌另刊小折给与官弁兵役随身携挂以便物色一条查前项匪犯现在各处严拏伊等冀图狡脱自必变易姓名毁形改装诚未可过于拘泥但其大概模样究亦不甚相远且楚省口音与浙省迥异若舍原开之年貌籍贯则人尽可疑恐更无从物色其未获各犯年貌现经本司稟奉转飭各属于赏单内开列在案今据稟请另行刊给小折亦为简便应如所请将马朝柱等未获各犯照依前颁赏单内所列年貌另刻小折分给缉捕官弁兵役随身携挂不时开看熟记形像加意查缉毋得率行轻纵致有漏网又如所稟请咨明江楚两省募与认识马朝柱等之人送浙分段查缉一条查广募作眼之处前奉宪台飭议即经查议以浙省距楚远其楚省认识逆犯之人恐一时难于购觅即觅有其人而幅员辽阔势难周历似属无益且楚省口音与浙省迥殊今既颁发赏单而于单内注有年貌籍贯设遇有声音年貌与逆犯相类者已不难实时盘获似更无需认识之人而始可弋获等因议覆奉批遵照在案应毋庸再议又如所稟僧道乞丐宜留心体察棚民宜留心带查及关隘之稽查宜严雨夜海岙之查察宜加周密各条查此等匪犯计穷路尽冀延残喘或削发空门或流为乞丐或飘泊道途窜匿山海均未可定诚宜随时随处留心稽察应如所请通飭各属于名山大刹败院古庙以及城市乡村凡遇有外来游僧流丐务即严行盘诘至于浙东棚民多在深山穷谷之中海岙厂户更在人迹不到之区奸良不一更易湮迹各处关隘虽系晨启夜闭本无夤夜放行之时但往来杂沓亦属良莠莫辨均应严督地保棚长巡哨弁兵巡拦人役实力稽察毋许懈纵但不得藉端滋事违则严处又如所稟选役查缉每季给与口粮银两于各班衙役工食之内扣给一条查各属捕役本有额设工食令其专司缉务至于别班衙役均有应办事件若将伊等工食扣除他给恐难枵腹从事且前经本

司议请悬立数千金重赏无论兵役民人若知有马朝柱等踪迹密行首报拏获者即行分别赏给则承缉各役自必贪图重赏踊跃争先不至懈弛似应听各该州县自行察其勤惰酌量捐赏以示鼓励毋庸置议是否允协拟合详候察核示遵等情于乾隆二十一年七月二十七日详奉巡抚部院杨批据议殊属妥协仰即通飭各属遵照办理务令官役弁兵随时随处留心稽察毋许怠忽疏纵以及藉端滋事致干参咎仍将应缉各条移行温处道一体飭遵余已悉仍候督部堂批示缴又奉宫保督部堂喀批如详移行遵照仍候抚部院批示缴

○案犯报病章程

浙江按察使司台呈详为详请通飭遵照事窃照一切咨题审案均例有定限理应依限速为办结乃各该属怠惰偷安往往藉有病限可扣动将人犯报一患病任意沉搁经年累月完结无期此等玩愒之风实不可长今奉定例嗣后案犯偶患轻病委员验实责令上紧医痊随愈随解不准扣限其或病势果系沉重必须调理者验报确实即将病起日期连结详报于一月内医痊审解如仍不能报痊方准验实展限统计前后总不得逾三月限期承审官即速审解如有稽迟应计算违限月日照例分别议处如以轻报重已痊捏报未痊有意迟玩希图扣展者令该督抚即据实严参照例议处委验官及该上司扶同徇隐者一并照例议处仍令该上司将各州县报病事件随时稽察核实严催如该上司不上紧查催依限揭报者照查揭迟延例议处等因细绎例意案犯偶患轻病固不准扣展即病势沉重者亦必一月内不能报痊再加验实方准展限如一月内已痊者虽系重病似亦不在扣展之列且又定以三月为期如有逾限及以轻报重已痊捏报未痊并该上司扶同徇隐即行查参揭报均干严参议处立法何等森严今查各属案犯报病之文其病势轻重及是否有限重案并不分晰声明杂至纷投猝难稽核若不预立章程必致错会朦混临时有费周章本司管见似应通飭各属嗣后一切咨题重案报病文内务须详叙案由罪名如系强盗则系某年月日夜同伙某某等几人行劫某人案内应拟何罪之犯如系抢夺则系某年月日同伙某某等几人在某处地方抢夺某人案内有无杀伤人应拟何罪之犯如系窃匪则系某年月日夜同伙某某等几人行窃某人案内计赃若干有无拒捕伤人是否积匪猾贼应拟何罪之犯如系人命则系某年月日如何杀死某人应拟何罪之犯其它一切重案俱如此详悉声叙则案情轻重便可了然次将该犯实患何项病症如系轻病则声明此系轻病毋庸扣展字样若系沉重则声明此系重病应请委验扣展字样再于文尾声明此案应于何年月日某犯到官起限扣至何月日分限届满内或有某某犯先于何年月日染患重病详允扣展于何月日报痊字样则犯病之重轻以及审限之宽紧俱已明白声说□于酌核分别批示其验实病重之犯应遵新例勒限一月内医痊亦不准扣展如一月内实在不能报痊即行就近详府再行委验确实取具切结由府详明院司批允方准展限仍将覆验批允缘由于招内声明以免部诘如不详请覆验则明系已痊而捏为未痊除不准扣展外即责成该府查明揭参以示惩创至于徒罪以下外结轻罪本不扣限及虽系重案内有要犯未获尚未起限承审者其呈报犯病原可毋庸委验应令各属于报病文内均各备叙案由并须将此系外结轻罪毋庸委验及此案有未获要犯何人尚未起限毋庸委验扣展之处于文尾声明其已结案内之重犯亦将问拟何罪已奉部覆或已经解勘咨题现候部示之处亦于文内声明以免委验取结之烦如此则章程有定不致朦混将来办理不致周章矣是否有当相应详请察核批示等情于乾隆二十一年八月初六日详奉巡抚部院

杨批如详通飭遵照至现在报病之犯应分别例前例后办理该司亦即查议通详察夺仍候督部堂批示缴又奉宫保督部堂喀批如详通飭遵照仍候抚部院批示缴浙江按察使司台呈详查得一切咨题重案案犯报病前经本司分晰议详请飭各属务须于报病文内详叙案由罪名声明病之轻重应否委验扣展并于文尾声扣限期便于酌核批示等情详奉批允通飭遵照至现在报病之犯蒙抚宪以应分别例前例后办理亦即议详等因本司遵查一切咨题重案人犯报病在乾隆二十一年七月初三日奉到定例之后者应照本司原议办理外其在七月初三日以前患病者多有经年累月尚未报痊久逾三月之限似应请于招内声明此系例前之案应准其扣展字样或尚无碍但内有报病虽在例前而奉到新例之日尚未及三个月之限应仍勒令依限治痊审解如逾违三月即不准扣展应否如斯伏候宪台察核示遵等情于乾隆二十一年九月初三日详奉巡抚部院杨批如详行仍候督部堂批示缴又奉宫保督部堂喀批仰候抚部院批示缴

○錮婢二十五岁以上照例治罪并许亲属领回不追身价

浙江按察使司台会同布政使司富呈详为遵批议覆事会议得天台县具禀州县通详内结外结并检验命案不必候批军流在配病故不必续详请咨通行事件不必飭取遵依以及禁止避疫錮婢积习各款一折奉宪批司查议详夺等因本司等遵加会核如该县禀称通详案件向例并候宪批齐全始行详解但金衢严温处台六郡离省窵远若必俟宪批齐全方得审拟成招间奉驳飭未有不逾限期请嗣后通详案件一切批示径行州县于奉到之日即行遵照办理等语查一切有限审案原应一面通详即一面审拟详解毋庸等候宪批致滋迟误业经本司禀奉宪台批□通飭遵照在案应将该县所请一切批语径行州县于奉到之日始行审拟详解之处毋庸议又该县禀称一切奉批开检命案若于开检之后仍须通报候示始行招解不特州县临限周意即人犯亦受累无底请嗣后奉批开检之案州县于检验之后一面具文通报一面审拟招解不必俟宪批齐全装叙成招等语查现在一切通详案件俱令于通详之后立即拟解不必等候批示则开检之案自无须候宪批齐全始行审解事同一例亦无庸再议又该县禀称军流在配病故向例印官验明取具图结通详立案批示之后另取图结具详请咨其无家属在配者飭令赴配领棺埋葬但通详之后续详请咨不特案牘纷繁兼恐迟延时日殊失酌归简易之意请嗣后军流在配病故验无别情者取具图结径报本府由司转详即行分别咨明原籍其有妻属应行回籍及应唤亲属前来伴领者亦即于文内声明均不必于通详之后续详请咨等语查军流在配病故向具图结通详宪台批司查叙原案径行详咨若由府转详转致稽迟殊有未便应将该县所请由府转详之处亦毋庸议又该县禀称一切通行禁革案件飭令州县实力奉行毋庸再取遵依以归简易等语查一切通行禁革事件全在州县之实力奉行其飭取遵依原属具文应如该县所请不必取依止令将如何遵奉缘由通报查考又该县禀称天邑民间偶遇时疫流行往往有子弃其父妻避其夫各自逃匿不相医救即妻子兄弟患疫者莫不躲避每闻病者服侍无人致多不起且病故之后伊妻若子并不回家治丧仅令无干之工匠草率盛殓间有窃盗乘机偷窃迨后疫症平安纷纷控缉者相习成风恬不知怪此等恶俗接壤邻境或间有似此者亦未可定请飭一体查禁晓谕等语查共井疾病尚有扶持之义何况骨月至亲偶患时疫辄乃远避他方弃置不顾殊有关于风俗人心应如该县所请通行各属如有似此避疫恶俗一体晓谕严禁以挽颓风又该县禀

称天邑民风土庶之家往往有婢女年至四五十并有老死不能适人者现在遍行劝谕如有契买婢女年长二十以外者统令适配倘敢违抗不遵除照例治罪外并不准索还身价即令父母亲属领回迩来民间颇知畏法择配者多第恐天邑如是各邑民风或不能免请飭一体再行劝谕惩儆等语查例载绅衿庶民之家如有将婢女不行婚配致令孤寡者照不应重律杖八十系民的决绅衿依律纳赎令其择配又乾隆十四年前藩司议详婢女二十五岁以上不为婚配者无论典卖许其父母亲属禀官领回不准索还身价等因奉批通飭遵照在案是锢婢不为婚配久经通飭禁止今天邑民间仍有婢女年至四五十并老死不嫁皆因地方官奉行不力之故亦应如该县所请再行通飭严切谕禁如有仍前锢婢至二十五岁以上者即行照例治罪并许其父母亲属领回不准索还身价庶稍知儆惕积习可除矣缘奉飭议是否允协理合详候宪台批示飭遵抑本司等更有请者浙省一切详定章程每有行之日久官更吏易未悉原委以致不克遵循办理违误比比皆是查现在一切部议成案俱由臬司衙门随时刊发所有刊费每年各府州县扣存备公银一两除刊例案外尚有余剩应请嗣后一切议详议禀事件可为永远章程者即将余剩之银亦一体刊布流传交代俾有遵循似于政务不无裨益合并声请伏候宪夺等情于乾隆二十一年九月初三日详奉巡抚部院杨批均如详通飭遵行仍候督部堂批示缴又奉宫保督部堂喀批均如详通飭遵照仍候抚部院批示缴

○通缉逃犯以州县奉文日起扣限六个月结覆务于覆文内声明奉文送结各日期

浙江按察使司台 呈详为飭查事查得通缉逃军等犯奉宪台以例应扣限六个月取结咨覆查阅详内或扣限二年或扣限半年或竟不声叙办理并不画一又军营逃人郭世奉等九案均请本部堂咨覆住儿等四案请抚宪衙门咨覆檄司查明因何扣限两歧及分详请咨缘由详覆并查明一定限期应归何衙门咨覆之处查议详覆等因本司查通缉事件向例原系扣限一年咨覆嗣乾隆十五年酌减限期定例各项人犯脱逃无获均以六个月起限查参等语始以六个月扣限但前升司任内有奉刑部咨缉逃犯阿党阿一案扣限一年未奉部诂是以近来扣限不无歧异但事关 部件扣限详咨自应画一应请嗣后一切通缉逃犯事件均照定例扣限六个月取结咨覆画一办理至于通缉之案奉宪台准咨者应详请宪台咨覆奉抚宪衙门准咨者应详请抚宪衙门咨覆再向来查参事件原有以准咨之日起限者亦有以州县奉文之日起限者本无一定章程今查通缉事件若以准咨之日起扣限六个月结覆则离省逵远之州县司府行文转辗需时未免为期太促不能实力缉捕应请遵照乾隆十一年吏部议覆御史范 咨文均以该州县奉文之日起限系何县迟延即将何县查参并请通飭各府州县于具结申覆文内声明何日奉文扣至何日限满以便扣限详请咨覆庶无歧误缘奉飭议相应查议详复应否如斯伏候宪台察核示遵等情于乾隆二十一年闰九月初一日详奉巡抚部院杨批据详已悉仍候督部堂批示缴九月三十日奉宫保督部堂喀批如详飭遵照仍候抚部院批示缴

○案犯在逃如三个月内无获即行详明起限先就现犯审结若实在难以先审亦须届期详明请示并轻罪人犯囚粮不许短给

浙江按察使司台 呈详为请定现在完结之章程以清刑狱事窃照狱无大小俱有定限理应依限速办岂容藉词悬宕本司前因各属积案甚多业经稟明勒限完结在案今查各属尚有未结之案屡经严催不过以空文率覆非曰逸犯未获则曰证佐未齐玩不遵办以致现获之犯久羁縲继淹毙圉圉者不可胜计伏查名例内载二人共犯罪现获者称逃犯为首则先决其从罪又载犯罪事发在逃众证明白即同狱成不须对问是先就现犯审结律内本有明条何可藉以逃犯未获为辞任意拖延近奉谕旨严飭监候待质之犯俱须速为清理今各属每有内结之案亦将现犯监禁经年累月不为速审将来审题势必难于扣限岂不有费周章至外结之案虽非内结可比但此等轻罪人犯向不准销口粮多系州县自行捐给每有私立小粮名色每犯每日不过给米数合或钱数文饘粥不充饥寒交迫是以报病报故者络绎频仍虽伊等自婴法网肇由自作究无应死之罪为有司者膜视其死而不即清理问心奚安若不酌定章程大加整顿则任意闖茸将何底止应请通飭各属嗣后无论内结外结审案获犯到官供出在逃犯证应拘并审者总定以三个月之期如三个月内比缉无踪即行详明院司起限先就现犯审结一面具详即一面审解如或逃犯实系应质要证或有赃迹未明之处难以先就现犯审结者亦须于三个月内详明院司听候察核批示仍责成该管知府每月取造监犯册一本逐加细核如有已届三个月之期既不详请现犯审结又不将难以即审缘由详明有一二案者即将该州县分别详记大过提承究处若有三案以上则闖茸废弛难以姑容即行详揭严行参处如知府不行查出揭报一并附参再案既先就现犯速结则轻罪人犯不致久羁即捐给口粮亦属无几应严飭自后务须照例每名每日给米一升盐菜钱五文其小粮名色永行革除如仍有玩违短给亦即严行参处如此庶各州县稍知警惕刑狱可以肃清案犯不致拖毙似于吏治不无少裨是否有当相应详请宪台察核批示遵行等情于乾隆二十一年闰九月初八日详奉巡抚部院杨 批如详通飭遵照该司仍不时稽查务使法在必行以挽积习仍候督部堂批示缴同日又奉宫保督部堂喀 批如详通飭遵仍候抚部院批示缴

○寄买贼赃须先令贼犯供明是否知情分别办理不得一概拘讯亦不许捕役查起

浙江按察使司台 呈详为请定查起窃赃之成规以除扰害事窃照贼凭赃定赃真而后贼确故贼犯供出寄买之赃原有不得不据供查起之势但例载知而故买及知而寄藏者仅以坐赃论罪止满杖其不知者俱不坐罪诚以用价买物偶尔寄藏与同伙分受者不同其情轻故罪亦不重乃近闻浙省各属每有获贼到案究讯原赃供出某某买去某某收存官即票差追起羣捕登门如捉大盗直入内室肆行搜捡无论是否原赃扫数掠取名曰扫仓又将其人持炼拴锁危词恐吓愚民不知律例以为干犯重罪老幼惊惶任其勒索不脛不休迨拘解到案未审之前先讲使费班钱既审之后犹或严押追究经旬累月失业废时及至审雪释回而无辜之被害已不啻头焦额烂矣此犹实在买寄赃物者也更有并无干涉之人或贼犯挟有微嫌思欲妄扳貽累或经捕知其饶裕计图串嘱飞噬因而混供某赃卖与某人某赃寄与某人有司不加细察轻听犯供签票拘拏严行究追以快私仇以饱蠹壑迨鞠讯再三终无下落始知被诬保释而通详文内恐致供情冗杂将此等情节删抹不叙被诬之人方以得脱网罗为幸其吞声负屈不敢控诉者又比比矣似此猾贼信口混扳恶捕藉端肆虐拖害小民实堪痛恨查近奉定例窃贼赃数该徒罪以上者即令捕官带同吏役查起赃物不许捕役私自起赃违则参处已有明条其徒罪以下之案更多势难俱令捕官亲往其作何查起例内未经议及

若不亟为酌定成规则积弊不除民累实有难堪应请通飭各属嗣后除内结重案应仍照定例委员办理外其徒罪以下之案获贼到案供出买赃寄赃之人必先将其人是否知情之处研讯确供如贼犯坚供知情应唤质讯亦不得即差原捕往拘应另差皂壮别班妥役协同地保前往着令寄买之人自行交出原赃不许入内搜捡亦不许持炼拴锁止唤本人到官问供一次如与贼犯质明实系知情者取具的保听候拟详发落不必再讯并管押候示若质明不知窃情及并未买寄赃物系贼犯挟嫌或听嘱诬扳者更须立时省释将诬扳之贼犯唆使之经捕先行重责收禁依律从重究拟不得稍为宽纵其贼犯到官即已供明买寄赃物之人并未知情者一概不必拘讯止须票飭地保前往着令缴出原赃如原赃实经转售或已改造无凭缴出亦即令本人将转售改造情由据实禀明附详更不得混行押追至贼犯携赃变卖别县亦须先讯贼犯如供非知情止许关取原赃不得提人即供系知情应行关提质讯者亦须先将买寄之人住居年貌详晰声明备叙入关不得含混移提其别县准到关文亦照此分别知情不知情办理总不许差捕役前往拘追以杜彼此串通嘱扳图诈之弊此番通飭之后倘州县官并不遵照先讯贼犯令其将是否知情之处据实供明辄即混行拘提并仍令捕役追起滋扰则系有意纵役殃民即行严揭参处如此则恶捕无权无从逞其诈扰而乡愚无知亦可不致拖累似亦剔除民害之一端是否有当伏候宪台察核示遵等情于乾隆二十一年闰九月初十日详奉巡抚部院杨批如详通飭遵照仍候督部堂批示缴又奉宫保督部堂喀批如详通飭遵照如州县仍前玩纵即行严揭请参仍候抚部院批示缴

○杭城救火抢火等各事宜

浙江布政按察使司富台呈详为严飭查拏放火抢火恶棍以肃法纪事会议得省会地方居民稠密比屋连楹类多编竹为垣易致失火向有一班无藉棍徒乘机抢攫肆行劫夺经前司议详请于杭协标营内各派外委千把或効力武弁五员各随带兵二名分驻远处巷口稽查倘有乘机抢攫即行严拏重究并请东路派总捕同知带领仁和县丞典史二员西路派委理事同知带领钱塘县丞典史二员南路派委仁和县知县带领主簿城南务二员北路派委钱塘县知县带领主簿及武林驿二员并各路带领衙役三十名杭府水利通判宁绍嘉松二分司各带衙役十名在于各路往来总巡查拏立法已属严密尽善但未经议及救火兵役夹带抢火恶徒藉救为名乘机肆抢并兵役拏获作何给赏之处仰蒙宪台飭议本司等谬议除于杭协抚标二营内照文员之例派委都守各带经制千把外委一员带兵二名分定方隅会同文员一体稽察查拏抢火棍徒外再派委城守营守备一员带领经制千把二员并带兵十名在于火场分布瞭望如有救火兵役乘机入室抢攫立即举报严拏解究从重治罪该管员弁详揭处分倘瞭望之员徇情疏纵一经文员拏获即将瞭望之都守千总各员严加记过停其考拔各兵重责革粮如能当场拏获即将拏获之都守千把赏给银牌记大功一次其拏获之兵役除照县议分别罪囚轻重按名给赏外兵丁由守补战由战补马如此分别勤惰酌量赏罚各弁兵自必实力奋勉凶徒不致漏网闾阎沾沐宪恩于无既矣是否允洽拟合会详伏候宪台察夺批示以便移行遵照再武林驿已经裁汰应改委城北务大使随同钱塘县查察合并声明等情于乾隆二十一年闰九月十三日详奉宫保督部堂喀批如详移行遵照时近隆冬天寒夜永每有无赖匪棍乘间放火尤应严飭分巡文武实力查拏以除民患毋得怠忽仍候抚部院批示缴又奉巡抚部院杨批如详移行遵照仍候督部堂批示缴

附旧详案

附旧详案

浙江布政按察使司叶同 呈详为议覆救火事宜事会查得杭城省会烟户繁多素鲜墙垣类多壁茨稍或勿警遂遭祝融之患每至燎原莫遏荷蒙宪台念切民瘼思患预防谕令本司等查议作何派员扑救等因遵今会同确查成案准旧酌新条议十则详候宪裁

一救火兵丁宜加稽查满营救火兵丁一遇火警奋勇出力且旗员管察严紧尚无扰累唯绿旗兵丁救火向有跟带恶徒上屋入楼恐吓灾户必须拆房伊便乘空抽攫细软怀递而去应令理事同知会同水师营都司议立瞭望兵役□须分散高处瞭望只许救火兵役上屋走檐不得擅行入屋生事如敢故违近则叫破远则默记事毕稟明究治倘徇隐不禀或被受害之人喊告或经督救官役查出并将瞭望人役一同究治至救火各兵役仍俟事毕齐集一处该管官点名抽检后再令散回仍先取同伍不致跟带恶徒扰害滋事五人互保甘结存案事发连坐以罪

一火发时远近奔救官役齐集且各户搬移对象沿街塞巷业经拥挤其被灾妇女携老怀幼已属仓皇若再加以各官马匹排立街衢嘶鸣跳踢从未出门之妇女见之愈觉惊张走头无路深堪悯恻应请通飭文武衙门嗣后救火务须少跟仆从减带马匹仍将乘坐之马离场里许择地拴放酌派协标二营头目四名督同各本管马夫小心管束毋任惊逸致碍道途

一杭城向来原设官水桶储水以备不虞但日晒雨淋最易朽坏又未随时稽查竟成虚设今应确查水桶现在有无存储实有若干在省各官捐俸修整分储于不近井之宽阔街巷交各总保收管满储以水毋听损坏该二县典史按月稽查呈报该府备案并示谕各居民仍循蓄水旧制各于门旁储水缸桶之内既备不虞又镇火灾均令自行置备严禁总保派扰再各处井座如有淤塞地方官亦须通查劝谕绅士领袖倡捐随地淘浚深盈以滋济益

一救火宜分功过查杭城救火器具俱系分派县丞主簿典史并务所各官收管防范已有专责凡遇火发该员自必先知应即前往扑救如 各宪驾临而就近火兵未齐该员尚不到场或争先赴救不致延烧十户者仍着令理事同知稽察于火熄后秉公开单稟报并移知杭府注册迨至三次即行通禀酌量奖罚以彰劝惩

一救火宜立赏罚以收实效查杭城救火人役系桥轿埠夫每遇失火羣相赴救其有勇猛出众及救火受伤之人自当记功酌赏并听本家酬劳以示鼓励倘有借保固房屋名色擅入人家攫取财物以及藉倚出力名色勒索本家者立时拏获严究夫头并惩

一严禁救火兵役擅拆无碍民房查扑救火灾拆断下风邻屋诚属长策但应拆与否必须看明风势官为号令否则或有挟嫌报复乘机混行勒拆亦未可定应仍照前议定规条严飭救火兵役毋许擅拆无碍民房违则重惩并将当场督救之员一并记过

一杭城刷黄箔铺向用银箔搭在竿上用茅草松柴发烟熏黄为度稍一不慎即有意外之虞向来多有以此为害建言者但事属民业难以禁止致滋骚扰唯责令店主小心防范多置水缸储水防备止许以空旷之处日间熏做毋许黑夜熏焙致有貽误责成业主左右邻不时稽查毋得藉端滋扰

一救火宜减省随从以免壅塞查省城人烟稠密街道阔狭不齐凡遇火警同城文武各官一时齐集加之救火多人往来奔走有碍街道应请除救火兵役外从前司道协标衙门跟从役原定不得过三十名者今拟酌减十名府县丞倅及卫守备等员从役原定不得过二十名者今拟酌减八名佐杂员弁原定不得过十名者今拟酌减二名人数既少街道亦得疏通于救火搬运之人不无裨益

一岁暮年节之时杭城风俗每多施放烟火炮流星双响赛月明之类俱系升高之物此处施放彼处落下倘余火未灭一落披芭茅蓬之上即易起火至黑夜行路点用火把随意摇用小户点挂竹灯捻长不灭睡觉吃烟老人熏被之类均有貽误并谕令居民随时稽查均各慎重免致后悔

一杭城点心水作熟面酒坊等店向烧松柴茅草火煤最重若旬日不行扫除烟煤积久易于起火应令总保邻佑传谕各铺户务知自为保守之道每于三六九日勤加扫除再木作店内爆花堆储过多亦宜小心火烛时行照应毋得玩忽如此则稽察严密扑救有方似亦弭患之一道也

以上各条是否有当拟合会议详覆伏候

宪台察夺批示以便移行遵照实力奉行再从前议定各款此次未曾议及者应仍照旧办理毋庸纷更合并声明等情具详于乾隆十七年十一月二十六日奉宫保督部堂喀 批所议均属切当如详移行遵照实力查办以除民患仍候抚部院批示缴又奉巡抚部院觉罗雅 批如详移行遵照仍候督部堂批示缴

浙江布政按察使司叶同 呈详为详请禁止抢火以安灾民事会查得杭城地居省会人户殷繁住居房屋并无砖墙率以竹茨为壁稍一不慎即罹祝融之灾且抢火放火之害尤属流毒无穷遵奉大人如伤在抱保赤为怀谆切面谕本司等作何严禁议款详覆等因遵经会同酌议严禁查拏抢火放火各事宜八则谨为宪台陈之

一杭城居民稠密每多无赖恶棍一闻火警即蜂拥而至乘机肆抢情同盗劫此等棍徒大约唯机坊染房锡箔工匠以及桥埠脚夫人等十居八九从前屡经严禁遇有抢火之人拏获之后必须究其作何生理如系工匠脚夫除将本犯重究枷示外立拏不行约束之该管铺户夫头一体重惩洵属正本清源之道第若辈千百成羣实繁有徒每借救护之名前至近火之家穿堂入室恣意搬抢在场官弁或疑为本家之人或认作救火人役不加防范遂多纵漏今请飭地方官先将各铺户夫头取具切实甘结存案如遇火发总不许纵令一人前往火场如有

不遵仍敢私往许旁人指认首禀一有赃据即将本犯及该管铺户夫头俱行分别枷号重惩其指首之人从重给赏至桥埠脚夫人等如系本家亲族唤同前往帮救者不在禁列

一灾户搬移对象近火之事率多堆储近地聚为一处以便复搬如攫物奔往远处者多系抢来之赃附近巷口已经派员把守稽查其离火稍远之处亦应酌派员弁巡逻以防抢攫奔逸之事请于杭协标营内各派外委千把或効力武弁五员各随带兵二名分驻远处巷口稽查遇攫负零星物件之人细心盘诘毋任疏纵火熄之后各官亦不得全行散去致有漏网无赖公然出赃变售临时应听杭协杭府各派文武数员留兵役数十人于场上弹压俟各户对象搬定之后再行回署如尚有遗剩对象无人认搬者即行挨查是何情故不得聚集一处应名了事

一杭城每遇火发辄有看火之人填街塞巷当此燎原惨酷触目伤心之时若辈既不协力扑救而袖手旁观意欲何为即据称系本家亲友闻惊救视值人迹杂沓之时亦难辨其真伪况半率游手无赖希图乘间攫取物件之人且运水泼救致被拥挤亦甚有碍始虽酌议设签立记但抢火恶棍保无假答混杂亦属难行惟查救火之人非本家亲族即相关戚友如既闻声赴救所带之人自系平素认识不难各行照察倘并非认识亦随众奋身扑救帮同运水或系好义之民均各不禁外如并不出力帮救专在场内窃探或本家不识亦行入室搬运物件者许在场各员役人等即行严诘察无别情立即驱逐倘有乘机希图攫抢情事即行严拏交地方官严讯赃未到手者重责四十板交保取收管记档备查每逢别坊火发之时该管地保家长邻佑即严行稽查毋许出室滋事如再违犯拏获申明分别究治至赃已到手者先于火场枷示两个月满日重责四十板后再行照案论赃加等治罪

一杭城有等外来乞丐并无一定栖息之所三五成羣沿街卧宿每至结伙为匪伺有火患辄即呼朋引类搬抢物件者有之本司等查省城各门向有空房数间并旧育婴堂房间堪以栖止流丐现在飭令地方官查明议覆俟覆到日令无处栖身之乞丐遇晚归宿其内责成地保稽查不许出外似亦防范之道

一失火沿烧固属惨烈而近火之家先被抢火之人掳掠一光其害与被烧无异应请专派员役力为保护查乾隆十三年间曾经杭府条禀遇有火患分路扑救并查拏抢火之人东路派总捕同知带领仁和县县丞典史二员内同知带衙役二十名县丞典史各带衙役五名共计三十名西路派理事同知带领钱塘县县丞典史二员内同知带衙役二十名县丞典史各带衙役五名共计三十名南路派仁和县知县带领本县主簿及城南务大使二员内知县带衙役二十名主簿大使各带衙役五名共计三十名北路派钱塘县知县带领本县主簿及武林驿驿丞二员内知县带衙役二十名主簿驿丞各带衙役五名共计三十名杭府同水利通判宁绍嘉松两分司各带衙役十名共计四十名在于各路往来总巡查拏等情禀奉

前院宪转飭遵照在案行之日久今渐懈弛应请再行申飭仍循旧例派委办理第以救火员役复又责令查拏抢火之人势难兼顾况向来失火既有弁兵义民并力扑救复有司道大员亲临督率其府厅杭卫等官似应专责查拏抢火之人不必兼司救火之事令其于东西南北

四路巡查堵截遇有肆抢棍徒即行协力擒拏获究至该县等不必齐往如在仁境者止令仁邑知县前往督救其钱邑知县在署督同仁邑吏役防守仓监库藏如在钱境者仁邑知县亦照此办理庶事有专责而奸究不致漏纵即仓库亦得以慎重矣

一杭城火患乘机肆抢固其常伎更有一种射利奸徒一见火发即背负制钱在于近火要路纷纷排立见有抢来器皿物件利其价贱即向收买而抢火之人复得空身转入火场再行抢掠言之殊堪痛恨应请飭令府厅县各官督率衙役巡拏此等收买抢掠赃物之人讯明一并枷示重惩其所带制钱搜出即行赏给拏获及出力扑救之兵役以示鼓励

一派委员分路巡查抢火棍徒查杭城五方杂处外郡人民在杭织机捶箔摩纸挑肥营生者众多且有一班不务恒业游手好闲之徒一遇火发名曰红嫖呼朋引类恃强抢夺历来未尝不行查拏然惶惶之际最易影射以致漏网者多除前已议令府厅等官查拏抢火之人外应再请委文武官各四员分立四路要隘之处梭织巡查其文员东路委令臬司经历南路委令藩司照磨西路委令仁和县县丞北路委令杭府知事各择干役十名给以腰牌以别识认武员令杭协抚标各于所属武弁中选勤干者二员详定分派各路遇有火警飞赴该地会同各文员于失火之处堵截巡查如有行止张惶踪迹可疑以及恃强抢夺者实时锁拏火熄之后押发该县严究该员弁如不详慎盘查苦累灾民以及任听兵役贿放除将兵役严提重惩并将各员弁记过以儆至各员弁如有差委乃遵照乾隆十三年十月内前升司等详定之案先令预为详明委员接代庶不致临场有误如果奉行有效另行记功劝赏其派委各事件均令杭府杭协办理以专责成

一杭城向有一种凶恶贼棍每于夤夜更深之时乘风放火一至沿烧又复高叫火起殆人梦中知觉当此惊魂悚惧之时救死不暇何能顾及衣箱什物该棍等又复假意救火肆行抢攫大为民害本司等现在出示严禁并着落捕役里总加意巡查居民小心防范并又据杭府稟请修栅派人支更在案当此冬令宵小最易窃发尤应慎重除经派定文员分段巡查外其武弁亦应各分坊路无论大街小巷逐夜出巡稽查总捕更夫有无懈□至在城知府丞倅知县及都守卫备等均有地方之责亦应间日出巡如遇更深夜半有人行走察其踪迹可疑严诘如无情事交该处总甲收管次早放行倘属奸究即行交县严究庶稽查紧密闾阎亦得安枕矣

以上本司等谬议各款是否允治拟合详明伏候

宪台察夺批示以便移行遵照等情乾隆十七年十一月二十六日奉宫保督部堂喀 批如详移行遵照实力奉行毋得虚应故事致干察究仍候抚部院批示缴又奉巡抚部院觉罗雅 批如详移行遵照仍候督部堂批示缴

○武职失察案件俱照疏防之例由提镇取揭径送督院核参

浙江按察使司台 呈详为请定赌博等事查得乾隆二十一年夏季分外结赌博案件前经查

明文武员弁失察职名照例造册汇请咨参奉督宪以武职失察职名现今闽省臬司条议应归本部堂衙门核参浙省应否一例办理之处并飭查议详夺等因本司遵查浙省武职员弁向惟疏防之案俱由提督取揭径送督宪查参其失察应参之案则由本司移取职揭同文职职揭一并详送抚宪核参办理原不画一且文武不相统辖由司取揭未免延挨稽误亦有未洽今闽省武职失察之案既由提镇揭送督宪分别题咨报部议处则浙省事同一例未便歧异应请嗣后武职员弁凡遇失察应行查参等案亦照闽省之例均由提镇揭送督宪衙门仍循照疏防旧例发司核明详参似属妥便缘奉前因理合议覆伏候宪台移行提镇各衙门一体遵照等情于乾隆二十一年闰九月十九日详奉巡抚部院杨

批仰候督部堂核示录报缴又奉宫保督部堂喀

批如详行仍候照行各镇暨咨提督通飭遵照并候抚部院批示缴

○典铺被失分晰议赔

浙江按察使司台 呈详为黑夜被窃等事查得秀水县典商卜义兴于乾隆二十一年三月二十九日夜失窃当货一案前据该县估赃价银一百零一两三钱一分请照典当失火之例着令贯五赔偿造册通报奉宪批飭勒缉赃贼务获究报至失窃当货据议贯五赔偿是否合例并即查明飭遵具覆等因转行嘉兴府遵照去后兹据该府详据秀水县申称查乾隆十五年经前升司叶于萧山县事主单家治当货被窃案内议请嗣后典铺失事一经报官立委典史亲诣查勘照依单开所失字号逐一查对明确造册报县无论衣服米荳丝绵木器书画以及金银珠玉铜锡各项货物照当本一两许再找给一两扣利找赔应扣利银以失事日为止如年月已满概不准找详奉前宪批允通行遵照在案今卜义兴被窃当货应请照例当本一两再找给银一两扣利赔偿其利扣至失事之日为止若年月已满者概不准找如有不法棍徒不应找而勒找及典户应找而不找或短少找给者许即呈县究处至已经赔偿之后起获原赃亦照通行之例即令典主自行认领听其变卖毋庸再令原主取赎以免纷扰等情具详前来本司复核无异除严飭勒缉赃贼务获究报外相应详候批示飭遵等情于乾隆二十一年闰九月二十五日详奉宫保督部堂喀 批仰候抚部院批示缴又奉巡抚部院杨 批如详飭遵仍候督部堂批示缴

附旧详案

附旧详案

浙江按察使司叶 呈详为积贼肆窃等事查得萧山县通详事主单家治被窃当货一案奉署宪以所失赃物系当本五十两核算价值实系若干并应作何议赔之处批飭查明具报等因转行绍府县查议具详前来本司查乾隆十一年七月内前升任潘藩司暨万前司议详典铺失火一案将衣服珠玉米谷丝绵木器书画各项物件□以贯五扣利找赔金银器饰虽被焚烧尚可淘取计重扣利找赔铜铅锡铁火溶亦可淘取应以贯六扣利找赔等因通行在案诚以失火事属天灾猝不及防是以原情分别找赔至于典铺失窃与失火不同凡开张典铺俱系有力之家所收当货理宜高厚墙垣每夜轮值支更巡查严密以防盗贼岂容怠惰偷安致

有疏失虽典户出资图利输税便民亦宜轸恤而典质之人俱系穷民所典或系己物或系亲友借贷价值当不及半一旦被窃尤堪悯恻应如该府所议嗣后遇有典铺失事无论强劫鼠窃难辞典守之责一经报官该地方官立委典史亲诣查勘被失情形照单开所失字号逐一查对明确造册报县无论衣服米荳丝绵木器书画以及金银珠玉铜铁铅锡各项货物照当本银一两许再找银一两扣利找赔应扣利银以失事日为止如年月已满概不准找应找银两统限两月内找清如有不法棍徒不应找而勒找及典户应找而不找或短少找给者许呈明地方官究处如此则典户既有专责而穷民亦不致于连累庶几情理两得其平矣该县请照失火找赔之处似毋庸议是否有当相应详请宪堂察核批示以便通飭遵照等情于乾隆十五年三月初八日详奉宫保督部堂喀 批查典铺失窃原属疏于防范所致据议加倍照贴已为妥协至伙众强劫似与鼠窃不同今一律责赔是否允洽仰再分晰妥议另详再窃物已赔之后或缉获原赃应作何令原主取赎之处未据议及应一并定义详夺仍候署抚都院批示缴又奉署抚都院永 批如详通飭遵照仍将单家治失窃当物飭速估价造册详送一面勒缉赃贼务获究报并候督部堂批示缴浙江按察使司叶 呈详前事查得萧山县通详事主单家治被失当货一案前经议详无论窃劫将各项货物照当本一两再找银一两扣利找赔等情具详奉宪台以伙众强劫与鼠窃不同一律责赔是否允洽再窃物已赔之后缉获原赃应作何令原主取赎之处应一并定义详夺等因本司查典铺失事如盗伙众多明火执械典主势难拒敌者原与失窃不同应请嗣后典铺被劫无论衣服米荳丝绵木器书画以及金银珠玉铜铁铅锡各项货物援照失火之例概以贯五扣利找赔再强窃赃物已赔之后如起获原赃先给典主认领原主情愿取赎者照依当本扣利并找赔银数一并计算取赎原主无力取赎者听其自便如赃已花消无可变赔无庸取赎是否允协相应详候宪台察夺等情于乾隆十五年五月初九日详奉宫保督部堂喀 批典铺被劫援照失火之例概以贯五扣利找赔事属妥协至强窃赃物已经赔偿之后起获原赃应即令典主自行认领听其变卖毋庸再令原主取赎以免纷扰仰即一并通飭遵照仍候署抚部院批示缴又奉署巡抚部院永 批仰候督部堂批示录报缴

浙江布政按察使司潘万 会查得典铺一项上输朝廷课税下通民间缓急理宜矜恤且当票之内原载有风烟不测各听天命之语如遇失火沿烧情形各有不同赔免应行区别缘各属失火沿烧当物从前议赔数目前后参差因之议详亦各互异不免胥役从中援引轻重致启小民争端扰累本司等正在酌议画一章程会请宪示间接奉宪檄令将失火烧毁典质金珠首饰米荳丝绵及各项物件作何赔偿永定章程毋致胥役渔利会同定义具详等因备查典铺被烧当物其中有邻火沿烧者有典伙侵亏放火故焚灭迹者亦有本典不慎以致失火住屋当房尽成灰烬者有止焚当房而不烧及住屋者有搬出细软而仅焚粗重者自宜分别酌定使典主甘赔当户心服本司等参考历来赔免之例请嗣后遇有典铺失火该地方官实时会同文武扑灭之后将被焚处所确勘情形除存者照常召赎外如邻火沿烧当房住屋一切对象俱未搬移尽成灰烬验明取结免其议贴如有奸猾典户抽运侵隐情弊查察得实际物件给还当户外该商照窃盗律计赃治罪如典户本家不慎失火烧去住房当屋亦令地方官查勘情形如无放火偷运情弊取结一体免赔如仅烧当房而住屋未焚力尚可赔者茕茕典质之人若不议赔偿未免有向隅之泣应将典质衣服珠玉米谷丝绵及木器书画各项物件概以贯五扣利找赔金银器饰虽被焚烧尚可淘取以值十当七计重扣利赔还铜铅锡铁火

熔渣汁亦可淘取应以贯六扣利找赔本典伙计工人偷窃亏侵放火故烧者除将该犯照放火律治罪外所烧各项均照前例着落典主分别议赔若住屋被焚而当房尚存者毋论沿烧自起应听取赎倘有遗失照议分别赔偿其应扣利银总以失火日为止年月已满概不准找应赔银两统限两月内赔清倘有不法地棍不应赔而勒赔乘机倡众扰诈者许该典主呈明地方官查拏为首之犯按法重处如典户应赔而不赔及逾限短给一体究治追赔凡有典铺失火地方官勘明确实详报核示即将所定赔免规条明白出示典户门首晓谕周知如此分别酌定章程则典商当户两得其平弊端可以永杜矣是否允协理合详明伏候宪台察夺批示以便通飭遵照等情于乾隆十一年五月十七日奉总督福浙部堂冯

批仰候抚部院批示缴奉此又于本年五月二十日奉巡抚部院常批据议典铺无论延烧及本家失火俱免赔偿当物但邻火沿烧该典原属因人连累至本家失火乃系典户自不小心谨慎所致典质之人俱系穷民因本典自己失火而与邻火沿烧者漫无区别概置不议殊于情理未平且一经延烧或本家失火之时一切典物断无不搬移听其烧烬之理今若一概免赔其中岂无乘机搬运侵隐虽查察亦难保其无弊尚须筹酌仰即将沿烧及自己失火二条再行分别妥议务期合乎人情两相允协不致偏累仍候督部堂批示缴奉此本司等复查得典铺当物被焚原应议令赔偿但质典之人虽系穷民而典户出资输税便民亦宜矜恤况烧毁物件在典质之人所失无多而典户亏本盈干累万似应按其情形量加区别本司等原议典铺被焚当物毋论延烧及本家失火但免赔偿者系指住房当屋尽成灰烬未经搬移而言如有抽运侵隐及放火故烧等弊议令察出治罪赔还当物若仅烧当房而住屋未焚均议赔偿夫邻火延烧因人连累情固可悯而本典失火虽不小心谨慎所致然事出不测当房住屋一概焚毁家资荡然亦有力不能赔之势如不论沿烧自起住当房屋尽焚概议赔偿恐力不能赔徒启地棍勒索之端而究无赔偿之实典铺视为畏途民用不能缓急殊多未便唯是乘机抽运侵隐难保无弊第当失火之际官民会集搬运什物断难掩瞒事发又定有治罪之条唯责成地方官随时察勘情形不能为之掩饰前议分别赔免情理似属得平不致偏累缘奉宪批前因理合会同详覆伏乞宪台察照前详批示飭遵等情于本年六月十五日奉巡抚部院常批查前详典铺失火仅烧当房而住屋未焚分别议赔其住屋被焚而当房尚存仍听取赎遗失照议赔偿已属允协唯当房住屋俱已被焚而不分沿烧与自己失火槩免赔偿岂无乘机抽运侵隐情弊是以批飭再行妥议今既据覆称住当房屋尽焚槩议赔偿力有不能恐启地棍讹诈之端而抽运侵隐定有治罪之条前议分别赔免情理得平不致偏累即照前详分晰通飭遵照

○稽查渔匪各事宜

浙江按察使司台呈详为严察渔船等事查得乌程县呈详编查渔船并开列查办各条一案奉抚宪批司查议行据湖州府覆查议详前来本司伏查湖属地方窃劫频闻大抵渔匪为害是稽查渔船之法实属最关紧要先于乾隆十六年间经德升司议准湖府项守条禀渔船聚处之所设立水栅责令寅出酉归不许夜捕仍照例互结编号每船用粉板一块大书某县某栅某号某人字样悬钉船尾并于渔户内择其为人诚实者立为渔总不时稽察如有不钉粉板及夜不归栅者许渔总指禀拏究渔总徇隐不报一经察出将渔总并互结渔户分别责惩倘有违禁夜行乘机窃发更将渔总互结重处其本犯于渔船聚处枷号示众详奉批允转飭

遵照续于干干十八年间又经同升司议准该府条禀派委巡检县丞等官会同汛弁周流查点遇有渔船夜捕并为匪者即行拏解该地方官详报究治仍责成地方官按季造册通送统俟年终考核派巡各员弁果能实力稽查于所巡地方自行拏获一案者准予记功一次有能于一年之内拏获十案以上者即准予荐扬其失于稽察别经发觉者每案记过一次统计一年之内有渔匪犯案十次以上者即以怠巡参处再该员弁果能稽察维勤一年之内渔户尽皆守法并无为匪者准其记功三次三年之内并无为匪者亦准予荐扬倘有阳奉阴违借此滋事及任听胥役藉端勒索渔户者许该渔户首告即严揭参究详奉批允转飭遵照各在案是所属渔船立法稽查已极周详乃近来仍有潜出为匪肆无忌惮从未见有渔总将夜不归栅缘由呈报亦不见有派巡各员将不法渔户拏获报解若不严加振刷难收实效应如所议飭令主簿巡检各照所辖地界逐一严查编排造册其中或有消乏或有新增一并查造毋稍隐匿遗漏勒限一月内造竣取结送核并督率渔总早晚查点遇晚归栅如有夜出不归并潜外为匪者将本犯并渔总互结悉照原议重处分巡员弁亦照原议分别记过核参其该县主簿萧思凤现署李丰县典史事务亦如所请准令县丞罗万宁代办总须实力遵行毋许虚应故事至另折所陈各条如所称确查渔户姓名并妻室子女开列入册及编号刷船查验印烙一条查渔户造册应详查确实其妻室子女自应一并造入至编钉粉牌开写字号姓名业经前司议准通行应令照旧办理毋致遗漏又所称网船划船应一体编号不许多造并螺蛳船只亦应编查等条查此等船只本属渔船自应一体编号至划船既经编查即已有所稽考若禁令不许多造徒滋胥役藉端需扰应如府议不便准行又所称五船互结匿报坐罪木栅锁炼随时查修等条查渔户各船用五船互结责令稽查如狗隐不报将互结责惩久经通飭遵照在案毋庸再议至木栅锁炼系约束渔船之要具应飭随时修整以资防范又所称从前所点渔总如有老疾及不能奉公者俱行更换一条查渔总如果老疾岂能稽查渔户自应实时更换其不能奉公者尤宜革退究治再该府以从前原议渔总每月一换不无烦琐应令每年编查时更换一次应如该府所议飭遵又所称造册移营转发塘汛稽查等语查稽查渔船业奉派委巡检等官会同汛弁查点自应造册移送以便稽查又所称严禁不法衙役借出结造册为名派累需索并取有互结不必再取季结岁结亦不必造册分送各衙门等语查胥役藉端勒索许令渔户首告已经前司议准通行今编查造册既分委主簿巡检查办其书役人等恐启需索弊端应如府议仍责令该县稽察并再出示严禁以杜扰累至各船既经取有互结存县备查其季结岁结自可免其取送其所造之册若止存县则各员是否实力查造上司衙门无从稽核亦应如府议于每年造竣之后令其另造一本分呈道府以便不时委查其院司衙门免其造送以省烦扰又所称编烙之外免其再行给照一条查编号造册之外向有给与印照之例但既已编号刷船则渔船已有稽查其印照自可免其再行给发惟太湖渔船往来于江省湖面若不给与印照则各营汛无从验放应如府议飭令仍照往例办理毋庸更易又所称知会邻境一体办理等语查浙省嘉湖二属与江省之吴江震泽等县均属联界渔匪肆窃在在皆有其稽查渔船之法自应知会江省各邻县一体办理再该府详称渔船防范之法各州县视为故套一任书役包庇全不认真办理任催不行编烙每年止照旧册虚造塞责或竟有任催不覆而事发又不根究渔甲竟成纸上空谈有名无实非立法不周实奉行不力所以盗窃频闻多系渔匪等语实为切中情弊所谓有治法无治人也应如所请速飭主簿巡检等员上紧编查仍责成该县遵照定限汇核督办不得诿卸滋弊并令该府亦不时查察如有废弛以致渔匪仍然肆窃除将承编之员详请记过外并将督办之该州县一并分别详请记

过如此庶能实力奉行不敢视为具文而渔匪稍知敛迹地方亦得宁谧矣是否允协拟合详候宪台察核批示以便通飭杭嘉等府水乡各属一体遵照等情于乾隆二十一年十月初九日详奉宫保督部堂喀

批如详通飭水乡各县一体遵照仍候抚部院批示缴又奉巡抚部院杨 批如详通飭遵照实力奉行如分巡督办各员视为具文并不上紧稽察以致渔匪仍然肆窃该司即行查明分别详报以凭记过核参仍候督部堂批示缴

附旧详案

附旧详案

浙江按察使司德 呈详为遵批议覆事查得湖州府具禀渔舟禁止夜行船只不用双桨苇荡设立水栅一案奉宪批司查议等因本司查渔舟为匪在在皆有而湖属一带为尤甚良由稽查不密以致黑夜得以游行肆窃扰害若不设法防维诚无以安戢善良应如该府所议嗣后渔船聚处之所设立栅栏责令寅出酉归不许夜捕仍照例五人互结编立字号每船用粉板一块大书某县某栅某号某人字样安钉船尾并于渔户内择其为人诚实者立为渔总不时稽察如有不钉粉板及遇晚不归栅停泊私行夜捕者许渔总指禀拏究如渔总徇隐不报一经察出将渔总并互结渔户分别责惩遇有新添船只一体归栅编号其有子母二船者子船亦即随同母船编钉倘有违禁夜行乘机窃发者立提渔总互结重处其本犯于渔船聚处枷号示众庶几惩一儆百不敢违犯是亦潜弭宵小之一法至于船只驾用双桨或橹桨并用者不独渔船为然即民船亦多有之盖利于便捷由来已久今该府以一船双桨并橹桨并用即非善类议令民渔船只止许用一橹或止用一桨违则重治其罪虽为防范窃匪起见但遇紧急公务以及商旅往来或因风水急骤之际非多用橹桨不能驾驶势难概行禁绝徒后巡防人役藉端需扰觉有未便且业已禁止夜捕则渔匪自无由肆窃该府所请禁用双桨及橹桨并用之处应毋庸议至芦苇草荡易藏匪艘该府议以芦苇处所将两头河口出入之处设立水栅俾小舟无从进口亦系杜绝奸宄之意惟是民间近水之处种植芦苇徧处皆是且有路当孔道或宽阔河港若责令概立水栅恐亦有窒碍难行之处徒托空言难收实效应令各地方官于沿河苇荡处所逐一查勘明确各就本地情形因地制宜酌量举行亦毋庸设立科条致滋烦扰缘奉飭议是否有当伏候宪台察核示遵等情于乾隆十六年十二月二十日详奉巡抚部院永 批如详飭遵仍通飭杭嘉等府水乡各属一体遵照实力稽查务使渔匪敛迹地方宁谧毋得虚应故事始勤终怠致干参究并移杭嘉湖道一体知照缴

又

浙江按察使司同 呈详为遵批议详事查得湖州府禀陈湖属渔船派委巡检县丞等官巡查一案蒙宪台以湖郡盗窃繁多皆由渔匪编甲归栅虽久定章程地方官奉行鲜能实力以致盗贼未能翦除据禀分派佐杂专司查点诚属切实办理之一法但不定以责成加以赏罚不肖佐杂非视为故套即借此滋事批司确议详夺等因本司遵查湖属盗贼多由渔匪四出为害是以前府项守条议渔船聚处之所设立水栅责令寅出酉归不许夜捕仍照例互结编号

每船用粉板一块大书年貌籍贯字样悬钉船尾并于渔户内择其为人诚实者立为渔总不时稽察如有违禁夜行乘机窃发者立提渔总互结重处其本犯于渔船聚处枷号示众详奉批允转飭遵照在案是禁止渔户为匪立法已属周详今该府以地方官奉行不力渐至有名无实复遴委杂职等官分派巡查并移湖协转飭各该汛弁会同该府委员周流查察渔匪似此办理尤为切实第恐日久懈弛分派佐杂等官奉行不能实力则徒有虚名而鲜臻实效诚如宪批若不定以责成加以赏罚不肖佐杂非视为故套即借此滋事或所不免应请嗣后湖属各邑地方渔船聚处之所如府所禀派委巡检县丞等官并会同各该汛弁周流查点遇有渔船夜捕并为匪者即行拏解该地方官详报究治仍责成地方官按季造册通送统俟年终考核派巡各员弁果能实力稽查于所巡地方自行拏获一案者准予记功一次有能于一年之内拏获十案以上者即准予荐扬以示鼓励其失于稽察致有为匪别经发觉者巡查员弁每案记过一次统计一年之内有渔匪犯案十次以上者即以怠巡参处渔总人等俱各究责以示惩戒其或功过相半仍准其抵除再各该员弁果能稽察维勤一年之内渔户尽皆守法并无为匪者准其记功三次三年之内并无为匪者亦准予荐扬仍令该府出示晓谕倘派委员弁内有阳奉阴违借此滋事及任听胥役藉端勒索渔户者许该渔户首告即严揭参究如此则信赏必罚巡查员弁自必实力奉行不致虚应故事亦不敢藉端滋事似于地方不无裨益矣缘奉飭议是否有当伏候宪台察核批示飭遵等情于乾隆十八年十月初八日详奉宫保督部堂喀批如详转飭遵照揭示遍贴晓谕并即移营将派委武职员弁姓名通报查考年底一体考核文职责成该府武职责成该协据实分别各员弁功过详办该府协仍不时稽察如委员有阳奉阴违及任听胥役藉端勒索等弊立即严揭参究至责成地方官按季造册通送之处徒滋胥保借端敛钱滋扰无裨实政毋庸举行仍候抚部院批示缴原禀存又奉巡抚部院觉罗雅批如详飭遵并候督部堂批示飭遵缴

○渔网出口填入照票挂验稽查

浙江布政按察使司富台呈详为翹恩请申海禁等事会查得温州府通详永嘉县渔户张守益等请禁偷网一案奉批查议就即转移温处道确查议覆去后今准温处道移覆钧■〈舟曾〉出口验明有无网具及移带网数填入照票令经过营汛一体挂验稽查更为严密应如该府县所议通行闽浙沿海厅县营汛查照办理至渔网原系内地携带并非海外所有议请飭禁在洋买卖渔网庶偷窃匪船不致藉词狡饰亦应如议通飭查禁等因移覆前来本司等备查瓯海渔船张网捕鱼原宜就近照察以防洋匪而闽省钓艚潜行窃网亦当设法稽查以靖海疆据称验网填照票令经过营汛一体挂验是亦稽查之法至所请查禁毋许在洋各船授受渔网亦属杜绝之端均应如该道府所议通行闽浙沿海营县凡有渔船出口闽省各口岸先验明带网若干张填入照票如无网具者亦应注明照内出洋之后经过各营汛一体挂验稽查进口查明渔网验照相符方准放行如有多带即移交该地方官究讯根查并一切渔船不许在洋授受渔网各缘由一体遵照实力查办至于照内填注往捕舡名更往别舡转辗验戳及设立厂头登记循环号簿原属繁琐易滋扰累既据该府县查明应毋庸议缘蒙批查拟合详覆伏候宪台察夺示遵等情于乾隆二十一年十月十五日详奉宫保督部堂喀批如详通飭浙属沿海营县并候檄行福藩司转飭闽属一体晓谕遵照仍候抚部院批示缴又奉巡抚部院杨批如详移行遵照仍候督部堂批示缴

治浙成规卷六

臬政二

◆臬政二

办理盐案章程

办理积匪章程

酌定缉捕事宜

详参疏防章程

在配军流徒犯患病不必通报

因贫居丧嫁娶援照因贫卖妻成例量减科罪免其离异

染铺被窃酌议赔偿

办案规则

客商专雇之船船户揽搭被窃分别赔赃并令装客停泊各船置□轮流击柝看守

典中失赃查出现当别典者着原典主备价取赎

杭城失火分别查参动项赈恤

递解军流等犯照造年貌册注明应否收禁沿途查对

递解人犯回照注明收犯日时

未获贼案内当赃不准先行起给

军流遣犯在配妻氏病故毫无别情者概免报官

稽察捕役私押贼犯

航船被失分别赔赃

同城两县分别上下半月接递人犯

仁钱二县争控坟山案件坐落省城者理事同知专管

报窃文武移会失窃赃不满百及无强形者免勘

客商在行被窃货物银钱分别议赔

赃不满百无劫拒情形保长勘查稟报停止兵捕会勘

新疆遣犯护牌内填写员弁亲身押解字样

○办理盐案章程

浙江按察使司台 呈详为请定办理盐案之章程以便画一遵照事案照乾隆元年间经安苏两臬司于一件详请分别贩私等事案内详定嗣后凡有肩挑背负车船夹带私盐如四十觔以至六十觔者枷号二十日责二十板过六十觔至七十觔者枷号二十五日责二十五板过七十觔至八十觔者枷号一个月责三十板过八十觔至九十觔者枷号三十五日责三十五板过九十觔至一百觔者枷号四十日责四十板等因又于乾隆八年六月间经安臬司于安徽道条议私盐画一遵循案内详定嗣后凡拏获盐贩供称买自有引官盐行查盐店果有记认确据者仍照犯界货卖原律不论盐觔多寡治以满杖倘指称有引官盐而行查无据俱照向例分别盐觔多寡减徒加枷如在百觔以上仍照本律拟徒等因嗣于乾隆八年八月间经浙盐道赵侗敦于金山县条议缉私治梟事宜案内详定嗣后拏获伙贩止五人以下审系各自卖盐委非认识自四十觔以上百觔以下者仍照江省原议成例分别枷责发落若结队同行自六人以上至十人以下每人贩私自五十觔至六十觔枷号一个月责三十板六十觔至七十觔枷号四十日责四十板七十觔至八十觔枷号五十日责四十板八十觔至九十觔以外枷号两个月责四十板数满百觔仍照本律杖一百徒三年等因又于乾隆十七年海盐县审详陈德明挑卖私盐三十八觔一案奉前盐院宪雅 批饬犯私未过四十觔者应拟不应轻答嗣后遵照办理等因此江浙两省办理盐案之成例也现在各属遇有私盐案件均各遵循办理无异但查部定简易规条窃盗案件罪止杖刺者俱令地方官申明发落通报在案又本年详定零星小窃俱令地方官径行发落按月册报亦在案所有私盐枷杖人犯事同一例今各属有先行通详候批审拟者亦有罪止轻答候示发落者未免羁累经时更且案牘滋繁殊失简易之义应请嗣后私盐案件除徒罪以上仍照旧例办理外其罪止枷责者令各该地方官亦照窃案之例申明发落通详其罪止轻答者按月册报至私盐案件以盐觔之多寡定罪名之重轻凡遇拏获私盐自应先解地方官秤验确数然后发店变价今闻各属兵役一经拏获人盐即先将所获之盐就近交店仅将人犯解县查讯于讯供之后无不将盐店所报数目捏作当堂称验字样入详混报是权操商店之手其中保无高下滋弊即如本月初十日奉抚宪批发宁海营详报弁兵拏获高礼丰翁明永人盐一案据称将高礼丰之盐运交默林钱义成店收卖掣秤净盐六百三十八觔翁明永之盐交白峤汪聚隆收卖掣秤净盐三百四十三

舫俱取具收照等语其私自交店秤收变卖可为明征应请通飭各营县自后兵役拏获人盐务将盐舫解地方官当堂秤验然后发交商店变解抵绩不许先行交商如敢故违即将该兵役一并革究再查向例各属拏获私盐如系罪应军流以上者照例通详其徒罪以下俱止详报盐院宪及盐道衙门核办原以此等零星小贩所在多有若令逐件通详实属纷繁是以专归盐政衙门办理历年遵办无异自应仍循其旧但私盐徒罪人犯既由盐道衙门详请盐院宪定驿发配督抚两院宪暨本司衙门俱无案据每遇盐犯在配脱逃各该县驿循例通详批司查参竟无案可稽必须行查核办似有未协查向来本司拟详一切徒罪之案于详结之后即令钞招报明驿道存案本司管见应请即照此例通飭各属嗣后凡遇私盐问拟徒罪之案仍照向例止详盐道核转于奉盐院宪批结之后即令各该属钞录详看宪批申送督抚两院宪及本司衙门备案其枷责以下之案不必录报以省案牍如此则盐案徒犯各衙门俱有案可稽易于查办不致延误是否有当相应详候宪台察核批示以便移行遵照等情于乾隆二十一年闰九月二十三日详奉巡抚部院兼管盐政杨 批查拏获私盐场员营汛均有失察处分故无论盐舫多寡务令先行详报以凭飭究售私场灶经由地方本部院莅任后仍恐各州县有心宽纵即经严行通飭实力究详今若将枷责之案令其申明发落通详不独盐犯可以避重就轻即经胥亦得高下其手且地方官向来膜视盐案焉肯根究出产经由势必姑息长奸有害鹺政所议循照窃案办理之处似与盐务未宜仰再会商盐驿道妥议另详察夺余如详通飭遵照可也仍候督部堂抚部院衙门批示缴又奉巡抚部院杨 批查拏获私盐无论舫数多寡场员营汛均有失察处分是以本部院莅任后于盐政任内即经通飭各州县务须严究通详勿稍宽纵在案今若将枷杖之案照窃案例申明发落通详不特售私场灶经由地方无凭核飭而狡犯既可避重就轻即奸胥亦得婪赃舞弊且地方官更视为无关紧要不加严究似于整顿鹺政未宜仰再会同盐驿道确商妥议另行详夺余如详通飭遵照仍候督部堂盐政衙门批示缴又奉宫保督部堂喀 批如详通飭遵照仍候抚盐部院批示缴

浙江按察使司台 会同盐驿道伊 呈详查得浙省所属私盐案件所在多有如系大伙兴贩原应按律严究不容稍有姑纵至若零星肩挑背负为数无几罪止枷责其中多有贫苦乡愚无知误犯或买自引担携回食用或以货易换冀觅蝇头若逐案先行详报候示审拟未免羁累经时更且案牍纷繁似亦非简易之义是以本司请照部定窃案成例办理兹蒙宪台以拏获私盐场员营汛均有失察处分若将枷责之案令其申明发落详报或致避重就轻高下其手飭再会商妥议另详察夺等因仰见整飭鹺政杜私疏引至意本司道伏查失察私盐场员营汛例有议处之条故向来私盐案件原不论盐舫多寡总须究明来历若置而不究则文武员弁势必漫不经心怠于督缉诚如宪批殊与盐务非宜但狱无大小贵在初情当盐犯到案之初地方官应即立时根究出产经由若止据该犯饰词先行草率叙详直至奉批之后始向追问则已稽迟日久必致暗中串嘱百计狡展终难得其真情徒滋延案仍无裨益本司道管见应请通飭各属嗣后拏获私盐人犯一经到案务即悉心根究实在如何来历毋使稍有遁饰若系买自场灶越境贩卖即行据实详报听候飭审取揭严参如或讯明委非买自场灶为数无多罪止枷责即行议拟通详亦须听候核示不得先行发落倘地方官膜视盐案有心宽纵致有避重就轻高下其手等弊一经察出一并从重参处如此分别办理则不致姑息养奸似于盐务并无妨碍缘奉前批拟合会同议覆伏候宪台核示飭遵等情于本年十月二十二日详奉巡抚部院兼管盐政杨 批如详通飭遵照实力奉行毋稍□纵弊混致干察参仍候督部

堂抚部院衙门批示缴又奉巡抚部院杨
批如详通飭遵照仍候督部堂盐政衙门批示缴又奉官保督部堂喀
批仰候抚盐部院批示缴

附旧详案

附旧详案

分巡苏松道托 呈详看得上海县民周寿于乾隆十一年二月十八日在松郡华阳桥官盐店内买盐五十八觔挑回食用路经中沙港地方被巡役拏获经该县讯供验票将该犯比照越境货卖官盐律杖一百具详奉宪台以越境买食官盐并无正条该县比照越境货卖官盐定拟殊属未协驳令妥议详夺等因奉经转飭遵照去后兹据该府覆称盐为民间必需又有一定疆界其中每有居于此邑而适于彼邑之官店相近乡愚无知贪便买食者甚多向因无治罪正条有照不应重律定拟者亦有照越境货卖定拟者素未画一嗣于乾隆八年详准以行查有据者拟杖无据者分别枷责杖徒等因近来均以此拟罪但行查有据者不分多寡概拟满杖诚如宪批似有未协请将行查有据者数满百觔及百觔以上照越境货卖例杖一百八十觔以上照不应重律杖八十五觔以上照买食律杖六十五觔以内均照不应轻律笞四十如蒙允行并请通飭办理并将买盐五十觔以上之周寿依买食律杖六十折责减等完结等情前来本道复核无异应否分别画一治罪通行飭遵并将周寿照依越境买食店盐律杖六十折责二十板热审已逾毋庸减等之处统祈宪台鉴核批示遵行等情于乾隆十一年八月内详奉浙盐部院常 批周寿买食官盐既据该道确核妥协仰即照拟折责发落取结存案余如详移行通飭遵照缴

○办理积匪章程

浙江按察使司台 呈详为访拏积匪事案奉宪批本司呈详永嘉县事主刘宗乐等家被窃获贼朱文友等一案议拟由奉批仰即照拟另叙简详呈请核发缮清详咨枷杖犯人徐世魁等照拟先行发落刺臂等因奉此除经转飭温府县先将枷杖犯人徐世魁等照拟先行发落外遵即核叙简详理合送候宪台核发以便缮清详咨至该犯认窃陈宗浩等九案未便并叙入详致滋繁冗是以于详内核作另结抑本司更有请者窃盗计赃论罪律应以一主为重虽有积匪猾贼同时并发多案总应以窃赃最多之一案备叙审供从复位拟成招其余赃少罪轻者自应逐主分案拟详而于本案招内止将各案另详拟结缘由摘叙事主姓名失窃月日估赃总数应拟罪名以数语简括声明庶为允协乃浙省各属所办贼案招详将各犯历窃多案并审并叙统入一招之内以致案情繁冗错杂难以核详咨题殊非招案体裁先经本司飭令各属务各分案办理在案詎意玩不遵奉即如此案暨日前钱邑张敏占等案仍将多案并叙一招其招册厚至一二寸不等稽核简叙甚为费力除再严行通飭各属自后凡遇获贼到案认窃多家无论赃数多寡总须分案通详其罪止杖笞之案即于通详文内照例议拟先请核结止于行窃赃重之案从重按拟具招解勘毋许仍前多案并叙一招致难核办如再有故违除驳飭另叙并将该县详请记过外合并附陈伏候察夺等情于乾隆二十一年十月二十七

日详奉巡抚部院杨 批仰即照缮棉册详咨余已悉缴册并发分巡杭嘉湖道觉罗永 呈禀窃照浙西三郡接壤江苏地处冲要水乡四达盗贼易于潜藏间阎难获安枕更因盗风日炽积匪渐多引诱纠合滋蔓无忌以致随地肆窃报案频闻上廑宪怀念切民瘼据报严飭比缉本道遵奉督办亦殚心竭力虽据各属时有报获之案究未能拔本塞源以冀尽绝根株本道伏查定例除强盗抢劫拒捕等条立法严明各属现皆遵循无庸置议外查寻常窃贼拏获到案原应分别初次刺臂再犯刺面三犯按赃多寡仍行刺字分别拟以军流縲首者盖欲令贼犯有所记认犯案易于查拏亦便于定拟并使匪类咸知屡犯重罪有所儆畏法至善也本道虽莅任日浅祇因报窃甚多加意留心查察见近今各属获贼从无究报三犯之案岂各犯果皆初犯再犯乎皆由州县官簿书事繁视发落贼犯为无关紧要一任胥役朦混率结文内虽声明刺字不过虚应故事日久遂无从辨别幸漏法网居多再查定例积匪猾贼不论曾否刺字发边卫充军故凡获贼到案必究问有无别窃即所以察其是否积贼也今查各属呈报窃案每有供出三四案五六案不等皆以同时发觉并赃论罪以一主为重拟结第思贼既屡窃即系积匪仍照常科断殊不足以惩创奸顽但未明立章程定以供窃几案为积贼亦未免各属办理参差本道管见应请嗣后贼犯应行刺面刺臂发落者必须该印捕官眼同深刺若私毁灭迹照例枷责如果三犯必按律究拟毋稍宽纵倘阳奉阴违将应行刺字者任意疏忽即以遗漏刺字揭报应照三犯定拟者曲为宽宥即以故出人罪请参再获贼到案讯明虽系初犯未经刺字但其恣肆迭窃怙恶不悛凡供窃四案以上计各案赃皆在十两以上者即照积匪猾贼发遣定拟将见远逐一贼则少被一贼之害庶积贼日渐消除地方可冀宁谧本道为靖匪安民猛以济宽起见肃此具禀是否有当仰祈宪鉴倘蒙可采恳赐通飭祇遵等情于乾隆二十一年七月初五日禀奉宫保总督部堂喀

批仰按察司查议通详仍候抚部院批示缴又奉巡抚部院杨 批浙西杭嘉湖三府属地方窃劫频闻皆由地方文武玩纵之故今该道所禀分别刺字母许疏忽及照积匪猾贼定拟之处亦例应如此办理仰按察司即通飭遵照办理倘有任意疏忽玩纵即查明揭报题参毋稍宽贷至地方文武平日闾茸貽误并不查缉以致盗贼肆行大为民害者该民亦即特揭严参以儆玩愒不得少为姑容致启废弛之渐仍候督部堂批示缴

○酌定缉捕事宜

浙江按察使司台 呈详为檄飭提比等事查得满贯窃案赃数繁多消变匪易果能勒捕上紧缉拏原不难于立时获破无如各该州县在承缉之员畏顾处分尚知实力督缉而接缉之员则以例无议处莫不因循怠忽以致巨贼漏网弋获无期若不严定章程诚无以示惩创兹奉督宪以满贯巨案本员于限内去任接任之员应如何勒限飭缉逾限不获如何记过以儆之处议详覆夺等因当即转行各府查议去后兹据陆续议覆前来本司覆加察核其各该府所议勒限缉拏分别功过之处大畧相同应请嗣后满贯窃案如本员于限内去任其接缉之员亦照承缉之例于到任日为始勒限六个月缉拏赃贼务获究报如已逾限全无弋获者记大过二次若首犯未获止获伙犯又未及半者记大过一次但未获者既已分别记过而已获者不予记功无以示劝应请于六个月限内首从全获或获贼过半并获首犯者飭记大功二次或止获首犯而伙犯未获或伙犯获半而首犯未获者各记大功一次倘此案未获而彼案已获准其功过相抵如此庶各上紧严拏不致懈怠似于缉务不无裨益至奉飭本司衙门提

比捕役凡管押之经承守提之差役与行刑之皂隶人等向多需索规礼此辈索之县捕县捕索之窃贼势必另偷新赃以应提比之用转致地方愈多失事此弊尤应剔除该司提比之时务须解批一到立刻发落不可迟延仍留心防察毋任司承司役仍前需索滋弊之处查司书司差或藉此需索规礼实难保其必无仰见宪台鉴察周详无微不烛本司现在遵奉凡遇解批一到立提责比发回以杜措索之弊但此等情弊府厅衙门或亦所不免本司现亦严飭各属一体留心防察实力剔除再嘉府议请各衙门提比捕役本司于三九两月解比巡道正五七十一等月解比该府于二四六八十二等月解比定期分限不致重迭受责等语本司伏查从前提比之法乾隆十三年详定杖徒小窃专责捕盗同知提比罪至杖流者知府隔月提比赃至满贯及拒捕伤人者本司提比又乾隆十四年详定赃至满贯及拒捕伤人案件本司衙门于春秋两季之底各提比一次巡道于夏冬二季之中将赃在一百二十两以下案件各提比一次府厅衙门仍照旧例汇提通飭遵行由来已久迨至上年六月间复据绍同知议详定以满贯以上者捕盗同知每月提比一次该府两月提比一次巡道三月提比一次本司每两季提比一次一百二十两以下至一百两者该同知亦每月提比一次该府三月提比一次巡道半年提比一次本司免其提比一百两以下至五十两者该同知两月提比一次该府半年提比一次巡道免其提比五十两以下者该同知三月提比一次该府免其提比如能拏获者计其案数分别免比原以捕役惯多玩纵设法勒比不妨过严之意第以通岁而计如满贯以上者同知提比十二次知府提比六次巡道提比四次本司提比二次共二十四次一百二十两以下至一百两者同知提比十二次知府提比四次巡道提比二次共一十八次一百两以下者同知提比六次知府提比二次共八次五十两以下者同知提比四次巡道统计司道府厅各衙门共须提比五十四次矣夫州县历年报窃之案多或数百件少亦不下数十件而所设捕役不过数名一捕名下所承缉者各有赃多赃少之案赃多者此捕赃少者亦即此捕也一岁之内各衙门提比至数十余次则分头应比之不暇尚奚暇缉贼乎且解厅未回而本府差提已至解府未回而司道之差提又至窃恐各捕分身乏术而欲责令如期解比势所不能徒滋苦累似乎立法未为尽善此该府所以有分月解比之请也本司管见似不若循旧制畧为变通应请嗣后赃至满贯及拒捕杀伤人者仍照向例本司衙门于春秋两季季底各提比一次一百二十两以下至一百两者巡道衙门于夏冬两季季中各提比一次其一百两以下案件专责知府于春秋两季季中各提比一次五十两以下案件捕盗同知于夏冬两季季底各提比一次俱须开单汇提不得逐案单提至温处金衢台等府距省窵远多至千余里少亦六七百里一经提解奔驰往返逾月经旬恐于缉务反致旷误且此数府赃多重案本属稀少如遇赃至满贯及拒捕伤人之案亦就近归于巡道衙门于春秋两季季底各提比一次免其解司再查盗案承缉官员数参之后即有案缉免参之例原以案经年久犯已远扬侦缉稍难是以案缉免参今捕役承缉窃案若无分新旧一概提比似觉无所分别应请嗣后凡遇大小窃案各衙门提比六次之后则案已三载之久即责令各该州县自行比缉免其提比如此立法提比不致过烦易于遵守如该州县仍有不依期解比者即照从前详定成例分别记过详参以儆玩违至获贼免比亦为激劝良法自后各本捕名下如能拏获满贯拒捕重案一案司道府厅各免提比一次拏获一百二十两以下至一百两一案道府厅各免提比一次拏获一百两以下一案府厅各免提比一次拏获五十两以下一案该厅免其提比一次如此则各捕皆知所惩劝无不奋往缉贼可收实效矣缘奉前因相应议覆伏候宪台核示飭遵再从前详定缉捕事宜甚多难于稽核转致废弛今本司摘其紧要者汇录一册呈请宪台鉴定以便刊

布永远遵守等情

缉捕规条

今附送缉捕规条

一汇单提比之法查从前详定按赃数之多寡分提比之限期原欲使捕役知儆不敢懈弛之意但州县额设捕役仅止数名平时既须巡逻地方而差缉解犯半多外出且有伙盗众多之案即全数管押尚有不敷解府解司解院候审往返动经旬日况各属程途远近不一而各捕名下承缉事件又多若逐案专提应比窃恐此案甫经提比释回而彼案专提之文又至是使捕役仆仆道途虽分身亦莫能应兼之上下盘缠使用费无所出势必纵窃分肥以资酬应是欲使之拏贼而反迫之纵贼若不酌量变通扰累不浅嗣后仍照详定限期本司衙门于春秋两季之底将各属所有应比之满贯拒捕伤人案件无论多寡汇开一单檄行提比该县即将单内各案查明承缉各役姓名拘齐批差解司应比一次巡道衙门亦于夏冬两季之中将各属应比之赃在一百二十两以下案件无论多寡开单汇提解比一次不必逐案专提以省繁扰其府厅衙门仍照旧例汇提毋庸再议至本司衙门为刑名总汇设遇奸杀放火聚众干系城池仓库及江洋大盗等项并连次被窃各重案或捕役怠惰不缉婪贿纵放情弊经事主赴司呈控核其情节必须专檄提究者仍应本司随时专檄提解不在汇比之限如此分别办理庶省陆续提比之□而捕役亦可安心缉捕矣此系乾隆十四年详定

一抗解惩创之法查州县详报失窃之案累累不绝而获犯者十无二三皆由州县玩视民瘼不行督缉所致前署司业经条议凡系满贯并拒捕伤人案司道府厅衙门分别按季轮比而州县仍视为具文任听胥串搁代为朦混申详由是捕玩贼炽民无安息嗣后无论司道府厅衙门提比之期该县一次不解记过一次二次不解记过二次三次不解记过大过三次获犯详销若行提三次之后仍不解比即以纵捕详揭仍请照前司议详请严缉捕等事案内分别获犯之多寡罪犯之轻重量为记功给赏唯是按季轮比立法虽良诚如宪谕弊窦亦所当察经胥舞弊是其长技遂其欲则朦混延搁需索不遂即滥行差提是多一提比之衙门即多一费用之苦累亦应照前署司酌议司道府厅将应比各役另造清册置诸几席遇应提比之期加意亲查如有滥提需索及朦混延搁诸弊察出即将该胥役严行革究要在提比之员时时留心查察弊窦而各州县如期解比不为庇纵上下实力办理则胥役无从施其伎俩而县捕亦无从贿嘱矣此系乾隆十四年详定

一禁除代比之法查捕役与盗贼声气相通如果实力踴缉不特报案可以尽获即奸匪亦无容足之地无如若辈以参贼为活计纵令肆窃小则索取规礼大则逐案分肥焉肯捕获送官自弃利藪故勒比虽严而规避愈巧每逢上司飭提或恳求本官护庇不解或贿嘱经承延挨破调及专差守催又倩雇无赖顶替代杖此奸捕毫无忌憚积案何能获报是以欲除宵小之踪要在严比玩捕不除代杖之弊提比仍属具文应请通飭各州县凡赃贼逾限不获立传承缉正捕金差解比倘敢饰词庇纵专拏经承重处仍将该州县详记大过先将额设捕役实在姓名住址年貌逐名查验详注册内由府汇呈以便临比查对是否雇倩断难掩饰如查造不

实及对非正身除受雇之人重究并差拏该捕倍处外定将该州县详记大过此系乾隆十二年详定

一捕役奖赏之法查捕役工食额定无多巡缉解比往返之盘费皆取给于此若有罚而无赏既不能养其身家复不能免于刑责谁肯充此苦役其纵窃分赃势所必至第捕役拏获强盗例得按名给赏而拏获窃盗虽有酌量给赏之文并无应赏若干之数故州县以捕役之获贼乃其分内之事从无量为赏给以示鼓励嗣后凡捕役拏获罪应斩绞之贼犯每名赏银十两应拟军流者每名赏银五两徒罪以下每名赏银二两均于州县备公项下照数支給如能拏获邻境赃贼亦按罪犯之轻重关会失事之地方官加倍给赏统于详报获贼文内将赏过银数实声明倘有鄙吝之员捏报扣减情弊别经飭查责令倍给以示儆若地保人等首报得实一体给赏妄拏捏首按律坐诬先将赏格出示晓谕凡捕役违限不获查拏严比如畏比脱逃立提该捕的属监禁究追毋任纵扬此系乾隆十二年详定

一州县劝惩之法查定例州县申报窃案于岁底汇查按其缉获多寡量记功过乃节年造报不论州县之大小报案之多寡但以获贼曾否过半分别功过其获贼过半详请记功者大率皆偏小之县窃案本属稀少若冲繁大邑报窃既多获半颇难不但无功之可邀且欲求免过而不得似于劝惩之道未得其平应请将各州县分为三等如五方杂处素多盗贼者每年统计已获未获皆不及二十案功过相抵已获二十案之上记功一次每十案递加功一次未获二十案以上记过一次每十案递加过一次如冲繁首邑地方辽阔者每年统计已获未获皆不及十案功过相抵已获十案之上记功一次每五案递加功一次未获十案以上记过一次每五案递加过一次如地方简僻民情朴厚者每年统计已获未获皆不及五案功过相抵已获五案之上记功一次每三案递加功一次未获五案以上记过一次每三案递加过一次凡递加功过至二次者俱改为大功过一次仍按已获未获准其以功抵过统俟岁底令各府悉心区别造册送司汇核转呈倘敢讳窃不报一经查出严行揭参俾功过不致冒滥而劝惩攸分凡有志向上者自必重悬赏格勒限勒比庶盗贼可弭良民得以安枕此系乾隆十二年详定

一以贼捕贼之法查盗贼伙行窃原系声气相通去迹来踪亦唯若辈独能侦探惟有立法稍严使其不敢轻犯以盗捕盗即可搜其伙党嗣后除窃赃犯该军流死罪毋庸钉带铃枷外其窃贼窝主罪止杖刺者发落之后遵照

前宪李 颁式挂铃小枷钉带三年罪应拟徒者限满回籍亦带铃枷三年各发该犯原住处所派拨某都某图或某街某村令其充警巡缉民间失物即向彼要倘能获放火一名大盗二名即行开释仍赏银二两如能获惯贼积窝四名初犯新贼六名审问得实亦准开释仍令该地保管束毋致走脱每月初一十五于分管地方许讨钱一文居民藉其巡缉亦所乐从但不许越地多索如有勒索滋扰越地多索情事许保甲排邻稟究仍于朔望赴县点卯查验小枷若有毁坏重责三十大板倘敢希图开放妄指诬拏从重究处至不能拏贼者能于三年之内毫无过犯安静悔艾取具亲族邻保保结准其开放复萌故智并将保结人等一体连坐倘三年之内脱枷潜逃拏获严审如系该保知情故纵一并究处仍将该犯从新钉带三年其三年开

放之后复又再犯者如窃赃五十两以下除照律拟杖外先用大枷枷号一个月枷满发落五□两以上律应问徒者因其再犯徒一年者枷号二十日每等递加五日按其问徒年分先行枷号示众满日发配限满回籍同枷杖各犯仍各钉带铃枷三年亦照前议许其获贼开放所备铃枷并所赏银两均于备公项内动支如备公不敷于外结赃赎或闲款项下详请拨给统于岁底汇册报销如此立法严密则窃贼畏惧不敢轻犯而以盗捕盗则匪类行踪亦可搜寻更定有功过赏罚则兵捕保甲自能协力巡查文武员弁亦必上紧督缉矣此系乾隆十四年详定

一严禁坊捕盘踞之弊查乾隆六年刑部于一件请严禁捕役分地坐缉之弊等事案内议覆左都御史陈 条奏禁革分坊坐捕并上司提比止许请免一次等因通行遵照在案无如各属日久废弛即绍属之仍有坐捕嘉府之仍有坊捕分乡稽查虽经按季轮流但已盘踞三月之久则一方之匪类业为结联受献包庇事所必有应再行通飭各属照例止许拨捕分布巡查地方频数更替毋得仍前分乡稽查盘踞三月之久致有受献护匪之事仍飭各该府时加留心查察如有日久奉行不力以致盗贼潜藏报失频闻者即行据实揭参此系乾隆十四年详定

一严禁管押纵贼之弊查州县拏获窃贼到案供认行窃者无论情罪轻重向例俱概行监禁该州县往往因伙犯未获或候批详发落交与捕役管押以致该捕教供嘱扳或私放行窃或受贿捏病保出均属违例除严行申飭查参外该府所禀拏获窃贼到案该州县即行收禁俟审详批结之日提出发落取保不得交差锁押及取保先释之处应再通行各府严飭各州县遵照违者查参此系乾隆十四年详定

以上各条均系历年详定规条相应汇录呈送宪台鉴定施行等情于乾隆二十一年十月二十七日详奉巡抚部院杨 批如详移行遵照仍候督部堂批示缴又奉官保督部堂喀 批如详通飭遵照从前详定事宜摘叙颇觉简明并即照册刊布永远遵行仍候抚部院批示缴

○详参疏防章程

浙江按察使司台 呈详为特飭议详事乾隆十七年六月十一日奉前任巡抚部院觉罗雅 批德升司呈详查得窃盗拒捕之案情罪不一其应参疏防与否原应遵照成例分别查办而浙省向来办理不无参差今蒙宪台飭将窃盗拒捕作何分别查办妥议通详画一办理等因仰见审慎至意本司遵查定例窃盗一伙至于十人以上虽不行强地方官难辞咎戾其疏防讳盗等项处分俱照强盗例查参议处又窃盗临时同伙拒捕与白昼伙众抢夺杀伤人者若未经获贼并虽获贼而为首及下手之凶犯未获者俱照强盗案件初报即将专兼统辖各官揭参疏防勒限比缉悉照强盗例分别议处若已获有为首下手凶贼惟伙贼未经查获者免其概参疏防等语是窃盗拒捕应参疏防者系专指伙众十人以上及临时同伙拒捕杀伤人者而言其事主知觉弃财逃走因事主追逐而拒捕者原不在查参之例盖临时拒捕是格鬪以图财而追逐拒捕乃情急以求脱其情罪迥殊故办理亦各异也但追逐拒捕其中情形亦甚不一有未经得财者亦有已经得财者各属每有拘泥律文得弃字样遂谓既已得财并未弃

还即属临时拒捕殊不知律文弃财字样原以其赃现在手不即弃还迹近护赃格鬪故特明着其文若究明所得之赃先已藏匿别处不及弃还或先经伙贼携去无赃可弃一闻事主知觉即畏惧奔逃本无格鬪之心因被迫而逐之不得不拒实无护赃之念此则情急求脱与弃财者何异历考成案类此情形皆以罪人拒捕科罪岂得与临时拒捕同论且律载临时拒捕杀伤人皆斩注云得财不得财皆斩须看临时二字是律意所重者全在是否临时不在于得财不得财即此可见今既云逃走又云追逐则已离盗所即非临时若因其先已得财将情急求脱之案与护赃格鬪者一例查参则竟漫无区别诚与律义未符应请嗣后除窃盗十人以上并临时同伙拒捕及白昼伙众抢夺杀伤人者俱照往例请参疏防其追逐拒捕杀伤人者果系护赃公然格鬪此与临时拒捕无异亦请查参疏防外其余概免查参再查例内所谓临时同伙拒捕者原指同伙在场肆行拒捕者而言盖藉势行凶强行显著是以应照强盗例一体查参若拒捕之时伙犯先行奔逸并未同拒亦未在场则系一人拒捕此正与一人行劫者情事相同似亦应免参疏防以符例义至归安县汪汝龙呈报失窃被贼拒伤一案据称追至河干赃已下船无赃可弃但是否情急求脱抑系护赃格伤尚未取有贼犯确供应俟审明覆到另行核办是否有当伏候宪台察核批示以便通飭遵照画一办理等情奉批如详通飭遵照画一办理仍候督部堂批示缴又奉宫保督部堂喀 批揭参疏防固应循照定例但浙属讳盗之风甚炽一遇呈报被盗总以抑勒事主改供规避处分为事竟置赃盗于勿问是开参条例固当分晰而讳匿抑勒苦累各条并责成该管道府稽查揭报之处亦当痛切告诫力除捏饰规避之恶习仰即一并分晰定议具详以凭批行通飭至详内数人行窃一人拒捕及追至河干无赃可弃二条分晰尚未确切如伙犯先已奔逸一贼落后被迫情急拒脱谓之一人拒捕宜也若伙贼搬赃先行一人在后抵御是较一人行劫已多搬赃之伙贼矣又如追至河干船已开行方是无赃可弃若赃现在船逞凶拒脱开船而去与护赃格鬪何所分别浙属类此依附开脱凶贼冀免处分之案指不胜数更当详慎分别杜绝援引规避之端并即再为分晰确议并详察夺仍候抚部院批示缴等因遵行各府查议去后今据陆续议覆前来该本司台覆查得窃盗拒捕分别查参疏防一案先经前司议详窃盗十人以上并临时同伙拒捕及白昼伙众抢夺杀伤人者俱照往例请参疏防其追逐拒捕杀伤人者果系护赃公然格鬪与临时拒捕无异亦请查参疏防其余概免查参又拒捕之时伙贼先已奔逸并未同拒亦未在场则系一人拒捕与一人行劫相同亦应免参疏防至归安县汪汝龙呈报失窃被贼拒捕一案据称追至河干赃已下船无赃可弃但是否情急求脱抑系护赃格鬪应讯取确供另详等情奉宪以伙贼先已奔逸一贼落后被迫情急拒脱谓之一人拒捕若伙贼搬赃先行一人在后抵御是较一人行劫已多搬赃之伙贼又追至河干船已开行方是无赃可弃若赃现在船逞凶拒脱开船而去与护赃格鬪何所分别批飭分晰议详等因伏查乾隆二年刑部议覆直省郭亮之等案内称不畏事主不走而挺身格鬪以图财其情强方为临时拒捕畏事主逃走而拒脱原无格鬪之心虽伤人亦宜断以罪人拒捕等情又乾隆十三年刑部议覆贵省张槐行窃拒捕一案以张槐当事主惊觉声喊即行奔逸并无挺身格鬪情形其所窃之赃已为杜友亮挑负先逃张槐于被迫时无财可弃拒捕时无赃可护是该犯止系求脱并非护赃自应以追逐拒捕等情指驳又乾隆十八年刑部议覆云省马得保行窃拒捕一案以马得保窃得唐会臣褂裤已交伙贼携去复自进房窃取其箱事主惊喊马得保即转身外跑被唐会臣追及抱住不放情急图脱拔取小刀戳伤唐会臣肘等处殒命是马得保闻喊业已弃之逃走其拒捕戳伤事主实系被擒求脱所致并无护赃格鬪情形按情引律罪止斩候等情指驳各在

案历次议驳更为不易之论今本司详绎律义参以成案似前升司所议各条均属相符应仍请照议通飭各属画一遵办以免错误驳诘之烦至奉飭浙属讳盗之风甚炽所有讳匿抑勒苦累各条并责成该管道府稽查揭报之处亦当痛切告诫力除恶习即一并分晰具详等因查定例州县官将盗案隐讳不报或讳强为窃者俱行革职又地方官畏疏防承缉处分借端吓阻事主抑勒改供讳盗不报者照讳盗例革职又凡盗案不得因事主以强贼具报反借端吹求纵放衙役需索吃食财物更换衙门将事主提审苦累若有将事主苦累致死者革职治罪又州县讳盗及苦累事主致死该管各上司俱分别降调留任是抑讳苦累例禁何等森严岂容希图规避处分任意妄为诚如宪批应行分晰指明痛切告诫并责成该管道府严行稽查如有前弊立即揭报倘徇隐不报或失于查参别经发觉即一并照例参处庶各知儆惕而积习可除矣是否允协拟合详候宪台察核批示以便通飭遵照等情于乾隆二十一年十月二十六日详奉巡抚部院杨批如详通飭遵照仍候督部堂批示缴又奉宫保督部堂喀批如详通飭画一遵照至一人拒捕一人临时行强之案一年限满不获均照盗案例查参昨准部咨行司在案并即通飭遵照仍候抚部院批示缴

又

浙江按察使司台呈详为移究事查得归安县通详蔡百梁等行窃事主俞舜长家临时行强一案缘蔡百梁与落沙沈彭一昌邱白花朱老八徐四沈二张阿三均系乞食贫民乾隆二十一年四月二十一日同在安吉州枯庙歇宿蔡百梁因无处求乞欲往安邑地方窃荳充饥纠合落沙沈等同行即于次日同伙八人行至横岭顶上蔡百梁见俞舜长家墙壁坍塌起意商窃众各允从候至更余潜赴事主门首徐四越墙进内开门放入蔡百梁落沙沈彭一昌邱白花沈二等令张阿三朱老八在外接赃徐四又撬开房门窃取茶叶笋干先行递出交与张阿三等看守复又进窃时落沙沈在房门上一碰用煤火照亮将事主惊觉将落沙沈拉住不放落沙沈吓称戳死事主仍不放手徐四邱白花遂拾地上草绳同落沙沈将事主捆缚事主之兄喊叫亦被落沙沈等捆住各犯搜劫衣米等物而逸旋被汛兵拏获张阿三移县究讯供出同伙姓名先后弋获落沙沈蔡百梁彭一昌朱老八录供通详奉飭缉查参嗣据该府县以获盗过半声请免参疏防到司因查供情未明复飭确讯去后兹据该县研讯明确由府具详前来本司复加察核其起意伙止图行窃因事主惊觉用绳捆缚复又攫取多赃显系临时行强而非护赃拒捕似无疑义查奉颁简易册内开有全获盗犯或获盗过半兼获盗首讯无窝线毋庸开参疏防统于审题案内声叙等因今此案同伙八人已获蔡百梁落沙沈张阿三朱老八彭一昌五名获盗过半且已获盗首又无窝线应遵定例免参疏防除飭将现犯先行审解一面勒缉逸盗徐四邱白花沈二务获究报外合先据文详候宪台察夺抑本司更有请者窃盗临时行强案件如全获盗犯或获盗过半兼获盗首讯无窝线者例得免参疏防至窃盗临时拒捕之案惟获有首犯下手凶贼方准免参若为首及下手凶贼未获则余犯虽已尽获仍应开参不在免参之列是例内应免应参各有不同但临时行强与临时拒捕同有强形易于淆混全在究明攫赃之先后为断如于事主知觉之后复敢公然攫取其财斯谓临时行强此即律内所载公取是也若于攫赃之后事主知觉向捕始行抗拒是乃护赃拒捕非临时行强也今各该属遇有此等案件所报情形率属模糊其攫赃之先后总不查讯明白于临限之时率请免参一经驳查即已逾限即如此案逾限数月之久今始详覆设或覆到核其情节

应参岂不有费周章实为玩误本司伏查乾隆十三年四月内吏部议覆江苏翁臬司条奏内开疏防四月限期以巡抚具题之日为止不便专以四月之限悉归州县后属员宽纵之习等语是疏防虽有四月限期州县原应早为出详扣留院司详题地步是以现在江省应参一切疏防之案俱令初详妥叙开揭附送听候临期察核转参从无延误立法最为妥协应请通飭各属嗣后亦照江省之例凡遇盗案以及窃盗临时行强临时拒捕暨抢夺杀伤人等案务于初报文内备叙勘讯确切情形即于文尾开叙印捕各官职名并是否巡检管辖有无墩铺相隔几里各官有无带印公出逐一声叙通报该府于初报文到之日即将府厅各职名并是否同城有无带印公出逐一声明具文报明院司各道于初报文到之日亦即开叙统辖职名并声明有无带印公出先期移司如有情形未确奉批驳查该府州县总须于半月内查明覆司本司察核应免参者即行转详请免如应转参者存俟届期如无报获即径行详参倘或临限已经获盗该州县即行讯明切实情形伙犯确数及有无窝线录供备文专差驰投以凭添叙入详如已具题即将限内获盗缘由转请咨部免议如此庶查参疏防之案悉皆依限办理不致延误是否有当合并附陈伏候宪台察核示遵等情于乾隆二十一年十一月初二日详奉巡抚部院杨批如详免参仍飭将现犯速行审解一面勒缉逸盗徐四等务获究报余通飭遵照仍候督部堂批示缴又奉宫保督部堂喀批如详免参所有前准提督送到武职疏防职揭并候移还一面飭速审拟并勒缉逸盗徐四等务获究报余照议通飭遵照仍候抚部院批示缴

○在配军流徒犯患病不必通报

浙江按察使司台呈详为禀明流犯患病事查得秀水县通详安置军流人犯在配患病请免通报一案奉宪批司核议详夺等因行据嘉兴府议覆前来本司覆查在监人犯遇有患病其未审结之案则例应扣除病限其已结之案则皆系监候重囚均应通报飭医调治务痊以杜禁卒凌虐致死情弊至若在配军流人犯原与平民无异并非狱囚可比应如所请如遇患病有力者听其自行医治无力者该管总保报明州县拨医调治免其通报以省案牘以归简易若因患病至于身死则仍令照依旧例通报办理至在驿徒犯若非病故其偶尔患病者亦请免其申报以昭画一缘奉飭议是否允协拟合详候宪台察核批示以便通飭遵照等情于乾隆二十一年十一月初八日详奉宫保督部堂喀

批如详通飭遵照仍候抚部院批示缴十二日又奉巡抚部院杨

批如详通飭遵照仍候督部堂批示缴

○因贫居丧嫁娶援照因贫卖妻成例量减科罪免其离异

浙江按察使司台呈详为故杀绝嗣等事看得寿昌县民妇陈叶氏具控吴春生毆死伊孙陈阿发一案缘叶氏有子陈绶魁娶妻唐氏生子阿发年甫十一乾隆二十一年二月初八日绶魁病故家贫棺殓无资伊母叶氏浼堂侄陈伯四为媒将媳唐氏许嫁与吴春生为室并带幼孙阿发随母抚养议明财礼银六两以三两存为春生抚养阿发饭食三两收回备办衣棺迨殓埋事毕叶氏因口食无措催令春生于二月二十八日将唐氏娶归阿发亦随母过门嗣因阿发染患疳症春生无力延医渐至病重于九月二十一日始接医杨文生看视服药无效二

十三日叶氏闻知遣令陈伯四往看并嘱询阿发有无被春生凌殴之事经伯四询明阿发平日春生并未殴打惟有训骂之言转告叶氏诟阿发即于二十五日身故叶氏痛孙情切又疑春生平日既训骂阿发亦必殴打遂驾以殴毙情词控县验讯供明议拟通详奉批核拟本司遵加察核陈阿发患病身死之处已据该县验讯明确其非因殴致死无疑陈叶氏除妄控吴春生殴毙系痛孙情切怀疑具控到案即据实供明应照情急妄告于未经验尸之先尽吐实情例杖八十系轻罪不议外其将居丧之媳主婚转嫁合依妻居夫丧而身自嫁娶者杖一百若由主婚独坐主婚律应杖一百系妇人照律收赎唐氏居丧转嫁事由伊姑主婚应照律不坐陈伯四应照媒人知情者减犯人罪一等律杖九十但听从伊婶之命代为说合系连累致罪亦请准其收赎娶主吴春生讯无凌殴阿发情事但擅娶唐氏为妻应照知系居丧而共为婚姻者减五等律笞五十折责二十板唐氏照律离异仍照追财礼入官余讯无干省释尸棺飭属领埋再查律居丧嫁娶条下妻妾居夫丧而身自嫁娶满杖离异者原以其忘所天而惩不义也但查乾隆十三年间有会稽县民毛文魁嫁卖伊妻苏氏一案系因贫病卖妻情有可原援引江苏蒋连方卖妻成案照据会所载家贫将妻不告官嫁卖与人为妻之例将毛文魁问拟重杖媒人减等苏氏仍归后夫完聚免追财礼入官详奉前院宪批允并令通飭遵照在案今此案唐氏因伊夫病故贫无以殓以致伊姑令其鬻身买棺情实可怜今若依律科罪并令唐氏离异势必贫难存活又行改适一女而三易其夫其情更可矜悯且系因贫所致与毛文魁之案情事相等似应援照毛文魁之案将主婚之叶氏拟以不应重杖余犯亦予减一等分别收赎发落唐氏仍归后夫完聚免其离异并免追财礼入官如蒙允准此等案件犯者甚多并请飭令各属一体照办是否允协拟合详候宪台察夺等情于乾隆二十一年十一月十六日详奉巡抚部院杨批陈叶氏等均如详分别收赎发落唐氏仍归后夫吴春生完聚免其离异并免追财礼入官并通飭各属一体照办仍候督部堂批示缴十八日又奉宫保督部堂喀批仰候抚部院批示缴

附旧详案

附旧详案

浙江按察使司叶呈详为报明事看得会稽县民毛文魁因贫卖妻及毛彩臣中途病毙一案缘毛文魁久患黄病家贫难度伊妻苏氏时相吵闹有同居叔祖母毛徐氏见其夫妇之情已离于乾隆十二年十一月初一日央毛季文为媒氏作主婚得受财礼银十二两将苏氏假称孀妇嫁与沈阿相为妻毛彩臣往吃喜酒行至中途头晕旧病复发当即倒毙伊弟毛云祥等备棺收殓地总报县讯供通详奉批飭查兹据会稽县覆讯议拟由府核详前来本司复加察核毛文魁将妻苏氏卖与沈阿相为妻毛彩臣往彼吃酒中途病发身死各情已据该县逐一讯明毛文魁苏氏合依卖休律各杖一百折责四十板毛徐氏毛季文合依媒合人减犯人罪一等律各杖九十折责三十五板沈阿相虽不知情但不查明来历亦有不合应照不应重律杖八十折责三十板以上杖犯时逢热审减责发落苏氏徐氏系妇人照律收赎再该府以毛文魁苏氏情已两离势难复合若将苏氏依律离异又别无可归请将苏氏仍给沈阿相完聚其财礼免追入官等语查本司前任江苏曾蒙升任苏抚部院陈牌开通飭事案据臬司具详溧阳县民蒋连方卖妻宗氏与蔡起凤为媳一案先据该司将蒋连方等按照买休卖休之律

分别拟杖具详当查买休卖休一条本妇杖一百以同系有罪之人非因先奸后娶则或后夫见色起见本妇亦萌外心其本夫贪利允卖是以一体科罪观下文若买休人与妇人用计逼勒本夫休弃等语其义可见因不出于嫁娶之正附入犯奸条内本妇自应离异归宗财礼入官也若贫病卖妻之类概引此条其财礼既不能为治生与医殮之用而费去者又难复追或本妇无宗可归离异必致失所如后夫原不知情不追还其财礼又拟以满杖亦属冤抑据会有云家贫将妻不告官嫁卖与人为妻妾依不应妇人仍归后夫洵足补律文之□备如此案蒋连方不顾家业贫极卖妻今据照买休卖休在蔡起凤知情嫁娶与主婚为媒之蒋明如等各杖不枉但宗氏无族可归请给蔡成恩完聚并财礼已费免追仍与此条律义未协总之此等案件犯者颇多全在随事揆情或比附典雇妻女或援引妄作姊妹嫁人或照据会拟以不应庶几情罪不致两相矛盾随经批行该司参酌律文妥拟具详去后续据该司详覆蒋连方实因贫卖妻自应量从末减据会有云家贫将妻不告官嫁卖与人为妻妾依不应妇人仍归后夫正与此案相符蒋连方合依家贫卖妻例依不应重杖先经该县杖责请免重科宗氏仍归后夫蔡成恩完聚财礼毋庸议追等情随又批开据议已属妥协惟是因贫卖妻之罪既照不应重杖则与各主婚之犯亦应照律递减仰飭将蔡明如等均减一等杖七十分别发落收赎等因在案查妇人从一而终转卖有关风化但其中不无贫极颠连两图活命或因父母病故无资甘心舍妻棺殮或值本夫病危莫措需费势迫出身似觉情可矜原自应照据会科断倘有他故又宜比附典雇各条期于情罪允协至实系卖休买休仍当原引本律定拟不致有干出入此等案件情态百端江苏各郡颇多引断须归平允合亟通飭嗣后凡遇此等案件务须参考律意揆情准法毋致拘泥失平一体遵行等因遵照在案本司今查此案毛文魁实系贫病卖妻出于无奈若照律科断似觉稍重江苏蒋连方卖妻一案既照据会云家贫将妻不告官嫁卖与人为妻妾依不应重杖妇人仍归后夫完结浙省事属一体可否将毛文魁一犯援拟不应重杖折责三十板毛徐氏毛季文均照犯人减一等律杖七十折责二十五板沈阿相并不知情但不查明来历亦有不合应照不应轻律笞四十折责十五板时逢热审分别减免收赎苏氏仍归后夫沈阿相完聚免追财礼入官毛彩臣既据查明病故并无别情应毋庸议是否允协相应详候宪台核夺如蒙允准并请通飭本省各属一体遵照办理实为德便等情于乾隆十三年五月二十六日详奉巡抚部院方批既据讯明毛文魁实系贫病卖妻如详援例分别杖笞热审减责收赎宽免苏氏仍归后夫免追财礼入官并抄成案通飭所属一体遵照余已悉仍候督部堂批示缴六月二十七日又奉宫保督部堂喀批仰候抚部院批示缴

○染铺被窃酌议赔偿

浙江按察使司台呈详为迭窃难当事查得归安县通详汪裕有染铺被窃一案前奉宪台批飭勒缉赃贼究报并经本司查染铺失于防范致有疏失咎有难辞且其中奸良不一保无以多报少乘机干没应作何先行酌赔之处飭府查议去后兹据湖州府按照江省之例分别染货新旧全赔量减获贼追还等情议覆前来本司查染铺收受民间投染货物自应小心看守乃疏于防范致被失窃获贼追赃尚在无期实未便任其置身事外且恐后不肖铺户乘机干没之弊自应先行酌议赔偿以示惩戒但各铺收染货物是新是旧并无凭据若如江省之议分别新旧赔偿在染铺希图减价势必以新报旧而民间欲增价值亦必以旧作新易启争竞

之端且染铺非尽有余之家若令将新者全赔亦不无苦累未得其平本司伏查浙省牙埠代客雇载货物如有失窃先着牙埠赔赃一半现在详定通行遵照在案应请嗣后染铺失窃亦照牙埠之例无分新旧即着落该铺照估报赃数先行酌赔一半限一月内照号给还各主收领俟获贼追赃分别还店给主倘该铺有乘机干没以多报少情弊究出从重治罪如此庶染铺知警不致疏于防范而民间被失染货亦不致悬宕无着矣是否有当理合备文详候宪台察核如蒙允准所有此案汪裕有被失染货即飭照此先行着赔并请通飭各属一体遵照等情于乾隆二十一年十一月二十七日详奉巡抚部院杨批如详通飭遵照仍候督部堂批示缴又奉宫保督部堂喀批仰候抚部院批示缴

○办案规则

浙江按察使司台 呈禀本月十五日接奉宪札以前准部行人命案件初报供词图格按月转送部科一案应否以准咨日起抑系开篆后具报之案起照办之处即日议复核咨一面将应咨各案查明汇造呈请核发详咨并飭颁发呈式出示晓谕将作何通飭办理俾得画一之处一面飭遵一面禀复等因本司查此案奉准部行已届封篆自应于开篆后照办除现在另文详请咨明大部并查明报案汇造请核外至各属人命案件原报呈词类多牵连别事并牵告多人实为恶习今初报呈供既应送部诚应颁发呈式令其照式书写以杜支蔓以遏刁诬至承办命案原应于初审时究取确供一面通详即一面成招可无串嘱狡翻之弊无如各属办理初详供词率多含混情节并不分明游移两可无凭悬揣今既奉定例初次故取闪烁供词以图改移出入即行严参若任其仍蹈故习难以咨送似应颁发成规行令遵照认真办理以免违误谨就本司管见酌拟规则数条同所拟呈式一并禀呈伏祈俯赐裁定以便通飭遵办谨禀

计开规则

谋杀人命呈式

鬪杀人命呈式

误杀人命呈式

计开规则

一年岁籍贯须先问明查各属办案于人犯到案时每有年岁籍贯均不问及者殊不思有籍贯可以知其人来历有年岁可以知其人强弱且罪犯老幼例得收赎若于到案之始不即问明难免覆讯时任意增减希图幸赎至徒罪以上人犯亲老丁单有留养之例其父母年岁及有无次丁侍奉之处更须遵例于初讯时问明入详以杜日后捏饰之弊

一前后年月须先问明如此人于何年月日来此事系何年月日起中间系何年月日如何转

折后又于何年月日如何致衅所有逐层年月日期乃案中眉目不可不清其各供内年分月分日期均须问明实书所有去年昨上年以及本月前月本日前日等字样概行禁用以杜混淆

一道里远近须先问明如某人至某人村中若干里其某人死处至某人村中若干里某村至县城若干里凡有关系者于人犯到案时均应逐一问明叙入供内庶便按其踪迹以察其情伪此处视之似非紧要而其实乃最紧要处也不可不知

一叙次要顺须先问尸属次乡保次邻证再次轻罪人犯临末则最重之凶犯此一定常格其中或有深知之要证或在场之救证又须提出于乡保邻证之后将此人口供详细叙明然后再叙凶犯确供前后次序不得杂乱至每问一人必须抬写将问字高出一字并于问字之下先冠以何项之人如□乡保某人问邻右某人问见证某人等类庶阅者了然易于检查至各属初报人命每有先叙场讯口供于前面将检验尸伤备叙于后者皆因不谙成式之故嗣后务须遵式先叙尸伤次叙场供画一办理不得颠倒

一口供要确从来狱贵初情盖因落膝之初真情易得既得真情各供昭合则向后覆讯自不敢翻异前供只须照录即可成招何等省力今各属每遇情节纠缠人犯狡黠之案一时不得头绪辄谓初讯不妨简率以俟将来细鞫更有谓初□应须活动不宜过于结实以致讼师从中教唆胥役乘机串嘱覆讯之下犯供狡展闪烁游移案难完结此皆庸手误之也今奉部行初讯供情均须汇报部科并行令初次故取闪烁供词以图改移出入者即行题参照故行出入例议处是新例极为森严断不容仍蹈故辙嗣后人犯一经到案务即立时彻底穷究录取确供一面详报即一面成招总之所供属实则顺理成章自然可听若系假捏则左摭右掩坐定支离总以情理二字细心体贴无有不得之者毋再仍前草率并做造支离情节致干辗转驳诘自罹严谴

一情节要明情者两造起衅之由也节者此事前后之层次也凡问一人口供则此人供内即应将此事如何起当中如何转湾后来如何而止挨顺事之层次一一供明虽系数堂供情亦须通身融会叙作一供联成一片使人从头至尾看去一目了然方为妥当今各属不然每见所叙犯供多有一句一问一句一答更有将一人之供分叙数处忽断忽续颠之倒之以致处处脱节情事模糊无凭确核有费周章此皆经承未娴串叙之过自今以后断不可仍循故习也

一情形要合形者当日之形像也如当日如何相争何人先打拏何器械或用拳毆或用脚踢先打何处后打何处何人后打又打何处是对面相毆是旁攻后击之类此皆所谓形也合者如两人对面相打则伤多在左若旁攻后击则迎处受伤拳伤则多在上部踢伤则多在下部如系谋杀亦必将当日何人起意何人共谋各执何凶器如何动手总须说来酷肖此即所谓合也情形合则信案成情形不合则驳诘至矣

一针线要清针线者即上所谓情节情形等类是也一人如此供人人亦如此供一丝一毫不

可互异如针线之缝衣任其横直路数碧清毫无紊乱口供亦犹是也任其人之多寡事之驳杂必使各人口供如出一口方可以成信案如以案犯人多照料不及或致参差当摘案中情罪最重之正犯或前后目睹深知之要证先于此人口内将情节详细叙明其余人证俱依此人之供诘明画一照叙则全案口供自然一气呵成矣

一伤仗要符人命全以尸伤为重如何为手足之伤如何为他物之伤如何为磕碰之伤如何方为重伤如何则为轻伤洗冤录内开载最为明晰遇有检验身尸自应将各伤处痕损颜色长阔分寸逐细验明并辩明系何物致伤立即追起凶器当场比对明确据实填报今查各属每多忽略任听经件混报混填即如近日分水县何夙旦一案所报殴打额角伤处既无颜色而右肋跌伤亦无分寸其伤痕之孰重孰轻以及是否死于殴抑死于跌几难区别又平阳县林阿渠一案谓系用刀一戳从左肋透过右肋俱各肠出及吊验凶刀长仅五六寸而两肋相去尺许奚能直透伤仗全不相符亦不提件作诘讯一语此固由操笔者之不谙亦由该县验讯时疏忽所致也今奉部行初详图格均须咨送部科若仍有似此混报混填者惟有以检验不实职名径行列揭随咨送参不可不慎也

谋杀人命呈式

具呈尸属某人为呈报事窃某有亲父某人或亲母伯叔兄弟子侄等类照填向与某人有何仇隙或因奸盗等项止许简叙一二语今于乾隆某年某月某日在某处地方被某人止许开列实在同谋下手母许牵扯无辜如何谋害致死有某人确证止许开列确证母许捏开事关人命理合呈报伏乞即赐验殓讯究为此上呈

鬪杀人命呈式

具呈尸属某人为呈报事窃某有亲父某人查明称谓照填于乾隆某年某月某日某刻为某事起衅止许各就本事如争产索欠等类简叙一二语不许牵扯别事与某人致争被某人止许开列实在下手之人母许牵涉无辜一人执何器械或系用拳殴伤某某处或系推跌磕伤亦据实叙明有某人在场见劝证今于某月某日某刻因伤身死事关人命理合呈报伏乞迅赐验殓究抵为此上呈

误杀人命呈式

具呈尸属某人为呈报事窃有某人于乾隆某年某月某日某刻为某事起衅照前式简叙与某人争殴不期某人执何器械误将某亲父某人查明称谓照填殴伤某处有某人在场见证今于某月某日某刻因伤身死事关人命理合呈报伏乞迅赐验殓究抵为此具呈

以上各呈式俱令各属颁发代书遇有呈报人命俱照式书写如有不遵或牵扯别事或牵及无辜一经究明将该尸属同写词之人一并照律反坐及戏杀过失杀人命及鬪殴稟验呈词亦俱令仿照简叙不许牵混支离等情于乾隆二十三年正月二十三日稟奉巡抚部院杨批

所议各条及所拟呈式均属妥协如议通飭各属遵照妥办如有仍前草率玩忽以及不行虚衷细心详鞫实情即行详参此缴折并发又奉总督部堂杨 批据呈办理命案规则悉皆明晰周妥本部堂以此案部议内所指惟重在尸伤犯供及有无要犯未获三项是以闽省咨送部科之册现与史臬司商定祇将每案列一案头即于本案之下开列一验得尸伤若何一讯得紧要犯证口供若何一声明人犯是否齐全其余乡保尸亲报呈与无关紧要犯证口供及验尸图格均不必造录咨送以就简易浙省应否照行以归画一并即酌核办理稟复仍候抚部院批示缴单存

又

浙江按察使司台 呈稟各属办理命案初讯供词率多未协是以前经本司谬拟办案规则稟奉通飭遵照在案今杭府又酌拟初报成招二项册式以可否通颁之处稟蒙宪台批令查议稟夺等因下司本司伏查办理招详原有一定成式今该府以各属经承多有未谙拟颁册式二种俾各照办不致参差非不甚善但人命初详设或先经稟验则应叙辜案因讼起衅则应叙断案他物致死则应叙明比对伤痕奴仆雇工则应叙吊验契券本宗亲族则应叙吊查宗谱凡此应行随详声叙者不可枚举今所拟详册既定以匡格又限以字句诚恐各属以为颁定成式不敢增添转多疏漏且内结命案有一人殴死者有共殴致死者有谋杀故杀误杀戏杀过失杀及因奸盗而威逼杀者案情既有不同则问语自必各异今于册式内刊定问语设有不谙经承拘泥硬填亦觉未便况本司前定办案规则已将叙详之法举示一隅以已明晰现拟刊布俾各永遵将来各属办详自与成式不致有违所有该府拟送册式应请令其再加核妥飭属遵办所有移送各府通颁之处似可毋庸置议者也惟是成招核叙原贵简净今各属招册每将无关紧要口供重复繁叙甚将人犯报病报故之原详各批全行叙入以致招册动盈径寸稽核为难此则本司原定规则所未经议及者应请再行通飭各属嗣后如有监犯患病只须简叙某年月日据禁卒稟报某犯在监患病当经详奉委验结覆飭医调治今于某年月日据报病痊字样若系病故亦只须简叙某年月日据禁卒稟报某犯于某日某刻在监病故当经验讯并无别故填图录供通报在案字样其报病报故原文各批均毋庸全叙至覆讯成招只须将正犯及应行拟罪余犯备叙口供其它尸属地保邻佑干证以及牵连之人如与初供相符者只须于当堂研讯之下添入除某某等各供均与初审无异不冗叙外一语即间有不符者亦止须摘叙不符口供下接余供与前供同一语均毋庸重复备叙并飭此后不论人命重案及一切大小案件俱如此办理以省繁冗以便稽核是否有当合并稟明统惟钧鉴等情于乾隆二十三年二月二十七日稟奉巡抚部院杨 批查杭府所拟册式原不过寻常鬪殴等案之报招但案情不一本不能该括且颁式亦不宜过板仰即飭知该府可耳再招册内犯病犯故等项原不必叙全文至覆审时尸亲邻证等供词虽可不冗叙但案情如有必须叙其供者仍应叙入向来题招亦如此办理亦不一格应仍听照旧庶便核题也仍候督部堂批示缴又奉总督部堂杨 批查命案情节种种不同声叙自难一律若定以匡格限以字句势致各属拘泥硬填办理转多未协该司所议均属允当俟抚部院批示到日即通飭各属遵照等因奉此遵经通飭各属嗣后成招时凡案犯报病报故只须照式简叙毋庸全叙原详各批至尸属地保邻佑干证及牵连之人覆审供词如或案关出入甚重必须叙其供者仍应叙入外其寻常招案如与初供无异者只须照式声明不必重复备叙倘有不符者止摘叙不符口

供以省重复并无论命案及一切大小招详俱如此遵照办理在案

○客商专雇之船船户揽搭被窃分别赔赃并令装客停泊各船置□轮流击柝看守

浙江按察使司李 呈详为报明事查得富阳县通详事主吴文瓚等停舟被窃着船户赔赃一案奉宪以此案既非该船户误搭匪人窃去因何着赔批飭查明详定规条飭遵等因转行杭州府遵照去后兹据该府详据富阳县详称遵查详定规条行舟被窃若系客商专雇之船而船户图利中途附搭匪人以致失窃者即着落该船户先行赔赃给主仍候获犯审明之日分别是否知情同伙按拟究追等因今事主吴文瓚等系专雇之船而船户沈玉山图利中途附搭胡长芳等如果附搭匪人被窃应即着落该船户先照赃数全赔今虽讯无串窃情事但系客商独雇船只该船户不应图利搭人且停泊过宿又不小心防守以致吴文瓚等行囊罄窃欲往豫省穷途乏费是以详请飭令该船户量力赔赃以示惩戒已据船户沈玉山情愿赔银十四两给事主吴文瓚程凤喈收领前行出具领状并声明规条云仍候获犯审明是指误搭匪人窃赃逃走故令船户赔赃但盗贼之徒形踪不一每有匪人扮装旅客窥探行商雇船装载潜至中途假托附搭为由纠约伙党或在岸随行或小舟尾后内应外合甚有船户知情同伙遇夜停泊乘机偷窃伙党接赃先行贼匪仍在船内将船窗舱板装成钻窃情形迨客商惊觉查点附搭之人依然在船搜其行李毫无赃据虽被所害莫可如何具报到官逐一讯供均各推卸因无赃证亦未便遽加刑求遂致漏网而奸宄船户恃有匪人逃去方令赔赃之例竟可玩纵无忌是以水次偷窃之风仍未能靖实为商贾行旅之害请嗣后凡客商专雇之船并未搭人实被钻舱及客商愿令搭人偶致失窃船户均免赔赃外其客商不愿搭人而船户图利中途强行揽搭如被失窃虽讯无串窃情事着该船户量力赔赃若附搭匪人窃赃逃走着该船户照被窃赃数全赔统俟获犯审明之日分别是否知情同伙按拟究追再浙地多属水乡行旅往来不绝船户受雇装载自当小心防守况揽载各船均有水手少则四五人多至八九人不等遇夜停泊若得轮流守护何有盗窃之虞皆因船只被窃报官不过讯供缉拏船户得以逍遥事外无所畏惧以致窃盗频闻请嗣后飭令牙埠除不揽载小船听民自便外其一切揽载船只着各置备竹梆凡装载客船遇夜停泊船户水手轮流击柝看守倘敢怠玩不遵守夜以致失窃具报到官讯明即将该船户责惩以儆等情由府具详前来应如所请飭令办理除仍飭勒捕跣缉赃贼务获究报外相应转详批示以便通飭遵照等情于乾隆二十三年十月二十四日详奉巡抚部院杨 批如详通飭遵照仍候督部堂批示缴又奉总督部堂杨 批仰候抚部院批示缴

○典中失赃查出现当别典者着原典主备价取赎

浙江按察使司李 详据典商赵太生等为失窃获利无辜赔本等事呈词行据杭州府详开查民间失事盗贼当赃例应先起给主仍于贼犯名下追本给还至于典铺被窃系有典守之责例应先行赔偿再于贼犯名下追还该典二者本有区别今绍郡山邑许梁典铺被窃其所失典货系应先行赔偿兹据该贼供出窃赃当在省城太生等典自应许铺贖本同往取赎该典赎回仍转向人上收取原当本利并于贼犯名下追还赎本庶为公平乃许典不以典守难辞遽欲援照民间失事之例呈详起赃竟置赎本于不问无怪赵太生等有失窃获利无辜赔本

之控也惟是此案获贼已经日久现在专俟认赃定断难任辗转耽延除飭仁钱二邑遵照宪批着令赵太生等先将关取各赃即日按票呈缴移送外仍请檄飭山邑先于许梁名下照数追缴赎本即日移送给还并请通飭嗣后典中失事获贼供出当赃先令该典贲本认赎再于贼犯名下追本给领俾误当贼赃之典铺不致有亏成本则情理两得其平矣等情乾隆二十三年十一月初四日奉巡抚部院杨 批仰布政司如详通飭遵照仍候督部堂批示缴

○杭城失火分别查参动项赈恤

浙江布政按察使司明李 为特檄严飭事会查得回禄为灾事起仓猝焚巢灼体目击堪怜诚应抚恤及时庶使灾黎有济杭城房屋类皆编竹为垣偶有不戒遂致燎原莫遏地方既大失火又多若照例办理地方官无时不在议处之列从前各宪见其风狂火猛并非扑救不力地方官又情愿自行捐资抚恤未动公项因即格外从宽准其通融办理但恐日久懈弛地方官视为无关考成将捐资抚恤一事有名无实似非矜恤被灾贫民之意今奉宪飭将沿烧拆毁房屋作何分别抚恤不致失所等因遵即行据县府议详前来本司等覆加筹议定例固当永遵外办亦应参酌查向例火灾恤给在于司库程费款内动支但程费一项需用孔多莫若请照原例动支存公银两浙省有备公一款应此内动给除有力之户及起火之家毋庸抚恤外其余贫苦之户请照水灾之例每瓦房一间给银一两草房一间给银五钱披屋一间给银二钱五分因开火路拆毁扒坍者亦照此例资给伤毙人口者大口给银二两小口给银一两务于三日内查明飭委就近府佐按户散给以杜捏冒俾沾实惠如失火延烧十间以下者无论城内城外地方官既邀免议则抚恤银两应令捐俸仍另委专员散给庶不致有名无实若在十一间以上者既动备公抚恤仍应照例查参倘实系风日燥烈人力难施设法救援火威莫遏出于天意无咎归官而该地方官又自愿捐资照例抚恤此种情形应否免参临时酌详宪夺然亦专指杭城编竹为垣易生火患而言外府州县不得援以为例等情于乾隆二十四年八月二十八日详奉巡抚部院庄 批如详飭遵并飭嗣后凡有应恤之户该地方官务须查实开造细册同应恤银两就近送府另委专员按户散给具报仍候督部堂批示缴

○递解军流等犯照造年貌册注明应否收禁沿途查对

浙江按察使司李 为谕访利弊等事查得递解军流以及逃盗等犯均关紧要原应将所犯事由及籍贯年貌俱备载文批之内以便逐程查验方无奸徒顶替等弊乃近来军流人犯造具年貌籍贯箕斗清册详送封入咨文内以备配所地方查考而各州县解犯批内虽一体开造迨至下站州县接填转递即将原批掣回倘前途州县批内讹填错落详请沿途稽查殊有未便兹据兰溪县具详奉宪批司查议应如所议飭令首先发解之州县将该犯年貌籍贯箕斗于造册请咨发配之外照造印册一本同批并送以备沿途查对至于其余一切递解人犯无论本省隔省俱于文内开填事由年貌籍贯当堂查点并批内详悉照填疤痣箕斗不得遗漏舛错并应否收禁之处亦应注明倘前途不行填注许接递官一面究明如实系本犯即验看填注转递一面揭报将不填注之州县申飭记过经承提责若有顶替等弊即将该犯及解役一并收禁通详参究应请通飭遵照并咨明邻省画一办理等情于乾隆二十四年八月三十日奉巡抚部院庄 批如详通飭遵照并候咨明邻省转飭画一办理至其余递籍递配人犯经

本部院前于楚省奏明请照军流人犯一体填注准部覆允通行在案并即查明通飭缴

○递解人犯回照注明收犯日时

浙江按察使司李 为遵批通飭事乾隆二十四年十月初七日奉巡抚部院庄 批富阳县知县翁纘祖禀称州县递解军流并解部重犯及邻封关提窃贼私盐及一切轻罪人犯均于解到接收后批上填写回照二字盖用印信给还解役回销以为接收凭据彼此相递无不皆然至军流等犯屡奉各宪通飭令各州县于点验之后再将人犯押赴营员覆加点验拨兵协解用坚长锁炼粗重镣■〈金靠〉并与解役对锁等因遵奉在案立法已属周密惟是邻封关提窃贼私盐及一切轻罪人犯往往将回照迟销并有纵犯私回或受贿代替之事揆厥所由皆因解犯之后中途即有耽延在接收之州县以犯系轻罪既经解到姑置不究迨至回销之日经本官查出或称交犯后中途患病或称回途遇风水阻滞种种支饰虽再三严究而回照未注接收日时终难得其实据若辗转关查又不无滋繁案牒应请嗣后将一切递解军流及轻罪人犯该州县接收后于印信回照旁注明收犯日时在接收之处本有公文及解批月日可据设有迟误可以查究而解犯之员复有收到回照日时可稽是解役之往还彼此均可查察中途势难滋弊庶事不烦而役加谨似于递解各犯不无裨益等情奉批所请递解人犯于回照旁添注收到日时事属可行仰按察司通飭遵照等因在案

○未获贼案内当赃不准先行起给

浙江巡抚部院庄 为特檄通飭事据仁钱二县典商徐大成等呈称误当贼赃例应提取但必贼确而后赃真若贼未破案则失赃真假失单虚实此物果否贼偷贼当毫无证据仅凭报窃一词即可指为贼赃提取例既未符弊将百出本年关景原典当衣一宗是否贼当仅据汪姓指系失物奉钱邑断令无本取回此端一开必滋捏窃吞货之弊公叩批飭等情到本部院据此查吊起贼赃自应获贼讯确方始提储即未经获贼之先事主赴典查出亦须当面书押封固在典俟获贼后再行起给未有贼犯未获而先起赃之例除呈批示外合飭遵照仰司即便通飭各属遵照嗣后典当贼赃务须获贼讯确方许起给若报缉尚未获贼止许书押封固在典不得任听事主混行吊取致刁徒妄捏滋弊毋违乾隆二十四年十一月初四日行司

○军流遣犯在配妻氏病故毫无别情者概免报官

浙江按察使司李 呈详为报明事查得临海县安置流犯王勤之妻张氏病故一案缘王勤原籍山东淄川县因殴伤梁来身死拟绞恭逢恩旨减流金妻张氏随行李大驴子二驴子于乾隆十一年五月间奉准山东抚宪咨解到浙转发临海县折责安置取具收管详送在案今该犯之妻张氏染患症疾病症医治不痊于乾隆二十四年九月初一日病故报县免验讯供取结通详请咨奉抚宪以流妻王张氏病故本夫王勤现在配所毋庸请咨所请例后军流遣犯妻属本夫现在概免报官讯详之处批飭查议等因本司遵查在配军流人犯之妻原与平民无异前因军流人犯例应金遣是以病故虽得免验必须咨明原籍今奉部行免死减等强盗及一应军流遣犯家属俱毋庸金配如有情愿随带者听其自行随带不得官为资送等因是

定例以后军流妻属即不在金配之列其随行到配不应同本犯一例拘管如其病故并无别情自可毋庸报验详咨应请嗣后除缘坐犯属照例办理外其余一应军流遣犯妻属无论例前例后本夫现在者遇有妻氏病故毫无别情应请概免报官讯详以省案牍以归简易等情于乾隆二十四年十一月初五日奉巡抚部院庄

批如详飭遵仍刊入治浙成规本内并候督部堂批示缴又奉总督部堂杨

批如详通飭遵照仍候抚部院批示缴

○稽察捕役私押贼犯

浙江按察使司李 为遵批议详事议详嘉兴府条稟窃盗并窝主罪止杖责者加枷号及确估窃赃严惩嘱扳案内附请申禁捕役私押贼犯窃照恶捕之得以诬良嘱扳皆起于私押私拷虽屡经申飭凡获到贼犯不论罪之轻重务须实时收禁案未审结虽患病亦不许提监无如各州县尚有玩忽不遵更有获贼多月并不录供通报者在捕役拏住贼犯既不即行稟解先行任意锁阱私家及至稟解而州县官又不即行审讯且交原捕暂管更有审后仍交押候于是日复一日蹉跎延搁以致私行吓逼嘱诬放鹰百弊丛生并请再行通飭嗣后捕役拏获贼犯务须随获随解随到随审带到犯人先须诘问捕役从何访闻于何处何人家内获住离城若干里途次有无耽延私阱然后再验犯人有无拷伤刺过字迹讯其被拏因由获解处所日月是否与捕役所供相符若审有私押迟解情弊即将该捕重处然贼人之畏恶捕更甚于畏官法审问贼案必须严密审时更不许原捕站立两旁擅自唬吓提拨以致不敢吐露实情审后如果确贼即行收禁仍时加密察亦不许捕役擅至监门与禁卒犯人交接通风如人赃现获之犯可以随详请结者通限二十日之内具详如尚须拘提伙犯查起赃物者务于十日之内先行录供通报依限审结其先后详报文内务将各犯到案日期有无诬扳窝伙买赃于何日差委员役何人前往查唤起赃何日投到审释逐一据实开出并须诘清各犯的实姓名住址有无房产前后窃过几次各计赃若干一切紧要关键均须切实叙明以便稽核并飭将各捕役年貌花名住处寓所开造清册分送府厅存案该府厅州县不时密遣亲信人役前往各处查察有无私押人犯随时提究此番通飭之后再行故违将应禁贼犯交捕管押任意迟延隐匿不报草率审问混行差拏扰累无辜不究嘱扳模棱请结以及删抹紧要情节含糊笼统希冀蒙混者该管知府一面严提经捕究处并即具揭详参如初次讯供确凿不得行拘讯后能审出嘱扳实情依例问拟全不袒庇者所有失察罪名概请宽免如此勤慎查审有犯必惩则匪贼蠹捕自能各知儆惕不但可杜诬扳滋累亦可以绝其串供翻异买脱纵漏之弊矣是否允协理合详请宪台察核批示遵行等情于乾隆二十五年十一月二十四日详奉巡抚部院庄 批如详移行遵照仍严飭各该府留心稽察据实查参仍候督部堂批示缴

○航船被失分别赔赃

浙江按察使李 呈为串窃害命等事查得事主雷云万附搭叶绳武航船到省被失银信一案前据钱塘县讯供通详奉宪台以船户误搭匪人致有失窃例应赔偿飭议着赔具报等因转行遵照去后兹据钱塘县查议由府核详前来本司查航船虽系散搭与成规内所载中途附搭匪人之条有别第客商行李船户理宜照管是案船内三匪在石门地方登岸吃饭竟不归

船踪迹可疑该船户自应实时查追乃遽尔冒昧开船远行以致被失多金无从踪迹该船户叶绳武实难辞咎应如府议所有雷云万被失银二百七十九两五钱零着令叶绳武名下先赔一半给领仍飭勒捕严缉务获匪贼究详再客货银钱既已收储在船则船户即有看守之责应如该府所请嗣后如系客人将银钱货物亲交船户寄带而客不随行者其银物开明单帐交给如有疏失自应即着船户全赔至于客商有带行李银钱货物虽交船户收储而已身亦同在船者则本客亦宜自为防范倘中途遇有失窃应着船户赔偿一半获贼之日再行究明分别办理如此庶航船知有责成自加谨慎不致常有疏失之虞矣是否允协理合详候宪台察核批示飭遵等情乾隆二十六年七月十五日奉巡抚部院庄批如详飭着叶绳武先赔一半勒限半月内追给取领送查母任宕延羁累一面速飭勒捕严缉赃贼务获究报仍即通飭各县商客有银钱货物寄交船户如有疏失照议分别赔偿出示晓谕并刊入成规并候督部堂批示缴又奉总督部堂杨批如详飭遵仍飭缉拏赃贼务获究报玩延提比取揭详参仍候抚部院批示缴

○同城两县分别上下半月接递人犯

浙江按察使司李 为请定首县递解章程以免稽延事窃照递解人犯接收转递难容迟误向例逐县接递不得越站但如仁钱两县近在同城邻县解至仁和者接收一日转递一日及至钱塘接收转解又须二日是省城之内逗遛四日糜费口粮稽延时日推之程安山会两县附郭者亦复如是惟嘉秀二县及江省吴江震泽二县俱分上下半月接递甚为便捷但事由解犯必须详明立案本司请将上半月内令仁和县收发所有富阳萧山等县之犯径解至仁邑接收转解毋庸由钱塘接递下半月内令钱塘县收发所有海宁石门德清等县之犯径解至钱邑接收转递毋庸由仁和接递如一时犯多者仍听通融收禁不必拘泥或有邻邑来文舛错未经查填上下半月应行收发衙门亦即接收不得驳回致滋延累其程安山会等县亦即一体办理如蒙允准本司再行通飭各属知照即以九月初一日为始庶永定章程解犯不致迟滞是否有当拟合详候宪台察核批示等情乾隆二十六年八月十二日详奉巡抚部院庄批如详通飭遵照仍候督部堂批示缴十月十二日又奉总督部堂杨批据议甚属妥协即通飊遵照办理仍候抚部院批示缴

○仁钱二县争控坟山案件坐落省城者理事同知专管

浙江布政使司索 为据禀转请究示等事查得杭城西湖南北两山上至闸口梵村下至半山白马坑一带管坟山虎私砍荫木偷窃石块拆毁攒屋掘棺平塚盗卖坟山坟地以及霸占包做任意勒索一切控理事件曾于乾隆十年间经潘升司以仁钱二县坐临省会事务繁冗循照告追客本之例详委理事同知专司审勘查察详奉前抚宪常 批示查杭城士民坟墓俱在西湖南北两山以及上至闸口梵村下至半山白马坑一带管坟恶棍号为山虎惟利是图不餍不休自丧家择地之时即与堪舆联为一气勾串烹肥及至厝葬包揽做坟做屋灰石砖瓦多开冒销工作俱有加二加三扣头索诈花红好看说合铺排酒席稍不遂欲即生事阻葬捏称侵占界址以致涉讼更有平日囤买绝地或坟亲远出未归年久即将葬地捏名转售一经控告彼又从中播弄获利且唆卖主找赎打算烹分此外盗砍荫木私卖爪门桌橈垦掘坟墓

挪东移西一年之间私行侵损使之不得不修可资自己食用犹有寄场恶棍吊底开棺剥衣偷饰将尸烧化其骨卖与江西碗客充作猪羊等骨最为惨酷以材板为浮桥以棺料为木桩是其常事仁钱二县坐临省会事实繁冗原难兼顾且书役俱是坟亲凡有讦讼之事贿搁弊混往往有控无结是以毫无敬畏似此恶习若非专员管理不能整治仰飭委该同知实力查办并照自理词讼之例备送循环白簿送候印发将准理审结缘由分晰填造按季呈核一面将山虎诸弊明白晓谕严行禁止仍不时访察如有违犯即行拘讯详究毋得徇纵等因迨该同知管理年余以控案渐少仍请归县办理后于乾隆十六年间据钱邑士民方伸等因山虎故智复萌赴司具呈仍请委员专司管理又经叶前司详请仍委该丞衙门审勘各在案今据该同知广福稟称奉委审勘坟山案件其中控县者十有八九或有抹煞县案赴厅具控或有催审无期易地控理更有奸民自晓情虚厅县衙门一日两控希图歧断不得不提卷案往来宕延时日非但徒繁案牒且与专责之意违悖稟请专司画一办理等情当即檄飭杭州府查议去后兹据该府详覆前情本司备查民间争控坟山案件因仁钱二县坐落省会公务殷繁不克随时办理是以前司详奉专委理事同知审勘原期案件速结起见若厅县两处受理转启奸民滋弊之端其闲情幻百出实有如该同知所稟者似与分繁专责之意有悖应请嗣后凡有控告坟山事件仍照潘叶两前司原详统归理事同知专司勘断仁钱二县不必再行准理其海富余临新于昌七县狱讼减少于仁钱如遇有争控坟山坟地事件而坟墓不坐落于省城者仍听各县就近自行办理毋庸该同知兼管以免往返拖累如此循照旧规则事有专司案件得以速结而山虎亦不敢再肆矣除飭该同知将山虎种种恶习查明原案再行肅列徧行晓谕禁止并将准理过事件循照州县自理词讼之例备具循环二簿呈送宪台并本司衙门印发填注曾否审结作何审断缘由按季分送察核外是否允协拟合详明伏候宪台察夺批示以便移行遵照等情于乾隆二十七年七月初七日详奉巡抚部院庄批如详分飭遵照仍飭该丞务须秉公勘断随事速结毋任胥差藉端滋扰致干察究并候督部堂批示缴

○报窃文武移会失窃赃不满百及无强形者免勘

浙江按察使李为謬抒管见等事查得杭协张玉琦具稟事主呈报失窃请飭营县互相知会一案奉宪批司查议本司遵查定例凡窃盗等事责令地保汛兵分报各衙门文武员弁协力追拏如地保汛兵隐匿不报及地保已报文职而汛兵不报武弁并首报迟延均有治罪之条是地方失事按例营员应专令汛兵查报但地方广阔塘汛遐远失事之家每多止报州县兵丁失于不知州县又移会迟缓以致营员差缉稽延者洵属有之应如所请嗣后如失窃之家若先赴文职呈报而该员一面星飞差捕侦缉一面即关会营员如事主附近塘汛目兵先报营员该营员亦即移知文职共相协拏分别勘详仍将文武移会日期各于详报文册内据实注明以备稽考倘再隐匿迟滞轻则记过重则揭参如此则文武联络相通可免推诿纵延再地方失窃文武会勘原欲杜其讳强为窃以窃报强之弊但不论穿壁穴封赃数多寡概令会勘虽文武员弁单骑减从严约兵役一无骚扰第恐乡民愚懦遇有小窃或虑官弁临勘守候滋累反致隐忍不报亦未可定嗣后可否除失赃在一百两以上获贼罪应咨题及失赃虽在一百两以下报呈内稍涉强拒可疑情节仍令地方官会营勘讯具详□其□□不满百事主报呈又无强拒可疑情事者止令兵捕协同保邻确勘将进出情形稟复备案概免会勘以防滋扰等因乾隆二十八年三月十三日奉巡抚部院熊

批如详移行遵照仍候督部堂批示缴三月二十一日又奉总督部堂杨 批如详移行遵照倘嗣后有诿称会勘冀图抑讳迟报以致贼逸赃消察出定干参咎仍候抚部院批示缴

○客商在行被窃货物银钱分别议赔

浙江按察使李 呈为报明失窃事查得德清县通详事主孙驾山在沈廷美行内被窃衣物一案前经该县据报通详奉批飭缉并蒙督宪批飭将被失客货照例追赔等因转行遵照去后兹据湖州府详据德清县详称查治浙成规惟典铺与染铺被失均有着赔之条又牙埠代雇匪船及船户附搭匪人失窃亦有着赔之文至航船失窃又以货物交明船户客商随行与否分别全赔半赔其行家被窃客货未有着赔之例今孙驾山在沈廷美行内被贼挖洞进房窃去随身衣服并緞疋马棕不特与典当染铺及航船代带货物有典守之责者情形不同且所失之物随身携带并未交明行家亦与客商将货交明航船收储者有异请免沈廷美赔偿以省株累且该府县以客商贸易为生投行被窃若概免赔恐行家膜视疏防请嗣后客商如将银钱货物交给牙行而客不在行者及客虽在行而银钱货物交明行家收储内室者遇有疏失着令行家全赔其粗重货物虽交行堆储而客亦同在行本客亦宜自为防范如有失窃应着行家赔偿一半获贼之日分别追还如客商在行有随身自带银钱行李并细软货物并不交明行家者遇有失窃系客商自行疏忽概行免赔等语由府核详前来本司覆查客货投行原应主客共相防范而偶尔失事亦所常有据请分别赔偿实属准情酌理俾客商行户咸知思患预防除孙驾山失窃一案仍飭勒缉赃贼务获究报外相应据情转详宪台察核批示以便通飭遵照等情于乾隆二十八年五月初六日奉巡抚部院熊 批如详免赔仍飭勒缉赃贼务获究报并通飭各属一体遵照仍候督部堂批示缴五月初二日先奉总督部堂杨 批如详通飭遵照各宜防范毋致诿误疏忽自取咎戾仍飭缉孙驾山失案赃贼务获究报并候抚部院批示缴

○赃不满百无劫拒情形保长勘查禀报停止兵捕会勘

浙江按察使李 呈为谬抒管见等事查得仁和县详事主报窃赃不满百词无劫拒情形止令该保勘明协同事主具报毋庸兵捕会勘滋扰等情奉批查议本司查乡民愚懦遇有小窃若概令文武会勘事主虑恐守候滋累反致隐忍不报亦未可定是以前详议请赃在百两以下别无强拒情节者令兵捕协同保邻确勘将进出情形禀复概免文武会勘详奉批允在案今该县以捕役恃有勘查之权每至事主事假勘查之名多方需索稍不遂欲即指非外来之贼究问本家奴仆雇工藉称带官禀讯多方扰累以致失窃之家每多隐忍不报宵小益得遂志等语查捕役敢于需索事主皆由本官疏纵失于觉察所致若果约束严明稽查周密若辈自知畏惧守法但蠹捕贪婪每多无风生浪既假以事权难保其必无藉端生事是兵捕会勘非惟无益于民而反致滋累应如所请嗣后凡百两以内平常失窃事件俱令该管保长于事主投明之时即勘查进出情形失赃确数协同事主据实禀报所有兵捕会勘之处即行停止如保长扶同捏混察出重处勿少宽贷再本司更有请者浙中失窃事件每有事主恨贼窃扰于报呈内添捏强劫拒捕情词以图官捕上紧比缉以致往返批查殊滋案牘应请通飭各属徧行谆切晓谕嗣后民间失窃报呈务须据实直书如再有捏词混报定将该管保长及事主一

并照例治罪如果实有强拒情节而地方官规避处分抑勒讳饰或被事主告发或经上司查出立即严揭请参庶官免批驳之烦民无勘讯之累是否允协理合详候宪台察夺等情于乾隆二十八年六月二十二日详奉巡抚部院熊批如详通飭将事主以窃为强杖一百之例出示晓谕至地方官先存成见抑勒讳饰其情更属可恶应立即据实严揭请参余照行仍候督部堂批示缴

○新疆遣犯护牌内填写员弁亲身押解字样

为咨明事乾隆二十九年四月初十日奉巡抚部院熊准陕西抚院明咨称窃照发解新疆遣犯最关紧要而陕西为接递新疆□犯总汇之区人犯众多理应严加防范乃有无知汛弁往往以原解护牌内未填官弁押解字样随玩不亲身护送除现在通飭各营遇有接递新疆遣犯无论原解牌内有无填写员弁字样务令汛弁亲身督率兵役护解外相应咨明请烦查照嗣后凡遇发解新疆遣犯祈于护牌内填写员弁亲身押解字样施行等因到院行司

治浙成规卷七

臬政三

◆臬政三

浙江江西接递军流应由江苏转解北地者时值寒暑即行截留

海洋偷网贼匪加枷号收买之人照知情盗买问拟

起解新疆遣犯及军流等犯兵牌咨文年貌清册及该州县长文俱装入短文封套内按站转送以免擦损破烂

停发新疆一十六项人犯如有脱逃被获仍应照新疆脱逃治罪并于发递咨封之外大书填注应发新疆今仍改发某处字样

解犯镣铐酌定觔两数目不许轻薄

浙省仿照江南改定办理积匪章程

窃贼三年无犯隆冬免其拘禁

海洋偷抢匪犯分别拟罪条议

获盐实时秤验厂盐失窃无商灶报县案据仍治以售私之罪
偷窃盐觔照贩私问拟仍刺字

私盐案件如应题咨内有百觔以下应拟枷责之犯摘出另结

民间告赎田产将满三十年者应令备价缴库俟契价交足之日扣算曾否已逾年限分别定断

窃盗再犯毋庸统计前犯之案以现犯案数赃数分别遣徒

详参疏防分别府分远近酌定期限

积匪猾贼分别案数定拟亲属相盗及窃无人看守之物免并计

窃盗再犯前犯一次在赦前免其并计仍作初犯又值恩赦准免其罪仍应刺字

窃盗例免并计之犯照初犯定罪遇赦分别减免仍应刺字后又复犯照再犯问拟

过关咸货每百觔止准护盐二觔如违例多带照贩私律治罪

窃盗初犯再犯未曾援赦免计直至三犯始遇恩诏分别减等免计

禁带铁鎗石礮

拏获无犯私盐照八折分别给赏充公

发往新疆官犯毋庸委员长解

祖父母父母呈首子孙违犯之案查明分别详解办理

徒犯毋庸专发驿丞收管

浙省办理海口营务缉捕各条章程

○浙江江西接递军流应由江苏转解北地者时值寒暑即行截留

浙江按察使司李 为奏闻事乾隆二十九年十一月二十九日奉巡抚部院熊
宪牌准江苏抚院庄 咨开据江苏按察使钱琦详称该本司查得接递军流遣犯前经本司议
详以苏省虽系冬寒夏暑惟接递军流每多自愿前往意在早到免受拘系之苦是以俯顺民
情无论冬夏概行转递其本省未经起解之犯仍照旧例停遣详奉咨准大部飭照奉准顺天
府尹条议发往东南和暖省分军流本犯情愿前进取供转递其不愿者听按其地方情形斟
酌办理等因行据各属查议前来本司复核江苏一省南达浙闽北连山左其东西两面襟江
带湖潮汐汪洋冬则严寒夏则酷暑接递军流若照常递解恐失矜恤狱囚至意似应按其省
分分别办理应请嗣后凡遇隆冬盛暑本地未经起解军流及接递军流时遇炎夏皆照例概
行停遣外其接递军流一遇隆冬若系解往东南浙闽两广江西五省和暖地方如本犯情愿
前进取具切供转递不愿者听其解往西北省分之犯均行留养至云南一省虽地处和暖
而解赴该省之人仍须经历沍寒地方亦应一例停遣再前奉行江西浙江两省接递通境军
流江西则地禀温和浙省则舟楫直达与冲寒冒暑之北地不同概照滇省之例一体转递但
应由江苏转递人犯俱系发往北地原非和暖之乡今苏省既议停遣江浙依然接递不独办
理互异而江苏接递首站必致羣聚易生他变应请咨明江浙两省凡遇接递应由江苏转解
发往北地军流时值寒暑俱在彼地截留庶江省免致壅滞疏失之虞其止解苏省安插愿行
前进者仍各就彼地情形照常递解而江苏接递首站亦一例转递本省配所毋须停留是否
如斯相应详候宪台咨明各邻省抚宪一体通飭遵照画一办理等情到本部院据此除分咨
外相应移咨为此合咨贵部院烦请查照希即一体通飭遵照画一办理施行等因行司

○海洋偷网贼匪加枷号收买之人照知情盗买问拟

浙江按察使司图 呈详为遵批议覆事查得玉环同知议稟该地如有偷窃渔网之案即随时通报一面着落守桁之人赔偿网价其售买渔网之人即治以知情盗买之罪并请将窃网之贼于计赃定拟之外再分别加以枷号等情稟奉宪台批司核覆本司伏查守桁之輩奸良莫辨诚难保其无勾通匪类窃网货卖勒索分肥情事自应逐一查办如有被窃渔网者即随时报明该丞一面讯供通详一面严查守桁人等有无勾窃分肥分别赔偿究追庶奸徒不致藉由窝匪至此处窃网卖与彼处承买之人既见无爪鱼网亦不得希贱受买应如该厅所稟嗣后如有收买无爪鱼网者一经获贼究出买网之人即治以知情盗买之罪使消受无人偷割之风或可冀于渐绝再海洋偷窃渔网虽律无加重之条但不过其流每每酿成巨案亦应如所稟嗣后凡遇在洋割窃渔网之犯一经审明于计赃定罪之外再照窃贼再犯例分别枷号如内有两次行窃者一两以上枷号一个月五两以上枷号两个月十两以上枷号三个月游示海岙俾守桁渔人咸知儆惕于靖海洋安民业之道不无裨益也缘奉飭议拟合详候宪台察核批示如蒙允准刊入成规通飭画一遵办等情于乾隆三十一年五月二十二日奉巡抚部院熊 批如详行仍候督部堂批示缴又奉宫保督部堂苏 批如详通飭沿海各县一体遵办余照行仍候抚部院批示缴

○起解新疆遣犯及军流等犯兵牌咨文年貌清册及该州县长文俱装入短文封套内按站转送以免擦损破烂

为稟请示遵慎重文牌事乾隆三十二年六月初四日奉巡抚部院熊 宪牌乾隆三十二年五月二十九日准陕西抚院明 咨开据西安按察使秦勇均驿盐道图桑阿等会查得发遣人犯例有咨文兵牌年貌清册及该州县长文解批始行起解查递解军流等犯自二千里至四千里为止按日行五十里须四十日至八十日始得抵配至各省问发新疆遣犯俱系解赴督宪衙门酌发近则数千里远则万余里沿途接递动经数月前项文牌册批转递州县大都皆无装盛之具逐程接递兵牌无不破烂模糊文册亦多擦损零落一时难于查□保无舛讹沿途不肖胥役亦难免藉此弊混况兵牌系年终汇缴内部查核之件与其事后周章莫若预为慎重应如干州所稟通飭各属嗣后起解新疆遣犯及军流等犯所有兵牌咨文年貌清册及该州县长文俱装入短文封套内按站转递沿途各州县务须预为多备宽大坚厚封套每遇接递遣犯将前项文牌册籍及转递短文一并检点装入庶可不致擦损破烂亦无舛讹弊混之虞矣除转飭陕西各州县遵照办理并飭该州知照外理合叙详呈请查核示遵等情到本部院据此除咨兵刑二部暨各省督抚院并顺天府尹外相应咨会请烦查照希即檄飭所属一体照办施行等因咨院行司

○停发新疆一十六项人犯如有脱逃被获仍应照新疆脱逃治罪并于发递咨封之外大书填注应发新疆今仍改发某处字样

巡抚部院熊 宪牌为遵旨议奏事准江西抚院吴 咨开乾隆三十二年七月初二日准湖南抚院方 咨开据湖南按察司呈详该本司查得近奉

新例前奏改发新疆人犯内有一十六条今议仍发内地此等人犯如有脱逃被获仍将该犯请旨即行正法等因通行各府州遵照在案但查例内内部未经分晰指明之处似应先行请示以便将来遵守查乾隆二十八年十一月内刑部咨覆安抚托 通行各省嗣后遇有发遣新疆之犯于起解地方即将递发巴里坤伊犁以及乌鲁木齐等处字样于咨封之外大书填注以便查照俾得加意堤防等因在案今停发新疆一十六项人犯如有脱逃被获仍应照新疆脱逃治罪自应仍于发递咨封之外大书填注某犯系例应发新疆今仍改发某处字样俾沿途查照一体堤防现在本省照此办理但恐邻省办理未能画一似应分咨照办俾得互相堤防相应详请核咨等情到院据此除据详咨明刑部外相应咨会为此合咨贵部院烦请查照并希转咨前途各省一体照办转饬施行等因到本部院准此除行臬司移行知照外相应咨会为此合咨贵部院请烦查照转饬前途各省一体照办转饬施行等因到本部院准此除移咨前途一体遵办外为查新疆人犯是奉新例改发该司只请给发兵牌不请给咨文兹准前因合行饬遵备牌仰司查照黏抄来文事理即将发遣新疆今改发云南两广军犯该司拟定解赴某省抚院衙门酌发某府州县似应仍请给发咨牌以凭于咨封之外照例大书填注毋违等因奉此遵行在案

○解犯镣铐酌定觔两数目不许轻薄

浙江按察使司欧阳 呈为详请批示饬遵事查得递解人犯各属每以镣铐轻薄勒掯留难拒不接收互相刁顿经前司李 于一件详请咨明事案内通饬务照江省例置备镣重二觔四两铐重一觔四两刊凿县名遵照办理乃各属仍不遵办以致彼此混争兹据杭嘉湖三府议请遵照前定觔两每县制备镣铐各五副刊凿县名呈府验发如遇接递人犯查有镣铐轻薄者将本县合式镣铐加添一副转解下递县分交卸将所添镣铐给还原解带回缴储等情奉批速核详夺等因本司查镣铐一项原因递解人犯中途恐致疏虞而设前司仿照江省之例定有一定觔两而各属藐不遵循任意擅用轻薄镣铐致启刁措推诿之端殊乖政体必须立定章程以专责守应如该府等所议通饬各属每县制备镣铐各五副镣重二觔四两铐一觔四两毋许意为轻重刊凿县名呈府验发备用如遇重罪人犯查有镣铐轻薄者即将本县合式镣铐加添一副解至下递县分交卸之时即将原添镣铐给还原解带回缴储并于转解文内注明系某县加添不得措留字样下递之县照此接办如有将上递加添镣铐措留不听带回及藉称镣铐单薄留难不收致犯疏虞者即将留难不收之县严揭请参毋许再行混用轻薄镣铐松锁细炼倘有不遵经首先接递之县查明更换许该县将镣铐详送解犯县分本府验明立提经差重责并将该县记过饬偿换备刑具价值如此则起解接递各有责成可免懈怠谗误之弊而重犯亦不致疏虞矣是否有当拟合详候宪台察核批示以便通饬遵照办理并咨明邻省一体照办实为公便等情于乾隆三十三年二月二十四日奉巡抚部院熊批如详通饬遵照办理并候咨明邻省一体照办仍候督部堂批示缴又奉宫保总督部堂崔批如详通饬遵照仍候抚部院移咨邻省一体照办此缴

○浙省仿照江南改定办理积匪章程

浙江按察使司曾 为遵批议覆事查浙省向来办理积匪章程窃盗初犯行窃四案以上计各

案赃皆十两以上者照例拟遣乾隆三十三年三月内经前署司议详行窃在五案以上各案赃皆不及十两及行窃六案以上各案赃皆不及一两俱行拟遣至行窃四案内有一案不及十两及行窃五案内有二案不及一两减等拟徒又行窃四案内二案不及十两及行窃五案内三案不及一两酌加枷号等因在案今查江省从前办理初犯同时并发至六案以上者拟遣嗣因立法过严蒙江督宪高批准吴臬司议详积匪之徒如纠伙结党飞檐走壁及一夜连窃等项与积猾条款相符者概行拟遣等因并不分别次数本司伏查办理积匪若不分别次数赃数恐州县无所适从反至畸轻畸重而江省办理初犯虽无分别次数明文其于赦后复犯统计行窃一二三次共有十案或七八案而现犯之案必计赃罪应徒流者方照积猾问发则办理初犯自可类推浙省自应仿照办理但必罪至徒流方拟积猾似觉稍宽本司悉心酌核嗣后窃盗初犯同时并发五案赃皆十两以上及六案七案赃皆一两至十两者俱拟徒罪若六案七案赃皆十两以上者拟遣八案赃皆一两至十两者拟遣其有行窃十案以上者不计赃数多寡槩行拟遣其罪不至徒而案数稍多者酌加枷号至窃盗再犯前经本司议详若行窃四案赃皆十两以上并行窃五案赃皆不及十两及行窃六案赃皆不及一两者悉照初犯例拟遣如前后行窃四案计赃皆不及十两即拟满徒内有一二案不及一两拟以枷号其前后行窃五案虽计赃皆在一两以下亦拟满徒在案今查江省从前办理再犯前后共计四案三犯前后共计三案拟徒如再犯前后共计五案三犯前后共计四案拟遣嗣经吴臬司酌减赦后犯案窃贼其甫犯一次者虽同时并发数案仍照初犯律计赃杖刺二次犯者同时并发一案至三案仍照窃盗再犯例计赃杖刺加枷其案数稍多者照积匪减等拟徒其赦后复犯统计一二三次之案已有十案或虽不及十案已至七八案而现犯之案计赃罪应徒流者拟遣等因详蒙江督宪高批准在案是江浙办理再犯亦属互异本司悉心酌核嗣后窃盗再犯统计前后共窃四案赃皆十两以上者拟徒五案六案赃皆一两至十两者亦拟徒罪五案六案赃皆十两以上均行拟遣七案赃皆一两至十两者亦拟遣罪其前后行窃九案以上者不论赃数多寡亦俱拟遣再查浙省各属办理再犯率多意为轻重如本年三月内余杭县审详贼犯马君显行窃杜方氏家一案该犯前后共犯三次一次在赦前二次在赦后该县因其屡次行窃拟以城旦奉宪台批驳经前署司议详嗣后办理三犯之案内一次在赦前者照再犯递加枷号其二次俱在赦前者仍照初犯依律断决等因详蒙批允在案应再通飭各属嗣后赦前之案照例不得□□□窃盗三犯应遵照定例计赃问拟□□江□议□□□之徒如纠伙结党飞檐走壁及一夜□□□□不计次数概行拟遣此系定例现在遵办应再□飭各属嗣后如有弋获此等积匪非寻常鼠窃可比者到官审实不论初犯再犯赃多赃少曾否刺字概行拟遣以安闾阎至积匪案内随从伙犯有情节果轻者应遵照乾隆二十五年刑部议覆江省苏升司原奏减等拟徒再查江省现定章程贼犯供认行窃而查无事主又起无赃物或亲属相盗及行窃无人看守之物概免并案计算等因查贼凭赃定若查无事主又无赃物则虚实未分至亲属相盗迥非凡人可比其行窃无人看守之物亦与入室行窃有间以故例不刺字原有区别江省既不并计浙省应请照办以上各条本司参核江浙二省现办章程折中定议是否允协拟合详候宪台核示遵行等情乾隆三十三年七月初九日奉巡抚部院觉罗永批如详通飭遵照并刊入治浙成规循照办理仍候督部堂批示缴

○窃贼三年无犯隆冬免其拘禁

署浙江按察使粮储道徐 为报明事看得临海县旧贼朱阿佩刃伤捕役应顺一案查朱阿佩前虽犯窃久已结案现未复犯因系旧贼差捕勾摄管押匪房本非有罪之人应照拒殴追摄科断应如所拟朱阿佩合依官司差人勾摄抗拒殴差伤至内损吐血以上加二等律应于刃伤人杖八十徒二年上加二等杖一百徒三年即请定驿发配折责摆站应顺奉票往拘并无需索情事徐用邦亦非白役均毋庸议抑本署司更有请者一应窃贼犯事发落之后例责地保收管稽查如果改过自新不复再犯理应听其安业营生若必于年底逐名拘案禁押反失其谋生之策而胆玩捕役明押暗纵更不无串窃情弊今查朱阿佩自乾隆二十一年行窃遇赦之后计今已十有余载既无复犯之案乃必年年拘禁匪房致伊畏累拒捕滋生事端律例内原无必应逐年羁押之文乃系外省防杜匪窃不得已而酌行之法本署司管见应请量加变通嗣后以三年为期如三年内新犯贼匪案结之后恐其鹰眼不能遽化隆冬岁暮正宵小窃发之时应仍照旧拘禁过岁以杜匪念其三年以前之旧匪事隔日久既无再犯之案免其拘禁以省拖累如该犯在外仍行偷窃事发之日惟有尽法重惩并将原保人一体究责以示儆戒是否有当理合附详等由于乾隆三十五年六月十二日奉署巡抚部院熊 批朱阿佩如详杖徒仰将该犯发车廐驿折责摆站限满递回安插先取驿收送查至隆冬岁暮拘禁旧贼原为杜匪而设据请窃贼三年无犯免其岁暮拘禁亦系省免拖累起见但此辈贼匪难保其旧习竟不复萌若因三年内幸无破案遂任其自便是否于地方有益仰再会同藩司妥议另详仍候督部堂批示缴又于七月二十日奉宫保督部堂崔

批仰候抚部院批示余照行此缴各等因奉此该按察使郝 会同布政使富 会查得临海县旧贼朱阿佩刃伤捕役应顺一案前经署臬司徐道核拟转详并附请隆冬岁暮拘禁旧贼以三年为期如三年无犯免其拘禁以省拖累蒙宪台以此辈贼匪难保其旧习竟不复萌若因三年内幸无破案遂任其自便是否于地方有益批飭会同藩司妥议另详等因仰见杜匪安良之至意本司等遵查窃贼本非善类诚难保其故智不萌是以向有隆冬禁押之一法但政贵可行法宜有制向来窃盗再犯或行窃案多有钉带铃枷充警之例如三年无过即准开释今隆冬岁暮禁押旧贼若不定以年限则若辈岁受拘累之苦竟无底止自新无路转不免终身为匪亦于地方无裨徐署司议请三年内新犯贼匪案结之后恐其鹰眼未化仍照旧于隆冬时拘禁过岁其三年以前之旧匪既不再犯免其拘禁如敢仍行偷窃一经发觉尽法重惩并将原保人一体坐罪俾知改过无犯者得为良民怙终不悛者难逃法网似属可行缘奉批飭会议是否有当理合会详伏候宪台察夺示遵等情于乾隆三十五年八月二十一日详奉署巡抚部院熊 批如详行缴

○海洋偷抢匪犯分别拟罪条议

为遵批议覆事浙江按察使郝 会同布政使富 调任宁绍台道潘 会议得温处李道条禀请严海洋偷抢匪犯从复位罪一案奉抚宪批飭司道会议具覆等因本司道会同悉心核议一据禀拏获洋匪如无主请即据供定案一条查海疆重地贼匪胆敢在洋抢劫为害商贾情实可恶是以定例江洋大盗不分人数多寡曾否伤人俱立斩梟示其罪名原较内地加严但盗凭赃定赃凭事主指认方成信案故凡定拟盗窃案件必日赃经主认正贼无疑海洋内地初无二致例载鞫审强盗必须赃证明确者照例即决如赃迹未明涉于疑似者不妨再审等语此指现有事主仅系赃迹不明者尚应详慎办理若并无事主则赃凭谁认所起之物是否

搶劫而來即不可知其物或非采捕人所应有終屬疑似之間若以客商在洋被搶被劫人地生疏更慮耽延失業每多不報之案無庸事主認贓即據犯供定案着為成例在搶劫小案罪止軍流以下關係猶輕如系強劫重案罪關斬梟不凭事主質認奚可遽定爰書致滋冤濫縱使承審之員自謂精明無誤而審轉之上司終覺案無確凭照招具題亦難免于部駁據云洋匪到案查訊之下容有不實不尽之事斷無自行誣認之理殊不思黠盜遇有主之案尚思狡賴卸罪若无事主指告孰肯自行吐露其自認之供或由兵捕妄冀邀功誣拷逼認或由州縣偏執輕听刑求而得否則該犯既已在縣自認甘心服罪胡為解審又多翻異即如平陽等縣審解鄭阿飄等在洋搶奪不識姓名事主衣物等案迭經在司翻供不認強搶可見縣訊供情碍難盡信在李道之稟原為懲治洋匪以靖海疆起見但贓真案確之犯自當从重究擬而无主可凭之案未便草率成招本司道詳加參酌嗣后拏獲洋匪起有贓物供出搶劫數案但得一二案有主出認者其餘各案虽無事主而該犯等為匪已實即可據供定案若所供之案无一事主又別無證據則罪疑惟輕似須另行確審臨時斟酌妥辦亦難預定條例總期罪无枉縱庶几獄得平允矣又據稟在洋竊網治罪宜酌改一條查沿海居民在洋撒網捕魚潮后及昏夜之際每多無人看守賊匪乘机偷取以致小民失業情實可恨但究屬鼠竊且系無人看守之物該道請將初犯止偷一次者加以枷號事屬可行若二次即擬滿徒三次即照積匪例充軍似覺过重所稱二次三次是否二案三案抑系再犯三犯亦未明晰如系三犯自有計贓五十三十及十兩上下分別擬絞擬軍擬流之條无须另行定例又查浙省詳定現行成規竊盜初犯同時并发五案贓皆十兩以上及六案七案贓皆一兩至十兩者俱擬徒罪若六案七案贓皆十兩以上八案贓皆一兩至十兩者俱擬遣罪再犯統計前后共竊四案贓皆十兩以上五案六案贓皆一兩至十兩者俱擬徒罪五案六案贓皆十兩以上七案贓皆一兩至十兩者俱擬遣罪今在洋行竊似應較內地加严本司道細加酌核請嗣后在洋行竊無論偷網及竊取別物一經被獲審實如系初犯仅止一案計贓罪止杖責者加枷號一個月兩案者加枷號兩個月三四案者照積匪例量減一等擬以滿徒五案以上者即照積匪猾賊例改發云貴兩廣極邊烟瘴充軍再犯仅止一案計贓罪止杖責者加枷號兩個月兩案者滿徒三案以上擬遣俱各照例刺字如贓重者仍計贓從復位擬如此分別加重治罪俾洋匪畏法斂迹海隅自得寧謐矣又據稟在洋搶奪之犯宜加等治罪一條查律載搶奪人財物者不計贓杖一百徒三年計贓重者加竊盜罪二等并无在洋搶奪另行加重治罪之條至于強盜律應斬決情有可原之伙盜免死減等發遣為奴與搶奪罪名輕重悬殊未可相提并論虽海疆重地立法不可不严但如搶奪十人以上之案原可照糧船水手伙众十人以上搶奪例分別首從擬以斬梟流遣現有辦過洋匪林莫國等成案可援若十人以下而有拒捕傷主之事即應照搶奪傷人例分別傷痕輕重擬以斬候充軍如虽未行凶而搶奪不止一案或犯案不止一次者照依比律加減之例加等問擬軍流亦无不可总在承問官臨時酌情辦理似无须另設科條至若初次犯搶人數无多止此一案亦无持械傷主情事于問徒之外首犯酌加枷號兩個月從犯加枷號五十五日亦足示懲若不分案情輕重遽照強盜例坐以遣流則搶劫几无區別似失平允應毋庸議再所稟在船不曾與謀并不曾把舵扳船接贓分贓者與為從不同但不力為劝阻應杖一百枷號一個月之處情罪允當應如該道所請通飭各屬一體照行又據稟沿海種地居民窩贓應从重治罪一條查盜必究窩若无窩家則贓无藏處是以窩匿之家不容輕縱沿海漁戶在洋采捕所有不过釣具漁網之類其服食等項亦不过布衣布被薪水蔬菜而已如有綢緞衣被華麗對象暨銀數百兩錢數百千則显系搶劫之贓若將此等贓物携赴

海岛居民寄藏该居民辄行受寄诚如李道所稟难云不知其供不知情者乃系该州县不加严审任其狡赖之故应请嗣后遇有收藏洋匪物件如以上所指名色显然盗赃经主认明者务将窝赃之犯究明知情藏匿情由如系事前造意共谋者按律从重究拟外其事后知情窝赃者亦比照窝主不造意不同行以为从论律减本犯一等治罪庶使窝赃之家知所儆畏赃无匿处易于破获洵如李道所稟实为绥靖海疆之一端也以上四条谨就本司道鄙见核议是否有当拟合会详伏候宪台核夺示遵等情于乾隆三十五年九月十三日详奉巡抚部院熊批如详行仍候督部堂批示缴又奉宫保督部堂崔批如详移行遵照仍候抚部院批示缴奉即移行遵照在案

○获盐实时秤验 厂盐失窃无商灶报县案据仍治以售私之罪
偷窃盐觔照贩私问拟仍刺字

盐驿道萧 为遵批飭议事本道核议得柯桥一镇为宁绍两郡水陆通衢界连三江钱清两场灶地私盐易于出没虽时有获报而该巡检条稟各弊亦在所不免查巡盐兵役得规故纵久奉例禁屡奉宪飭地方文武员弁均有巡缉考成自无不实力查究第恐日久法弛应如该府所请申明定例再行通飭并令巡员在于要隘处所长川查察则兵役梟灶无可施其伎俩至于获解盐觔中途挖减留难折耗甚至高下其手以多秤少开脱罪名反称获解之员浮报希功等弊虽由承审衙门临时查办但与其惩治于事后莫若防范于事先亦应如该府所议嗣后巡员拏获私盐当犯秤验觔数通报解县该县再加复秤如有数目多寡不符立即检查确实究详以杜滋弊如系巡役拏获到官盐觔实时秤验毋任羁留弊混并查明获盐日时程途里数有无迟延倘敢栽私诬重照例从重严究则挖减折耗秤少之弊不禁自绝矣又如狡供盐系廩内偷挖商灶闻风即以廩盐被窃等词捏报场员暗于照会承审衙门未免瞻徇等弊查廩盐失窃令该商灶赴县报缉多则该县亲勘少则移场勘报倘于获犯之后混供偷挖查无商灶报县失窃案据虽经报场概不准行仍提商灶治以售私之罪则商灶无从规避而梟徒亦难狡饰再据该府议称匪盗偷窃盐觔意在变卖实与贩私无异如绍郡各属办理此等案件皆照窃盗本律计赃科罪查贩私四十觔以上即拟杖枷如或数至盈千累百即分别流徒诚以巨伙小贩害公误课是以另立专条而窃盗赃至五十两以上及一百两以上始行分别徒流今核之绍属盐价每百觔不过一两二钱窃盐三四千觔估赃仅止四五十两查贩私之徒尚以资本漏课营生而窃盗偷挖盐觔更亏商灶课本较之贩私偷窃罪名悬殊实启轻脱之渐似非肃清盐政之意亦应如该府所请嗣后各属拏获私盐审系偷窃不得计赃定罪均照贩私律问拟并依本法刺字计赃重者仍从重论庶奸徒无从狡脱而断罪亦归平允矣是否允协理合核议转详伏候宪台察核批示等情于乾隆四十年二月初五日详奉盐部院三批送到样示验明发回抑即照式抄发各县场通颁晓禁倘有违犯即照新例究拟详报并飭实力奉行仍取各县场遵依报查缴

○私盐案件如应题咨内有百觔以下应拟枷责之犯摘出另结

浙江按察使司孔

为详请鉴示以便遵循办理事乾隆四十一年十月二十八日准江苏按察使孔

咨开乾隆四十一年七月二十五日奉江苏巡抚部院杨 批本司详徒罪人犯新例咨结所有贩私案内百觔以下人犯江省向有省例分别枷数枷杖完结将来难免牵制请咨明画一办理缘由蒙批仰将一百觔以内分别枷责之省例起于何年叙明议定原案另行详夺仍候阁督部堂暨浙淮盐院批示缴又奉阁督部堂高 批开查律载凡犯无引私盐者杖一百徒三年原无分盐数之多寡也外省办理私盐案件数在百觔以内者因系穷民肩挑背负觅利糊口情有可原是以分别枷责完结并未奏咨有案如遇有题咨之件亦系将牵连枷责之人摘出另结以其本系偶然凑遇并非同伙也今该司议将外省例案咨明内部必干驳查将来办理殊费周章仰再悉心筹议另详核夺仍候抚部浙淮盐院批示录报缴又奉浙盐部院三 批开查奉部以徒犯之案季报内有盐犯拟徒有百觔以内分别枷责发落者因未经咨明定例恐部中查驳难于登答当经飭行浙省司道会同江省司道应作何办理之处立即会议具详迄今未据议到今据该司具详前情查省例与部例不符即分别声明咨部究多未便仰候两江督部堂江苏抚部院核示录批通详并移会浙省司道画一办理仍候两淮盐院批示缴又据经呈蒙两淮盐院伊 批开仰即呈堂候阁督部堂抚部院核示飭遵具报仍候浙盐部院批示缴各等因到司奉此当查小贩私盐百觔以内分别枷责省例起于何时司卷曾经火焚无可追凭随移各道查抄去后兹准苏巡道抄移内开乾隆元年一件详请分别贩私枷责之罪以期画一遵行事奉安徽抚部院赵 批据凤阳道详议私盐四十觔以上百觔以内者分别多寡定拟章程俾得画一遵循缘由蒙批仰按察司确议通详仍候督盐院批示缴又奉总督部堂赵 批据该道详同前由奉批仰安庆按察司会同苏州按察司确核妥议详夺仍候抚盐二院批示缴各等因到司奉此该本司等会议得据凤阳道详称雍正十三年十二月间奉宪通飭以一件飭定获私分别轻重完结等事案内会议盐犯甚为恩便惟原议内称私盐四十觔以上百觔以内讯系初犯察非积梟即详报所辖守巡道就近立时核批枷□完结等语未有定义枷责日期杖责数目各属审详有□枷号一月责三十板者有拟枷号两月责四十板者所犯情事相同所拟罪名各异若不酌量定义未免增减失宜请嗣后凡有肩挑背负及车船夹带私盐如系四十觔以上至六十觔者枷号二十日责二十板过六十觔至七十觔者枷号二十五日责二十五板过七十觔至八十觔者枷号一个月责三十板过八十觔至九十觔者枷号三十五日责三十五板过九十觔至一百觔者枷号四十日责四十板俾各属得以画一遵循不致任意轻重等语查此等私盐虽有枷责之议因无轻重之分是以各属办理未能画一今该道分别盐数多寡定拟枷责数目似属允协应如该道所议通飭各属一体画一遵循又据该道详称查原议私盐四十觔以上百觔以内止有本犯问拟枷责之条其引领牙人窝藏寄顿挑担驮载者作何拟罪之处未经拟及故各属审详或拟轻笞或拟重杖或拟满杖枷号亦属轻重不等查律内引牙窝顿挑载等犯俱照本犯分别减等杖徒今此等罪犯亦照本犯枷责之罪分别减等问拟发落其非知情故犯者仍量予宽减等语查拟徒盐犯律内引牙窝顿挑载等犯既照本犯减等杖徒则此等应拟枷责盐犯亦应如该道所议照本犯枷责分别减等发落其非知情故贩者量予宽减洵无枉纵是否允协缘奉批议事理相应会议详候宪台核夺批示以便通飭画一遵行等因抄移到司准此本司覆查贩私百觔以内分别枷责原案虽经该道抄移但究系外省成例诚如督宪批示咨明内部必干驳查将来办理殊费周章本司覆加筹议伏查向来办理题咨案件如有牵连私盐枷责人犯均系摘出另结今徒罪人犯既应按季汇咨即与题咨案件无异所有先经详结拟徒盐犯应行汇咨之案以及将来办理私盐案件内如有牵连贩私在百觔以内应照省例分别枷责之犯应请于汇咨时摘出

外结以归画一以免牵制是否如斯相应再行详候宪台鉴核祇遵等情于乾隆四十一年九月二十八日奉阁督部堂高 批本司详徒罪人犯新例咨结所有贩私案内百觔以下人犯江省向有省例分别觔数枷杖完结将来难免牵制请画一办理缘由蒙批仰即如详通飭遵照并移浙省司道画一办理仍候各部院批示录报缴奉巡抚部院杨

批开据详办理章程仰候阁督部堂批示录报并候浙准盐院批示缴又奉浙盐部院三 批开仰候两江督部堂江苏抚部院核示通行遵照仍即移会浙省司道一体议覆画一办理并候两淮盐院批示缴又据经歴呈奉两淮盐院伊 批开仰即呈堂候阁督部堂抚部院核示分别移行飭遵具报缴等因于乾隆四十一年十月二十八日准咨

○民间告赎田产将满三十年者应令备价缴库俟契价交足之日扣算曾否已逾年限分别定断

浙江按察使司国布政使司徐为遵批议覆事乾隆四十三年八月十四日奉巡抚部院王 宪札内开札按察司知悉案查乾隆十八年间前任臬司同条奏内开请嗣后民间置买田产总以三十年为断在三十年以内则为年分尚近如果契未杜绝听其找赎等语经部议覆应如所议从前置买田产现今在三十年以内者准其找赎如在三十年以外契内虽无杜绝等项字样不准混告找赎等因但何年为三十年以内何年为三十年以外续纂例内亦并未确切指明而细绎从前部议内有现今二字似有定限惟例内究无明文是以至今告断不一有以雍正十二年置买之产扣至乾隆三十五年告赎计算已逾三十年之限虽契无绝卖字样断令不准回赎者有以雍正十二年置买之产扣至乾隆十八年定例之日为止尚在三十年以内因契无杜绝字样现今乾隆四十三年告赎仍断令回赎者办理殊不画一小民无所适从现在复赴本部院衙门呈控查此件原例系该司衙门从前条奏之案合飭查议札到该司即将乾隆十八年定例以前置买田产所称如在三十年以内契无绝卖字样例得听其找赎者其起止年限究应如何扣算区别定断不致互异之处立速查明自乾隆十八年定例以后该司衙门节年批断词讼案件办过成讫由该司确议详候核夺以便通飭遵照毋迟等因蒙此该按察使国 查得同前司条奏经部议覆浙江等处从前置买田产现今在三十年以内者准其找赎如在三十年以外契内虽无杜绝等项字样不准混告找赎并请嗣后民间置买产业如欲找赎者即于契内注明回赎字样统作典契如卖契无回赎字样即属卖断之产一概不准找赎倘有仍前混行告找告赎者即照讹诈例治罪并令详悉出示晓谕务使穷乡僻壤人人咸知遵守等因于乾隆十八年通行遵照在案续奉部行纂入条例内开嗣后民间置卖产业如系典契务于契内注明回赎字样如系卖契亦于契内注明绝卖永不回赎字样其自乾隆十八年定例以前典卖契转不明之产如在三十年以内契无绝卖字样者听其照例分别找赎若远在三十年以外契内虽无绝卖字样但未注明回赎者即以绝契论概不许找赎如有混行告争者均照不应重律治罪等因通行颁发亦在案本司伏查断罪依新颁律凡有经部议准定例续经律例馆酌改纂入条例者俱以续纂条例为凭此案同前司原奏部议内虽有现今二字续经律例馆纂入条例已经删除自毋庸复行引用如宪札内所指雍正十二年置买之产扣至乾隆三十五年告赎计算已逾三十年之限虽契无绝卖字样断令不准回赎自属与例相符其以雍正十二年置买之产现今乾隆四十三年告赎已逾三十年之限乃以扣至乾隆十八年定例之日为止尚在三十年以内因契无杜绝字样仍断令回赎办理似属

错误查自乾隆十八年定例出示晓谕之后民间置买产业无论典契卖契自应遵例分晰载明至乾隆十八年以前典卖契载不明之产亦应遵照定例以立契之日扣足三十年为断如在三十年以内契无绝卖字样者听其照例分别找赎若立契之日扣至告发之日已逾三十年之限契内虽无绝卖字样但未注明回赎者即以绝产论概不准断令找赎其扣至乾隆十八年定例之日为止分别限内限外之处显与定例不符应毋庸议是否有当理合详覆伏候宪台察核批示以便通飭遵照出示晓谕画一办理等情乾隆四十三年九月十八日奉巡抚部院王 批查此件原例虽前系臬司衙门条奏而民间控赎田产在藩司衙门居多自乾隆十八年定例以来藩司衙门是否画一遵行之处仰布政司再行查明详覆以凭核示通飭遵照书册并发仍缴等因该布政使徐 查得民间告找告赎之案应遵乾隆二十二年续纂条例核断例载嗣后民间置买产业如系典契务于契内注明回赎字样如系卖契亦于契内注明绝卖永不回赎字样其自乾隆十八年定例以前典卖契载不明之产如在三十年以内契无绝卖字样者听其照例分别找赎若远在三十年以外契内虽无绝卖字样但未注明回赎者即以绝产论概不许找赎如有混行争告者均照不应重律治罪等因遵奉在案查核例意盖缘产业交关是绝是活必于契内注明则日后一目了然争端自息无如浙省相习成风民间争控产业呈出契据并不载明回赎亦无绝卖字样者十居六七有司据契审断概作绝论未免偏枯所以乾隆十八年前臬司同德奏准三十年之限如乾隆元年正月出卖之产扣至三十一年正月即在限外虽无杜绝字样应作绝论若在三十年十二月以前虽无回赎字样但不载明卖绝应听其找赎此本司衙门批断告找告赎之案历来如此办理祇缘州县中有误会十八年定例以前之句竟以十八年追溯从前分别三十年内外不知十八年原例明载现今在三十年以内者准其找赎等语自应以立契之日起扣至呈控之日止分别年限若自十八年追溯从前则自雍正元年五月起止乾隆十八年四月定例之日民间出卖一切契载不明之产虽在百年之后亦得指称在例限三十年以内予以找赎似无此理应毋庸议第查例载扣至现今并未指明何日向来审断均扣至告赎之日止核算年限内外似属近理但浙省民情刁诈奸计百出每至契限将届虽无原价辄呈县控赎冀得藉称限内迨至吊契断赎后原价无偿或仅交半或不交足希图短少屡追屡延不但徒烦案牒适以长其刁风应请通飭各属嗣后批断此等案件一面吊契一面即飭令备价先行缴库听候验契批断总以契价交足之日分别年限倘逾限不交虽断赎在前仍以绝论庶不致买主产价两悬而原主及时措还原价亦少差追之烦矣缘奉飭议拟合详覆伏候宪台察核批示以便移行遵照画一遵行等情乾隆四十三年十月十九日奉巡抚部院王 批仰即会同臬司照该司等所议分晰指明通飭画一遵照办理毋任歧误缴册存等因奉即通行各府飭遵在案

○窃盗再犯毋庸统计前犯之案以现犯案数赃数分别遣徒

浙江按察使司孔 为遵札议禀事乾隆四十四年七月初五日奉巡抚部院王 宪札查治浙成规内开窃盗再犯统计前后共窃四案赃皆十两者拟徒五案六案赃皆一两至十两亦拟徒罪五案六案赃皆十两以上拟遣七案赃皆一两至十两亦拟遣罪其前后行窃九案以上不论赃数多寡亦俱拟遣等因遵行在案查统计前后一说原未明晰即如从前犯窃五案赃皆十两以上拟遣一条假如前犯三案四案罪止杖刺后又复犯一二案即拟遣罪杖与遣轻重悬殊以一二案而加拟重罪似属未协余可类推仰将窃盗再犯加拟徒遣各条再加详核斟

酌妥议稟候察夺等因奉此伏查成规开载窃盗再犯统计前后共窃四案赃皆十两以上者拟徒五案六案赃皆一两至十两者亦拟徒罪五案六案赃皆十两以上均行拟遣七案赃皆一两至十两者亦拟遣罪其前后行窃九案以上者不论赃数多寡亦俱拟遣遵行在案兹蒙宪札以统计前后一说原未明晰飭司妥议遵即详加酌核应请嗣后办理窃盗再犯案件毋庸统计前犯之案应以现犯案数为准如再犯三案赃皆十两以上及四案赃皆一两至十两者俱拟徒罪四案五案赃皆十两以上及六案七案赃皆一两至十两者拟遣八案以上不计赃数多寡概行拟遣既于初犯有别而递加亦不至轻重悬殊是否有当理合稟候宪台核示以便刊入成规通飭遵照其洪阿四等一案即照酌定章程另行改办为此具稟伏乞宪鉴等情乾隆四十四年八月二十五日奉巡抚部院王批如稟飭遵缴等因奉即通行各府飭遵在案

○详参疏防分别府分远近酌定期限

浙江按察使司为通飭事乾隆四十四年九月二十三日奉巡抚部院三批本司议详疏防限期虽有四个月原应早为出详扣留院司核办地步以便限内具题乃各该州县任意迟延该管知府又不实力督催实属懈弛兹奉宪批定限一月以前送揭到院本司谨按照各府远近程途酌量定限查杭嘉湖绍四府所属离省甚近详参疏防应于失事之日扣限两个月零二十日由府详揭送司衢宁金严四府所属离省稍远定限两个月零十五日由府列揭详司温台温三府所属离省最远定限两个月零十日由府详司本司均于三月以内转详不准扣除程限倘玩违不遵亦应按照逾限日期分别责惩参处如逾限在二十日以内者飭府就近提承重责逾限在一月以上以致不能限内题参者即将督催不力之该管知府附揭请参如此立定限期庶不致再有延误是否有当理合具文详请宪台察核示遵以便通飭各属移营遵照等情于乾隆四十四年十月初八日奉批如详通飭各属遵照该司并咨移提镇各协一体飭遵仍候阁部堂批示缴又奉阁督部堂三批查外洋失事各该州县以谓例得免参是以并不预行查办此系有意怠延歧视非寻常玩忽可比今据详分别远近定以限期议以参处庶可以杜将来仰即通飭遵照仍候抚部院批示缴

○积匪猾贼分别案数定拟亲属相盗及窃无人看守之物免并计

署浙江按察使司为札谕事乾隆四十五年六月十九日奉巡抚部院李宪札本年五月内刑部奏准嗣后办理积匪猾贼之案如系因窃拟流拟徒逃回释回仍不悛改复连窃至三案以上又初犯再犯之贼如纠伙连次迭窃至六案以上者并虽未纠伙而迭窃在八案以上者均照积匪猾贼例拟遣其并未纠伙窃案数少而情节有类于积猾者即照积匪猾贼例量减一等拟以满徒等因移咨到院当经行知遵照在案查例文内既按其行窃次数以为□而又有纠伙与不纠伙之分如一犯迭窃六案皆系纠伙或迭犯八案皆系独自行窃则按例问拟自可合符设遇有迭窃六案而一二案系纠伙行窃余系独自行窃将以其曾有纠伙之案即照积匪猾贼例拟遣乎抑以其非尽系纠伙仍照初犯再犯本罪科断乎并再犯之贼是否止就同时并发之案计算抑系将初次之案并计合算例内未尽明晰兹当奉行之始引用恐难免歧误合行飭议札到该司即日细绎例文悉心妥议通详察夺如应咨请部示亦即妥协具详

请咨再窃案内有行窃无人看守之物及亲属相盗例不刺字之案应否一并计算并即查议附详毋得迟延速速等因奉此该署按察使司盐道陈查得奉准部咨嗣后办积匪猾贼之案如系因窃拟流拟徒逃回释回仍不悛改复连窃至三案以上又初犯再犯之贼如纠伙连次迭窃至六案以上者及虽未纠伙而窃盗在八案以上者均照积匪猾贼例拟遣其并未纠伙窃案数少而情节有类于积猾者即照积匪猾贼例量减一等拟以满徒等因奉行遵照在案兹奉宪札以遇有迭窃六案而一二案系纠伙行窃余系独自行窃即照积匪猾贼拟遣抑以其非尽纠伙仍照初犯再犯本罪科断并再犯之贼是否止就同时并发之案计算抑系将初次之案并计札司查议等因仰见宪台详慎至意本署司伏查迭窃六案之犯内一二案系纠伙行窃余俱独自行窃若论其纠伙则未足六案之数即以纠伙与独窃之案并计又不足八案之数此等人犯应请即照积匪猾贼量减一等问拟至再犯之贼纠伙迭窃六案以上或虽未纠伙迭窃在八案以上若除去初犯止就同时并发之案计算则再犯之贼与初犯之贼计案论罪较少一案似未画一应请将初犯之案并计合算以符例意是否如斯办理毋庸咨请部示伏候宪台衡鉴示遵再行窃无人看守之物系准窃盗论亲属相盗以服制定罪情罪稍轻律皆免刺与以刺字为坐律文原有区别似可毋庸并计合并声明等情于乾隆四十五年十月初十日详奉巡抚部院李

批如详通飭遵照画一办理仍候督部堂批示缴又奉总督部堂高批仰候抚部院核示录报缴等因通行飭遵在案

○窃盗再犯前犯一次在赦前免其并计仍作初犯又值恩赦准免其罪仍应刺字

浙江按察使司孙 为赃贼败露等事看得镇海县贼犯王小本等行窃事主郑超祖家一案前据该县将王小本等分别审拟枷杖援免由府详司经本司核转奉宪台以倪祥云前次犯窃系在四十五年恩诏以前例免并计此次作为初犯王小本前次犯窃在四十六年照再犯问拟均请援免查与窃盗止准赦免一次之例未符但此等案件各属有照初犯援赦者亦有照初犯论决者办理均未画一批飭确查例载议详察夺等因本司遵查窃盗例准援免一次又窃盗等犯遇赦俱免刺字又窃盗初犯再犯在赦前无论次数援免并计复犯仍作初犯问拟自应核其前犯□否邀恩分别减免如得免并计及曾邀减免之后再犯复遇恩赦均不应再准减免历届遵照原系画一办理本司前详镇海县贼犯王小本倪祥云董阿斗听从未获之李天林行窃事主郑超祖一案计赃一十两查王小本于乾隆四十六年行窃鄞县事主王辅臣等家同时并发酌拟加枷刺臂此次系再犯应加枷号倪祥云于四十二年行窃鄞县事主钱惠周等家杖责刺臂在四十五年二月十四日恩旨以前此次应免并计仍作初犯杖责到官在本年二月二十二日恩旨以前各得枷杖均应援免惟查本年本司核详平湖县贼犯林八张太宝伙窃事主徐裕良家一案张太宝一犯先于三十八年犯窃杖刺发落在历赦以前此次犯窃遇赦前犯应免并计仍作初犯从重照销毁刺字例枷责仍请援免等由详奉宪批林八等如详枷号折责发落刺字援免张太宝补刺销毁之字仍尽本法刺臂余照行等因遵照在案是再犯之窃盗前犯在赦前免计仍作初犯又值恩赦减免其罪仍应刺字今倪祥云与张太宝所犯相同本司前详将仍作初犯之倪祥云照窃盗免刺之例请予免刺核与宪批张太宝之案未能画一应请将倪祥云杖罪援免仍作初犯刺臂王小本系再犯遇赦所得枷杖应与初次犯窃之董阿斗杖罪均照前详援免俱免刺字再倪祥云一犯续据鄞县通详尚

有伙同李天林行窃事主繆雨苍一案计赃较重仍应归繆雨苍案完结合并声明缘奉批飭理合查明例案详覆伏候宪台批示通飭遵照再查窃盗遇赦前犯在赦前例免并计仍作初犯而未邀恩之窃盗已犯两案论决第三次复窃甫经到官尚未定案适逢恩赦自与赦前犯窃并无二致自应照例免其并计但例内并无明文惟查乾隆四十一年曾咨部示内有窃盗人犯于赦前犯窃如系三次犯窃罪止杖流者逢有恩赦即减为杖徒等语是三次犯窃在赦后即得邀免并计而前犯两次已经论决之犯三次犯窃到官又在赦前即作三犯办理反不得邀免并计且此等三次犯窃之案虽赃不及十两者犹得减徒其在十两五十两以上即应改发拟绞均不得仰邀旷典未免独抱向隅查原奉部示止云三次犯窃罪止杖流遇赦即减为杖徒无十两上下分别援减之文似指第三次之案赃至百两及一百一十两而言非不准免其并计连前犯已决两案并作三犯问拟但究无明文亦查无成案现在奉有恩旨似此之案各属办理未免参差即关出入相应附详统候宪示飭遵等情于乾隆四十九年五月二十八日奉巡抚部院福批倪祥云如详归于繆雨苍案内完结王小本等枷杖援免俱免刺字即照议通飭画一办理缴

○窃盗例免并计之犯照初犯定罪遇赦分别减免仍应刺字后又复犯照再犯问拟

浙江按察使孙为奉批查议事乾隆五十年四月二十六日奉巡抚部院福批绍兴府通禀窃盗人犯遇赦作何分别减免办理由奉批仰按察司确查历次办理赦款妥议详夺仍候督部堂批示缴又奉总督部堂富批仰浙按察司核明飭遵具覆仍候抚部院批示缴禀钞发查各钞禀内开窃照乾隆四十二年奉前升抚宪三以窃盗人犯钦奉恩诏得免并计复奉恩诏遇有再犯应分别应否援免等因咨请部示奉刑部以例载窃盗遇赦得免并计之后再行犯窃复遇恩诏后犯案到官审系再犯三犯俱按照初次恩诏后所犯次数并计照律科罪等语窃盗人犯于赦前犯窃如系三次犯窃罪止杖流者逢有恩赦即减为杖徒满后复行犯窃仍按其赦后所犯次数依律科罪其于赦前再犯或初犯已经定拟发落者如赦后复犯亦即按其赦后所犯次数科罪其赦前所犯之案例免并计即此已是仰邀旷典既遇赦邀免并计之后再行犯窃无论初犯再犯俱应实科其罪虽再逢恩赦不准减免等因是以窃盗人犯赦后复犯俱按其所犯次数实科其罪虽遇恩诏不准减免历经遵照办理在案今乾隆四十九年八月奉刑部通行议覆江苏抚宪咨昭文县朱阿贵等伙窃事主刘景山一案缘朱阿贵李幅生均于得免并计之后已经三犯计赃拟流遇赦不准减等奉部以窃盗止准免其并计一次若赦后复行三犯再逢恩赦自不准再行免其并计并无流罪不准减徒之例此案朱阿贵李幅生于初次行窃援赦得免并计之后复行窃三次此次行窃已属三犯自不应再免其并计今计赃罪应满流但事犯到官在本年二月二十二日恭逢江浙三省军流人犯减等发落恩旨以前仍应照例准其减徒满后复行犯窃仍计赃照三犯例治罪等因通行遵照在案今乾隆五十年正月初一日又奉恩诏军流以下人犯减等发落是窃盗人犯遇赦得免并计之后复行三犯今奉恩诏自应遵照部行罪应拟流者仍行减徒满后复行犯窃仍计赃照三犯例治罪惟查窃盗人犯遇赦得免并计之后复行再犯今奉恩诏应否一体办理如计赃罪应拟流者即行减徒罪应拟徒者即行减杖罪应枷杖者即行宽免仍行刺字此等人犯将来复行犯窃是否仍照再犯问拟抑应照三犯问拟至窃盗人犯先经论次前次遇赦未邀旷典亦未邀免并计复又犯窃今奉恩诏似与赦前再犯无异应否分别减免并免刺字将来复行犯窃仍

作初犯问拟卑府因所属现有赦后再犯三犯之案诚恐办理错误理合具稟请示仰祈核示祇遵等情据此该按察使孙 查得绍兴府具稟窃盗人犯分别减免刺字一案奉宪台批司查议详夺等因本司查例载窃盗遇赦得免并计之后再行犯窃复遇恩诏后犯案到官审系再犯三犯俱按照初次恩诏后所犯次数并计照律科罪如赦前犯窃审系三犯罪止杖流者逢有恩赦即减为杖徒满后复行犯窃仍按其赦后所犯次数科罪其赦前所犯之案例免并计之后再行犯窃无论初犯再犯俱应实科其罪虽再遇恩赦不准减免又乾隆四十九年间刑部通行江苏省昭文县贼犯朱阿贵等一案于得免并计之后又犯窃三次罪止满流再逢恩赦应不准再行免其并计并无流罪不准减徒之例仍准其减徒满后复行再犯仍计赃照三犯例治罪各等因奉行遵照在案今据该府具稟请示前来除窃盗人犯遇赦得免并计之后复行三犯今奉恩诏自应遵照部行江苏昭文县朱阿贵一案罪应拟流者仍行减徒满后复行犯窃仍计赃照三犯例治罪外其窃盗人犯遇赦得免并计之后复行再犯今奉恩诏已有部行例案可循如计赃罪应拟流者即行减徒罪应拟徒者即行减杖罪应拟杖者即予宽免仍行刺字此等人犯既已准减其罪例不准再免并计如将来复犯即应照初犯得免并计之后照再犯三犯问拟至窃盗先经论次前次遇赦未邀旷典亦未邀免并计复又犯窃恭逢恩诏应免其并计前案即此已邀旷典仍照初犯定罪分别减免仍应刺字后又犯窃仍计赃照再犯问拟以□画一兹奉前因是否拟合详候宪台察核批示以便转飭各属一体遵照办理等情于乾隆五十年七月初一日详奉巡抚部院福

批如详转飭各属一体遵照办理仍候督部堂批示缴又奉总督部堂富
批仰候抚部院核示遵行录报缴

○过关咸货每百觔止准护盐二觔如违例多带照贩私律治罪

浙江按察使司为据稟咨商事乾隆五十三年九月内两浙盐运司仓 奉总督部堂书
宪牌内开准两淮盐院全 咨据委巡宁芜私盐游兵营王应正稟称巡至芜湖关上见有湖划
壹只装载绍兴萝卜干一百五十一包查萝卜干每包内撒落盐四五觔不等又盐菜每包撒
落盐十四五觔不等该船到关例应输税把总未奉明例不敢细查稟候示遵办理等情查咸
切货物于乾隆二十三年一件特檄查议事案内经前院高 行据淮运司准扬道会议嗣后咸
切停止护盐倘遇货物生潮每货一石许该商在于沿途官店内酌买二觔足以御潮概不准
带护盐倘有随货带盐出场即行究治等因通详批准飭遵在案今据前情应咨行两江各关
一体查禁咨请酌覆以便画一查办等因到本部堂准此查此案前据该委员王应正稟报前
情并据安徽道稟称向有咸菜萝卜干等项商人贩载远行每货一百四十五觔约拌盐三四
觔至十数觔不等以御潮湿仍循其旧如有夹带多觔影射朦混仍即立拏究办各等情当经
批行照旧放行在案兹准前因查商人贩卖萝卜干等项拌和盐觔以御潮湿自属必需但不
限定数目难免藉货营私任意夹带殊于引地有碍今准两淮盐院查有乾隆二十三年详定
每货一石止准带护盐二觔之案应即仿照办理以杜其渐除移行各关并檄宁芜缉私委弁
出示晓谕一体盘查嗣后过关咸货每一百觔止准护盐二觔其多带之盐提出交地方官发
商变价充公并定一年之限如有一年内多带盐觔者止将多余之盐提出充公免其治罪货
物仍旧放行如一年限外有违例多带者明知故犯应将人盐一并拏交地方官照贩私律治
罪外合并飭遵仰司照牌事理即便移行各臬司一体遵照毋违等因过司准此通行遵照在

案

○窃盗初犯再犯未曾援赦免计直至三犯始遇恩诏分别减等免计

署浙江按察使司清 为黑夜被窃事乾隆五十五年十月十五日奉前抚部院海 批前任高署司呈详嘉善县贼犯屠阿才行窃事主薛胜备家该犯先于五十二年初犯刺臂五十四年三月间再犯刺面今于五十四年十二月初五夜复行窃本案至五十五年五月十七日获犯到官已属三犯计赃七两零系屠阿才独窃该县府拟以窃盗三犯银不及十两钱不及十千例杖一百流三千里虽事犯在本年恩诏以前到官在后不准减等由府司转请核咨缘由奉批查该犯前经两次犯案均在本年钦奉恩诏以前业经发落今窃薛胜备家到官在后仍照三犯问拟则前次发落之案未邀赦免尚未允协应否免其并计仰再确查例案另拟详夺仍候督部堂批示缴册并发等因奉此本署司遵查定例窃盗遇赦得免并计一次又查乾隆十六年江西分宜县贼犯刘发生行窃黄成九牛只一案该犯两经犯刺审照三犯拟流事在赦前到官在后不准援免咨奉部覆以刘发生先犯两次事在赦前例不并计将刘发生改照初犯枷责完结四十二年江西丰城县洪姝仔行窃王竣五一案都昌县石象贤行窃汪聚文一案江苏通州贼犯罗琪等行窃施叙周一案均系三犯拟流事在赦前到官在后拟以不准援减奉江省督抚二院驳照刘发生一案改为初犯完结又四十五年苏抚吴请咨部示案内有娄县贼犯陈忝宝为从行窃赵李氏家逾贯一案该犯先于三十六年初犯刺臂四十年再犯刺面今又行窃因在四十一二两年恩诏以前例免并计不作三犯拟绞仍照初犯以满贯为从拟流咨结又四十九年刑部总办秋审处酌议呈堂传知各司章程凡三犯未曾邀恩之案如到官在赦前者拟流减徒到官在赦后者将前两次免计仍作初犯论即外省亦照此办理近如本年桐乡县李三行窃顾胜三家仁和县孙连行窃张廷宪家等案此皆从前未曾免计至第三犯始行逢赦事犯到官俱在本年恩诏以前计赃拟流减徒咨部照覆各在案是凡初再犯时未曾遇赦免计至第三犯始行逢赦事犯到官俱在恩诏以前者不准免计止准减等已有现办成牒其初再犯时未遇赦免至第三犯始行逢赦事在赦前到官在后者虽现无本省办过之案但既有窃盗遇赦免计一次之例并有历届办过刘发生洪姝仔石象贤罗琪等案成牒又有刑部定义准其免计章程自应将前两次免其并计以现犯第三次作为初犯定拟今该县府以屠阿才审系三犯虽事在赦前到官在后不准援免仍照三犯拟流是但论到官先后而未计及免计之例殊不知别项军流徒杖专须论其到官先后分别援准减免与否若窃盗一项与别项罪犯不同既有免计一次之例又须分别到官先后兼而计算方谓该备无遗应请嗣后凡窃盗一项除初犯再犯之案从前已经援赦免计之后复又犯窃到官者不准再行免计即将现犯之案照再犯三犯定拟如到官在本年恩诏以前者仍照例分别减等宽免到官在后者不准减免外其初犯再犯之案从前未曾援赦免计直至第三犯始遇恩诏如到官在赦前者除计赃拟军应行改遣之犯不准减等外其罪止杖流者应照李三等案减为杖一百徒三年如到官在赦后者即照刘发生等案并秋审处章程将其前犯两次免其并计以现犯第三次作为初犯定拟如此庶与定例及历届成案并刑部内定章程俱相符合不致再有挂漏并无畸轻畸重之虞而办案亦得归画一所有屠阿才一案应即照此办理请改照初犯计赃七两零杖七十刺臂发落是否允协理合查明例案详候宪台鉴核示遵再查尚有鄞县贼犯王阿扳行窃事主李明允一案其前犯两次俱在赦前其现犯之案亦系赦后到官

与屠阿才之案情事相同经该县府亦拟三犯由前署司照转现奉宪台批查容即另覆可见所属泥以到官先后而未计及免计之例者不一而足如蒙批准当即通飭各属一体遵照画一办理免致再有歧误并可否将此咨明部示之处听候宪裁等因于乾隆五十六年二月初六日详奉巡抚部院福 批查窃盗三犯赦后到官得免并计已有例案可循毋庸咨请部示仰即通飭各属一体遵照仍将屠阿才照拟转飭发落并候督部堂批示缴又奉总督部堂伍 批据详已悉仰即通行遵照但浙省贼匪之为害间阎实□可恶获到贼犯虽有例案可循然须核计赃数情节定拟未便概从轻减致窃匪得以肆行无忌也仍候抚部院批示缴等因通行遵照在案

○禁带铁鎗石礮

浙江按察使司姜

为恶贼欺偷叩恩严缉究追事乾隆五十六年七月二十一日奉巡抚部院福 批石门县通详事主范德昌家失窃获贼李阿三一案缘李阿三籍隶卑邑原系旧匪先于乾隆四十年三月内行窃事主李再天家犯案杖刺发落于四十三年二月初九日晚行窃事主陈龙奇家犯案因前犯在赦前例免并计仍作初犯杖刺发落交保李洪高管束不敢再犯嗣李阿三自将刺字烂去肩挑度日迨五十五年五月二十五日李阿三因患病初愈贫苦难度复起意行窃当夜二更独自一人走至事主屋后用所带桑剪撬后门进内窃得蚕丝等物事主知觉喊叫李阿三即携赃而逸次日李阿三将赃卖给过路不识姓名人得钱花用尚有緞水鞋一双存于家内据事主报县屡经比缉去后兹据该捕缉获李阿三到案传同事主吊起原赃先后查讯据该犯李阿三将起意行窃得赃消变各情供明不讳并坚称除供认之外并无窝伙亦无窃劫别案矢口不移似无遁饰赃经主认正贼无疑查律载窃盗赃二十两杖八十又例载窃盗自行销毁刺字者枷号三个月杖一百各等语此案估赃二十二两零李阿三除计赃律止杖八十系再犯加枷号三十日轻罪不议外合依窃盗自行销毁刺字例枷号三个月满日杖一百折责四十板刺面仍补刺右臂销毁之字该犯讯无同居亲属知情分赃捕保亦无得规容隐情事均无庸议原保人李洪高虽不知窃情但与该犯之兄李祥林均失于禁约各例应笞四十容俟提案发落买赃不知姓名请免查提已起之赃给主认领销变赃物照估追赔贼具桑剪遗失免追该犯尚有行窃事主郭正昌家一案计赃二十一两零罪名相等从一科断现在另文拟详应归本案完结再该犯李阿三于遇赦得免并计之后今次行窃虽属再犯但迭窃二案实属怙终不悛应请于发落之后钉带铁鎗交保管束朔望点卯以示允警倘能改过自新再行疏释是否允协理合将查讯缘由录供议拟造具赃册备文通详仰祈察核示遵等情奉批仰按察司核飭发落仍候督部堂批示缴册存奉此查是案先据县详到司本司当查钉带铁鎗虽似惩匪之法但自笞杖以至斩绞五刑全备俱可按照律例引用如铁鎗石礮之类不在五刑之内如令钉带与永远枷号何异且或向各居民铺户藉端勒索转多扰累非禁暴安良之意前年曾奉部议有案未便准行当批该府照例核明飭遵具覆并通行各府一体遵照外今奉前因合行报明宪鉴等情于乾隆五十六年八月二十九日详奉巡抚部院福 批据详已悉仍候督部堂批示缴又奉总督部堂伍 批据详已悉仍候抚部院批示缴等因通行遵照在案

○拏获无犯私盐照八折分别给赏充公

署浙江按察使司恩 案准两浙盐运使司移开乾隆五十八年五月初五日奉盐漕察院全批本司伏查浙盐营销引地界连数省兼之地多滨海私贩最易充斥现奉宪台整饬盐务首重缉私疏销额引今巡役兵民拏获私盐经抚宪奏明即以赏给获私之人各巡役兵民得以奖赏查缉私贩自肯认真实于营销有裨但将所获私盐即令兵役等领售是私贩之盐反得藉官销卖实于引地大有关碍兹奉宪台抄发五十六年在两淮任内会同江苏抚部院长江西抚部院姚 办理建昌府缉私情形一案奏明兵役所获私盐交商八折给价听商自卖移咨转饬遵照在案似此则赏给之盐不至在引地贱售庶于商引无碍自应遵照前咨所获私盐即归本地商店存销先行照八折给价收领车船等项亦应仿照江省一例听兵役等自行变卖至缉获私盐梟贩应照例归县审办其盐觔数目与夫获盐不获犯之案亦应报县通详庶有查考又本年二月准 江苏藩司咨准户部议覆 江西抚宪托 咨嗣后人盐并获私盐照依新例全行赏给如获盐不获人者给赏一半等因遵照在案查人盐并获之盐案犯可以讯究盐数确有可据若仅获私盐并无人犯则盐数多寡难稽各场透漏之私盐即可指为缉获之盐向商索价尤属易于滋弊应请饬将仅获之私盐并未获犯者其盐觔照附近各场灶价给发全行作赏毋庸赏给一半庶余剩一半盐觔不须另为筹议以归画一商店所收无犯私盐仍照八折合算将余价由经商解司充公俾免附近场地之店贪买无课盐觔通同舞弊再私盐发商变价应于合县店商均匀摊派令经公各商按月造报庶免淆混以上私盐赏给兵役应行酌定章程之处缘奉宪台飭议本司详悉熟筹酌为核议如此庶私贩可杜仍于商盐及营销额引无碍冀可得收实效是否有当拟合详请宪台鉴核分别移咨转饬遵照实为公便等因奉批据详获私充赏酌定章程俱属妥协抑即移行通饬遵照画一办理仍将发变盐觔同赏给各数飭令经公商按月造册报查毋任隐漏余照行并候分咨江浙各部院一体饬遵该司仍补详督抚部堂院查照此缴

○发往新疆官犯毋庸委员长解

刑部咨开为请停等事浙江司案呈准兵部咨称浙江巡抚觉罗吉 咨称据布按二司会详窃照参革官员发往新疆效力赎罪浙省向来会委短解文武员弁逐程递解交替又专委佐杂官一员长解赴甘查此等人员曾任职官当知法纪其获咎发往新疆沿途既有短解文武员弁及兵役递解谅无疏脱之虞本司等历任他省每见起解此等废员并不委员长解即如近来闽省解甘效力赎罪官犯均系短解员弁接递转解亦未委员解甘浙省事同一律应请嗣后循照办理等情当经详奉本部院因事关更定章程应咨查邻近各省如何办理俟覆到饬遵在案嗣奉准札知江西省咨覆向无长解之员与闽省所办章程无异而安徽江苏二省查覆历来俱委佐杂一员长解各省办理未能画一今浙省应如何办理飭令会同妥速议详等因奉此该署按察使杭嘉湖道李翮会同布政使田凤仪会查得发往新疆效力赎罪官犯浙省向来委员长解固属慎重之道第思此等官犯本身曾任职官素知法纪且发往新□效力赎罪本非重犯设奉恩诏或可邀恩释放其有力之员或到大部或抵配所均可呈请赎罪官犯皆安心前往意存希冀即无长解中途决无他虑若必拘泥向例委员长解非特佐杂人员多此一番跋涉而于金解事宜亦无甚裨益况江西福建二省既向无管解之员浙江与该二

省邻封接壤亦可仿照办理本司等管见嗣后发往新疆效力赎罪官犯应请即照该二省之例由起解衙门会委文武员弁慎选兵役逐程小心递解并请先期移咨前途经由各省督抚宪飭知经过之地方官一体循照会委员弁接递交替如此则沿途之防范仍严而现有职任之员不致因此更调旷误似于地方公务两无妨碍除咨刑部相应咨明等因查管解新疆效力赎罪官犯事隶刑部该抚既咨刑部应听刑部核议等因并据该抚咨同前由等因前来查拟发新疆效力赎罪官犯向来各省祇将起解日期具文报部其如何委员解往俱听各省自行办理今浙江巡抚以发往新疆官犯该省向系委员长解请改照江西福建二省逐程短解咨请部示查此等人员均曾任职官素知法纪与别项发遣常犯不同各官犯不惟希冀邀恩安心前往且业已获愆惩创又岂肯中途脱逃更罹重罪是该抚请照江西等省逐程短解之处自系酌量情形应如所咨办理至如何专其责成毋令疏虞仍令该抚随时斟酌派委务期事归妥协相应咨覆兵部并知照该抚可也等因乾隆六十年正月初九日浙省准咨

○祖父母父母呈首子孙违犯之案查明分别详解办理

浙江按察使司张 呈详为详请通飭等事案奉宪批杭州府呈详父母呈首子孙恳求发遣之案应遵照定例随详请遣无须覆审解勘由蒙批仰按察司核明详覆飭遵至忤逆二字现阅邸抄奉旨应摘叙违犯触犯字样不得槩以忤逆二字开写并即通飭遵照缴等因蒙此本司遵查例载祖父母父母呈首子孙恳求发遣及屡次违犯显然者即将被呈之子孙发烟瘴地方充军等语细绎例意盖以父子为天性至亲以父控子断无屈抑故即照所控办理不必再为审讯也乃自有定例以来各省办理章程尚未画一有随详请遣者亦有覆审详解者虽历办各案无论解审与否俱经奉部覆准从未驳查而以例不解审之案辗转批解不特往返长途徒多羁滞且与原奉谕旨究属未符该府请将父母呈首子孙之案即随详请遣毋庸解审之处似属照例办理唯是父母有亲继之不同子孙有爱憎之各异故例载继母告子不孝行拘邻族审勘若有诬枉即与办理又祖父母父母听信后妻爱子蛊惑争夺财产等项捏告打骂者究问明白亦与办理是于严惩不孝之中阴遏不慈之渐亦非一经呈告概照所控办理也若如该府所议将首子之案概由州县随详请遣则亲继漫无区别难保无爱憎之偏即难保无含冤之狱不足以昭详慎而重刑章应请嗣后除继母告子不孝及祖父母父母呈求发遣查有后妻者仍令各州县详细推鞠照寻常军流之案由司亲勘详咨外其余祖父母父母呈首子孙违犯显著者各州县录取犯供一面定拟通报一面详府核转仍由本司叙详请咨无须覆审成招亦不必声扣例限如此分别办理与例意俱相符合而定讞益昭慎重矣缘奉飭议事理是否允协理合详请宪台察核示遵再忤逆二字应遵旨摘叙违犯触犯字样不得槩以忤逆二字开写现已遵批通飭遵照合并声明等情于嘉庆二年二月初四日详奉巡抚部院玉 批如详通飭遵照

○徒犯毋庸专发驿丞收管

浙江按察使司陆 呈详为详请等事查例开徒犯脱逃如有该管驿丞以驿丞为专管知县为兼辖若该县无驿丞者系知县兼管者以该县为专管知府为兼辖至乾隆二十一年奉部议凡裁驿徒犯均归县管束以知县为专管知府为兼辖又乾隆五十二年云抚谭 奏准徒犯照

军流之例于通省州县内不拘有无驿站均匀酌配交地方官管束已奉刊入律内遵行又乾隆五十四年奉吏部通行条例内称徒犯既照军流人犯派拨之例于通省州县酌配则遇有脱逃应照安插军流之例以吏目典史为专管州县为兼辖有驿州县仍以管驿之县丞等官为专管等因各在案今据城南务兼管浙江驿丞以徒犯请免发驿详奉宪台批飭核议经前署司转行去后兹据该府核详前来本司复查近年凡徒犯详请定地俱奉宪台照例批飭发某县安置所有外结徒犯季册内俱照例以发县造报即造送配所徒犯收管季册亦以县送收管造报而详参徒犯在配脱逃罪名又以巡典为专管州县为兼辖办理殊不画一查发配徒犯自裁驿归并县管之后已无专发驿丞收管之例亦无造报详参驿丞之案自应遵照乾隆五十四年部行凡有徒犯概发州县安置该州县接收徒犯时遵例折责派发巡典及兼管驿务之县丞等官交保管束取具巡典等收管由县加具收管申送毋庸专发驿丞收管嗣后由司造送收管季册内亦应照例声明由县转发巡典及兼管驿务之县丞等官安置字样遇有疏脱详参即以巡典等官为专管州县为兼辖如此庶于定例相符而办理得归画一不致再行歧互所有城南务呈请之处即照此办理所有发驿当差之遣犯自应遵照向例仍发驿充当苦差责令驿丞及兼管驿务县丞等官管束等情于嘉庆三年二月十九日详奉巡抚部院玉批如详通飭遵照缴

○浙省办理海口营务缉捕各条章程

巡抚部院玉 奏为确核海口营务实在情形并历年办理章程遵旨据实覆奏仰祈圣鉴事窃臣承准军机大臣字寄嘉庆四年正月十二日奉上谕有人条奏近来洋盗充斥皆由抢刼商船粮食暗地勾通行户重价购米得以久留请一例禁止并于海口陆路添设重兵等事此等情节沿海各地方谅所不免但应如何设法办理朕难以悬断着传谕凡有海疆将军督抚等各就该处地方海口情形悉心确核务使洋面日渐肃清而于商民仍无妨碍各抒所见据实奏闻候朕指示施行其水师各营作何训练整顿之处亦着一并详议具奏所有原片着抄寄阅看将此各传谕知之钦此遵旨寄信前来臣跪读之下仰见我皇上廑念海疆弭盗安民整饬戎行之至意伏查浙省海洋南连福建北接江南绵亘一千余里岛屿丛杂向听民人居住者四百八十一处臣于嘉庆元年八月内到任其时适有安南匪船自粤闽来浙在洋伺刼原任督臣魁 升任抚臣吉 均在宁台一带督缉臣即驰赴台州接印任事即会同督飭三镇舟师缉拏并将沿海岛屿要隘情形逐一确查详悉询访查弭盗之法贵乎先清其源该匪等在洋往来伺刼若无岛屿居民接济米粮代消赃物则盗匪口食无资赃物无由变价亦断不能在洋久留是欲清盗源必先绝通盗之人为要务但岛屿盈千居民数万亦不敢造次致酿事端是以公同商酌先将著名窝盗消赃之处查拏严办庶可惩一警百各小岛岙咸知警惕臣访悉距台州所属海门外一百二十里有上大陈山一处孤悬外海向系闽民盘踞其中良莠杂处多系通盗消赃之匪因未识该山人数之多寡岛屿之情形不便冒昧臣即以编查保甲为名派委通晓闽语之署照磨叶万根带同县役十余人前往查看访询据该员回禀人数不过数百及勘明该山情形绘图前来臣一面具奏一面飭调黄岩镇岳玺带领兵船密赴该山查拏搜获有名盗匪及通盗消赃接济食物各犯四十九名在该山起获刀鎗火药等项均经臣申明分别斩梟发遣其余种山闽民原籍有家属者递回原籍无家属者分发浙省不近海洋各州县交保安插并将该山房屋草莽全行拆毁焚烧勒石永远封禁不许闽民再来居住并

出示严禁有犯必惩以后各山岛居民稍知畏惧复恐此等贪利奸徒仍有济盗消赃之事臣于各要隘分派文武员弁严密稽查又拏获代盗打造铁刀之陈梅代盗置买火药之林空心梁宗山潘兆开代盗打造铁礮并代盗置造刀械竹盔火药之许阿青萧齐等经臣俱照洋盗一律定拟奏请斩梟办理在案近年以来各岛屿居民知查拏严紧渐知守法消赃济匪之犯比前日少臣与督臣魁 商定闽浙两省各镇不分畛域遇盗上下兜擒此数年来两省会合缉捕剿抚兼施投首拏获者共四千余名现在仅有蔡牵一帮及零星土盗东捕西逃尚未弋获臣惟有督飭三镇舟师实力擒捕以期肃清洋面至于海口陆路添设重兵一节臣在浙三年每当缉捕紧要之时诚恐兵船追捕紧急或有盗匪登岸逃窜节经会同提臣在于紧要口岸酌调附近各营兵丁自一百数十名至二三百名不等各带鎗礮器械分别防守去年拏获盗犯洪协王栋等九十余名即系守口兵丁拏获奏明分别办理臣随时相度情形酌办似可毋庸常川添设重兵虚糜粮饷再查商货原贵流通粤闽来浙商船并非仅贩洋货即烟糖木植等物无所不有未便将贩货之船一律禁止即如关东所产之豆石江浙所产之棉花与夫粤闽二省所出之烟糖木植等类均为民用所需一旦禁止势必物价日昂似于民情均多未便其保护商船之法经臣奏明于三镇兵船上下巡缉之便带领商船同行既不致有误缉捕又可保护无虞自奏办之后被劫之案较前渐少现在商民称便货物流通似可毋庸更张至浙省水师兵丁从前本未谙习上船呕吐者诚不乏人自乾隆六十年升任黄岩镇孙全谋到任之后该镇熟悉水务训练有方水师营弁兵丁跟随出洋缉捕盗匪冲风破浪皆能勇往追擒孙全谋升任广东接任之黄岩镇岳玺本系陆路副将因孙全谋升任之时经臣暂委接署该员竟能涉历波涛督率将弁拏获多盗奉旨赏戴花翎补授总兵定海镇李长庚籍隶福建曾任水师多年尤为熟谙温州镇林起凤数年水师亦尚熟习三镇等督率舟师往来缉捕并护送难番保护商船将弁兵丁终年在洋未能登岸似毋庸另备船只练习至于陆路各营臣系满洲世仆弓马骑射幼曾学习所有各营马步骑射鸟鎗藤牌臣于阅兵时即在弁兵内看有技艺优娴马步熟练者挑为教习分给各营教演臣亦时加训练倘有衰老充数及缺额糜饷情弊臣查出据实严参断不敢讳饰姑容所有臣三年办理缉捕洋盗章程并海洋情形敬缮清单恭呈御览理合遵旨据实覆奏伏祈皇上睿鉴训示遵行谨奏谨将浙江省办理缉捕洋盗事宜敬缮清单恭呈御览

一水师三镇酌定船只兵数择要停泊巡缉事宜查浙省洋面自南至北绵长一千数百里南首北关山与闽省交界系入浙门户最为扼要经臣酌拟温州镇配船四十只每船配兵四十名共兵一千六百名即交该镇统领在于闽省交界之北关山停泊巡缉以堵南来盗船又石塘地居浙洋适中与玉环厅相去不远黄岩镇配船三十只每船配兵四十名共兵一千二百名即在石塘一带巡探与温州镇兵船上下策应至北洋之石浦向为盗匪出没之所与定海县相去不远酌派定海镇配船三十只每船配兵四十名共兵一千二百名即在石浦一带往来巡缉如遇盗船与黄岩镇兵船上下兜擒声势亦属联络并于各镇带领兵船之外复又每镇派给钓船十一只每船配兵十名扮作渔户以为诱擒及报信之用三镇共派船三十三只共配兵三百三十名以上共派大小兵船一百三十三只共配兵四千三百三十名因该兵等所得月饷无几离营出海不能自裹口粮随每名日给口粮银三分巡防差探弁兵离泛不远每名日给口粮银二分以资食用查前任抚臣长奏明裁汰水师马兵饷干银二万五百五十两核计兵丁口粮不敷支用又经臣查明藩库历年积存平余闲款银六万余两奏请动支给

发核实报销

一严禁米石出洋查滨海地方往往有奸牙铺户贪图重利通盗济匪将米石偷运出洋接济盗船之事不可不严查禁以清盗源先经前抚臣长奏明无论文武员弁兵役民人有能拏获偷漏出洋米石即将所获米石全行给赏以示鼓励臣到任后复又剴切出示严行禁止并因渔船出洋采捕均须备带食米恐其中影射济匪复经通飭各属遇有出口船只责成牙行先将船照赴县呈验查对舵水名数程途远近每名每日准带食米一升五合核明共应带米若干填给三联米票一张令船户赴行买米即留船内作据一张截给米牙照依印票数目卖给一张存县备查守汛员弁验明船户所执印照稽查米数如有浮多立拏解究

一严禁奸徒偷漏硝磺火药出洋济匪查海洋盗匪每遇商船即施放鎗炮肆行刼掠兵船追捕亦有放炮抵拒之事此种硝磺火药若非沿海不肖兵丁及□爆店户图利偷卖即系奸徒私行济匪经升任抚臣吉奏明飭令地方官并各口委员实力稽查并咨明出产硝磺之山东河南江西湖广等省督飭州县于官为给照采买之外不许丝毫出售夹带滋弊臣到任后又经节次出示严禁并通飭沿海州县不许藉称制造花爆致滋影射透漏如有违犯立拏究办

一严禁私贩铁斤铁器出洋查节年拏获洋盗搜获鎗炮器械显系奸徒贪图重利私买别项铁器卖给盗船改造鎗炮先经升任抚臣吉 严查飭禁臣到任后复经奏明飭令各属如有内地商民携带农具铁器等物赴沿海州县售卖者俱令报明地方官给与照票经过各口岸逐一稽查以杜偷漏出洋之弊倘有并无照票私贩铁器出洋之犯即行严拏从重办理并通飭滨海州县将沿海口岸开设铁铺一概搬移城内并立行头随时稽察毋许打造违禁鎗炮等项以杜接济盗匪

一设立甲长耆长稽查通盗匪犯贩私违禁食物等弊查保甲之设原以清民户而稽流匪立法最为周详浙省宁波台州温州三府属沿海各岛岙向俱设立保甲门牌以资稽查恐日久废弛地方官不能实力奉行以致良莠杂处奸匪丛生每为盗匪所诱贪得重利或为探听信息或为消变赃物接济口粮淡水势所不免臣到任后当即严飭沿海各属凡村庄市镇及海洋岛屿每十家为一甲设甲长一名按户分给门牌开载户口年岁责令甲长稽查每十甲设总甲一名每一乡一都则设总保一名一山一岛则设耆长一名俾致稽查约束如有私通盗船消赃济匪及容留外来匪类面生可疑之人责成甲长耆长立即据实具报送官究处如有知情容隐即将甲长等一并从重治罪臣仍于督缉洋匪之便委员顺道抽查留心盘诘务使奸徒无可容身海洋可期宁谧

一酌拟兵船乘便护送商船以免盗刼查商民挟资在洋贸易与其孤舟独行每致船货被刼似不若候大帮兵船随同开驾可保无虞且贼匪在洋无刼夺之利被获干梟示之条或可日就斂戢该商等不遭刼掠资本日丰实属两有裨益当经臣出示晓谕如有商船由乍浦宁波出口赴温台一带销售者即在各海口会齐随同定海兵船南至海门收口再俟黄岩兵船往南巡捕随带至温州其有欲赴闽省者即由温州兵船送至北关山俟闽省舟师巡哨至彼随

同前往南来者亦候过北兵船相随同行是遇贼仍可缉拏商船又得藉以保护实属一举两得如此明白示谕各商民无不乐从其时臣在海门一带督缉见有商船三十余只适黄岩镇臣岳玺正在开赴北洋巡缉臣面嘱该镇将各商船带同前往嗣该镇自北回南又将在定海守候商船四十余只一并带回毫无疏虞臣见行之有效复经札商督提二臣皆以为事属可行随咨明三镇仿照办理并经臣奏明在案惟是商民趋利若鹜往往有希图取巧各自开行想比众船早到以期货可速消得利较厚不候兵船护送孤舟开行致被劫夺亦所不免并恐日久弊生复严禁弁兵人等不许藉端需索果能持之以久则盗匪在洋无可劫之船海洋自必渐就肃清矣

一训练水师弁兵视水如陆查浙省此数年来因洋匪未靖三镇水师兵丁终年在洋未能登岸皆能冲风破浪遇盗奋勇追擒自比在海口港汊内虚放鎗炮操演攻打者更得实效

一稽查兵船偷减逗遛之弊三镇带兵出洋向来责成宁绍温处二道逐名点验兵数督令驾船开行将开行日期禀报并令该道给发用印小旗编列号数每至有居民之处将小旗一捍给与舂甲令其呈送该管州县衙门转报该管巡道查考臣到任后节经移行提镇遵循旧章办理现在三镇水师弁兵实无晕船呕吐之事

以上各条均系历年办理水师缉捕章程是否有当伏乞训示遵行于嘉庆四年正月二十五日恭折覆奏二月十四日奉到御批览奏俱悉总在汝等平素留心训练整饬营伍以卫民生朕曾于甲辰年随驾南巡至杭营伍骑射皆所目覩射箭之虚发驰马人堕地当时以为笑谈此数年来果能训练乎至于洋盗尤宜严缉总当力禁海口出洋贩船内如米豆铁器等项洋盗无所接济自然涣散矣勉为良臣以副委任特谕钦此又于弭盗之法贵□先清其源句旁奉御批此语是钦此又于若无岛岙居民接济米粮句旁奉御批是极钦此又于查拏严紧渐知守法句旁奉御批确否钦此又于不分畛域遇盗上下兜擒句旁奉御批密圈又于现在仅有蔡牵一帮句旁奉御批此贼务获钦此又于似可毋庸常川添设重兵句旁奉御批是钦此又于虚糜粮饷句旁奉御批原令汝等相度办理朕非必欲行也钦此又于未便将贩货之船一律禁止句旁奉御批是惟应严加查察犯禁之物耳钦此又于民情均多未便句旁奉御批是极钦此又于似可毋庸更张句旁奉御批密圈又于升任黄岩镇孙全谋句旁奉御批此人实好钦此又于接任黄岩镇岳玺句旁奉御批此人亦好钦此又于定海镇李长庚句旁奉御批不知其人遇便实奏钦此又于温州镇林起凤句旁奉御批不知其人遇便实奏钦此又于缉捕洋盗章程单内奉御批所办俱是惟应实心实力莫作空谈钦此又于严禁米石出洋句旁奉御批最要钦此又于偷漏硝磺火药出洋济匪句旁奉御批更要钦此又于严禁私贩铁舫铁器出洋句旁奉御批最要钦此又于保甲之设原以□民□而稽流匪句旁奉御批最好总在得人钦此等□于嘉庆四年二月十五日奉文行司

治浙成规卷八

臬政四

◆臬政四

赦前犯事逃亡罪止杖徒者免其缉拏如自行投到交保通详议结毋庸禁押

闽浙办理洋面捕盗事宜各条章程

盗案俱归上盗地方参缉船户在别邑呈报者就近讯供移解

定海县悬海村庄团练乡民防御洋盗酌给鸟鎗沿海各邑情势相同者听该守令议禀

挑夫中途换担窃逃押令牙店及原保夫跟寻逾限不获先着全赔重大货物着牙行添雇夫头跟随

严肃吏治各条

厝棺被窃仅止撬缝凿孔及烧燬成洞抽取衣饰并未显露尸身一并免参

洋面失事案件推诿迟延申明定例分别勘讯详参

各属报窃赃内洋钱定价六钱

词状被告干证叠发差票细心核删不许牵连妇女多人

严禁书差门丁传词坐承坐差等弊

严禁民间失窃诬指教供搜赃以杜滋扰

盗贼当赃不许典铺措留拖累事主

免死发遣改回内地人犯酌拨署内当差俾免逃逸章程

缉捕章程

粮船归次防范水手滋事章程

零星贩私再犯三犯分别治罪

○赦前犯事逃亡罪止杖徒者免其缉拏如自行投到交保通详议结毋庸禁押

署浙江按察使司秦 为详请宪示飭遵事本署司伏读嘉庆元年恩诏兵民有犯已发觉未发觉已结未结咸赦除之有以赦前事告讐者以其罪罪之钦此是无知犯法之民均得仰沐维新之化恩至渥也所有人犯在逃未得完结之案实包括于未结之内如逸犯应得之轻罪确与赦款相符则本犯幸邀旷典已为无罪之人若一概仍行飭缉州县必勒比其差役差役势将向犯属族邻追求踪迹或索盘缠官即严加约束亦难保不致滋扰无辜事中生事除罪在军流以上及情节未明罪名难定并例应参缉者仍应照案缉拏外其应拟杖徒以下轻罪人犯事在嘉庆元年以前逃亡者确核案情明白实应援免并无应追之赃亦无应改之事并无户婚田土尚须究问之项即使就弋不过虚拟罪名仍行释放似可免其缉拏以省族属人等株累核与赦前事不许告讐之义亦属相通此等轻罪免缉人犯如或自行投到该州县查明确与赦款合符应随时通详议结将人犯交保候示彼既得邀恩免罪毋庸因其投案复置诸縲绁之中若所犯罪名及应否援免尚须斟酌者仍应照常禁审如此分别办理庶例得赦除之轻罪人犯与常犯有所区别而案牘亦归简易是否可行伏候宪台训示飭遵本署司屡奉委署臬篆凡遇案内轻罪逸犯事在赦前者声请免缉俱蒙允准各属获有应行援免人犯亦无不立催速结惟是逐案请示似不若详明宪鉴立定章程俾各属均可遵守闾閻永沾恺泽于无既矣等情嘉庆四年九月二十九日详十月十六日奉宫保协办大学士总督闽浙兼署浙江巡抚阁部堂书 批如详通飭遵照仍候阁督部堂衙门批示缴十月二十六日奉宫保内大臣协办大学士兵部尚书总督闽浙部堂书 批如详通飭遵照仍候抚院衙门批示缴

○闽浙办理洋面捕盗事宜各条章程

奏为钦遵谕旨悉心筹议洋面捕盗事宜恭折覆奏仰祈圣鉴事窃臣等先后承准廷寄内开嘉庆四年八月初六日奉上谕御史黄照条奏立法防御沿海盗劫一折据称福建商船载货至数千担者请照两广之例准令携带礮位器械以资拒盗令滨海州县每年亲到村庄稽查保甲将福建渔船之双桅双篷者悉令撤去使不得远适大洋通贼获利各泛有能拏获盗船者如无失主具领请将船并货照例赏给其商船被劫不行救护及隐匿不报者照例治以纵贼之罪每年当三四等月南风盛发时令各省镇将弁兵于盗船出入要隘分布堵截至九十等月北风盛时则截其归路等语所奏于洋面捕盗事宜似有所见着传谕闽浙江南广东山东各督抚将该御史条奏五款悉心妥议是否可行据实具奏原折并着抄寄阅看钦此遵旨寄信前来臣等跪读之下仰见我皇上周谘博采期于绥靖海疆之至意臣等遵将该御史黄照条奏五款就闽浙两省地方情形及历办章程悉心筹议为我皇上陈之

一该御史奏称向例商船不许携带鎗礮器械恐其藉此为匪又虞在洋被劫转资贼用自乾隆五十六年四月内两广督臣福康安酌定章程一折经奉上谕内海商船亦准带礮时系广东奉到廷寄并未通行现在福建省船仍沿旧例不准携带但商船既有本县牌照又行户连环保结行户皆有身家畏法之人决不滥保匪徒又自例禁以来洋盗鎗礮火药器械甚多并

非劫自商船徒令无礮械之商民听其肆掠臣愚以为厦门货船如贩艚艚仔二种载货无多向系小家行户保结不足深信应令其同帮之船连环互保毋庸给予礮械其大家行户保结之商船载货至数千担者每船水手数十人自洋盗肆劫以来商船出洋皆候风汛结帮而行合数船之人不下数百若每船准令携带数十觔重礮四位酌添水手四名各带防身器械即遇盗船商民顾惜资本生命又有礮械协力拒鬪盗亦难以得志所带礮械注明船照内出入口时守口官弁按照查验遇有歇业换主照数缴官以备拨用等语臣等伏查出洋巨舰载货至数千担之多不但贩货商人资本丰厚即船户成造工价亦须数千金断无通盗济匪之理若给予礮位器械俾有自卫之具实足以捍御盗匪前据福建升任臬司刘斌奏请将闽省商船梁头在一丈三尺以上者照广东商船之例给予礮位器械钦奉谕旨敕交臣书汪等核议业经遵旨会议请如所奏办理所有浙江省商船名目虽与闽省不同而大小相等应请照福建臬司所奏梁头在一丈三尺以上者一体准给礮位器械梁头在一丈三尺以下者概不准给以示限制仍于礮械之上镌刻船户姓名将礮位火药器械数目注明船照内出入口岸时责成守口员弁核照查验遇有歇业换主照数缴官如有隐匿不缴或私行制造并未镌刻姓名者一经口岸查出即照夹带军器律治罪

一该御史奏称沿海村庄旧有保甲但保甲之行地方官不过循例出票胥役人等派收陋规造册详报并未实力奉行充甲长者非懦弱无能则狗庇贪纵于缉匪安良之道毫无实际应请令濒海州县每年亲到村庄稽查一次甲长务择乡邻所畏服者充役甲内有交通洋匪及私出行劫确有凭据许其即行稟拏如有扶同狗隐及分赃受贿等弊一经发觉分别治罪等语臣等伏查保甲为弭盗之良法历经办有章程近年以来接水消赃各犯多有甲长指引捕获者是保甲之法已有成效兹该御史奏称甲长务择乡邻所畏服者充役甲内有交通洋匪及私出行劫确有凭据许其稟拏如分赃受贿扶同狗隐分别治罪等语自属核实之意应如所奏办理惟所请濒海州县每年亲到村庄稽查一次其意似密而实疏查每年稽查一次为时甚暂奸匪闻知地方官将至本村何难预先躲避不若责令于因公下乡之便出其不意随时抽查窝藏者猝不及防逋逃者急不及避如有来历不明之人立即究问庶匪徒无所逃遁而不行举首之甲长亦无可狡饰臣等惟有督率各州县实力奉行不使虚应故事以收实效

一该御史奏称海滨渔户素资网罟之利向时远出捕采皆所不禁或不得鱼偶亦为贼自盗船肆劫以来若辈通贼获利倍于捕鱼遂相率为之其船向泊海边并不报官查验立桅扯篷往来自便或去而不来或来而复去且与盗船多同乡里或系亲戚尤难究诘名为渔船实则无形之盗也此而不除盗船根株断不能绝请将福建渔船小者毋庸置议其大者带有双桅双篷悉令撤去桅篷使不得远适止在海边捕采朝出暮归责成澳甲随时稽查有擅带桅篷者即稟官究治澳甲隐匿不稟一并严究则声息不通盗匪势孤不能猖獗等语臣等伏查定例商渔船只不分单桅双桅悉从民便造船时呈明州县官查取澳甲族邻各供结方准成造报县验明印烙字号姓名然后给照仍令一年期满赴原籍换照逾限不换不准出洋是以闽浙两省渔船俱准用篷桅盖缘海面与内河不同舟行必藉风力若如该御史所奏尽将篷桅撤去渔船断不能出洋采捕查两省沿海贫民藉捕采为生者不下数万家一旦绝其生计窃恐所谓无形之盗将尽驱而为盗矣查此项渔船向来责成各汛口员弁实力稽查出口时验

明有无夹带淡水食米及违禁器械进口时查明鱼腊之外如有别项货物即根究来历以杜消赃之弊臣等到任后复督飭稽查防范甚属严密似不必因噎废食所有该御史奏请将渔船撤去桅篷之处应毋庸议

一该御史奏称海边多水师将弁分驻凡岛屿浚澳可以泊船之处俱有汛防兵丁声势极相联络皆以防盗也而盗船不能长居海中多在近山水面游奔或停泊浚澳风平乃敢出洋行劫防汛之兵岂无见闻乃数年未有拏解者大抵非畏其凶恶则受其贿赂然使徒畏其凶恶不敢向拏何难禀明本官仍乃隐忍不言其为贿赂不辩自明定例汛地客船被劫汛官有应得处分奉行日久多嫖娼了事若不大加整顿恐沿海汛兵皆为盗船所用请申严定例嗣后各汛有能拏获盗船者如无失主具领将船并货照例赏给在汛官兵并予超拔如盗船寄泊汛内不即向拏与商船在汛内被劫不行救护及据报而不转申者一经发觉亦照例治以纵贼之罪使汛防皆知顾忌不致仍前废弛等语臣等伏查盗船在洋劫掠不能长住一处亦从无收泊汛口港澳自投机奔之事其散伙登岸或坐杉板小船上岸偷水被兵役拏获者不可胜计历经审办有案该御史奏称数年未有拏解盖未知审奏之案故有此已甚之词惟是沿海汛守兵丁为数众多其中奸良不一或有如该御史所奏受盗贿嘱徇隐故纵者亦难保其必无臣等随时查察有犯必惩决不敢嫖娼了事至于拏获盗船无主贖财闽浙两省久有章程俱系全数赏给原获官兵惟无主盗船与贖财货物不同必须召买有人方能得价弁兵获盗解官之后仍应随同出洋不能从容寻觅售主势必日久朽烂有名无实是以向例惟拏获盗船俱留营配缉并不一并赏给应请仍如旧定章程办理毋庸更张

一该御史奏称水师官兵每年有会哨之例其中勇往者固不乏人而偷安者亦所时有往往领兵赍粮而出寄泊偏僻浚澳粮尽而归或盗船已去佯为追捕便可就势回棹旷职误公莫此为甚又艇匪出劫必由广东洋面多在春夏南风盛发时其去也多在秋冬北风盛发时其船本不甚多皆内贼为之党羽窃以每年当三四等月各省镇将弁兵于盗船出入要隘分布堵截令不得乘风而出至九十等月北风盛时则截其归路如此盗匪不能游奔自如

又复协力追捕或可渐就歼除然必先事预防方克有济若俟闻报点兵急遽从事将哨船尚未出洋而盗已远扬矣等语臣等伏查水师出洋巡哨向例有上班下班双月单月之分总巡专巡分巡之目嗣因洋匪充斥业将水师各营分列南北为犄角之势闽省以泉州之崇武为界崇武以南派令南澳铜山金门及提标后营四镇将巡缉崇武以北派令海坛闽安烽火暨金利右营四镇将巡缉浙省温州镇配船四十只在闽浙交界之北关山巡缉以堵南来盗船黄岩镇配船三十只在石塘一带巡探与温州兵船上下策应定海镇配船三十只在石浦一带巡缉俾得声息相通遇有盗船即可上下知会合力截拏是于定例巡哨之外业已酌量变通预为派拨并飭沿海营县将洋面有无盗船游奔及官兵船只经过收泊处所按五日一次禀报臣等复不时选差将备赍持令箭于各海口密行查察立法已极周密该御史所奏官兵往往领兵赍粮而出寄泊偏僻浚澳粮尽而归等语此乃当年废弛之旧习迥非近日整饬之情形至于海洋浩淼无涯南北东西惟其所向与陆路有要隘可守者不同兵船何能遍布海洋截其来去至夷匪春夏乘南风而来秋冬乘北风而去此论其常然其来去之迟早亦无一定并非恰在三四等月即如上年夷匪船只于三月内由粤入闽本年在七月初间始至闽洋

此其明证如必计月防缉万一该匪先期而至后期而归适如该御史所奏闻报点兵必致急遽从事应仍请按照闽浙二省现在缉捕章程随时酌量办理毋庸更张以上五条臣等谨就现在情形悉心会议恭折覆奏伏乞皇上睿鉴训示再浙江巡抚系臣书兼署毋庸会衔合并声明谨奏于嘉庆四年九月二十一日恭折覆奏筹议洋面捕盗事宜先经抄折移付在案今于嘉庆四年十一月初三日在杭州府奉到朱批所议俱妥移知玉德照办可也钦此又原折内窃恐所谓无形之盗句旁奉朱批是钦此又应请仍如旧定章程办理毋庸更张句旁奉朱批是钦此相应恭录移付抚院衙门钦遵施行等因于嘉庆四年十一月十一日奉文行司

○盗案俱归上盗地方参缉船户在别邑呈报者就近讯供移解

浙江按察使司秦为遵批议覆事嘉庆四年十二月二十七日奉巡抚部院阮批平阳县通禀闽省船户林长春在太平石塘湾遇盗将船牵至该县北关洋行刼一案查议缘由奉批仰按察司秉公悉心妥议核详飭遵毋稍偏护仍候督部堂批示缴禀抄发并于该县详同前由奉批仰按察司查照另禀批示核议详覆一面速飭关查被刼月日所刼何物造册通详并会营严缉赃盗务获解究仍候督部堂批示缴图存等因又于嘉庆五年二月初二日奉总督部堂玉批据禀盗匪将船牵去即系事主被刼之时此语颇中肯要即如此案该事主在石塘遇盗船牵至北关行刼据称洋面辽远中隔数县岂有将此经由各县汛一并查参之理至近来船户每多沿途盗卖客货隔属报刼以卸其盗卖根据文武各官恐干讳匿严谴遂即据移通详误罹处分者不少该县议请嗣后被刼船户在别属呈报必须商民到案讯取各结会移勘办之处亦似属可行仰浙江按察司逐细查明妥议详夺一面取具疏防迟延各职名送参毋违仍候抚部院批示缴禀抄发并于该县详同前由奉批仰浙江按察司查照该县另禀批示确查取揭详参至北关山既有内外洋之分则当日究在何处洋面被刼自应关传事主质讯明确以免彼此推诿未便以当埠陈侵悬拟之词作为依据并即核明先行详覆飭遵仍候抚部院批示缴图存等因奉此该署按察使秦瀛核议得盗匪在洋游奕飘忽无常行刼商船亦情形不一有将商贾船只从内洋带至外洋肆刼者亦有从此县洋面带至彼县洋面肆刼者亦有任意牵带越隔数县洋面始行肆刼者从前俱归行刼洋面承缉开参不特张万兴一案为然惟是各属洋面均有弁兵出哨内洋并有捕役稽查果能严密巡防盗匪自当绝迹商船俱可安行何致被盜行强将船牵去是事主遇盜之时即系官弁疏防之咎应请嗣后海洋被刼之案总归遇盜地方承缉扣参用专责成而杜推诿他如腹里江河两县交界之所或有此县境内遇盜抽帮带至彼县境内刼抢者又陆地富民重重广厦适跨两县交界之区盜賊在此邑界上破户越墙而入而攫取内室资財则在彼邑界内者亦或有之均请以遇盜带船及賊匪从入之处为准归该管地方官照例参缉以昭画一至船户揽载客货每有沿途盜卖于隔属衙门捏报盜刼以揜蓋其侵吞之迹文武各官恐干讳匿严谴遂即据移通详诚如宪批误罹处分者不少应请嗣后海洋船户在别属呈报被盜必须商民到案就近讯明刼掠情形所失系何项货物指明内洋外洋取具切结移会失事地方官照依洋图会勘详缉毋庸关传事主以省拖累若无商民到案仅止船户一面之词以及呈报水手被擄者如在邻近州县即将原报之人移解讯供勘办倘或相离遥远应令收词之县细讯情形货物洋面内外取具牙保舵水人等切结移会勘详又盜匪强擄民人入伙或胁逼服役或勒银取赎往往有之而沿海居民渔户人等自行投入盜船其亲属在别州县具报被擄预为将来破案地步亦不能保其

必无应令收词之官讯取确供果系被掳取具里邻切结移送勘缉似于体恤之中亦不失防奸之意缘奉飭议是否有当理合具详伏候宪台训示如蒙允准即通飭各属遵照并刊入治浙成规以垂久远其嘉庆二年以前之案碍难更易仍应照旧办理所有林长春报刼一案即请归太平县承缉第查林长春在闽省莆田县呈称代客王万利载运货物似本客并不在船又称嘉庆二年二月二十二日在太平县石塘澳地方遇有盗船行据太平县前署令王涛会勘石塘澳系极浅沙涂似非商船经由之处又称随赴太平县呈报被刼已蒙差缉等情严飭太平县正署各令俱覆称并无报案又称蒙福鼎县给发护照驾赴宁波交卸既先在太平县具报何以由福鼎县给照且货已被刼又赴宁波交卸何物据称八月回籍何又装运盐斤直至十一月始赴莆田县呈报种种情词尚未明确平阳县遵奉前督宪魁 关查切供之批屡次移明莆田县查传林长春确讯又详经本署司移咨福建臬司直至四年七月间仅据莆田县以林长春差传未到为词空文移覆迄今尚未传解亦未讯供移办是该事主林长春所报是否属实以及前开种种疑窦均应逐细讯明如在洋被刼不虚亦应讯其遇盗实在何处是否内洋所失货物每项若干以便督飭查参自应遵照宪批飭令关传林长春查讯分别办理合并详明统候宪示飭遵由嘉庆五年三月初九日奉巡抚部院阮 批如详通飭各属遵照并列入治浙成规遵行林长春一案即再飞催福建臬司转飭查传确讯速行移复核办仍候督部堂批示缴嘉庆五年四月初一日奉总督部堂玉 批如详通飭遵照并列入成规呈送一面飭速关催查讯明确详报仍候抚部院批示缴

○定海县悬海村庄团练乡民防御洋盗酌给鸟鎗沿海各邑情势相同者听该守令议禀

浙江按察使司秦 呈详为详请示遵事案据定海县知县宋如林禀称窃奉抚宪颁发海疆营县防捕事宜编查保甲条规并告示银两到县卑职逐条庄诵实为澄本清源弭盗安民之良法自宜次第举行方足以收实效当将奉发告示分发各庄糊板悬挂一面将办理保甲缘由具禀在案现在连日访举各庄堪充保正者俱有其人一俟奉到宪示当即酌点飭充分投遍查不致延误至于海洋防捕事宜更关紧要如稽察渔船查拏偷漏各条皆可随时查办惟团练乡民一条必须因地制宜及早赶办庶免临时贻误查卑县地居悬海附城老岸十八庄要隘已属繁多悬海十五庄孤山穷岛棋布星罗口岸更复不少兼之各处村庄非舟莫渡地势情形实与沿海州县迥不相同且近年盗匪出没靡常往来无定往往乘风突来居民猝不及备即受其殃各处口岸非无营汛防守无如匪徒登岸率皆引类呼朋每至不下数百其间众寡莫敌未免难支在附城老岸一闻盗匪众多犹可带领策应兵勇迅往抵御如悬海孤村事起仓卒实有呼号莫及之苦卑县洋面自嘉庆元年秋间艇匪窜入之际蒙古升宪念切民瘼谕令各庄民自备农具协同兵勇防守无如农具但能拒盗于登岸之后不能抵御于拢涂之时短兵相接胜负难期庄民因此每多畏葸行之终无所益而各庄民皆思保守身家当时无不赴县请给鸟鎗卑职覩此情形不得不权为酌给随陆续赶造鸟鎗分给各庄乡勇协同防御盗始畏惧数年以来悬山岛屿皆得安宁惟因鸟鎗久奉禁止私藏即经收储县库今自上年十月间卑职会营在岑港地方击退艇匪拏获蓝亚照等九名之后各处居民复虑盗匪登岸滋事未免思患预防并以雇募乡勇御盗官给口粮实多费用而若辈在庄经旬累月亦不能一律安分各皆会同殷耆议立章程自愿挑选壮丁公同请给鸟鎗官为训练以为将来保守地方之计纷纷赴县具呈情甚恳切卑职查鸟鎗为军营利器虽母许民间私置私藏但定

例各省深山邃谷及附近山居驱逐猛兽均准报明地方官详查制给且浙省温台处等属均有酌留防兽鸟鎗实所以因地制宜捍卫地方而设并非一槩禁绝今卑县地方连年被盗扰害自宜暂准给发以安民心正在酌议条款具稟间适奉院宪大人颁行团练条规告示到县分贴之下各庄民求之益切卑职伏读 宪定团练条规本有给予器械贼去收回储库之谕自宜遵照奉行第各处村庄居民贤愚不一如相离海口甚远之处以及居民稠密原有官兵驻守地方一槩不准团练制给鸟鎗外其余庄分作为大中小三等酌定数目暂准给发鸟鎗应用一俟洋面宁靖尽数收缴销毁毋许存留滋事除应行团练各庄先饬遵行外所有给发鸟鎗之处可否遵行理合肃稟等情又据宁波府知府李坦稟称接奉抚宪札开照得编查保甲为稽查奸宄整顿地方要务经本部院酌定条规刊订成书通颁查办仰即转发所属一体实力奉行等因卑府遵即转饬恪遵办理并令将有须因地变通之处并遵宪谕各按地方情形据实摠陈兹据所属鄞慈奉镇象定等县陆续稟复均已敬谨遵办伏思编查保甲实为弭盗安民要务仰蒙抚宪筹定事宜一十二条既属简便易行又蒙代定告示札谕牌照册式并示以应行查禁条款遴选委员捐发银两分别赏罚明示劝惩更为权衡尽善间有临海太平鄞县等处各抒所见肃稟上陈亦无不兼听并观咸准采择仰见善政宜民务求详尽至意卑府查所属六县鄞县拟添查禁窃盗窝家一条又牌式内同居附居之下再分别奴仆雇工二项已奉允行慈奉镇三县咸称谨遵查办不敢疏懈象山一县地处沿海其石浦一处更为洋匪入境要隘必须编查与防御兼施据称务在保正得人层层稽查其办理之法尚属详慎至定海一县孤悬海外洋面繁多岙岛错杂编查防捕尤关紧要据称慎选保正于前举孝廉方正之中令其互相荐举自属人以类求之法据称保正改为柱首名目以示优异查保正改为公正里长已据太平县稟蒙宪允已可毋庸另议惟所请沿海老岸悬海孤村应行团练各庄并请编给鸟鎗以备不虞一节卑府查团练一条虽据太平县稟请停止第立法原在因地制宜经权互用现据宋令稟称该县悬海村庄非舟莫渡地势情形与沿海州县迥不相同盗匪乘风突来事起仓猝海外孤村相距营县较远实有呼号莫及之苦若因给予器械恐致滋事仅令自备农具但能拒盗于登岸之后不能抵御于拢涂之时短兵相接胜负难期庄民因此每多畏葸是以数年以来酌给鸟鎗防御行之颇觉有效现奉大宪颁行团练条规告示到县各庄民求之益切等语卑府查居民贤奸不一立法先期杜弊请停给予器械团练原恐滋事济匪立议非不慎重今定邑情形既与他邑不同而宋令逐层条稟请将器械鸟鎗编立字号火药移营配合秤明斤数设立档册交给公正里长收储给发防闲尚属详细查滋事济匪原恐散而无稽易启作奸贪利之私今责成公正里长则遇有事端一人独当其重在该里长自不敢废法徇私自罹重谴况盗匪猝至动用军火断不能掩人耳目事后开销在文武官弁亦不至为所欺朦苟能稽查周密当不致别有事端此时一经禁止未免海滋民心失所倚恃且事属权宜一俟洋面宁靖即当尽数收缴销毁以杜流弊是否可以俯如所请伏望宪裁所有编查之法各县固责之公正里长卑府则又责之各县里长不得其人咎在各县各县奉行不力咎在卑府惟有严督各县恪遵宪谕力行毋倦不致阳奉阴违始勤终怠以期民无扰累而保甲明若列眉户有稽防而奸宄不容匿迹下安闾阎生计上副绥靖殷怀抑卑府更有请者太平县所稟贤奸榜示社庙凉亭等处一条虽属意在劝惩但孝子顺孙义夫节妇固应宣扬以昭观感若忤逆不孝奸盗诈伪等项一并分列窃恐指发者奸恶不公听讼者见闻未确从中不无屈抑之人即使罪所应得而干犯法纪之徒既经按例惩戒稍有天良自足潜移默化若榜示通衢自知廉耻已丧转恐激之愈甚本身有怨毒难消之恨子孙有百世莫改之羞易启

挟嫌讐告之风转失隐恶扬善之道似非仁政所宜其莠民一体榜示之处可否毋庸飭行并望训示缘蒙慈谕得以随时稟请变通合并稟陈等情到司据此该按察使秦瀛查得设军所以卫民捕盗全资兵力祇因兵单汛广权募乡勇以壮声援其中不少滥竽并亦奸良不一均需给其食用未免筹款为难计有团练一法令百姓家自为兵人自为备既符周礼追胥竭作之遗意亦合并田守望相助之成规而农皆为兵兵皆自赋以公正里长统率之所谓他日之伍长两司马即平日之比长间胥也夫团民必先定其心善事必先利其器兵器中惟鸟鎗最为迅利威力既足以及远其重者一发可杀贼数名若令演习排鎗匪特一可当十村庄得有鎗手众皆恃以无恐战凭勇气偶然有警使鎗手列之前茅则余人各执锄耰皆足为干戈之用老稚齐敲铜器俱可壮金鼓之声洋匪闻风必不敢涉涂登岸倘或有犯亦无不立就歼擒御盗之法莫有善于斯者惟立一法恐生一弊行治法全赖治人里长办理不善安知鸟鎗不用于私鬪或甚至接济奸徒是以本司蓄此一说未即臚列具详亦未先行飭议兹据定海县宋如林以悬海村庄非团练不能御贼非鸟鎗不克安民因地制宜稟词恳至并据宁波府李坦查议周详其所称里长不得其人咎在知县各县奉行不力咎在知府尤为扼要之辞该令既力任地方该守复仔肩督率似行法现有其人揆之鸟鎗定例山陬准酌留以防兽海滋岂不可酌给以御盗事虽比照理实相通在官制给鸟鎗编刻姓名字号移营配给火药均有册档可稽平日密藏于里长之家有事即发事毕即收似不致别生流弊万一事有不戒总惟该县府参处现今艇匪土盗游弈海洋理合核议驰详是否有当伏候宪台鉴示飭遵所有每庄酌定若干杆数及挑取操演各事宜另飭缕悉议详此外沿海各邑如有情势相同官能任事者仍听该守令熟筹议稟务期有利无弊至该府稟称太平县所稟贤奸榜示社庙凉亭等处一条虽属意在劝惩但孝子顺孙义夫节妇固应宣扬以昭观感若忤逆不孝奸盗诈伪等项一并分列窃恐指发者好恶不公听讼者见闻未确从中不无屈抑之人即使罪所应得而干犯法纪之徒既经按例惩戒稍有天良自足潜移默化若榜示通衢自知廉耻已丧转恐激之愈甚本身有怨毒难消之恨子孙有百世莫改之羞易启挟嫌讐告之风转失隐恶扬善之道似非仁政所宜其莠民一体榜示之处可否毋庸飭行并望训示等语查榜列申明本乎前明旧制必官民俱敦直道自可激浊扬清若所云指发者奸恶或不公听讼者见闻或未确不能保无屈抑即不失指奸发伏之平亦何如留不肖自新之路请嗣后确系屡犯有案怙终不悛者照旧列名示戒凡系初犯免其榜示并祈宪训通飭遵照等情于嘉庆五年五月三十日详奉巡抚部院阮批前据宁波府具稟已批准飭遵矣仰即查明沿海各县如有情势相同应须团练者飭令该府县熟筹议稟一体遵办至榜示莠民一节本未尽善并即通飭各属遵照停止可也此缴又于嘉庆五年六月二十七日奉总督部堂玉批据议均属妥协仰即会同藩司转飭遵照仍将应给鸟鎗及需配火药各数目并挑取团练各事宜再行悉心核议详夺余已悉并候抚部院批示缴

○挑夫中途换担窃逃押令牙店及原保夫跟寻逾限不获先着全赔重大货物着牙行添雇夫头跟随

浙江按察使司百 为稟叩究追事嘉庆六年四月二十九日奉总督部堂玉批本司呈详常山县贼犯胡学俚独窃江西温州司巡检朱轩眷属行李一案前将该犯胡学俚并挑夫詹林分别问拟杖笞援免由司详奉批结仍飭将挑夫中途换担乘机窃逃作何禁止赔偿速行议详

等因行据该县查议由司批飭该府核议具详前来本司复查常山县地接江西玉山间隔八十余里为云贵川广两湖等省通衢商旅差使往来络绎凡有行李货物过山均系投行转交歇夫店家保雇人夫挑运或数十名或数百名先后陆续前行单身孤客势难自行照看厯系专责行户保家代雇诚实妥夫付给小票令至玉邑行家交卸照票收货玉山至常亦然因脚夫五方杂聚交相往来就便揽运奸良不一每有揽挑之夫即系匪人或在中途挖窃重值之物弃担逃走或竟将行李货物全行窃逃有累行客羁留查追无着亦如此案原雇脚夫中途贪便换担以致乘机窃逃者实为行旅之害查挑夫在途贪便换担以致被窃按与成规所载船户图利中途附搭匪人以致失窃者情事相同自应仿照专责挑夫全赔但挑夫类多穷苦若竟照船户之例令其独赔转恐有名无实查行户保夫并不先事防范告诫以致冒昧换担咎亦难辞自应并令分赔第恐狡诈挑夫因有行家分赔赃物或竟自行窃匿藉词捏饰又不可不防其渐应如所请嗣后凡有行户保夫不察奸良将匪人代客雇挑以致中途被原夫窃逃者即令该行户保夫先将失赃对股全赔给还商客若由挑夫在中途换担致被匪夫窃逃者讯无串窃分赃即令行户保夫共赔一半原夫亦赔一半仍押同原夫跟缉贼犯如赃数较多有至及贯满贯者即将原夫管押统俟缉获正犯质明是否知情串窃分别究追如此严立禁条在行户保夫知有责成不敢轻率保雇而脚夫畏累亦不敢冒昧换担庶商旅得以安行矣缘奉飭议是否有当理合查议详候宪台察核批示飭遵等缘由奉批查常山玉山一带为商贾往来要道所需人夫向系该处牙行歇店凭保夫人等引用抽取用钱肥橐自当慎选人夫挑送不许中途换担设偶尔疏失应飭地方官选派干役押令牙店及原保夫立限跟寻究追逾限无获即着落牙行歇店保夫先行全赔以恤商旅而专责成今据称挑夫在于中途换担被匪窃逃者议令原夫赔偿一半不知此等挑夫均系日趁穷民安有家资可以赔还是虽有议赔之名仍无赔偿之实而牙店保夫仅令赔偿一半亦必借口因人连累互相推延使远来客商守候无期殊欠妥协再过往商贾或有重大货物需用人夫多者应否着落牙行添雇夫头数名跟随管押其押夫所需饭钱为数无几即令客商自行应付亦无不乐从似于中途换担窃逃之弊可以稍为杜绝仰再悉心妥议另详察夺毋任饰混未便仍候抚部院批示缴奉此查先于嘉庆六年四月初二日奉巡抚部院阮批如详飭遵并仰该县刊刻石碑立于通衢人人共见之地以后如有此等案件即当实力速办毋累行旅仍刊入成规颁发遵行并候督部堂批示缴奉即转飭遵照在案兹奉前批本司复查挑夫中途换担被匪窃逃皆由牙行歇店保夫人等并不慎选人夫挑送以致中途换担窃逃自应严立禁条以专责成应请嗣后有过往商贾之处牙行歇店保夫人等务须慎选人夫挑送毋许中途换担遇有疏失即飭地方官选派干役押令牙店及原保夫立限跟寻究追逾限不获即着该处牙行歇店保夫先行全赔使远来客商不致守候无期则牙店保夫自当稍为慎重可免疏失之虞如商贾或有重大货物需用人夫多者并请着落牙行添雇诚实夫头数名跟随管押其押夫所需饭钱即令客商自行应付庶中途换担窃逃之弊渐可杜绝商贾得以安行矣缘奉前因是否允协合再查议具详伏祈宪台察核批示飭遵等情于嘉庆六年五月二十二日奉巡抚部院阮批如详飭遵该司即代叙简明条款字样发给该县并速飭该县刊刻大石碑竖立通衢人人共见之地仍将碑摹呈览该县务须实力遵办仍刊入成规颁发遵行并候督部堂批示缴又奉总督部堂玉批据详已悉仰即通行各属凡有商贾过往之处均照此一例办理并立碑通衢以期共相晓喻仍于治浙成规内一并刊入呈送备查并候抚部院批示缴

○严肃吏治各条

署浙江按察使司秦 为遵札等事嘉庆八年十月二十日奉巡抚部院阮 宪札照得本部院抚浙四载凡有关于吏治民瘼者业经随时察访通行查禁无如官吏军民并不实力遵守何以肃吏治而靖民风今将各弊列款出示申禁合行札飭札到该司即照发去示内事理分别移行通飭所属一体遵照实力奉行勿谓托之空言法不随之仍飭各属严察吏胥毋得将所发告示隐匿不行张挂一经本部院密行查出惟各该府是问切切计发告示一道为再行申禁事照得本部院抚浙四载凡有关于吏治民瘼者业经随时察访通行查禁无如官吏军民并不实力遵守何以肃吏治而靖民风今再将各弊申禁于左本部院实力举行勿谓托之空言法不随之也

一禁书役串诈也书役勾串地棍择殷而捏以奸赌等事诬告婪索劣员任用不加约束最为民害一经察出或被告发立提参办不贷

一禁值日坐差也胥役传审但须本官随时点验岂容值日把持今访得各属头役有值日名色按五日一轮期内喊冤验伤等事均归该役办理经书亦有坐日故民间田土口角细故本不致于涉讼而该书役等必欲强之使讼更有因被告家计饶裕希图婪索而贿之使讼者前已通行飭禁现又密访严查再不革除定行严究

一禁词讼牵连也词讼案件止许一告一诉不许波及无辜各州县将牵告多人之案概行准理已属违例及传审时又不量为摘释票列人证动辄数十名一名不齐即一日不审差役人等挨家勒索纵役害民莫此为甚此后须随案寓目酌量摘传不得以呈内有名概行票唤更须随到随审亲坐大堂秉公听断毋以人证不齐借端羁累

一禁讼师唆讼也讼师驾词聳听管准不管审临审而胜则谓作词有功不胜则诿之堂供不善讼师获利讼者受罪甚至被唆之人不愿终讼而讼师迫之不使休歇贻害两造以供胥役之鱼肉可恨已极本部院现在密访查拏尔等宜早为敛戢毋蹈刑诛

一禁相验滋扰也相验命案例应轻輿减从以杜滋扰今访得各属凡有命案值日头役及刑件轿役执事船脚人等均索多费被告无力即波及邻居之殷实者其倒毙乞丐外来浮尸则向地主讹索地主无力累及地邻此等恶习大为民害各州县务须严禁究办至刁恶尸亲不候官验先赴讎家率众打抢者亦属不法嗣后该州县遇有此等情事即将打抢尸亲另为照例究办以遏刁风

一禁贿件装伤也验伤之案贿件装诬者十居六七地方官并不亲验辄委之佐杂或但凭受贿之件作捏报填单设或装伤之犯偶因他病身故必以报验在先妄控人命听断不明遂成冤狱即或审出实情亦必颺顿了结从未见有据实详办者各州县务须力为整顿凡有验伤之案亲自辨验讯属装伤即严究毋纵

一禁贼盗窝家也小窃大盗皆有窝家窝家者为贼盗纠党伙为贼盗指门路为贼盗消赃货并为贼盗联络捕保即为捕保参贼之媒不第容留贼盗在家住歇已也贼盗到官究其商窃则称邂逅交谈而起究其变赃则称不识姓名路人总不肯将窝犯从实供出窝犯身在事外为之料理衙门打点监口从此之畜养包庇如故其害更甚于贼盗嗣后该地方官应密为查访出其不意亲往搜拏从严究办并于获到贼盗时严讯拏究俾无漏网

一禁地棍滋扰也地棍滋扰大为闾阎之害全在牧令锄莠安良庶不肖之徒少犯禁令即如城市乡镇无赖凶徒盘踞市肆讹诈打降甚至勾结党类十百为羣遇事相帮同盟同会各家预储铁尺木棍竹鎗牛骨之属寻衅肆殴几同械鬪又或借灯戏谢神名目沿门纠费不遂其意即肆骂殴又于市庙中开场聚赌摆桌押宝引诱良家子弟容藏盗贼匪徒此种地棍地方官置之不办何以安民以后文武衙门务须严饬役保汛兵严查拏究轻则杖枷示众重则问发充军毋少为姑息若漫不加察甚且兵役通同包庇察出定加严办

一禁庄书勒索也设立庄书专司过割民间买卖田亩每亩给纸笔钱十文向有成规今访得各属庄书每亩索取除费自数百至数千文不等甚有向卖田之家索出户费者前据藩司议详已饬勒碑示禁如敢故违立拏究处

一禁阻葬停葬者查地棍藉端阻葬勒索钱文大为地方之害按律究办罪应发遣屡经通飭查禁而此风未能尽息现在委员访查一经得实即提省究办并将玩纵之地方官一并严处如有被阻之家控县不理准其赴本院衙门据实控告至停柩之家亦宜早为安葬不得观望并干罪律

以上各条闾省官吏军民人等咸宜遵守如有违犯官吏则严行参处军民则从重究办决不姑宽毋违特示

○厝棺被窃仅止撬缝凿孔及烧燬成洞抽取衣饰并未显露尸身一并免参

署浙江按察使司袁 呈为详覆事嘉庆八年五月二十二日奉总督部堂玉 批前司呈详余姚县民谷鹏弟妇毛氏厝棺被窃一案文职邀免开参并将前送武揭请发还由奉批查嘉庆五年九月准到吏部咨通行发冢见棺窃取衣物并未揭开棺盖显露尸形者其承缉处分照开棺例议处等因嗣于六年余姚县民徐佩锡故妻孙氏厝棺被贼烧洞窃去首饰又会稽县民赵廷鏞故婢厝棺被贼凿洞窃去首饰又海盐县民妇徐曹氏厝棺被窃尚未见尸又本年归安县民闵思坚停厝妻棺被贼烧洞窃去金簪各案均据详参文武承缉不力罪名各在案今余姚县事主谷鹏弟妇毛氏厝棺被窃并未见尸据该县声叙直隶省办过成案以浮厝非发冢可比声请免参但未载入例册通行照办难以援引照办且果厝棺被窃毋庸查参则历年已参各案自应一律详咨销案以免文武员弁误罹处分更查浙江省如海宁州及嘉湖地方民风习俗多有用砖砌圻葬棺之事其棺入土不深嗣后是否悉以浮厝定拟免参仰再悉心确核妥议通详飭遵俾有遵守所有此案武揭存俟核详定案再行分别办理可也仍候抚部院批示缴又奉巡抚部院阮 批如详免参仍饬勒缉赃贼务获究报并候督部堂批示缴武揭

发还各等因奉即行府议详去后兹据绍兴府知府觉罗百善详称蒙此卑府遵查例载发冢开棺见尸之案照命案缉凶例扣限查参止见棺槨之案照例扣限六个月查参等语此指发冢见尸见棺而言若盗未殓未葬作何参缉例无明文盖罪有等差则承缉有无处分亦有区别此案谷毛氏尸棺厝放旷野殡屋并未埋葬成冢被贼将尸棺和头烧洞伸手窃取首饰并未揭开棺盖见尸将来获贼似可照盗未殓未理尸柩未开棺槨例拟以杖徒贼犯既罪止杖徒则地方官亦可邀免参处查有嘉庆元年正月间山阴县通洋事主潘魁浮厝母棺被贼用火熏洞伸手窃物尚未见尸一案援照鄞县事主吴晶如故媳洪氏厝棺被贼撬窃尚未见尸免参之案详蒙宪准免参又如嘉庆七年余姚县民孙元杏呈报厝棺被损之案亦奉免参今谷毛氏之案事同一律应请邀免开参至如用砖砌旷葬棺槨诚如宪谕浙省民风习俗甚多卑府查浙西杭嘉等处每有用砖瓦砌成低屋将棺木暂蔽风雨名曰砖圻并有砖瓦砌成高屋安储棺木名曰享亭又曰殡屋此俱因尚未安葬暂时停厝皆谓之浮厝俱系将来仍须改葬尚未成冢俱谓之未葬应请一槩免参又如卑府所属有用石板周围砌■〈石郭〉将棺纳入上面盖土名曰石■〈石郭〉葬并各处有未用砖石而将棺埋入土中成冢名曰土葬此石■〈石郭〉葬与土葬并有用砖砌穴将棺纳入外面淋土此皆成坟墓毋庸再行改葬俱谓之已葬如有盗掘应照发冢开参总之各处葬厝之法不一是厝是葬分别应参应免画一办理至以前棺被窃有开参承缉者有援案详请免参者各处办理本未画一已参之案应请毋庸逐案咨销以省案牍所有现议情形如蒙允准应请通飭各属嗣后画一办理以免歧异是否允协伏候察转等情到司据此理合据情转详伏祈宪台察核批示飭遵等情于嘉庆八年八月十八日详奉总督部堂玉批据详已悉仍即移行遵照并将发来武职职揭移营抹销并候抚部院批示缴又奉护理巡抚部院清

批如详通飭遵照仍候督部堂批示此复署浙江按察使司袁为续议详请宪示飭遵事窃本署司据绍兴府议详余姚县谷鹏弟妇毛氏厝棺被窃请免开参一案即经核议详奉宪台批据详已悉仍即移行遵照并将发来武职职揭移营抹销并候抚部院批示缴又奉护理巡抚部院清批如详通飭遵照仍候督部堂批示此复各等因奉此本署司伏思贼犯罪有轻重自不便将地方官一概开参无所区别但思厝棺被窃免参之案官无承缉处分任意玩纵反致贼盗肆行无忌且恐各属因有免参之路实在发冢开棺之案捏报厝棺未埋希冀规避例议是欲为官少一参处即难免为贼开一漏网殊非所以靖匪安民之道该府前详查议未周不得不再为悉心筹议以期不苛责于官而又不滋害于民应请并飭各属嗣后无论有■〈石郭〉无■〈石郭〉埋土成冢已葬之坟被贼挖掘盗窃应照发冢开参一经报官会营勘讯详报务令绘具确切坟图注明埋土尺寸随详附送察核如有将发冢开棺重案捏作未埋厝棺计图幸免开参一经告发即当委员另行确勘提讯参办不使地方官可以任意捏报巧为趋避遇有实系浮厝享亭形如房屋者方可谓之未葬之坟被贼挖窃可免开参亦须立即勘讯详报赃贼未获责令该管知府按月亲提玩捕究比报查务使各县认真勒缉获犯详办不得因免开参懈缉纵匪致貽民害仍于季终将各县有无浮厝被窃之案已获未获项目造册详申毋许混入寻常窃案造报其有被窃之案一二月全行获犯者承缉印捕各官各记功一次有能拏获邻境此等窃犯记功二次如有报无获每案记过一次有三四案以上全未获犯者记过四次并将督缉提比之该管知府亦分别记过以示激励而严缉捕庶使官知处分虽免案难疏纵捕不怠于跼缉贼亦知所忌憚民间在棺骸骨得免撬挖暴露之惨似受安全不小本署司不敢因前次府县详未经议及业奉详准遂隐默不言可否照行合将续议缘由具

文详乞宪台察核批示以便一并通飭遵照等情于嘉庆八年九月十一日奉总督部堂兼署巡抚玉 批如详一并通飭遵照仍候督部堂衙门批示缴九月二十五日又奉总督部堂玉 批据详甚属妥善仰即通飭遵照仍候抚部院衙门批示缴署浙江按察使司张 为详请宪示飭遵事窃照嘉庆八年前署司议详埋土成冢已葬之坟被贼挖掘盗窃照发冢开参如实系浮屠享亭形如房屋者被贼挖窃概免开参仍俟季底核记功过等因详奉宪 台前署宪批飭通行遵照在案前详本属妥善毋庸再为查议惟各属详报厝棺被窃之案内有撬缝烧洞摸窃之不同有因业已穿透见尸仍行开揭请参者亦有以未经显露尸身请免开参者办理未能画一即易启书吏高下其手之弊本署司伏查例载盗未殓未埋尸柩未开棺槨者杖一百徒三年又发冢见棺锯缝凿孔抽取衣物首饰并未显露尸身者发近边充军各等语查厝棺被贼撬缝摸窃及烧燬成洞之案核其情形与例载锯缝凿孔无异既未显露尸身即与开棺见尸迥别此等人犯被获按例罪止杖徒正与前详厝棺免参之议相符但未明晰指明与其纷纷请示徒烦案牒不若明定章程更昭详备本署司管见应请嗣后厝棺被窃如系揭开棺盖剥衣见尸仍照例开参倘仅止撬缝凿孔及烧燬成洞抽摸衣服首饰并未显露尸身者免干查参仍照前议按季造册分别已获未获核记功过以示区别是否有当合再查议详请宪台察核批示如蒙允准请再通飭各属遵照以归画一而免歧异实为公便等情于嘉庆十年九月二十九日奉巡抚部院清 批如详通飭各属遵照画一办理仍候督部堂批示缴又奉总督部堂玉 批如详通飭各属一体遵照办理仍候抚部院批示缴

○洋面失事案件推诿迟延申明定例分别勘讯详参

署浙江按察使司李 呈为详明飭遵事窃查定例内洋失事文武带同事主会勘如外洋失事听事主于随风飘泊进口处带同舵水赴所在文武衙门呈报该衙门即讯明由何处放洋行至被劫处所约有里数若干即将事主开报赃物报明各该管印官该文武印官查照洋图定为何州县营汛所辖飞关所辖州县会营差缉事主即予宁释毋庸候勘至详报督抚衙门无论内外洋失事以事主报到三日内出详以便据报行查守口员弁倘有规避推卸照例议处等语又嘉庆十年四月间奉前宪台督宪檄行洋面失事例应带同事主文武订期即行亲履被劫之处会勘分别内外洋面绘图贴说通详参缉至事主在洋被盗或因风汛不顺不能进口呈报或因未知何营县管辖迨于事后始赴别属文武衙门补报者武职据报应即连人移县讯供文职据报应即讯明由何处放洋在何洋面被劫相距何山何岛约计水程若干里即以所供为定转移邻封营县通详参缉其事主免予移解以□拖累盖洋面有内外之分文职有应参免参之别是以文武必须会勘以杜文员委卸处分之弊等因奉经通行遵照在案是定例与通行所指业已明晰周详文武均应懍遵办理不容稍存诿卸本署司查得浙省各属详报洋面失事之案每有事主随风飘泊进口呈报该处地方官以失事在于邻境意存玩视并不遵照定例讯明由何处放洋行至被劫处所约有里数若干又不查照洋图令事主指定何州县营汛所辖分别内外洋面明晰移会率取含糊供词移□勘详遂致失事地方员弁或称该处并无是洋名目或称内洋外洋未据事主指定转辗关查经歴数年不能定案甚有文员业经讯明事主指定被劫处所移会所辖地方详缉而武弁仍以事主未经到案随同勘讯藉词推诿竟不按限扣参往返驳诘案牒徒烦实属不成政体应请申明定例通行各属凡有

洋面失事之案如事主于失事地方呈报应令该管印官立即移会营弁带同事主亲履被劫之处会勘分别内外洋面绘图贴说会印通详参缉外至事主或因风汛不顺不能进口呈报或因未知何营县管辖于事后始赴别属文武衙门补报者武职据报应即连人移县讯供文职据报应即讯明由何处放洋在何洋面被劫相距何山何岛约计水程若干里按照洋图令事主指定被劫之处或系内洋或系外洋即以所供为定转移□事营县会详参缉事主即予释宁毋庸候勘以免拖累如地方官接据事主呈报因非本管地方失事意存玩视并不照例逐细讯明按照洋图分别内外洋令事主指定被劫处所率以含糊供词移会者即取该地方官职名请参如地方官已经讯有事主明晰供词查照洋图指定被劫处所照例移关失事地方详缉而该处文武员弁藉称事主未到希图推诿竟不按限扣参即将推诿之员弁严揭请参庶足以儆玩愒而杜诿卸理合具文详明伏候宪台察核批示以便通飭各属并移营一体遵照再洋面失事未经勘定各案现在严催各属分案勘详合并声明等情于嘉庆十八年十一月十六日奉总督部堂汪

批如详通飭各属并移营一体遵照仍候抚部院批示缴又奉巡抚部院李批据详已悉仰即通飭各属并移营一体遵照仍将未经勘定各案严催迅速勘详如再玩延由司查明揭参并候督部堂批示缴

○各属报窃赃内洋钱定价六钱

署浙江布政使司杨按察使司景

会详呈为核议会详事嘉庆十九年九月初五日蒙巡抚部院颜 宪札据该司招解金华县贼犯吕考受行窃事主冯邦辉洋钱计赃逾贯一案到院据此查窃盗一项计赃科罪就赃之多寡以定罪之重轻衣物等类照值估计难以画一即银色亦有高低不同至于洋钱并无分别估价自应一律今查各属报到赃册有每圆以六钱估计者有六钱二三分至五六分者参差不齐各属或有市价之不同而统估未便彼此之互异查洋钱贝呈色本低合之足色纹银每圆不过六钱自应立定章程通飭遵照以免多寡悬殊转致罪有出入合行札飭札到该司即将应如何画一估计之处会同布政司核议具详以便通飭遵照并将发来吕考受招详即照新定章程办理毋迟切速此札等因蒙此本署司等会查浙属窃盗案件甲于他省各州县报窃赃册所开洋钱估价多寡不等复又比核旧案有每圆洋钱估值银六钱者亦有估值银六钱二三分暨六钱五六七八分者伏思窃赃以估值银数为断其中金珠衣物器皿质有轻重粗细之不同价有贵贱低昂之各异固难准以一定之数惟钱文每千值银一两例有定程则洋钱每圆轻重相同而窃盗以赃定罪赃之多寡即关罪之出入诚如宪谕洋钱估价未便参差不齐查洋钱银色本低每圆计重七钱有零核之足色库平纹银所值不过六钱零自应遵照通飭所属嗣后凡遇窃赃内洋钱酌中定价每圆估值库平纹银六钱不得以市价之低昂随时加减庶估计得有定程罪名免滋出入其已报之案如有洋钱估数逾于六钱者一体核正另报所有奉发金华县贼犯吕考受行窃事主冯邦辉家一案原赃洋钱所估数目较浮即以每圆六钱核计将罪名改拟详咨缘奉札飭会议拟合详请宪台察核批示以便通飭遵照等情于嘉庆十九年九月二十四日奉巡抚部院颜

批如详通飭遵照仍候督部堂批示缴又奉总督部堂汪 批仰候抚部院批示通飭遵照缴

○词状被告干证金发差票细心核删不许牵连妇女多人

巡抚部院杨 宪札内开照得例载词状止许一告一诉告实犯实证不许波及无辜及陆续投词牵连原状内无名之人如有牵连妇女另具投词倘波及无辜者一概不准仍从重治罪承审官于听断时如供证已确纵有一二人不到非系紧要犯证即据现在人犯成招不得借端稽延违者议处等语又嘉庆十九年奉上谕凡遇词讼到官除原被告及紧要证佐外毋得率据所控遍行提质等因钦此钦遵在案兹查浙省词讼案件往往陆续投词牵连原状内无名之人并妇女幼孩任意罗织以图泄忿更有讼棍从中教唆颠倒是非肆行拖累该地方官并不细心查核率据原呈将无关紧要证佐并牵连妇女人等概行传唤以致无辜受害实属有干例禁除出示晓谕本辕代书外合亟札司立即遵照转飭各属一体出示晓谕代书并告状人等知悉以后除人命奸盗重情外其余户婚田土钱债鬪殴一切寻常词讼止许一告一诉告实犯实证被告不得过三名干证不得过二名该地方官于准理词状金发差票之时即行细心核删照依例限赶紧催提随到随审毋令两造守候废时失业并于听断之时如供证已确或有一二人不到非系紧要犯证即据现在人犯定案不得借端稽延并严谕该代书等照依本人口诉真情据实直写毋许讼棍暗中教唆交付词稿代为誊写用戳以致仍前波及无辜牵连妇女任意扰累如敢故违即行严究主唆从重惩办毋稍姑息该地方官如不尽心民事清理案牘致滋拖累定即查参不贷一面先将遵办缘由禀复毋迟切切等因于嘉庆二十一年八月二十八日奉行遵照在案

○严禁书差门丁传词坐承坐差等弊

巡抚部院杨 宪札内开查民间词讼事件除人命盗劫重案许令随时控告外其余户婚田土鬪殴细事并非迫不及待者向有放告日期听民投呈原不许书差勾串代递包揽讹诈致滋民累今访闻浙省各州县向有陋习不依告期贿嘱书差转交管门家丁随时递进名曰传词此等呈词书差与家丁等均已先受其贿不论是非概行准理即遇廉明自爱之员集讯公断为之伸雪而受害之民已废时失业倾家荡产得不偿失更有不肖之员从中染指任意枉断其弊有不可胜言者又有书差人等暗中出钱买定日期轮其值日凡遇大小事件皆其承办不听官为金点名曰坐承坐差几致视为私业以当官之公事为若辈之利藪甚至挟仇诬告择殷而噬搭台串诈百弊丛生并有不法之徒仗其权势择其坐日辄将所欲需索拖累之人扭交私押恣意妄为且于审结案件往往耸恿翻异操纵无忌以致词讼愈繁民累愈深言之实堪痛恨不可不严行查禁除另行飭发告示刊石示禁外合先札司立即转飭各属将传词及坐承坐差之弊一概严禁自此次札飭之后除命盗重情随时呈告外其余词讼事件祇许按照告期投呈听候该州县核明情节真伪控词曲直分别准驳所有承办书差均着官为金点不准有传词及坐承坐差名目致滋弊端该州县等限文到五日内取具各书差遵奉甘结申送一面将办理缘由禀复查考如敢视为具文阳奉阴违一经告发或被本部院访闻定将玩违之经差提省究办该地方官亦干严参不贷切切等因于嘉庆二十二年二月初七日奉行遵照在案

○严禁民间失窃诬指教供搜赃以杜滋扰

巡抚部院杨 宪札内开照得民间失窃之案应行赴官呈控听候飭令捕役缉贼追赃按律究办如有当场拏住贼匪之事亦应解往地方官衙门讯究不许民间私刑吊拷擅自起赃以杜滋累今本部院访闻浙省各属民人一遇被窃往往挟嫌诬指并有获贼私拷将平素仇隙之人囑令贼匪诬扳或称同伙分赃或称窝窃知情失主之家即擅自纠众前往以搜赃为名肆行抄抢扰累閭阎每致酿成人命大为民害此风温台等处为尤甚其余各属亦恐不免除出示严禁外合行札司立即通飭各属一体严行查禁嗣后凡遇民间失窃及获贼之案令其赴官呈报不准私拷诬指擅自起赃滋累良民至捕保人等亦不许私行拷打教供诬扳咨意讹诈如敢故违一经受害之家告发或被本部院访闻定将诬告抄抢之人并私拷教供之捕役按律严办该地方官亦干未便凜之切切等因于嘉庆二十二年二月十四日奉行遵照在案

○盗贼当赃不许典铺措留拖累事主

巡抚部院杨 宪札内开照得盗贼当赃无分强窃例应随时查起给主认领不得稍有措留拖累失事之家蓋閭阎从容力足者少艰难贫窶者多一旦为窃盗所害数口即遭冻馁是以定例典当收买盗贼赃物不知情者勿论止追原赃其价于犯人名下追征给主等语嗣于乾隆六十年间经前司会议外结当赃经事主赴典认明令其措备半本交典回赎后于嘉庆九年复经前司具详以内结当赃仍照定例办理一事两行有违定例请将外结之赃令事主措备半价回赎之案删除遵例画一办理等情详请阮前任批准通飭遵照刊入治浙成规备考在案现查各属报窃之案甚多追起当赃必须迅速方可认赃究办乃访得典铺人等仍有狃于积习故违定例措留待赎以致赃沉贼纵要案久悬殊非缉捕宁民之道合行札司立即申明定例通飭各属出示晓谕各典铺凡遇当赃一经地方官印票飭吊即行付给以便事主随时认赃地方官按例究办至于当本候照例于犯人名下追给不许典铺措留当赃故违定例擅向事主索价亦不得私换赃物致难辨认如敢图利违玩定行查究第典当提赃后地方官应立即实力追缴商本母任经差侵扣稍有偏枯仍飭各属将遵办缘由速行禀复察核毋迟切切等因于嘉庆二十二年六月十九日奉行遵照在案

○免死发遣改回内地人犯酌拨署内当差俾免逃逸章程

浙江按察使司魏 呈为核详事嘉庆二十二年八月初二日奉巡抚部院杨 批处州府通详免死发遣改回内地人犯酌拨署内当差俾免逃逸缘由奉批据详免死减等遣犯拨入署内充夫所议甚属可行仰按察司速即复核议详通飭各属照办毋迟仍候督部堂批示缴等因奉此本司查例载各州县有驿递之处一切应用人夫酌派军流少壮中无资财手艺之犯充当给与应得工食无驿递之州县公用夫役均令一体充当逐日给与工价又处分则例内载军流遣犯拨派各衙门充当夫役脱逃者止将本管官照例议处又例载免死发遣盗犯脱逃已逾五日拏获者请旨即行正法各等语又黑龙江吉林等处遣犯聚积众多经黑龙江将军奏准酌拨内地安插亦在案是此项人犯俱系免死减等性本狡黠改回内地难保其不萌逃念看役管夫约束恐未能严紧今该府请将此等人犯酌拨衙署充当水火夫役与例相符且朝夕稽查较在外实为周密仍给与工食安其身心自不致再有逃脱之虑地方官既得自顾考

成又可以保全各犯之命所议实为妥协应请即如该府所请通飭各属如遇此项改回内地免死减等及别项改遣重犯一体照办等情于嘉庆二十二年十月十八日详奉总督部堂董批如详飭遵并候抚部院批示缴又奉巡抚部院杨批如详通飭遵照仍候督部堂批示缴

○缉捕章程

浙江布政按察使司为议详事道光元年五月初五日奉巡抚部院帅 宪札内开案照弭盗所以安民地方官如果认真缉捕奸宄无可潜踪闾阎自能安堵本部院莅任两月有余据各属详报窃盗各案查无虚日有迟至一月后始行具详者甚有迟至两三月之久者其获贼破案十无一二缉捕之废弛已可概见殊不思牧令为民父母当无不欲其乐业安居其登衽席而窃盗之害民在稍为有力者尚不致遽破身家其负苦食贫者败絮之衣升斗之米一被窃去□家立受饥寒甚或因此窘迫自尽乃地方官接据报呈视为寻常窃案漠不关心迨至出票缉拏已在经旬累月之后贼匪远扬无从跟缉即使正贼捕获而原赃已早已经消变至于捕役之豢贼其疏纵固不待言且有奉票缉拏先索事主之饭食车舟不满其欲捺票不行失事之家反致多受扰累其濒海地方盗劫横恣巡洋舟师既不实力缉捕而兵役复得规庇盗行户又贪利消赃以致匪徒益无畏忌非独为害商民且恐海洋亦因此滋生事故本部院欲筹安民之策先求弭盗之方曾经通飭道府各按地方之情形以除因循之锢习抒所闻见缕晰稟呈兹据各道府稟复前来择其敷陈切当者合行发飭核议札司即会同藩司将折内各条悉心商议如有窒碍难行及条款未周之处再加筹酌妥定章程详候察核以便通飭各属一体遵照施行等因并奉发清折二扣又奉巡抚部院帅 批嘉兴府稟嘉属缉捕章程清折呈核由奉批查缉捕盗贼章程前经札发清折二扣行令会同藩司酌定详核飭遵在案兹据嘉府稟呈嘉属缉捕各条亦多可采仰按察司会同布政司一并筹酌妥议详候察核以便通飭遵办毋迟仍候督部堂批示稟折并发仍随详缴又奉兼署总督部堂颜 批同前由奉批据稟缉捕章程是否可行仰浙江按察司核议详覆飭遵并候抚部院批示缴折并发仍缴示稿存各等因奉此仰见宪台周諮博采弭盗安良之至意本司等遵将奉发各清折会同悉心筹议开折呈送惟查有治法尤贵有治人浙省缉捕一项成规载有旧章又历年补议条款亦复不少而各属窃劫之案总未少减推原厥故恐各该州县未能实力奉行以致捕盗良法徒成纸上空谈仍属有名无实此次立定章程应请严飭各州县认真遵办毋得视为虚文如有仍前怠玩从事窃劫频闻即以捕务废弛列揭请参次则详请记过各该府有表率之责亦飭严行督缉不时稽察勿任阳奉阴违庶匪类无可驻足而盗风可期渐息矣是否有当拟合详候宪台察核批示以便通飭遵照为此备由具册呈乞照详施行须至呈者计呈清折一扣谨将奉拟弭盗各条开折呈电

今开

一杭嘉湖道折开窃盗等案勘报宜速也查地方强劫之案例应无分风雨远近立往会勘实时通报乃现查报劫详文有迟至一月以后者其报窃之件且迟至两三月不等既非隔属关提又非连堂集讯何至如此耽擱皆由积习因循应勘不勘应估不估报贼尚且迟延缉贼安能上紧更恐有改讳消弭抑勒事主情弊今州县动称民间以窃报劫以少报多独不思劫窃

情形迥异如果立时亲勘一目了然则捏报者立破其谎不禁自止其赃少之案亦缘地方官不以为意候覆无期以致浮开逾贯冀为上紧果能勤恤民隐彼岂尽昧天良嗣后可否通飭州县报贼之文劫案限三日大窃限六日小窃限十日以杜迁延隐饰之弊并飭遍示民间凡被窃被劫总于次日即行据实呈县不许稽迟庶捏劫添赃之风亦可少息一条本司等查已据事主呈报不即诣勘通详本例有处分无如各州县积习相沿凡遇盗窃之案竟有迟至累月始行通报者诚难保无改讳消弭抑勒事主情弊且缉捕稍迟赃消贼遁破获尤难应如所议通飭各州县凡遇报劫之案限三日逾贯及贯窃案限六日小窃之案限十日即将勘估情形通详飭缉逾延记过如有讳饰抑勒照例严参至事主以窃报盗或浮开赃物事亦恒有并请飭府晓谕务令据实呈报不得稍有添捏察出照例究惩又折开捕役宜明赏罚以昭激劝也查州县额设捕役大县不过六人小者四人二人而盗窃之案偏多已属不敷巡缉又司道府厅皆因提比更致奔走不遑奚暇缉贼且即获一重犯而投批解审伴犯贴监亦皆该役之事既须仆仆道途又有层层使费是因获贼而添苦累谁愿为之又查州县衙役向分快皂捕四班别班差使常有调剂惟捕役专司缉盗其事独难而其名目较之三班尤为下贱闻此间充捕之家无人肯与为婚是以州县中不但不能添募甚至徒悬额缺虚无一人其愿充者又皆参贼分赃无恶不作势使然也今欲使之得力大约有三一曰给费解省之犯罪应斩绞者官给银三十两军流减半皆于州县库储赃罚项下准其支用如无存项由本官捐廉给予以作解审盘费并飭司府衙门将解审旧规应裁者裁应减者减捕役不惟不累且有余润可沾自必踊跃从事二曰加赏每获杖罪一犯赏银二两罪名重者每等递加银二两起出赃物又按其所估成数加赏十分之一亦由州县筹捐赏给以期人赃并获三曰帮捕每报一案无论劫窃大小皆派一捕役为专捕而另派壮快皂班内一人为帮捕一同获犯者赏银均分而解审乃归专捕若系独获则赏银解费俱归获犯之人将无获者从重责处如专捕帮捕届限均无获犯该州县将专捕自行提比帮捕解府厅请比再限一月无获巡道衙门将专捕帮捕轮流提比总以一人留缉不使因此废捕若赃在五百两以上一月无获将专捕之家属收禁两月无获将帮捕之家属收禁统俟获犯之日始行省释庶诸役均有惩劝不敢玩延其州县额捕统飭募充足数毋许稍有短缺一条本司等查捕役招解贼犯前于嘉庆二十三年经前署臬司舒议令地方官给予路费详奉批飭遵照在案查各属地方情形不同距省远近亦异其赏给银数似难画一州县储库赃罚亦为数无几不敷动给应请仍飭各州县自行酌定数目通禀存案随时捐廉给赏以招核实其加赏一节查成规内拏获斩绞贼犯一名赏银十两军流一名赏银五两徒罪以下每名赏银二两应飭各州县遵照成规办理毋庸再议至提捕比缉久经分别案情轻重司道府厅按季提比刊列成规惟一捕承缉一案如逢比限诚恐因此废缉应如所议通飭各属每案派一捕役为专捕另派壮快皂班内一人为帮捕届限无获分别轮流提比赃在五百两以上者一月无获将专捕之家属收禁两月无获将帮捕之家属收禁统俟获犯日释放所有额设捕役飭令募充足数毋许缺少又折开犯案旧匪管束宜严也查赃犯初次发落之后例应交保管束而所交之保即传自捕役且有并不到案即令交保者掺纵之权由于捕役而参养之弊即从此起或恣索谢礼或勒讲年规捕有无厌之求犯无自新之路是驱之为匪也应请嗣后初犯之贼飭令地方官传同的保当堂交领其保领之人或系铺户或系农民须有恒业者方准保结概不假手捕役如该捕有勒索规礼许保人鸣官究治若无前项保人其为积匪可知即行照律收充警迹令其悬带铃枷其枷式用木板横长各一尺五寸厚二寸边用铁板钉固四角各悬响铃一个发交地保充警遇该处失窃之案责

令巡緝每月朔望令地保帶赴州縣點卯以一年為限如無過犯稟官疏枷若能捕獲竊盜至三名以上者不論已未滿限概行疏釋准令自新仍于冊內注明再犯加倍惩治是既收以盜察盜之用復啟化盜為良之機于捕盜似有裨益至上年恩赦釋回之犯尤宜時刻稽查務嚴勿縱一條本司等查刺匪再犯案件不一而足可知交保管束之例竟成虛設以致該犯等無所顧忌故智復萌應如所議通飭各州縣凡遇賊犯發落務須傳同素有恒業之的保當堂交領不得假手捕役如該捕勒索規禮許保人鳴官究治若无前項保人即照成規釘帶鈴枷交保充警責令巡緝朔望點卯一年無過准予疏枷如能捕獲竊盜三名以上隨時疏釋予以自新至上年遇赦釋回之犯業經本臬司議令地方官酌給資本交領保回在本坊傭工執業并于朔望點卯一年後如果安分守法听其自便詳奉批允通飭遵照在案請免贅議又折開巡船宜加整飭也查嘉湖一帶與蘇省之平望八尺太湖均相毘連支河汊港漁船出沒向為盜藪歷派佐雜巡緝定期更替核其緝獲案數分別記功立法固為周密無如船隻稀少佐雜微員又不能多帶人役不過月領公費以資逍遙州縣獲有案犯挈銜稟報可邀記功若竟無獲亦不記過尚未足以示懲勸應請嗣後飭令各州縣酌量地方大小添捐巡船輪派頭役數名隨同巡員探緝凡地方刼竊案件知照巡員如有報獲人贓仍按其案情輕重分別記功能獲巨盜大窩者破格超拔案多獲少者分別記過倘有藉端滋擾誣良詐財从重懲辦示儆地方官按季將巡員勤惰賢否開明實迹折報察核一條本司等查嘉屬委員巡緝亦于二十三年經前署臬司舒議詳每員選帶頭捕一名散捕二名水手二名共坐一船并令各縣遇有新報竊案一起即抄單移知巡員偵緝奉批遵照在案且現據嘉興府議稟各縣均經添捐巡船自四只至二十只不等派役探緝立法已為妥善第巡員獲犯即可邀功無獲并不記過誠恐啟其懈怠之心應如所議各巡員如有報獲人犯分別記功案多獲少分別記過仍按季將各員勤惰賢否由該府開明汇报以示懲勸其湖屬巡員亦應照此辦理又折開糧船歸次之時宜就近專派武職大員稽查彈壓也查糧船舵水纤夫人数众多本系無賴之徒隨時烏合好勇鬪很靡惡不為近年以來歸次較早俟至開行約有半年氣候加以時當寒冷盜竊愈滋邇來報案多稱北直口音是其明証且聞糧艘開行之前藉起剝為名截留商旅船隻無貨載者勒錢賣放有貨載者搬搶一空地方官到船拏犯則通幫水手出拒竟至無如之何凶惡情形莫此為甚應請嗣後糧艘歸次之時責成杭嘉湖三協副將酌帶弁兵駐札所轄河口早晚巡查并飭總運官將各船舵水花名清冊開送該協查考有犯事者立時指拏抗拒者稟明嚴辦庶足以弭盜賊而儆凶頑一條本司等查糧船水手人数众多率皆犷悍之徒誠恐為匪滋事責令該管運弁查明水手年貌籍貫取結造冊送查并于回空時移行所屬營縣嚴行管束在案惟該營縣不過選撥兵役數名前往查禁而兵役等觀其聲勢凶惡勢必畏首畏尾仍属于事無濟應如所議嗣後糧艘歸次之時應請憲台札飭杭嘉湖三協副將派委游守駐札水次會同各縣及各幫衛所該管運弁實力稽查彈壓如有搶奪為匪并截留客船詐錢情事立即嚴拏解究又折開賭博乃盜賊之媒宜清其源也查浙西賭風甚熾陸路既有賭局水次復有花賭船雖由奸民開設要皆有蠹役包庇甚至賭船上有公然懸立司道旗号灯笼者此即省中各衙門差役為之主持使州縣不敢過問也職道上年蒞任後訪得踪跡曾經飭縣拏獲就中即有職道衙門快差包攬其事當經革役懲辦現屆蠶絲入市貿易孔多正賭場誑誘之候盜賊由此繁滋若逐處委員搜查恐涉騷擾祇可密札州縣認真訪拏但關涉上司衙門差役地方官往往瞻顧未肯深求應請嚴飭該州縣每獲一起務須根究包庇主持之人嚴辦一二以儆其餘毋許稍有隱飾庶在官人役知所畏懼而攤場局賭之犯無所恃以不恐則賭風漸戢

盜風因以漸清矣一條本司等查賭博例禁綦嚴駕船誘賭罪名尤重若胥役包庇甚至懸立司道旗號灯笼肆行無忌更干法紀應如所議飭令各州縣嚴密查拏每獲一起務須跟究包庇之人如有關涉上司衙門差役亦即據實稟請押發從重究辦毋稍瞻徇隱飾以杜盜源

一寧波府折開應懸重賞以破盜案也土盜行劫大率皆系沿海民人而盜後分贓亦即在沿海地面其附近居民斷無不知之理畏事者知情不首利財者容隱不言似當飭令各地方官凡遇報劫到官即密令各庄地保傳諭附近居民暗行赴官通緝俟破案後如起獲無主盜贓酌賞十之一二如贓已花消能因此而獲盜者官以案情之大小定賞予之重輕不必明言出首之人俾無顧忌如系誣指即嚴治其罪信賞必罰則小民惟利是圖斷無知而不報者似此立法凡遇盜後分贓之案可以立破矣等語本司等查土盜類皆沿海民人其行劫分贓附近居民豈無聞見第因事不干己相率容隱若非給予重賞不足以破其積習應如所議飭地方官凡遇報劫到案即密令各庄地保傳諭附近居民赴官通緝俟獲犯後分別給賞并不必明言出首之人俾無顧忌又折開應嚴飭海口官弁細心查驗以防冒混也凡盜劫之貨非在沿海同伙俵分即進口交行消賣漁船行劫客口進口者在漁船斷無客貨之理關口自不难一望而知其或劫客船連照而來者此則最易朦混然此等盜案既能連船照而來非將事主水手致死即系落海竄逃其牌照必不齊全面貌必不相符應飭巡查海口員弁查明牌照是否齊全面貌是否相符如有可疑即行盤詰送交地方官嚴審俾無冒混如守口員弁及書役等有藉端勒掇許令客商稟究庶盜貨不能進口而消贓之技可窮技可窮則盜亦不禁而自絕矣等語本司等查海口船隻進出本應驗明牌照及水手人等面貌方准開行若漁船行劫客貨連照而來定多不合之處應如所議嚴飭守口員弁查明牌照是否齊全面貌是否相符如一有可疑即行盤詰送交地方官嚴審倘該員弁及書役人等有藉端勒掇亦許客商稟究又折開應飭各行戶認真查詰使盜船無遁情也查盜船入行消貨難保無關口被其朦混而過者盜劫之案類皆漁戶必不知各貨之產于何地出處之時價若干貨色之是何分別倘有情弊不难一詰而明似亦究極遁情之一法也等語本司等查客商投行貨物多寡不一行戶焉能逐細查詰而行戶又豈盡屬可信之人稍一不慎轉啟藉端訛詐擾累商旅之漸所有該府請飭行戶查詰貨物之處似屬窒礙難行惟漁戶冒充客商情形自別該行戶果能實心查察亦可從此破獲應請飭地方官諭令各行戶遇有行踪詭秘之人察看得實即行密稟拘訊徇隱不報一體治罪其真正客商不得故意刁難干究又折開宜嚴飭舟師巡緝以絕無贓可破之盜也盜贓消于內地尚可設法破案若消在外洋四通八達外藩之客路遠人遙實屬无可稽考此非關口行戶懸賞等法之可破也似應專責巡洋舟師認真巡察使盜匪咸知斂迹而該管員弁亦不致視為具文稍有懈忽則洋面可冀肅靖矣等語本司等查漁匪劫得客貨自必急于消售或慮進口嚴查即在外洋賣給外藩之客誠无可稽考應如所議嚴飭巡洋舟師認真巡察如遇漁匪有將客貨在洋消賣者立即擒拏解究不得稍有疏縱又折開漁船護帶遭風迷路商船宜明定章程以杜勒索滋訟也查海洋辽阔風信靡常各省商船來浙貿易擱淺阻風迷路損壞事所常有不得不藉漁船以為救護而若輩惟利是圖一經招帶或爭先恐後或藉勒索資甚有強取牌照以為質索立筆據以為凭者串牙勒索為害非輕而不肖商船更有事後圖賴謝資捏報盜劫者頗為不少卑府于上年議定章程詳經護關分別咨行刻板曉示凡遭風損壞迷路商船愿帶者止准帶進鎮關以杜串勒尤必須視路之遠近定謝資之多寡并嚴禁漁船紛爭強奪如有違犯從嚴究懲此杜絕捏報柔遠恤商之法亦弭盜之一助

也等语本司等查遭风迷路客船原许渔户乘便护带进口但该渔户视为奇货可居或有彼此争夺及串牙勒索谢资情弊而不肖客商事后图赖更难保无捏报被劫之事今该府于上年议定渔户护带遭风迷路客船止准带进镇关以杜串勒视路之远近定谢资之多寡并严禁纷争强夺详经护关道咨行刊示办理甚为妥善应如所议飭令查照详定章程实力行之不得始勤终怠

一嘉兴府折开嘉兴县共设巡船十只每船派捕役一名水手三名捐给钱文分路巡缉一月中暗遣家丁往查二三次察其勤怠及获犯轻重报案多寡分别重赏提比水路要隘添建栅栏谨司启闭陆路广募捕役捐资巡防民间挨户支更并委员督巡又秀水县设立巡船四只派押捕一名正捕二名散捕水手十二名分派驾缉船上书插秀水县巡船旗号各捕船给与姓名纸条密派家丁每日收条以考勤惰陆路派坊捕四名以两名为一班十日更替给发巡签捐给灯油每夜三更三点起身五更三点回署缴签并将缉案立簿分别提比又嘉善县设立水陆栅栏捐资巡船二十只赏给经费分差三班头役督捕踣缉选派家丁四名带同地保分段巡查居民挨户支更各捕役承缉新旧案件设立卯簿逢十提比视其破案多寡分别奖赏比责地保亦视所管区内有无失窃之案分别功过如功至三次者赏给银牌过至三次者提案重比浮于三次之外者革役另募准其功过相抵又海盐县添设水旱木栅谕令村民募雇栅夫挨户支更并飭捕役移拨兵丁督同巡查察其紧懈分别赏惩每月初间移委县丞驰赴四乡抽查一次务令木栅坚固各夫齐备并遵行保甲以绝窝家又平湖县设立养捕章程并添募干捕分坊巡缉于额给工食之外每名每月添给钱米遇有重大案件酌给费用如能获犯从优奖赏并将窃案立簿稽查分别某坊窃案多寡定以宽严提比查拏窝家尽法痛惩释回贼犯捐给营生资本每月朔日点卯数月之后果各安分赏给银牌坊捕名下有报失之案按限提比如无报窃分别年月赏给钱文袍褂花红拏获逃军流徒及重罪贼犯或邻境命盗从优奖赏每月朔日传齐各捕查比四乡巡船四只每船捕役一名水手三名分驾巡缉又石门县于东南西北四路分段昼夜巡查每段各捐备巡船一只每船雇募水手二人拨捕役二人加意巡缉每人日给饭钱一百文捐廉按五日给发一次该捕所巡地段如有失窃之案先比记过勒限五日一比如能拏获贼匪虽非本案正犯准其功过相抵能获正犯一起赏银一两再有多余以次递加严禁渔船夜捕编号稽查将额设盐捕二十八名照捕役巡段之例每路各派盐捕四名乘坐船只协捕巡缉并派家丁密察以别怠勤又桐乡县于水路要隘之处各设巡船一只每船捕役二名营兵水手各一名每日共给钱五百文责令分段查缉督同巡检察其勤惰量为赏罚陆路设立栅栏谕令居民雇夫看守辰启酉闭十家派出一人击柝支更捕役破获窃案分别大中小酌赏有获强劫重案从优奖赏如无破获立簿三八提比禁止夜捕夜渡多设捕役巡缉并严行保甲有犯连坐各等情本司等逐加察核该府各属议立各条如嘉兴等县各设立巡船分段派巡自四只至十只二十只虽多寡不同悉属因地制宜惟嘉兴平湖两县所议每巡船派捕役一名水手三名查捕役一人形势尚单恐不足以资侦缉而水手三人亦未免过费应照嘉庆二十三年前署臬司舒详定委巡章程飭令每船酌派头捕一名散捕二名水手二名较为妥善并飭秀水等县一体照办至捕役解审贼犯给予路费现于杭巡道折内议令各州县视其地方情形距省远近定数赏给以期责归画一其余各条各县俱系按照地方形势筹议举行若海盐之严查保甲平湖之重戢窝家石门桐乡之禁止渔船夜捕尤得缉捕之要应请均如所议严飭实力奉行不得徒托空言等情于道光元年

八月二十二日详奉巡抚部院帅批据议缉捕章程如详通飭各属认真遵办毋得视为虚文倘再仍前怠玩以致窃劫频闻轻则记过重则揭参俾各牧令知所儆惩并飭各该府严行督缉稽察勿任阳奉阴违并干重咎仍候督部堂批示缴各折禀存又奉兼署总督部堂颜批如详通飭遵照仍候抚部院批示录报缴折存

○粮船归次防范水手滋事章程

浙江按察使司叶布政使司阿粮储漕务道史

为议详事道光元年十月初三日奉巡抚部院帅批嘉兴府议禀粮船归次防范水手滋事章程由奉批查粮船归次所有舵手人等连年滋事扰害自应设法防范查所议各条尚为周密如有滞碍难行之处仰藩臬二司会同粮道速即详细妥议务令舵水人等不致扰害地方亦不致操之过激别生事端俟详到再行飭遵并移飭营员一体照办此缴等因奉此查前据该府具禀经本臬司以此项水手人等来岁开行在所必需如该府所议概行驱逐不许庵观等处容留势必临时乏人更恐四散流荡为害尤甚应否飭令庵观等处保结或取连环保结准其在境栖止如有不法保人连坐其无保结者即行驱逐批飭妥议另禀核办并详明抚宪在案兹催据署嘉兴府事嘉兴府通判王凤生议覆前来本司道等遵将该府所禀各条会同悉心筹议开折呈送伏候宪台察核批示以便转飭遵照并飭杭湖二府属一体照办为此备由具册呈乞照详施行

计呈清折一扣谨将奉议粮船归次防范水手各条开折呈电

今开

一嘉兴府折开先札行十帮运弁飭令于归次三日后将该帮各船之应留头舵纲师及常川雇用水手逐船开列年貌花名清册送府并飭该弁按名给予烙印谕令时常悬挂腰间以便识认其余随来之水手纤夫既经辞覆不得滥造入册滥给腰牌仍令旗丁谕令各船头舵人等不准容留辞覆之纤水人夫在船住宿如敢抗违一经拏获审出实情即惟该旗丁是问并取具各船旗丁切结送府备查一条今飭据该府议覆各粮船实在入册冒名之舵水只不准其上岸滋事并非概为驱逐于受兑开行尚无窒碍现经遵批飭县分别取结备查等语应如该府所议粮船归次后各船应留头舵纲师及常川雇用水手飭令各运弁开列年貌花名清册送府查考按名给予烙印悬挂腰间以便识认并严禁登岸滋事其余辞覆之水手人等飭令庵观寺院居民饭铺保结或取连环保结准其在境栖止如有不法保人连坐其无保结者即行驱逐仍出示晓谕并选派兵役协同地保丐头严行稽查以杜为匪之渐

一折开先期札飭各县牌行僧道纲纪谕令各庵观寺院毋许容留粮船水手纤夫居住凡有山东北直口音而无多行李者俱是即飭该僧道司取具各庵观寺院切结送县备查如敢图得租钱擅留住宿一经查出定将该住持驱逐严究一条又札各县于粮船未到之先传集地保谕令该保内居民并饭铺毋许贪得租资饭钱容留山东北直口音之粮船水手纤夫住宿倘敢抗违定提地保及该居民饭铺严究仍徧行出示晓谕如有容留之家许左右邻首告毋

得狗隐一条又孤庙凉亭责成地保丐头稽查勿许该水手纤夫等住宿仍派兵役不时稽查一条以上三条已于前条一并议明请免赘议

一折开幪头船又名倒撑船向系随帮而来以浆缝衣履为名实多无耻妇女招徕住宿现拟先行出示严禁并派员会同营弁驱逐出境县役兵丁俱五日一轮派予长签一枝专司其事如该值日内有幪头等船逗留在境经巡员查出即将该兵役责惩一条本司道等查水手人等本属贫极无聊况一经辞覆更无所牟利如再有此等船只招引住宿则计图资助势必肆行窃劫是该船始为容奸之所继即可为窝盗之区诚不可不亟行驱逐应如该府所议出示严禁一面委员会营押逐出境并派拨兵役给签专司稽察如有幪头等船逗留境内即将该兵役责惩

一折开嘉兴县境内之麻塘泾秀水县境内之青龙港并五里亭芦荡■〈廿灣〉一带地方空阔距上下营泛较远飭令该县在于要隘居中处所设立卡房派兵役常川住宿稽查一条续据该府具禀于前议设卡房地面改建木牌坊上寫某县设卡巡查字样置备大小巡船二只将所拨兵役分为两班各司半夜船上张挂旗号灯笼各带梆锣等物大船停系于木牌坊之下使换班兵役栖止其小船令该班兵役乘坐于就近处所往来巡查遇有匪船飞驶追捕或贼犯较多即鸣锣知会大船兵役帮捕俟粮艘开行后撤回立案永远遵行等语所议甚属妥协应如该府所议飭令该县等建立木牌坊置备大小巡船二只选拔兵役轮流巡查毋许怠惰偷安俟粮艘开行后再行撤回并立案永远遵行

一折开粮船回空向停泊于府城东西南北四城门之外现拟于四城门外各设巡船二只每一门委职官一员督率兵役于每日戌初驾船在于粮船左右前后往来巡缉船上俱张挂号旗书写奉宪巡查字样加以号灯俾昏夜之中远近俱晓船头摆列器械设而不用以壮声势并各带梆锣按更次敲击使岸上居民知巡船之所在设有警动以便叫应防守仍移知营汛于粮船停泊之沿河一带每日每门拨派兵役五名更相轮流在岸吹鸣鬻策招呼水面巡船即于停船地方起讫之处各设帐篷暂为驻足以避风雨所有各兵役饭食灯油均由卑职与各县捐给似此水陆兼巡声气相通终夜不绝即有不法水手亦不能无所畏惧一条本司道等查粮艘停泊处所尤当加意防闲前经本司等会详杭嘉湖道议禀缉捕章程案内粮艘归次之时请飭杭嘉湖三协副将派委游守驻扎水次会同各县及各帮弁稽查弹压详奉批允通飭遵照嗣本臬司访得粮艘回南并不各归水次悉皆聚泊一处管束倍难移会本道严飭各帮弁押同粮艘各归各县水次仍由杭嘉湖三协副将分委游守二员会同地方官稽查弹压又经详奉抚宪批示转飭在案今该府议于府城门外每门添设巡船二只委员督率兵役于每日戌初驾船在粮艘左右前后往来巡缉各带梆锣按更敲击并移营泛每日每门拨派兵役五名轮流在岸招呼办理更为严密应如该府所议飭令实力奉行不得徒托空言

一折开粮船归次其留船及辞覆水纤人等俱带有枣梨沿街售卖原在所不禁第若辈卖有钱文非纠聚饮食即肆意嫖赌必致荡废净尽窃盗无所不为并有强买强赊之事铺户莫可谁何种种恶习亟宜防范现拟派委员弁督率兵役在于街坊店铺稠密处所昼夜轮流巡查弹压按五日一班以均劳逸并严禁摆场赌博驱逐幪头船只所有沿河附近茶坊酒馆飭令

定更以后一律关闭免致酗酒滋事一条本司道等查水手人等带有货物原难禁其沿街售卖第恐稍有资财即肆意花消旋至为匪不法更难保无强买强赊扰害铺户应如该府所议派委员弁督率兵役在于街坊店铺稠密处所昼夜巡查并严禁赌博并飭令沿河附近茶坊酒馆定更后一律关闭以免滋事其实在安分卖买并无不法情事者仍不得禁止倘该员弁兵役人等有藉端诈扰即分别参革严究等情于道光元年十二月十九日详奉巡抚部院帅批如详移行杭嘉湖三府协一体实力遵行仍将此案条款同该司前详缉捕章程一并刊入治浙成规以备考核而垂永久仍候督部堂批示缴折存又奉总督部堂庆批如详移行遵照一体实力防范毋稍懈忽仍俟事竣禀复察查并候抚部院批示缴折存

○零星贩私再犯三犯分别治罪

兼署浙江按察使司盐运司富为议详事案据慈溪县知县张久照禀称窃照浙省办理私盐案件数在百觔以内者分别枷责完结加载成规遵行在案唯此等零星小贩于初犯枷责之后每多再犯三犯者成规内并无作何治罪之文查江苏现行省例再犯四十觔以下责二十板四十觔以上至六十觔枷号二十五日责二十五板六十觔以上至七十觔枷号三十日责三十板七十觔以上至八十觔枷号三十五日责三十五板八十觔以上至九十觔枷号四十日责四十板九十觔以上至一百觔枷号两个月责四十板一百觔以上照本律拟徒又三犯一百觔以内不计多寡枷号三个月满日责三十板一百觔以上照本律拟徒等因是私盐再犯三犯数在百觔以内者江苏省有分别枷责之例浙省应否仿照办理理合禀请示遵等情到司当经前司咨查江省去后今准江苏臬司覆称江苏省向办私盐省例拏获贩私人犯讯系再犯四十觔以下责二十板四十觔以上至六十觔者枷号二十五日责二十五板过六十觔至七十觔者枷号三十日责三十板过七十觔至八十觔者枷号三十五日责三十五板过八十觔至九十觔者枷号四十日责四十板过九十觔至一百觔者枷号两个月责四十板一百觔以上照本律杖一百徒三年三犯一百觔以内不计多寡枷号三个月满日责三十板一百觔以上照本律杖一百徒三年等因过司准此本署司查贩私律应满徒本不计觔数之多寡第浙省办理贩私数在百觔以内者或系乏业穷民或系老幼男妇因口食无资藉零星小贩以度活与伙与兴贩图利营私者有间是以酌定成规计其贩盐觔数分别枷杖完结惟初次犯私既宽免其城旦则再犯三犯数在百觔以内者亦可仍以枷责示儆江苏省办理贩私再犯三犯百觔以内分别枷责既有省例浙省似可仿照办理俾于惩勑之中仍寓矜恤之意是否有当理合详候宪台察核批示以便刊入成规飭属一体遵照等情于道光四年六月二十五日详奉总督部堂赵批如详飭属一体遵照仍候抚部院盐院批示缴又奉护抚部院黄批如详仿照办理刊入治浙成规通飭遵照此复又奉护盐院黄批候抚部院衙门核示遵行仍候督部堂批示录报此复

治浙成规